

Imam Syafi'i

*Ringkasan*

# Kitab Al Umm



## PEMBAHASAN TENTANG RANGKUMAN ILMU

Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku belum pernah mendengar seseorang yang dinisbatkan oleh manusia —atau menisbatkan dirinya— terhadap ilmu yang menyelisih bahwa "kewajiban yang dibebankan Allah *Azza wa Jalla* adalah mengikuti perintah Rasulullah SAW dan pasrah atas segala keputusannya. Allah *Azza wa Jalla* tidak membebani seorang pun sesudah Nabi SAW kecuali mengikuti beliau. Tidak ada satu pun perkataan yang mengikat seseorang kecuali Al Kitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun perkataan yang lain hanya mengikut kepada keduanya. Sedangkan ketetapan Allah kepada kita dan orang-orang sebelum dan sesudah kita dalam menerima berita dari Rasulullah SAW hanya satu dan tidak berbeda-beda, yaitu fardhu dan wajib menerima berita (hadits) dari Rasulullah SAW". Semua ahli ilmu mengakui hal itu kecuali satu golongan yang akan aku sebutkan kemudian, *insya Allah*.

**Imam Syafi'i berkata:** Kemudian para ulama ahli kalam berselisih dalam menetapkan hadits dari Rasulullah SAW kepada perselisihan yang tajam. Perselisihan serupa terjadi pula pada orang-orang selain mereka yang dinisbatkan oleh kelompok awam kepada ahli fikih. Adapun sebagiannya telah memperbanyak taqlid, kurang meneliti, lalai dan terburu-buru memegang tampuk kekuasaan. Berikutnya akan aku sebutkan contoh kepadamu mengenai perkataan setiap golongan yang menunjukkan atas apa

yang telah aku katakan, *insya Allah*.

## **Bab: Nukilan Perkataan Golongan yang Menolak Hadits Secara Keseluruhan**

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang dikenal sebagai ahli ilmu di kalangan madzhabnya berkata kepadaku, "Engkau adalah orang Arab, sementara Al Qur'an diturunkan menggunakan bahasa kaummu dan engkau lebih hafal Al Qur'an. Di dalamnya terdapat perkara-perkara fardhu yang telah diturunkan Allah. Sekiranya seseorang merasa ragu telah tersamar baginya satu huruf Al Qur'an, niscaya engkau akan menyuruhnya bertaubat. Jika ia tidak mau bertaubat, maka engkau akan membinuhkannya."

Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang Al Qur'an, "*Untuk menjelaskan segala sesuatu*" (Qs. An-Nahl (16): 89) Bagaimana sehingga dirimu atau seseorang mengatakan tentang sesuatu yang difardhukan Allah, bahwa sekali waktu fardhu tersebut bersifat umum dan pada kali yang lain fardhu itu bersifat khusus? Sekali waktu kamu mengatakan bahwa suatu perintah bersifat wajib dan pada saat yang lain kamu mengatakan suatu perintah hanya diindikasikan dari indikasi ayat. Atau, engkau mengatakan perintah itu bersifat mubah (boleh) maupun hal-hal yang lain.

Engkau membedakan hal-hal tersebut hanya karena berpedoman pada satu atau beberapa hadits yang engkau nukil dari seseorang hingga sampai kepada Rasulullah SAW, sementara aku mendapati dirimu dan orang-orang yang sepaham denganmu tidak pernah membebaskan seseorang yang kamu jumpai dan kamu kedepankan dalam masalah kejujuran dan hafalan dari sifat lupa, keliru dan salah. Bahkan, aku mendapatimu mengatakan kepada mereka; si fulan telah salah dalam hadits ini, si fulan keliru dalam hadits itu, dan seterusnya.

Aku mendapati seseorang berkata kepadamu tentang suatu hadits yang telah kamu jadikan sebagai dasar untuk mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan hadits itu, akan tetapi itu hanya kekeliruanmu atau kekeliruan orang yang menceritakan kepadamu. Mungkin pula itu adalah kedustaanmu atau kedustaan orang yang menceritakan kepadamu. maka kamu tidak menyuruh orang itu bertaubat, dan bahkan tidak melebihi dari sekadar mengatakan, 'Sangat buruk apa yang engkau katakan?'"

Bolehkah dibedakan antara hukum-hukum Al Qur'an (sementara secara lahirnya adalah satu bagi orang yang mendengarkannya) berdasarkan keterangan dari orang-orang yang tidak luput dari lupa, kesalahan dan

kekeliruan seperti yang kamu katakan. lalu kamu menempatkan keterangan mereka pada posisi Kitab Allah dan memberikan suatu hak atau tidak berdasarkan keterangan tersebut?

**Imam Syafi'i berkata:** Sesungguhnya kami memberi suatu hak berdasarkan pengetahuan yang menyeluruh, keterangan yang benar atau qiyas. Sementara qiyas menurut kami memiliki sebab-sebab yang berbeda-beda. Apabila kami memberikan berdasarkan itu semuanya, maka sesungguhnya sebagian dari sebab-sebab itu lebih kuat daripada sebagian yang lain.

**Ia bertanya:** Apakah contohnya?

**Imam Syafi'i menjawab:** Keputusanku yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan pengakuan lawan perkara, bukti, atau sikap lawan perkara yang menolak bersumpah sementara ia mau bersumpah. Adapun pengakuan lebih kuat daripada bukti, dan bukti lebih kuat daripada penolakan bersumpah. Dengan demikian, apabila kami memberikan suatu hak, maka sebab-sebabnya selalu berbeda-beda.

**Ia bertanya:** Bagaimana hingga kamu menerima suatu berita sementara penilaianmu terhadap para periwayat seperti apa yang telah aku katakan?

Apakah sesungguhnya hujjahmu terhadap mereka yang menolak berita-berita itu dengan mengatakan, "Aku tidak menerima satupun riwayat selama ada kemungkinan terjadi kesalahan padanya. Aku tidak akan menerimanya kecuali apa-apa yang dipersaksikan atas nama Allah dengan sebenar-benarnya, sebagaimana halnya Al Qur'an yang tidak boleh ada keraguan padanya meski satu huruf pun." Bolehkah sesuatu menempati posisi sebagai pengetahuan yang menyeluruh, padahal ia tidak termasuk di dalamnya?

**Imam Syafi'i berkata:** Barangsiapa mengetahui bahasa yang digunakan Kitab Allah dan hukum-hukum-Nya, maka pengetahuannya terhadap keduanya (yakni Kitab Allah dan hukum-hukum-Nya) menuntunnya untuk menerima berita orang-orang yang jujur dari Rasulullah SAW, serta membedakan indikasi dari setiap pernyataan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Hal ini telah diketahui oleh Rasulullah SAW, meski engkau tidak dapat menjelaskannya berdasarkan berita yang khusus maupun yang umum.

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i berkata:** Engkau telah menolak pandanganmu jika engkau meyakini apa yang engkau katakan.



**Ia berkata:** Apakah engkau dapat memberikan keterangan yang sama kepadaku seperti ini dalam hal menerima suatu berita? Jika engkau mampu menjelaskannya, maka itu akan lebih menambah kejelasan hujjahmu dan lebih mengukuhkannya di hadapan orang-orang yang menyelisihimu, serta lebih menenteramkan jiwa orang-orang yang meninggalkan pendapatnya lalu merujuk kepada pendapatmu.

**Imam Syafi'i berkata:** Jika engkau bersikap lebih objektif, maka pada sebagian perkataanmu menunjukkan sikapmu yang ingin berpindah dari pandanganmu saat ini kepada pandangan yang lebih engkau sukai. Engkau telah mengetahui bahwa engkau telah lama berada dalam kelalaian terhadap urusan agamamu yang tidak pantas untuk dilalaikan.

**Ia berkata:** Sebutkanlah sedikit contohnya bila engkau mengingatnya saat ini.

**Imam Syafi'i berkata:** Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka; yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (Sunnah).*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 2)

**Ia bertanya:** Kami telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Al Kitab adalah Kitabullah, akan tetapi apakah yang dimaksud dengan hikmah?

**Imam Syafi'i menjawab:** Sunnah Rasulullah SAW.

**Ia bertanya:** Apakah ada kemungkinan beliau mengajari mereka Al Kitab secara global dan Sunnah secara khusus, dan itu adalah hukum-hukum beliau?

**Imam Syafi'i menjawab:** Maksudnya, beliau SAW menjelaskan kepada mereka apa yang dikehendaki Allah SWT; seperti penjelasan beliau tentang fardhu shalat, zakat, haji dan lain-lain. Allah telah menetapkan suatu kewajiban dalam Kitab-Nya. Lalu Allah SWT menjelaskan bagaimana melaksanakan kewajiban itu melalui lisan Nabi-Nya.

**Ia berkata:** Sesungguhnya ayat itu mengandung makna demikian.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila engkau berpandangan seperti ini, maka kita kembali kepada pembahasan awal bahwa kita tidak dapat mencapai maksud Allah SWT kecuali berdasarkan berita dari Rasulullah SAW.

**Ia bertanya:** Bagaimana jika engkau menempuh metode ahli kalam?

**Imam Syafi'i menjawab:** Siapakah di antara mereka yang lebih patut dalam hal ini. Ketika disebutkan Al Kitab dan Al Hikmah, maka ada

kemungkinan bahwa keduanya adalah dua hal yang berbeda dan ada pula kemungkinan bahwa keduanya hanya satu.

**Ja berkata:** Ada kemungkinan seperti yang engkau katakan, yakni terdiri dari Kitab dan Sunnah sehingga keduanya adalah hal yang berbeda, dan ada pula kemungkinan bahwa keduanya hanya satu.

**Imam Syafi'i berkata:** Yang lebih kuat dari kedua kemungkinan itu adalah yang pertama. Kemudian dalam Al Qur'an terdapat indikasi atas mereka yang mendukung apa yang kami sebutkan dan menyelisihi apa yang engkau katakan.

**Ja bertanya:** Manakah yang engkau maksudkan?

**Imam Syafi'i menjawab:** Firman Allah Azza wa Jalla, *"Dan ngatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabi). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui"* (Qs. Al Ahzaab (33): 34) Allah SWT telah mengabarkan bahwa yang dibacakan di rumah-rumah mereka terdiri dari dua hal.

**Ja bertanya:** Al Qur'an adalah sesuatu yang mungkin dibacakan. Akan tetapi, bagaimana membacakan Al Hikmah?

**Imam Syafi'i menjawab:** Sesungguhnya makna *"membacakan"* adalah mengucapkan Al Qur'an dan Sunnah.

**Ja berkata:** Hal ini lebih jelas dalam menerangkan bahwa Al Hikmah tidak bisa disebut dengan Al Qur'an itu sendiri bila dibandingkan dengan dalil terdahulu.

**Imam Syafi'i berkata:** Allah telah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi-Nya.

**Ja bertanya:** Manakah dalil atas hal itu?

**Imam Syafi'i berkata:** Allah Azza wa Jalla berfirman, *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan menerima dengan sepenuhnya."* (Qs. An-Nisaa' (4): 65)

Firman-Nya pula, *"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah."* (Qs. An-Nisaa' (4): 80)

Demikian pula dengan firman-Nya, *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"* (Qs. An-Nuur (24): 63)

**Ia berkata:** Tidak ada sesuatu yang lebih patut untuk kita katakan tentang hikmah kecuali bahwa ia adalah Sunnah Rasulullah SAW meskipun hanya sebagiannya. Para ulama madzhab kami mengatakan, "Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk pasrah terhadap hukum Rasulullah SAW. Adapun hikmahnya adalah apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Barangsiapa tidak menerimanya, maka ia dikarakan tidak pasrah terhadap hukum Rasulullah SAW."

**Imam Syafi'i berkata:** Allah *Azza wa Jalla* telah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti perintah Rasul. Allah SWT berfirman, "*Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr (59): 7)

**Ia berkata:** Sungguh ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa menjadi kewajiban bagi kita untuk mengambil apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan berhenti melakukan apa yang dilarangnya.

**Imam Syafi'i berkata:** Kewajiban atas kita dan orang-orang sebelum maupun sesudah kita adalah satu.

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i bertanya:** Apabila demikian halnya, maka menjadi kewajiban kita untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Apakah kita dapat mengetahui bahwa apabila Rasulullah mewajibkan sesuatu kepada kita, berarti beliau telah menunjukkan bahwa perintah Allah SWT dalam masalah tersebut bersifat wajib?

**Ia berkata:** Ya, kita dapat mengetahui hal itu.

**Imam Syafi'i berkata:** Apakah engkau mendapati cara (bagi dirimu atau orang-orang sebelum maupun sesudahmu yang tidak menyaksikan Rasulullah SAW) untuk menunaikan kewajiban yang ditetapkan Allah *Azza wa Jalla* dengan berpedoman pada perintah-perintah Rasulullah SAW kecuali melalui berita-berita dari beliau? Kemudian menjadi keharusan bagiku untuk tidak menetapkan maksud Allah SWT kecuali berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Menjadi petunjuk bagiku bahwa Allah mewajibkanku untuk menerima apa yang dinukil dari beliau.

Aku katakan kepadanya bahwa menjadi keharusan pula bagimu untuk menerima hal ini dalam masalah *nasikh* dan *mansukh* (yakni penghapusan ayat dan hukum Al Qur'an — penerj).

**Ia berkata:** Terangkanlah sedikit hal tersebut!

**Imam Syafi'i berkata:** Allah *Ta'ala* berfirman, "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,*

*jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya " (Qs. Al Baqarah (2): 180) Lalu Allah SWT berfirman tentang pembagian warisan, "Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa' (4): 11)*

Kami berpendapat berdasarkan berita dari Rasulullah SAW bahwa ayat-ayat tentang pembagian warisan telah menghapus hukum yang dikandung oleh ayat-ayat wasiat. Sekiranya kami termasuk golongan yang tidak menerima berita (hadits) dari Rasulullah SAW, maka seseorang dengan mudah mengatakan bahwa ayat wasiat telah menghapus hukum yang dikandung oleh ayat tentang pembagian warisan. Maka, adakah hujjah untuk mematahkan pendapatnya kecuali harus berdasarkan kepada berita dari Rasulullah SAW?

**Ia berkata:** Hal ini serupa dengan pembahasan Al Kitab dan Al Hikmah. Hujjahmu demikian eksis untuk mewajibkan kita agar menerima berita dari Rasulullah SAW. Kini aku berpandangan bahwa menerima berita dari Rasulullah SAW merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bagi kaum muslimin, berdasarkan apa-apa yang telah engkau sebutkan serta makna-makna yang serupa dengannya dari ayat-ayat Al Qur'an.

Aku tidak merasa rendah diri menampakkan perpindahanku dari pandangan sebelumnya kepada sesuatu yang aku anggap lebih baik, selama telah tampak hujjah dalam masalah itu. Bahkan, aku yakin bahwa berpindah dari pandanganku sebelumnya kepada apa yang aku anggap sebagai kebenaran (*al haq*) menjadi suatu kewajiban bagiku.

Akan tetapi, bagaimana menurut pendapatmu tentang masalah yang umum dan khusus dalam Al Qur'an. Bagaimana sehingga satu saat engkau mengatakan suatu perintah bersifat umum dan pada saat yang lain engkau mengatakan suatu perintah bersifat khusus?

**Imam Syafi'i berkata:** Bahasa Arab memiliki cakupan sangat luas. Terkadang engkau mengucapkan suatu perkataan yang bersifat umum namun maksudmu adalah sesuatu yang khusus, dan engkau menjelaskan maksudmu itu melalui lafazh-lafazhnya. Akan tetapi, aku tidak menetapkan suatu perintah bersifat umum atau khusus melainkan berdasarkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah umum dan khusus ini terkadang terdapat dalam Al Qur'an dan terkadang terdapat dalam Sunnah.

**Ia berkata:** Sebutkanlah sedikit contohnya!

**Imam Syafi'i berkata:** Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Allah adalah pencipta segala sesuatu*" (Qs. Ar-Ra'd (13): 16) Lafazh ini bersifat umum dan maksudnya umum pula.

Allah SWT berfirman pula, "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu*" (Qs. Al Hujurat (49): 13) Takwa dan lawannya tidak didapati kecuali pada orang-orang baligh yang sehat akal nya.

Demikian pula dengan firman-Nya, "*Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kamu perumpamaan itu: sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya*" (Qs. Al Hajj (22): 73) Kita telah mengetahui bahwa tidak semua manusia pada masa Rasulullah SAW menyeru kepada sesuatu selain Allah, karena di antara mereka ada yang mukmin. Konteks pembicaraan ini bersifat umum, namun yang dimaksudkan hanyalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu.

Firman-Nya, "*Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu*" (Qs. Al A'raaf (7): 163) Ayat ini menunjukkan bahwa yang melakukan pelanggaran itu adalah penduduknya, bukan negeri itu sendiri. Kemudian aku menyebutkan kepadanya hal-hal yang telah aku terangkan dalam kitabku.

**Ia berkata:** Semua seperti yang engkau katakan, akan tetapi jelaskan kepadaku sesuatu yang umum dalam Kitab Allah namun maksudnya adalah khusus!

**Imam Syafi'i berkata:** Fardhu shalat, bukankah engkau dapati untuk manusia secara umum?

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i berkata:** Akan tetapi bukankah engkau dapati wanita haid dikeluarkan dari cakupan umum tersebut?

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i berkata:** Engkau dapati zakat berlaku umum pada seluruh harta, namun di sisi lain engkau dapati sebagian harta dikeluarkan

dari cakupan umum tersebut?

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i berkata:** Engkau dapati wasiat untuk kedua orang tua telah dihapus oleh ketetapan pembagian warisan?

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i berkata:** Ketetapan warisan berlaku umum untuk semua bapak, ibu maupun anak. Akan tetapi kaum muslimin tidak mewarisi orang kafir, budak tidak mewarisi orang merdeka, demikian pula pembunuh tidak mewarisi orang yang ia bunuh?

**Ia berkata:** Benar! Sebagian pendapat kami sama seperti ini.

**Imam Syafi'i berkata:** Apakah yang telah menyebabkanmu berpendapat demikian?

**Ia berkata:** Sunnah! Sebab, tidak ada keterangan mengenai hal itu yang berasal dari Al Qur'an.

**Imam Syafi'i berkata:** Kini telah jelas bagimu bahwa pada hukum-hukum Allah di dalam kitab-Nya terdapat kewajiban dari Allah untuk mematuhi Rasul-Nya. Allah SWT telah menempatkan Rasul-Nya pada posisi pemberi penjelasan terhadap apa yang diturunkan-Nya; apakah bersifat umum atau khusus, sebagai *nasikh* (penghapus) atau sebagai *mar'ukh* (yang dihapus).

**Ia berkata:** Benar demikian, dan aku masih saja menganut madzhab yang menyelisih pandangan ini hingga jelas bagiku kesalahan madzhab tersebut. Manusia telah terpisah menjadi dua kelompok, salah satu kelompok tidak menerima berita (hadits) dan hanya berpatokan pada penjelasan Al Qur'an.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah yang menjadi konsekuensi dari sikap tersebut?

**Ia Menjawab:** Mereka terjerumus pada perkara yang sangat besar. Kelompok ini mengatakan, "Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang mungkin dinamakan shalat, berarti ia dianggap telah menunaikan shalat. Demikian pula seseorang dianggap telah menunaikan zakat bila mengeluarkan batas minimal harta yang dapat dinamakan sebagai zakat, tanpa ada waktu tertentu. Apabila seseorang shalat dua rakaat setiap hari, maka ia dianggap telah menunaikan kewajiban". Mereka mengatakan pula, "Apa-apa yang tidak ditemukan keterangannya dari Kitab Allah, maka tidak ada kewajiban atas seorang dalam perkara itu".



Kelompok yang lain mengatakan, "Suatu perkara yang ditemukan keterangannya dalam Al Qur'an, maka berita (hadits) yang berkaitan dengan perkara itu dapat diterima". Akhirnya, mereka terjerumus pada persoalan yang menimpa kelompok pertama atau hampir tertimpa. Pandangan mereka juga nampak kontradiktif, dimana mereka menerima berita (hadits) setelah sebelumnya menolak. Di samping itu, mereka tidak dapat mengetahui ayat yang menghapus (*nasikh*), ayat yang terhapus (*mansukh*), ayat yang bersifat umum ('*am*), dan ayat yang bersifat khusus (*khash*).

Kesesatan pada kedua madzhab ini sangat jelas dan aku tidak mengikuti satu pun di antara keduanya. Akan tetapi, adakah hujjah sehingga engkau membolehkan perkara yang diketahui secara pasti adalah haram hanya berdasarkan kepada sesuatu yang kebenarannya belum diketahui secara pasti?

**Imam Syafi'i berkata:** Ya!

**Ia bertanya:** Apakah hujjah yang engkau maksudkan?

**Imam Syafi'i balik bertanya:** Apakah yang engkau katakan tentang laki-laki yang ada di sampingku ini, apakah darahnya haram ditumpahkan dan hartanya haram diambil?

**Ia menjawab:** Benar, darah dan hartanya haram diganggu.

**Imam Syafi'i bertanya:** Bagaimana menurut pendapatmu apabila dua orang memberi kesaksian bahwa orang ini telah membunuh dan mengambil harta si korban, dimana harta tersebut kini berada di tangannya?

**Ia menjawab:** Aku akan membunuhnya dalam rangka qishash dan menyerahkan harta yang ada di tangannya kepada ahli waris korban.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah mungkin kedua saksi tadi berdusta?

**Ia menjawab:** Ya, mungkin saja keduanya berdusta.

**Imam Syafi'i bertanya:** Bagaimana engkau menghalalkan darah dan harta seseorang yang diketahui secara pasti haram untuk diganggu hanya karena berdasarkan kepada dua saksi yang kebenarannya belum diketahui secara pasti?

**Ia menjawab:** Sebab, aku diperintah untuk menerima kesaksian.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah engkau mendapati dalam Kitab Allah keterangan yang tegas untuk menerima kesaksian dalam kasus pembunuhan?

**Ia menjawab:** Tidak, akan tetapi sekedar pengambilan dalil. Aku tidak memerintahkan demikian kecuali karena suatu makna.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah ada kemungkinan makna tersebut mencakup hukum selain pembunuhan?

**Ia menjawab:** Sesungguhnya hujjah dalam masalah ini adalah bahwa ketika kaum muslimin sepakat menyatakan hukuman bunuh dapat dilaksanakan berdasarkan dua saksi, maka kami katakan bahwa Al Kitab mencakup makna yang mereka sepakati itu. Kaum muslimin secara keseluruhan tidak akan keliru terhadap makna Kitab Allah, meskipun sebagian mereka mungkin melakukan kekeliruan.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku melihat engkau telah kembali menerima berita (hadits) dari Rasulullah SAW, demikian pula halnya dengan ijma'.

**Ia berkata:** Hal itu merupakan perkara yang wajib bagiku.

**Imam Syafi'i berkata:** Kami dapat engkau menghalalkan darah dan harta seseorang yang diketahui secara pasti untuk diganggu hanya berdasarkan kepada kesaksian yang belum diketahui secara pasti kebenarannya.

**Ia berkata:** Karena itulah yang diperintahkan kepadaku.

**Imam Syafi'i berkata:** Sesungguhnya engkan diperintah dalam hal itu untuk menerima kebenaran kedua saksi secara lahir dan engkau pun menerimanya secara lahir, karena tidak ada yang mengetahui perkara batin kecuali Allah SWT. Untuk itu, perlu engkau ketahui bahwa kami mempersyaratkan—dalam menerima riwayat seorang perawi hadits—hal-hal yang lebih teliti dari persyaratan yang ditetapkan untuk menerima kesaksian para saksi.

Kami menerima kesaksian sejumlah orang yang tidak kami terima riwayat dari mereka. Di samping itu, kami dapat mengetahui kebenaran atau kekeliruan seorang perawi hadits melalui pernyataan para pakar hadits yang semasa dengannya, atau melalui Al Kitab dan Sunnah. Sementara hal seperti ini tidak mungkin berlaku pada kesaksian.

Maka, orang itu menerima apa yang telah aku jelaskan berupa perbedaan riwayat, dimana sebagiannya ditolak dan sebagian lagi diterima, serta kesalahan yang terjadi dalam masalah ini, lalu apa yang menjadi konsekuensi dari perbedaan pendapat mereka.

Akhirnya orang itu berkata kepadaku, "Aku telah menerima penjelasanmu untuk menerima berita (hadits) dari Rasulullah SAW. Aku pun telah mengetahui bahwa berita tersebut merupakan petunjuk atas apa yang dikehendaki Allah *Azza wa Jalla*. Maka, jika kita menerima berita dari Rasulullah SAW, berarti hal itu berasal pula dari Allah. Di samping itu,

aku juga menerima apa yang disepakati oleh kaum muslimin, dan aku mengetahui mereka tidak akan sepakat melainkan di atas kebenaran. *insya Allah*.

### **Bab: Nukilan Perkataan Golongan yang Menolak Hadits-hadits Tertentu**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Idris (Asy-Syafi'i) telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sekelompok manusia sependapat dengan kami bahwa menerima berita dari Nabi SAW merupakan perkara yang wajib bagi manusia. Mereka melihat argumentasi yang aku kemukakan untuk membantah mereka yang menolak menerima hadits dari Rasulullah SAW merupakan hujjah yang sangat kuat. Lalu mereka mempersulit orang-orang yang menyelisih pandangan tersebut.

Kemudian sekelompok mereka berbicara kepadaku, baik bersama-sama maupun secara terpisah-pisah, sehingga aku tidak mampu mengingat apa yang dikatakan mereka secara perindividu maupun kelompok. Begitu pula aku tidak mampu mengingat jawaban yang aku berikan untuk setiap kesempatan tersebut atau tanggapan yang diberikan kepadaku.

Aku pun berusaha dengan penuh kesungguhan untuk merangkum semua hujjah yang mereka sampaikan. Lalu aku menyebutkan berbagai hal yang telah aku katakan dan kepada siapa aku mengatakan hal itu. Setelah itu, aku menjelaskan beberapa hal yang aku anggap menjadi konsekuensi dari pandangan mereka. Hanya kepada Allah aku memohon perlindungan dan taufik.

Aku (Syafi'i) berkata: Di antara perkataan yang senantiasa mereka kemukakan adalah bahwa tidak pantas bagi seseorang di antara para hakim maupun mufti (nara sumber fatwa) mengeluarkan fatwa ataupun hukum melainkan berdasar pada pengetahuan yang menyeluruh. Adapun pengetahuan yang menyeluruh adalah semua yang diketahui bahwa ia adalah benar secara lahir maupun batin dan dipersaksikan atas nama Allah. Yang demikian itu adalah Al Kitab dan Sunnah yang disepakati (*ke-shalih-annya*), serta semua yang disepakati oleh manusia tanpa ada perselisihan di antara mereka.

Hukum semuanya adalah satu. Menjadi keharusan bagi kita untuk tidak menerima fatwa ataupun keputusan dari para mufti dan hakim kecuali memenuhi sifat yang telah kami sebutkan. Seperti ketetapan bahwa shalat Zhuhur itu 4 rakaat, karena ia merupakan perkara yang tidak seorang pun memperselisihkannya dan tidak ada pula yang menolaknya di antara kaum

muslimin, serta tidak boleh bagi seseorang untuk meragukannya.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku katakan kepadanya, "Aku kira tidak tersembunyi bagimu dan tidak pula bagi seseorang yang hadir bersamamu, bahwa tidak ditemukan dalam ilmu khusus apa-apa yang biasa ditemukan pada ilmu yang umum."

**Ia bertanya:** Bagaimana hingga bisa seperti itu?

**Imam Syafi'i menjawab:** Ilmu yang diketahui secara umum adalah seperti yang engkau sebutkan. Engkau tidak mendapati seorang pun di antara kaum muslimin melainkan engkau temukan padanya pengetahuan akan hal-hal tersebut dan tidak ada di antara mereka yang mempersangkanya; seperti perkara-perkara fardhu secara global, jumlah shalat dan hal-hal lain yang serupa dengannya.

Adapun ilmu yang diketahui secara khusus adalah ilmu orang-orang terdahulu, tabi'in dan generasi sesudah mereka hingga orang yang engkau jumpai. Perkataan mereka mengalami perbedaan yang tajam dan sangat beragam mengenai perkara yang tidak ada padanya nash dari Al Kitab. Mereka melakukan penakwilan padanya dan menempuh qiyas yang akhirnya menyeret mereka kepada perbedaan pendapat.

Setelah terjadi perbedaan, maka minimal yang dikatakan seseorang terhadap orang yang tidak sependapat dengannya adalah bahwa orang itu telah keliru, demikian pula sebaliknya. Tidak demikian halnya dengan ilmu yang diketahui oleh manusia secara umum.

Semua yang ditetapkan berdasarkan qiyas akan sangat rentan mengalami kesalahan. Dengan demikian, qiyas menurut pandanganmu tidak masuk kategori pengetahuan yang menyeluruh dan tidak pula dipersaksikan seluruhnya kepada Allah seperti yang engkau katakan. Lalu aku menyebutkan berbagai hal yang menjadi konsekuensi pandangannya.

Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepadaku, "Mari kita tinggalkan persoalan ini dan melibet kepada permasalahan yang lain. Menurut kami, kritik yang engkau ajukan dapat menggoyahkan argumentasi yang telah kami kemukakan di atas, akan tetapi tidak dapat membantah semua argumentasi kami. Untuk itu, aku akan menyebutkan permasalahan selain yang telah disebutkan."

**Imam Syafi'i berkata:** Sebutkanlah apa yang ingin engkau katakan!

**Ia menjawab:** Ilmu dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya adalah ilmu yang dinukil oleh mayoritas manusia dari mayoritas manusia pula. Ilmu ini benar-benar diyakini dari Allah dan Rasul-Nya, seperti hal-

hal fardhu secara garis besarnya.

**Imam Syafi'i berkata:** Ini adalah ilmu yang harus dikedepankan dan tidak seorang pun menyelisihimu dalam hal itu.

**Ia berkata:** Di antaranya pula ilmu yang berasal dari Al Kitab, namun memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan sehingga terjadi perbedaan dalam memahaminya. Akan tetapi bila terjadi perbedaan, maka ia harus dipahami secara lahirinya dan sebagaimana cakupannya yang bersifat umum. Tidak boleh dipalingkan kepada makna lain (batin) meski makna tersebut masuk dalam cakupannya, kecuali bila manusia sepakat bahwa yang dimaksud adalah makna batin, bukan makna lahirinya. Sedangkan bila mereka tetap berbeda pendapat, maka harus dipahami sebagaimana makna lahirinya.

Di antaranya lagi adalah ilmu yang disepakati oleh kaum muslimin dan mereka nukil dari orang-orang sebelum mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan bahwa hal ini diambil dari Al Kitab maupun Sunnah, akan tetapi menurutku ia menempati posisi Sunnah yang telah disepakati (*ke-shahih-annya*). Sebab, kesepakatan mereka tidak mungkin hanya didasari oleh pendapat semata, karena pendapat senantiasa akan mengalami perbedaan.

**Imam Syafi'i berkata:** Sebutkan kepadaku ilmu yang selanjutnya!

**Ia menjawab:** Di antaranya adalah ilmu yang diketahui secara khusus. Ilmu ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hingga ia dinukil dari jalur yang dijamin tidak terjadi kekeliruan padanya. Tingkatan yang terakhir dari ilmu-ilmu ini adalah qiyas. Adapun qiyas tidak dapat digunakan kecuali permufaan, sumber dan penempatannya dari awal hingga akhir adalah sama. Dengan demikian, semakna dengan *ijma'*. Yakni, sesuatu yang apabila engkau katakan "Orang-orang telah sepakat atas hal ini", maka engkau tidak mendapati seorang pun di sekitarmu yang membantahimu dengan mengatakan "Ini bukan perkara yang disepakati". Inilah cara yang dibenarkan bagi mereka yang mengatakan *ijma'* dalam masalah itu dan apa-apa yang berkaitan dengan pokok-pokok ilmu.

Adapun yang engkau katakan sebagai *ijma'*, di saat engkau telah mendapati perpecahan di masamu dan engkau nukil dari orang-orang yang hidup di setiap masa, maka perhatikanlah apakah mungkin yang demikian itu dinamakan sebagai *ijma'*?

Sebagian sahabatmu mengatakan *ijma'* dalam suatu perkara, akan tetapi aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang menyebutkan perkataannya melainkan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah aku paparkan. Sesungguhnya hal seperti ini menurutku adalah sesuatu yang

tercela.

**Imam Syafi'i berkata:** Dari segi mana engkau mencela perbuatan mereka? Sesungguhnya klaim adanya ijma' dikemukakan oleh sekelompok manusia yang mungkin lebih benar daripada pernyataanmu yang mengklaim adanya ijma' dari seluruh umat di dunia.

**Ia berkata:** Hanya saja kami mencela hal itu, karena kami mendapati di Madinah terjadi perbedaan di setiap masa yang diklaim terjadi ijma' padanya. Padahal tidak ada ijma' kecuali seperti yang telah aku gambarkan, yakni tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya. Barangkali ijma' menurut mereka itu adalah pendapat mayoritas dan yang menyelisihinya hanyalah kelompok minoritas. Akan tetapi meski yang menyelisihinya relatif sedikit, tetap tidak pantas mengklaim bahwa masalah itu telah disepakati. Begitu pula bila ada kelompok yang tidak dinukil darinya suatu pendapat, maka tidak pantas bila mereka dikatakan telah sepakat, sebagaimana tidak tepat pula bila dikatakan mereka menyelisihinya.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku katakan kepadanya, jika persoalan seperti yang engkau katakan, maka apa yang menjadi konsekuensi bagimu jauh lebih banyak, karena ijma' dalam ilmu yang khusus bila tidak ditemukan pada satu kelompok tentu lebih tidak mungkin lagi ditemukan pada umat di seluruh dunia. Adapun perkataanmu dan perkataan orang-orang yang sependapat denganmu tentang ijma' sesungguhnya menyelisihinya ijma' itu sendiri.

**Ia berkata:** Berikan contoh kepadaku atas apa yang engkau katakan!

**Imam Syafi'i menjawab:** Jika ijma' sebelummu adalah ijma' para sahabat, tabi'in, atau generasi sesudah mereka dan orang-orang yang hidup di zamanmu, maka engkau menetapkan aras mereka perkara yang masuk kategori ijma' menurut pandanganmu.

**Ia berkata:** Persoalan apakah itu? Berikanlah contohnya agar aku dapat mengetahuinya!

**Imam Syafi'i menjawab:** Seakan-akan engkau berpandangan bahwa Ibnu Al Musayyib adalah ahli ilmu bagi penduduk Madinah, Arba' ahli ilmu bagi penduduk Makkah, Al Hasan ahli ilmu bagi penduduk Bashrah, dan Sya'bi adalah ahli ilmu bagi penduduk Kufah dari kalangan tabi'in. Engkau menetapkan bahwa ijma' adalah apa yang disepakati oleh mereka.

**Ia berkata:** Benar!

**Imam Syafi'i berkata:** Engkau mengatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu dalam satu majelis secara bersama-sama sepanjang yang



engkau ketahui. Hanya saja engkau menetapkan adanya ijma' di kalangan mereka berdasarkan berita yang dinukil dari mereka. Kemudian ketika engkau mendapati mereka mengatakan tentang sesuatu yang tidak ada keterangan padanya dari Al Kitab maupun Sunnah, maka engkau berkesimpulan bahwa mereka mendasari permasalahan tersebut berdasarkan qiyas. Maka, engkau pun mengatakan bahwa ijma' adalah ilmu yang eksis dan para ahli ilmu telah sepakat mengakui kebenarannya.

**Ia berkata:** Demikianlah yang aku katakan.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku katakan pula kepadanya, mungkin mereka itu mengatakan apa yang tidak engkau dapati dalam Al Kitab maupun Sunnah meskipun mereka tidak menyebutkan secara langsung, dan mungkin mereka memiliki pendapat tertentu yang tidak mereka sebutkan. Demikian pula mungkin bagi mereka mendasari suatu persoalan dengan pendapat semata dan bukan qiyas.

**Ia berkata:** Meski hal ini mungkin terjadi pada mereka, namun aku tidak berprasangka bahwa mereka mengetahui sesuatu lalu tidak menyebutkannya, dan tidaklah mereka mengatakan sesuatu melainkan berdasarkan qiyas.

**Imam Syafi'i berkata:** Engkau berkata seperti ini dikarenakan engkau dapati perkataan-perkataan mereka mengindikasikan bahwa qiyas merupakan perkara yang mengikat bagi mereka. Atau ini hanya dugaammu saja, karena menurutmu hal itu merupakan perkara yang mesti bagi mereka.

Kemudian aku katakan kepadanya, "Barangkali qiyas dalam pandangan mereka tidak menempati posisi seperti dalam pandangammu."

**Ia berkata:** Aku tidak berpandangan lain selain yang telah aku sebutkan.

**Imam Syafi'i berkata:** Perkara yang engkau riwayatkan dari mereka bahwa mereka mengatakan sesuatu berdasarkan qiyas adalah suatu prasangka, kemudian engkau menjadikan prasangka sebagai hujjah.

**Ia berkata:** Dari mana engkau mengambil qiyas lalu melarang untuk mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan qiyas itu?

**Imam Syafi'i berkata:** Dari jalur selain yang engkau sebutkan, dan aku telah menjelaskannya pada tempat yang lain.

Aku katakan kepadanya, "Bagaimana menurut pendapatmu jika orang-orang yang menukil berita kepadamu dari para ulama tersebut mengatakan sesuatu yang ada pada hadits yang engkau dapati, sehingga engkau menduga mereka mengatakannya berdasarkan qiyas."

Lalu aku mengatakan, "Jika engkau mendapati perbuatan mereka sepakat atas sesuatu, maka hal itu menjadi dalil atas ijma' mereka. Namun apakah orang-orang ini menukil kepadamu dari para ulama tersebut bahwa mereka berpendapat seperti itu melalui khabar Ahad?"

Misalnya, Ibnu Al Musayyib meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW lalu ia berpegang dengannya, sementara dalam persoalan itu terdapat orang-orang yang menyelisihinya. Atau ia menukil sesuatu dari Abu Sa'id Al Khudri dalam masalah barter emas dan ia berpendapat seperti itu, sementara di sana ditemukan sejumlah orang yang menyelisihinya.

Atha' meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW tentang *mukhabarah* (mengolah lahan pertanian), lalu ia berpendapat seperti itu, sementara di sana terdapat sejumlah orang yang menyelisihinya. Asy-Syabi meriwayatkan dari Alqamali, dari Abdullah, dari Nabi SAW, berbagai perkara yang ia jadikan sebagai pedoman, sementara di sana terdapat manusia-manusia yang menyelisihinya pada hari ini maupun sebelum hari ini. Al Hasan meriwayatkan dari seseorang, dari Nabi SAW berbagai hal yang kemudian beliau jadikan sebagai pedoman, padahal di sana terdapat sejumlah orang yang menyelisihinya pada hari ini maupun sebelum hari ini. Para periwayat pun menukil kepadamu bahwa para ulama tersebut hidup dengan berpegang pada pendapat masing-masing, serta saling menyelisih satu sama lain selama hidup mereka hingga meninggal dunia.

Ia berkata: Benar, hal ini telah dinukil oleh para periwayat dari mereka.

Imam Syafi'i berkata: Mereka itu telah engkau jadikan sebagai imam-imam dalam agama, dan engkau mengatakan apa saja yang didapati dari perbuatan mereka yang mereka sepakati, maka wajib bagi umat untuk menerimanya. Kemudian engkau menukil dari mereka berbagai hal, yang semuanya menunjukkan sikap mereka yang menerima khabar Ahad (hadits yang dinukil secara perorangan) dan sangat luwes dalam menyikapi perselisihan. Kemudian engkau mencela apa yang mereka sepakati dan engkau menyelisihinya mereka pada masalah tersebut.

Engkau mengatakan bahwa tidak patut menerima khabar Ahad dan tidak pantas terjadi perbedaan. Engkau menduga bahwa mereka melakukan qiyas, lalu engkau mengklaim tidak halal bagi seseorang meninggalkan qiyas. Dengan demikian, diketahui bahwa pernyataanmu tentang ijma' justru menyalahi ijma'.

Engkau mengatakan pula bahwa para ulama tersebut tidak akan diam atas sesuatu yang mereka ketahui. Sementara mereka telah meninggal dunia

dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan ijma' sepanjang yang kita ketahui. Sekiranya ijma' seperti yang engkau katakan, maka tidak cukupkah ini sebagai cacat bagi ijma' bahwa pernyataan ijma' tidak pernah dimukil dari seorang pun sesudah Rasulullah SAW? Bahkan ijma' yang ada hanya seputar hal-hal yang tidak ada perselisihan padanya kecuali perselisihan yang timbul dari orang-orang yang hidup di masamu.

**Ia berkata:** Sesungguhnya sebagian mereka telah mengklaim adanya ijma'.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah engkau sependapat dengan pernyataan tersebut?

**Ia menjawab:** Tidak!

**Imam Syafi'i berkata:** Bagaimana bisa engkau masuk pada perkara yang engkau cela, tidakkah engkau mengambil petunjuk dari metodemu bahwa ijma' adalah meninggalkan klaim adanya ijma' itu sendiri? Sungguh engkau tidak memperhatikan keadaanmu sendiri dengan baik. Bila engkau mengatakan "Perkara ini telah disepakati (ijma)", maka selain dirimu — di antara ahli ilmu — ada yang mengatakan "Aku berlindung kepada Allah dari perkataan demikian". Apakah hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai ijma', bahkan apa yang engkau klaim sebagai ijma' terdapat perselisihan padanya dari segala segi di satu negeri ataupun di beberapa negeri.

**Imam Syafi'i berkata:** Kemudian aku mengatakan kepada sebagian orang yang hadir dalam perbincangan ini, "Marilah kita menengok lebih jauh kepada persoalan yang ada, apakah sesungguhnya yang menjadi konsekuensi dari pandangan kami dan pandangan kamu dalam masalah ini?"

**Ia bertanya:** Apakah itu?

**Imam Syafi'i balik bertanya:** Bagaimana pendapatmu dengan Sunnah Rasulullah SAW, bagaimanakah caramu untuk menentukan keabsahannya?

**Ia menjawab:** Kami mengatakan bahwa keabsahan Sunnah ditentukan melalui tiga macam cara.

**Imam Syafi'i bertanya:** Sebutkanlah yang pertama!

**Ia berkata:** Berita yang dinukil oleh orang-orang secara umum dari orang-orang secara umum pula.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah sama seperti perkataan kamu terdahulu bahwa shalat Zhuhur itu 4 rakaat?

**Ia menjawab:** Benar demikian.

**Imam Syafi'i bertanya:** Ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun yang menyelisihimu sepanjang yang aku tahu. Lalu, apakah cara yang kedua?

**Ia menjawab:** Berita tersebut dinukil secara *mutawatir*.

**Imam Syafi'i berkata:** Terangkanlah kepadaku batasan minimal suatu berita (hadits) dinamakan *mutawatir*. Lalu, sebutkan contohnya agar engkau mengetahui konsekuensi pandanganmu!

**Ia berkata:** Baiklah, apabila didapatkan keempat orang yang telah aku sebutkan sebagai contoh, dimana keempatnya sama-sama menukil suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya, maka hal ini aku jadikan sebagai petunjuk bahwa masing-masing mereka menerima riwayat tersebut melalui jalur yang berbeda-beda, sebab letak negeri mereka yang berjauhan. Lalu riwayat mereka ini bila sepakat menyebutkan sesuatu dari Rasulullah SAW, maka tidak mungkin ada kesalahan padanya.

**Imam Syafi'i berkata:** Artinya, suatu riwayat tidak dapat dikatakan *mutawatir* menurut pandanganmu apabila dinukil oleh empat orang dalam negeri yang sama, tidak pula apabila berita itu telah diterima setara menyeluruh oleh penduduk suatu negeri. Akan tetapi, riwayat dikatakan *mutawatir*—dalam pandanganmu—apabila riwayat itu dinukil oleh penduduk Madinah dari penduduk Madinah, penduduk Makkah dari penduduk Makkah, penduduk Bashrah dari penduduk Bashrah, dan penduduk Kufah dari penduduk Kufah pula, hingga masing-masing riwayat mereka ini sampai kepada sahabat yang berbeda. Lalu, para sahabat ini sepakat dalam menukil keterangan dari Nabi SAW. Suatu riwayat tidak dapat dikatakan *mutawatir* kecuali memenuhi syarat seperti ini, karena alasan yang telah engkau kemukakan.

**Ia berkata:** Benar, sebab bila mereka berada dalam satu negeri, maka sangat memungkinkan untuk berembuk mengenai suatu riwayat. Akan tetapi hal ini tidak mungkin terjadi bila negeri mereka saling berjauhan.

**Imam Syafi'i berkata:** Alangkah buruknya perkataanmu terhadap seseorang yang telah engkau jadikan sebagai imam dalam agamamu, lalu engkau mengecam dan menuduhnya mengada-ada.

**Ia berkata:** Sebutkanlah kritik yang mungkin diajukan kepadaku dalam perkara ini!

**Imam Syafi'i berkata:** Bagaimana pendapatmu apabila engkau mendapati seseorang yang turut dalam peperangan Badar, dimana mereka adalah orang-orang terdahulu yang telah mendapatkan pujian dari Allah

*Ta'ala* dalam kitab-Nya, lalu ia menyampaikan berita kepadamu dari Rasulullah SAW. Akan tetapi, engkau tidak menganggapnya sebagai hujjah, dan tidak pula menjadi hujjah untuk mematahkan argumentasimu karena alasan yang telah engkau sebutkan.

Jika demikian halnya, bukankah orang-orang yang sesudah mereka bila menukil berita secara perorangan, maka lebih patut untuk ditolak? Sebab, mereka memiliki kekurangan dalam segala keutamaan, dan berlaku pula atas mereka tuduhan yang telah ditujukan orang-orang yang lebih utama dan lebih baik dari mereka.

**Ia berkata: Benar!**

**Imam Syafi'i berkata:** Sekiranya aku mengatakan bahwa Abu Salamah (di Madinah) meriwayatkan kepadamu bahwa ia mendengar dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, lalu Az-Zuhri meriwayatkan kepadamu bahwa ia mendengar Ibnu Al Musayyib berkata: Aku mendengar Umar atau Abu Sa'id berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda. Kemudian Abu Ishak Asy-Syailani mengatakan, aku mendengar Asy-Sya'bi atau Ibrahim Al-Taimi berkata: Aku mendengar Al Barra bin Azib atau salah seorang sahabat Nabi SAW dari Ayyub meriwayatkan kepadamu dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah atau sahabat lainnya berkata bahwa Nabi SAW mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya. Maka, apakah hal ini dapat dikatakan sebagai hujjah?

**Ia berkata: Ya!**

**Imam Syafi'i berkata:** Apakah menurutmu Az-Zuhri mungkin melakukan kekeliruan dalam menukil berita dari Ibnu Al Musayyib dan Ibnu Al Musayyib keliru menukil dari orang yang ada di atasnya? Apakah mungkin pula Ayyub keliru menukil riwayat dari Al Hasan, dan Al Hasan keliru menukil dari perawi yang ada di atasnya?

**Ia berkata:** Bagaimana bila aku mengatakan, "Ya!"

**Imam Syafi'i berkata:** Menjadi konsekuensi bagimu bahwa engkau menerima *khabar Ahad* (berita yang dinukil secara perorangan) —meski terdapat kemungkinan mengalami kesalahan— dari orang yang engkau jumpai dan dari mereka yang berada pada fase berikutnya sebelum sahabat Nabi SAW, kemudian engkau menolak *khabar Ahad* dari para sahabat Nabi SAW, padahal para sahabat lebih baik daripada orang-orang yang datang sesudah mereka. Engkau menolak *khabar* (berita/hadits) hanya karena adanya kemungkinan mengalami kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat beliau SAW, sementara mereka adalah manusia-manusia terbaik. Lalu engkau menerima *khabar Ahad* dari orang-orang yang tidak dapat

menandingi para sahabat dalam hal keutamaan, sebab setiap periwayat menerima dari orang yang berada pada fase sebelumnya, lalu orang yang berada pada fase ini menerima lagi dari fase berikutnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW, dan inilah jalur periwayatan yang engkau cela.

**Ia berkata:** Demikianlah halnya apabila aku mengatakan "Ya". Akan tetapi, bagaimana pendapatmu bila aku tidak mengatakannya?

**Imam Syafi'i berkata:** Tidak ada yang dapat menghindarkanmu dari hal ini kecuali meralat pandanganmu, atau tidak mau memberi jawaban dan hanya diam membisu. Sikap ini jauh lebih buruk daripada yang pertama.

**Ia bertanya:** Bagaimana jika aku mengatakan tidak menerima suatu riwayat melainkan yang dinukil dari 4 jalur yang terpisah-pisah, sebagaimana aku tidak menerima riwayat dari sahabat kecuali bila dinukil oleh 4 sahabat secara terpisah-pisah?

**Imam Syafi'i menjawab:** Perkataan ini berkonsekuensi mematahkan argumentasumu. Maka, apakah engkau benar berpendapat demikian?"

**Ia berkata:** Jika aku berpendapat seperti ini, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak pernah ditemukan selama-lamanya.

**Imam Syafi'i berkata:** Benar! Engkau sendiri telah tahu bahwa tidak pernah ditemukan riwayat yang dinukil oleh 4 orang dari Az-Zuhri, atau dinukil oleh 4 orang (dan salah satunya adalah Az-Zuhri) dari sahabat Rasulullah SAW.

**Ia berkata:** Benar! Akan tetapi, tinggalkanlah persoalan ini!

**Imam Syafi'i berkata:** Mereka yang hanya mau menerima riwayat dari 4 orang dan menolak riwayat 3 orang. Bagaimana menurut pendapatmu bila seseorang mengatakan "Aku tidak mau menerima riwayat kecuali bila dinukil oleh 5 orang", atau yang lain mengatakan "Aku tidak mau menerima riwayat kecuali bila dinukil oleh 70 orang", apakah hujjah yang akan engkau katakan kepada mereka? Siapakah yang memberi batasan kepadamu bahwa riwayat hanya dapat diterima bila dinukil oleh 4 orang?

**Ia berkata:** Sesungguhnya aku hanya membuat perumpamaan.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah engkau memberi batasan tertentu tentang jumlah periwayat yang dapat diterima riwayatnya?

**Ia menjawab:** Tidak!

**Imam Syafi'i bertanya:** Atau engkau memberi batasan dalam hal itu, namun engkau tidak mau menampakkannya karena akan diketahui kelemahannya?



**Ja menjawab:** Tidak!

**Imam Syafi'i berkata:** Kemudian aku bertanya kepadanya dan kepada sebagian orang yang hadir bersamanya, "Apakah cara ketiga untuk menetapkan keabsahan suatu riwayat dari Nabi SAW?"

**Ja berkata:** Apabila seorang sahabat menukil suatu hukum dari Nabi SAW dan ia mempraktikkannya lalu tidak seorang pun yang menyelisihinya, maka hal ini kami jadikan sebagai dalil atas dua perkara. Salah satunya bahwa beliau menceritakan hal itu di antara khalayak sahabat. Sedangkan yang kedua bahwa sikap sahabat yang tidak menolak berita itu tidak lain karena pengetahuan mereka akan kebenaran berita yang disampaikan kepada mereka. Maka, kedudukannya sama seperti berita dari sahabat secara umum.

**Imam Syafi'i berkata:** Sedikit sekali aku melihat kalian berpindah kepada satu hujjah melainkan hujjah ini lebih lemah daripada yang sebelumnya.

**Ja bertanya:** Manakah perkara yang engkau katakan itu dalam perkataan kami?

**Imam Syafi'i balik bertanya:** Mungkinkah seseorang di antara sahabat Nabi SAW menceritakan apa yang ia ketahui dari Nabi SAW kepada satu atau beberapa orang saja di Madinah, atau mungkin pula ia mendapati suatu negeri lalu menceritakan hal itu, atau ia menceritakannya saat safar maupun ketika hendak meninggal dunia kepada seorang atau beberapa orang?

**Ja menjawab:** Sekiranya aku mengatakan, tidak mungkin bagi mereka menceritakan satu hadits kepada satu orang saja kecuali apabila hadits itu telah masyhur di kalangan mereka.

**Imam Syafi'i berkata:** Sungguh engkau biasa mendapati sejumlah tabi'in yang menukil satu hadits, namun mereka tidak menyebutkan sumbernya kecuali oleh satu orang saja. Seandainya hadits itu masyhur di kalangan mereka, niscaya akan dinukil dari sumber yang berbeda-beda. Terkadang pula mereka berselisih dalam satu perkara yang ditemukan hadits dari Rasulullah SAW padanya. Sebagian mereka mengatakan perkataan yang sesuai dengan hadits, dan sebagian lagi mengatakan perkataan yang menyelisihinya.

**Ja bertanya:** Menurutmu, apakah yang dapat dipetik dari kenyataan itu?

**Imam Syafi'i berkata:** Sekiranya orang yang menyelisih hadits mendengar hadits dalam masalah itu, niscaya ia tidak akan mengatakan

perkataan yang menyelisihi hadits tersebut, *insya Allah*.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku katakan pula kepadanya bahwa telah diriwayatkan dari Nabi SAW tentang memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi. Sementara Ibnu Abbas dan sahabat lainnya tidak mengetahui dari seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW—sepanjang yang aku ketahui—pernyataan yang menyelisihinya. Maka, menjadi keharusan bagimu—menurut asas madzhabmu—menerima hal itu dan menjadikannya sebagai *ijma'*.

**Ia berkata:** Apa yang dikatakan ini bukan termasuk madzhab kami.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku masih saja melihat hal itu menjadi madzhabmu, demikian pula perkara lainnya yang telah kamu perbincangkan dengan kami. *Wallahu musta'an*.

**Imam Syafi'i berkata:** Suatu perkara yang tidak ditemukan nash padanya, baik dari Al Kitab maupun Sunnah, apabila para mujtahid diminta untuk berijtihad dalam masalah itu, maka setiap mereka—*insya Allah*—boleh melakukan dan mengatakan apa yang ia anggap benar, bukan seperti yang engkau katakan. Sekarang, katakanlah apa yang ingin engkau katakan!

**Ia berkata:** Jika engkau mengatakan amalan yang pertama telah mengikat bagi mereka, maka amalan yang kedua dan ketiga mesti demikian pula keadaannya tanpa ada perbedaan. Ataukah engkau mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui pandangan Abu Bakar selama hidupnya namun tidak mengkritiknya agar ia dapat melaksanakan ijtihadnya, meski pada dasarnya mereka tidak sependapat dengannya.

**Imam Syafi'i berkata:** Benar demikian.

**Ia berkata:** Bagaimana jika aku katakan bahwa aku tidak mengetahui hal ini dari mereka, dan aku tidak menerimanya hingga mendapati manusia secara umum menukil dari manusia secara umum pula, yaitu bila engkau mengatakan, "Sekelompok orang telah diceritakan kepada kami tentang hal ini..."

**Imam Syafi'i bertanya:** Kami tidak mengetahui seorang pun yang meragukan hal ini dan tidak pula dinukil dari seorang pun pernyataan yang menyelisihinya. Jika perkara seperti ini tidak dapat dikatakan akurat, maka apakah hujjahmu terhadap seseorang yang membantah semua yang engkau klaim sebagai *ijma'*, dimana ia mengatakan seperti apa yang engkau katakan?

**Ia menjawab:** Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* mencela perselisihan, maka kami pun mencelanya.

**Imam Syafi'i bertanya:** Dalam perselisihan apakah ada dua hukum

atau hanya satu hukum?

**Ia menjawab:** Hanya satu hukum.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku akan bertanya beberapa hal kepadamu.

**Ia menjawab:** Silakan bertanya!

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah engkau memberi sedikit kelonggaran dalam masalah perselisihan?

**Ia menjawab:** Tidak!

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah engkau mengetahui di antara orang-orang yang engkau jumpai, di antara ulama-ulama terkemuka kaum muslimin yang telah memberi fatwa, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, bukankah mereka berbeda pendapat dalam sebagian perkara dan menukil hal itu dari orang-orang sebelum mereka?

**Ia menjawab:** Ya!

**Imam Syafi'i berkata:** Katakanlah tentang mereka, apa yang engkau ingin katakan!

**Ia bertanya:** Jika aku mengatakan bahwa mereka telah melakukan apa yang tidak boleh bagi mereka, maka apakah konsekuensinya?

**Imam Syafi'i menjawab:** Berarti engkau telah menyelisihi ijma' dari mereka.

**Ia berkata:** Benar! Akan tetapi, tinggalkanlah persoalan ini!

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah boleh bagi mereka melakukan qiyas?

**Ia menjawab:** Boleh!

**Imam Syafi'i bertanya:** Jika mereka melakukan qiyas lalu berbeda pendapat, maka bolehkah bagi mereka tetap melaksanakan hasil qiyas tersebut?

**Ia menjawab sambil balik bertanya:** Bagaimana bila aku mengatakan tidak boleh?

**Imam Syafi'i menjawab:** Mereka akan mengatakan kepadamu, "Apakah yang mesti kami lakukan?"

**Ia berkata:** Melakukan qiyas.

**Imam Syafi'i berkata:** Mereka akan mengatakan, "Kami telah melakukannya, lalu salah seorang kami melihat qiyas sebagaimana yang ia katakan dan yang lain melihat bahwa hasil qiyas adalah seperti yang ia katakan".

**Ia berkata:** Mereka tidak boleh berpegang pada hasil qiyas hingga mereka berkumpul dan sepakat.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah mereka harus datang dari seluruh pelosok bumi untuk berkumpul?

**Ia menjawab sambil balik bertanya:** Bagaimana jika aku mengatakan "Ya!"

**Imam Syafi'i menjawab:** Mereka tidak mungkin berkumpul. Meskipun hal itu mungkin dilakukan, mereka akan tetap berbeda pandangan.

**Ia berkata:** Jika mereka berkumpul, niscaya mereka tidak akan berbeda pandangan.

**Imam Syafi'i bertanya:** Terkadang dua orang di antara mereka berkumpul dan tetap berbeda pendapat, bagaimana pula jika jumlahnya lebih banyak?

**Ia menjawab:** Sebagian mereka akan mengingatkan kepada sebagian yang lain.

**Imam Syafi'i berkata:** Mereka telah melakukannya, namun masing-masing yang berselisih itu mengklaim bahwa apa yang dikatakannya merupakan hasil dari qiyas.

**Ia bertanya:** Bagaimana bila aku mengatakan, boleh berbeda pendapat dalam persoalan ini?

**Imam Syafi'i menjawab:** Berarti engkau sependapat bahwa perselisihan memiliki dua hukum, dan engkau meninggalkan pendapatmu yang mengatakan perselisihan hanya memiliki satu hukum.

**Ia bertanya:** Bagaimanakah pendapatmu dalam masalah ini?

**Imam Syafi'i menjawab:** Perselisihan dapat dibagi kepada dua sisi. Apa-apa yang ada nash atau ketetapanmu dari Allah, Sunnah dari Rasulullah SAW dan ijma' dari kaum muslimin, maka tidak boleh bagi seorang pun berselisih dalam hal itu selama ia mengetahuinya. Sedangkan perkara yang tidak masuk kategori ini, diperbolehkan bagi setiap ahli ilmu untuk berijtihad. Apabila seseorang yang memiliki kapasitas untuk ijtihad melakukan ijtihad dalam masalah ini, maka boleh baginya mengatakan apa yang menurutnya diindikasikan oleh dalil, baik dari Al Kitab, Sunnah maupun Ijma'.

Jika persoalan agak rumit dan memiliki kemungkinan dua hukum, lalu seorang mujtahid berijtihad menentukan pilihannya dan ternyata menyelsihi pilihan mujtahid lain, maka boleh bagi masing-masing mereka mengatakan apa yang menjadi hasil ijtihadnya.

**Ia bertanya:** Apakah hujjahmu atas apa yang engkau katakan?

**Imam Syafi'i menjawab:** Aku berdalil dengan Al Kitab, Sunnah dan Ijma'.

**Ia berkata:** Sebutkan perbedaan antara hukum perselisihan seperti yang engkau katakan!

**Imam Syafi'i menjawab:** Aku katakan kepadanya, Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 105) Firman-Nya pula, "*Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata*" (Qs. Al Bayyinah (98): 4)

Aku melihat bahwa Allah SWT mencela perselisihan yang terjadi tentang sesuatu yang telah dijelaskan dengan hujjah. Allah SWT tidak mengizinkan mereka berselisih dalam masalah tersebut.

**Ia bertanya:** Aku telah mengetahui hal ini, namun apakah alasan yang membuatmu mengatakan bahwa untuk perkara yang tidak ada nash atau ketetapan diperbolehkan terjadi perselisihan padanya?

**Imam Syafi'i menjawab:** Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia dalam hal kiblat agar menghadap ke Masjidil Haram. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 149-150)

Bagaimana pendapatmu jika sekelompok orang dalam perjalanan berbeda dalam menentukan kiblat? Sebagian memiliki dugaan yang kuat bahwa kiblat berada pada satu arah, sedangkan sebagian yang lain memiliki dugaan yang kuat pula bahwa kiblat berada pada arah selain yang dikatakan oleh kelompok pertama. Maka, apakah yang wajib untuk mereka lakukan?

Jika engkau mengatakan harus menghadap Ka'bah, maka perkataan itu tepat bila Ka'bah terlihat. Akan tetapi bagaimana bila Ka'bah tidak terlihat karena tempatnya yang sangat jauh dari mereka?

Bukankah dalam hal ini mereka harus berusaha untuk dapat menghadap ke arah kiblat dengan segala upaya yang memungkinkan dan

memperhatikan tanda-tanda yang ada? Jika mereka melakukan hal itu, maka boleh bagi mereka untuk berbeda pendapat, dan setiap mereka telah menunaikan kewajibannya berdasarkan ijtihad dalam mencari kebenaran yang tidak tampak.

Allah SWT berfirman, "*di antara saksi-saksi yang kamu ridhai*." (Qs. Al Baqarah (2): 282) Allah berfirman pula, "*Dua orang saksi yang adil di antara kamu*." (Qs. Ath-Thalaaq (65): 2)

Bagaimana pendapatmu bila dua saksi memberi kesaksian di hadapan dua hakim. Salah seorang hakim berpendapat bahwa kedua saksi itu adil, dan hakim yang satunya berpendapat bahwa keduanya tidak adil.

Ia berkata: Hakim yang berpendapat bahwa keduanya adil harus menerima kesaksian mereka. Sedangkan hakim yang satunya tidak harus menolak kesaksian keduanya.

Imam Syafi'i bertanya: Apakah ini termasuk perselisihan?

Ia menjawab: Ya!

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian, aku melihatmu telah menjadikan perselisihan memiliki dua hukum.

Ia berkata: Tidak ada yang dapat dilakukan terhadap sesuatu yang tidak nampak selain hal ini. Setiap mereka, meski berbeda perbuatan dan hukum, akan tetapi telah menunaikan apa yang menjadi kemestian baginya.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang kami katakan. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dua orang yang adil di antara kamu sebagai hady yang dibawa sampai ke Ka'bah*." (Qs. Al Maa'idah (4): 95) Apabila dua orang yang adil memberi keputusan di satu tempat, lalu dua orang yang adil memberi putusan yang melebihi dari itu atau lebih kurang darinya di tempat yang lain, maka masing-masing telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya meskipun berbeda pendapat.

## Penjelasan tentang fardhu-fardhu Allah

Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i berpendapat bahwa fardhu Allah *Azza wa Jalla* dalam kitab-Nya dapat ditinjau dari dua segi.

*Pertama*, fardhu yang telah dijelaskan secara mendetail sehingga seseorang merasa cukup dengan Al Kitab tanpa butuh kepada takwil maupun hadits.

*Kedua*, fardhu yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya, lalu



pelaksanaannya dijelaskan melalui lisan Nabi-Nya. Kemudian Allah mengukuhkan fardhu yang ditetapkan oleh Rasul-Nya melalui firman-Nya, *"Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah."* (Qs. Al Hasyr (59): 7)

Imam Syafi'i berkata: Perkara-perkara fardhu terhimpun dalam satu hal, yakni eksis sebagaimana yang ditetapkan. Kemudian cara-cara pelaksanaannya berbeda-beda, sebagaimana perbedaan yang ditetapkan Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya. Kita membedakan apa yang dibedakan dan menghimpun apa yang dihimpun Allah dan Rasul-Nya di antara fardhu-fardhu itu. Cabang suatu syariat tidak boleh diqiyaskan kepada syariat lainnya.

Syariat yang pertama kita mulai adalah shalat. Kita dapati syariat ini ditetapkan atas orang-orang baligh serta berakal sehat, dan tidak dituntut dari wanita-wanita haid pada hari-hari haidnya. Kemudian kita dapati perkara fardhu dan sunah dari syariat shalat ini terhimpun oleh satu ketentuan, yaitu tidak dapat dilaksanakan kecuali seseorang telah bersuci dengan menggunakan air, baik saat mukim maupun safar selama air itu tersedia. Boleh pula bertayammum ketika safar saat air tidak tersedia atau saat mukim ketika seseorang sakit sehingga tidak mampu menggunakan air karena khawatir sakitnya akan bertambah parah.

Begitu pula kita dapati keduanya terhimpun oleh perkara lain, yaitu tidak boleh dilaksanakan kecuali menghadap ke arah Ka'bah selama seorang dalam keadaan mukim, dan hendaknya dilaksanakan langsung berdiri di tanah atau lantai.

Akan tetapi, saat safar kita dapati kedua hal ini mengalami perbedaan. Seseorang yang mengerjakan shalat sunah boleh menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap lalu memberi isyarat. Sementara orang yang melakukan shalat fardhu tidak diperkenankan berbuat demikian, bahkan sampai-sampai ketika mengerjakannya dalam keadaan takui (shalat Khauf).

Demikian pula kita dapati seseorang yang mengerjakan shalat wajib tidak diperkenankan kecuali harus berdiri selama ia mampu. Sedangkan orang yang mengerjakan shalat sunah boleh melakukannya sambil duduk. Kita dapati pula orang yang mengerjakan shalat fardhu harus melakukannya pada waktunya sambil berdiri. Bila tidak mampu, maka sambil duduk. Bila tidak mampu, maka sambil berbaring dan sujud seperti biasa, atau sekedar memberi isyarat jika tidak mampu lagi untuk sujud.

Di sisi lain, kita dapati zakat memiliki kesamaan dengan shalat dan juga memiliki perbedaan. Kita tidak mendapati syariat zakat melainkan

diwajibkan atas sebagian dan tidak diwajibkan atas sebagian yang lain. Apabila syariat ini telah wajib atas seseorang, maka tidak ada cara lain kecuali harus menunaikannya dalam segala keadaan tanpa ada perbedaan, tidak seperti perbedaan dalam menunaikan shalat yang boleh berdiri atau duduk. Kita dapati apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati, namun pada saat yang sama ia memiliki utang, maka kewajiban zakat dihapus darinya dan tidak ada tuntutan apapun atasnya dalam kondisi seperti itu. Sedangkan shalat tidak pernah dihapuskan dalam keadaan bagaimanapun, akan tetapi dituntut untuk dilaksanakan menurut kemampuan.

**Ar-Rabi' berkata:** Dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lain, yaitu: apabila orang itu memiliki utang sebanyak 20 Dinar dan ia memiliki harta yang sama seperti itu, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, karena Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103) Oleh karena 20 Dinar ini dianggap sah jika dihibahkan atau disedekahkan, maka hal ini menunjukkan bahwa 20 Dinar tersebut termasuk hartanya yang wajib dizakati. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103)

**Imam Syafi'i berkata:** Kita dapati wanita yang memiliki harta tidak dituntut mengerjakan shalat saat mengalami haid, namun tetap dituntut menunaikan zakat. Demikian pula halnya anak kecil dan orang yang tidak sehat akalnya.

## **Bab: Puasa**

**Imam Syafi'i berkata:** Kita dapati puasa diwajibkan pada waktu tertentu, sebagaimana halnya shalat diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita dapati seorang yang bepergian jauh (*musafir*) diberi keringanan meninggalkan puasa meskipun mampu melakukannya saat itu, lalu diperintahkan mengganti pada hari-hari yang lain, berbeda dengan shalat yang tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk mengakhirkan pelaksanaannya pada hari yang lain.

Di sisi lain, seseorang tidak diperkenankan meringkas puasa sedikitpun sebagaimana diperkenankan meringkas shalat. Begitu pula pelaksanaan puasa tidak berbeda-beda, baik seseorang itu sehat atau sakit. Dan, seseorang apabila berhubungan intim ketika mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan dan ia mampu, maka ia harus memerdekakan budak.

Kemudian seseorang yang pingsan atau wanita haid tidak wajib puasa

dan shalat. Apabila orang yang pingsan telah sadar dan wanita haid telah suci, maka wajib bagi keduanya mengganti puasa pada hari-hari yang mereka tinggalkan. Akan tetapi tidak wajib bagi wanita haid mengganti shalat yang ditinggalkannya menurut pandangan seseorang, sebagaimana tidak wajib pula bagi orang yang pingsan mengganti shalat menurut pandangan kami.

Aku dapati bahwa haji itu fardhu bagi orang-orang tertentu, yaitu bagi mereka yang mampu untuk mengerjakannya. Kemudian aku dapati haji menyamai shalat pada satu sisi dan menyelisihinya pada sisi yang lain. Adapun perbedaannya adalah bahwa shalat diperkenankan bagi orang yang mengerjakannya dengan memakai pakaian yang haram digunakan oleh orang yang memunaikan haji. Di sisi lain halal bagi orang yang sedang haji untuk berbicara secara sengaja, tapi hal itu diharamkan atas orang yang shalat dan bahkan dapat merusak shalatnya.

Apabila seseorang merusak shalatnya, maka ia tidak boleh melanjutkan shalat tersebut, namun harus memulai dari awal sebagai gantinya tanpa harus membayar kafarat. Akan tetapi bila seseorang merusak hajinya, maka ia boleh meneruskannya (tidak ada pilihan baginya selain itu), kemudian ia menggantinya (pada tahun berikutnya) seraya membayar fidyah.

Haji dilakukan pada waktu tertentu, sebagaimana halnya shalat yang dilakukan pada waktu tertentu pula. Jika seseorang melakukan haji bukan pada waktunya, maka hajinya tidak sah. Kemudian aku dapati bagi yang hendak melakukan keduanya, mereka harus melakukan saat waktunya telah masuk. Akan tetapi bila seseorang melakukan shalat sebelum waktunya, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan seseorang yang melakukan haji sebelum waktunya, maka hajinya tetap sah.

Aku dapati pada syariat shalat terdapat permulaan dan penutup. Permulaan shalat adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Aku dapati pula apabila seseorang mengerjakan perkara yang merusak shalat di antara awal dan akhirnya, niscaya ia telah merusak shalat itu seluruhnya.

Lalu aku dapati syariat haji memiliki permulaan dan diakhiri oleh beberapa bagian dari amalnya. Adapun permulaannya adalah ihram, sedangkan bagian-bagian yang mengakhirinya adalah melontar jumrah, mencukur rambut dan menyembelih. Apabila seseorang melakukan hal-hal ini, berarti ia telah bebas dari semua yang dilarang baginya saat ihram — menurut pandangan kami dan indikasi dari Sunnah — kecuali berhubungan intim dengan wanita. Sedangkan menurut pendapat ulama selain kami, orang itu bebas dari semua yang dilarang saat ihram kecuali berhubungan intim dengan wanita, menggunakan minyak wangi dan berburu.

Kemudian aku dapati apabila orang yang menunaikan haji bercampur dengan istrinya sebelum halal baginya, maka ia harus menyembelih kurban dan tidak dianggap merusak haji. Jika ia tidak bercampur dengan wanita hingga thawaf, maka telah dihalalkan baginya bercampur dengan istrinya dan semua yang diharamkan atasnya saat haji, meskipun ia masih meneruskan pelaksanaan manasik berupa *mabit* (bermalam) di Mina dan melempar jumrah serta thawaf Wada'. Boleh baginya melakukan hal-hal itu meskipun masih dalam rangkaian haji, sementara tidak boleh bagi seorang yang shalat melakukan perbuatan apapun di luar rangkaian shalat selama masih mengerjakan shalat.

Aku dapati seseorang yang menunaikan haji diperintah mengerjakan beberapa perkara yang jika ditinggalkan, maka harus diganti dengan membayar kafarat berupa menyembelih hewan, berpuasa atau bersedekah maupun mengerjakan haji yang lain. Sedangkan orang yang shalat diperintah mengerjakan beberapa perkara yang apabila ditinggalkan, maka berlaku baginya salah satu dari dua ketentuan berikut:

*Pertama*, apabila ia meninggalkan sesuatu yang menjadi pokok shalat, maka shalatnya telah rusak dan tidak dapat diganti dengan membayar kafarat maupun yang lainnya. Bahkan, tidak ada yang dapat dilakukan kecuali mengulangi shalat dari awal dan tidak perlu mengiringi dengan membayar kafarat.

*Kedua*, apabila ia meninggalkan sesuatu yang bukan bagian pokok shalat, maka telah luput darinya keutamaan, akan tetapi shalat dianggap sah dan tidak ada kafarat baginya.

Lalu haji memiliki waktu lain, yaitu thawaf di Ka'bah setelah menyembelih kurban yang menghalalkan atas seseorang mencampuri istrinya. Setelah itu, diiringi pula oleh waktu lain, yaitu meninggalkan Mina dan thawaf Wada'. Orang yang menunaikan haji berhak memilih waktu untuk meninggalkan Mina. Bila terburu-buru, boleh baginya keluar dari Mina setelah 2 hari menginap di sana. Namun bila tidak terburu-buru, maka boleh mengakhirkannya.

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami melalui *sanad*-nya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لَا يَمْسِكُنَ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْءٌ فَإِنِّي لَا أَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

*"Hendaklah manusia tidak memegang sesuatu dariku, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk mereka kecuali apa yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan atas mereka kecuali apa yang diharamkan Allah."*<sup>135</sup>

Imam Syafi'i berkata: Hadits ini memiliki *sanad* yang terputus (*munqathi*), dan kami mengetahui adanya sikil: Thawus. Sekiranya benar hal itu berasal dari Rasulullah SAW, niscaya akan jelas seperti yang telah aku sebutkan, *insya Allah*. Ia berkata, "Nabi SAW mengatakan, 'Hendaklah manusia tidak memegang sesuatu dariku' Beliau SAW tidak mengatakan, 'Janganlah memegang sesuatu dariku' Bahkan, telah diperintahkan untuk memegang segala perkara yang dinukil dari beliau SAW. Demikian pula Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan seperti itu."

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا عَرَفْنَ مَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ  
مُتَّكِئٌ عَلَى أَرْنِكَ يَقُولُ: مَا تَدْرِي، هَذَا مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ آمِنًا.

*"Sungguh aku mengetahui sesuatu perkara yang datang kepada salah seorang di antara kamu —baik berupa— perintah atau larangan dariku, sementara ia bertelekan di atas tempat duduknya lalu berkata, 'Kami tidak tahu, inilah yang kami dapati dalam Kitab Allah Azza wa Jalla, maka kami pun mengikutinya' "*<sup>136</sup>

Rasulullah SAW telah memerintahkan kita agar mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal itu telah difardhukan pula oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitab-Nya kepada para hamba-Nya. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia selain berpegang kepadanya berdasarkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, perintah Rasulullah SAW dan

<sup>135</sup> *As-Sunan Al Kubra* oleh Al-Baihaqi, juz 7, hal. 67.

<sup>136</sup> HR. Hakim dalam *Al-Mustadrak*, pembahasan tentang ilmu, bab "Sesungguhnya yang difardhukan Rasulullah SAW sama seperti yang diharamkan Allah", hal. 109, juz 1, cet. Dar Al-Ma'rifah.

Al-Hakim berkata, "Tambahan dari orang yang *tsiqah* (diterima). Sementara Sufyan bin Uyainah adalah seorang *hafizh* (pakar hadits) yang *tsiqah* (terpercaya) dan *tsabit* (akurat dalam menukil riwayat). Ia sangat ahli di bidang hadits dan memiliki hafalan yang kuat, sehingga kalau berpedoman kepada hafalamya. Dan karena lagi kami menemukan dua hadits lain melalui *sanad* yang *shahih* sebagai *syahid* (penguat) bagi hadits tersebut. Pernyataan Al-Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi.

berdasarkan indikasi dalil

Akan tetapi sabdanya *"Hendaklah manusia tidak memegang sesuatu dariku"* disebutkan dalam konteks *gudwah* (meneladani), maka sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki beberapa kekhususan yang dihalalkan baginya dan tidak dihalalkan kepada manusia lainnya, sebagaimana diharamkan atas beliau beberapa perkara yang tidak diharamkan kepada manusia yang lain.

Maka sabdanya *"Hendaklah manusia tidak memegang sesuatu dariku"*, yakni perkara yang hanya diperbolehkan untuknya atau diharamkan atasnya secara khusus. Jika perkara itu adalah khusus untuknya, maka janganlah mereka meneladaninya. Seperti izin Allah SWT kepada beliau SAW untuk menikahi wanita sebanyak yang ia sukai dari menikahi pula wanita yang menghibahkan diri kepadanya (tanpa mahar). Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."* (Qs. Al Ahzaab (33): 50)

Tidak boleh seseorang mempersoalkan bahwa Rasulullah SAW telah menikahi wanita lebih dari 4 orang, Rasulullah SAW menikah tanpa mahar, dan mengambil Shafiyah dari harta rampasan perang, sebab semua itu adalah hak bagi Rasulullah SAW. Allah *Azza wa Jalla* telah menjelaskan dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya bahwa yang demikian itu khusus bagi beliau SAW, bukan untuk semua kaum mukminin.

Allah *Azza wa Jalla* telah memperkenankan kepada beliau SAW untuk memberi pilihan kepada para istrinya antara tetap tinggal bersamanya atau berpisah. Akan tetapi tidak boleh bagi seseorang mengatakan, *"Aku berhak memberi pilihan kepada istriku sebagaimana yang diperkenankan Allah *Azza wa Jalla* kepada Rasulullah SAW"*. Inilah makna sabda beliau SAW, *"Hendaklah manusia tidak memegang sesuatu dariku, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk mereka kecuali apa yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan atas mereka kecuali apa yang diharamkan Allah"*.

Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW dan yang diperintahkan Allah SWT kepadanya. Kemudian diwajibkan pula atasnya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Kita bersaksi bahwa beliau telah mengikuti apa yang diwahyukan.

Bila ditemukan perkara yang tidak diatur oleh wahyu, maka telah diwajibkan atas kita agar mengikuti Sunnah beliau. Barangsiapa menerima Sunnah Nabi, berarti telah menerima kewajiban yang ditetapkan Allah SWT.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah dia; dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka*



tinggalkanlah." (Qs. Al Hasyr (59): 7)

Allah SWT berfirman, "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' (4): 65)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menempatkan Nabi SAW dalam kitab dan agama-Nya pada posisi yang Dia jelaskan dalam kitab-Nya. Maka, menjadi kewajiban atas setiap hamba-Nya untuk mengetahui bahwa beliau tidak mengucapkan perkara yang berkaitan dengan wahyu melainkan atas dasar wahyu. Beliau tidak akan menyelisihi Kitab Allah, bahkan berfungsi menjelaskan maksud Allah dalam kitab-Nya. Adapun dalil bagi semua ini terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, 'Datangkanlah Al Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia.' Katakanlah, 'Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku'." (Qs. Yuumus (10): 13)

Allah Azza wa Jalla berfirman pula kepada Nabi-Nya, "Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu." (Qs. Al An'aam (6): 106)

Hal serupa difirmankan pula oleh Allah SWT dalam sejumlah ayat. Kemudian Allah SWT berfirman, "Barungsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa' (4): 80) Firman-Nya pula, "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman." (Qs. An-Nisaa' (4): 65)

Imam Syafi'i berkata: Ad-Darawardi telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Ali Amr, dari Al Muthalib bin Hamthab bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

"Aku tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah kepadamu melainkan aku telah memerintahkannya, dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah melainkan aku telah melarang kamu

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Salim Abu An-Nadhr, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا أَفِيئُ أَحَدَكُمْ مَشْكَا عَلَى أَرْبَعِيَّةٍ إِلَّا مَرُّ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَذَرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبِعْنَا.

"Sungguh akan ada seseorang di antara kamu yang bertelekan di atas tempat dubuknya. Datang kepadanya apa yang aku perintahkan atau perkara yang aku larang, maka ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam Kitab Allah, maka kami mengikutinya.'"<sup>138</sup>

Contoh bagi perkara ini adalah bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan shalat, zakat dan haji dalam kitab-Nya, lalu Rasulullah menjelaskan makna yang dikehendaki Allah Ta'ala berupa jumlah shalat, waktu-waktunya, jumlah rakaat, ruku atau sujud. Begitu pula sunah-sunah haji serta apa yang mesti dilakukan oleh seseorang saat menunaikan haji dan apa yang mesti di jauhi. Demikian juga penjelasan harta yang mesti dizakati maupun waktu dikeluarkannya zakat.

Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa'idah (5): 38) Firman-Nya pula, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap salah seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur (24): 2)

Apabila kita hanya berpegang kepada Kitab Allah, niscaya kita akan memotong tangan setiap orang yang melakukan pencurian bagaimanapun kecilnya barang yang ia curi. Begitu pula kita akan mendera semua orang yang patut dikatakan sebagai pezina. Akan tetapi ketika Nabi SAW memotong tangan pencuri yang mengambil barang senilai 1/4 Dinar dan

<sup>137</sup> *As-Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi, juz 7, hal 76; *Musnad Syafi'i* L. pembahasan tentang risalah kecuali apa yang telah diijinkan, hal 233, cet. Dar Ar-Rayyan li At-Turats, terbitan pertama, tahun 1408 H/1987 M. Kairo.

<sup>138</sup> *TIR*: Abu Daud, pembahasan tentang Sumrah, bab "Keharusan Menoritis Sumrah", hadits no. 460, *Tirmidzi*, 42, pembahasan tentang ihram, 10, bab "Apa-apa yang Dilarang untuk Dilakukan Ketika Disempatkan Hadits Nabi SAW", hadits no. 2663, hal 36, juz 5, *li-tahqiq* oleh Ahmad Syakir, Ibnu Majah, pada *muqaddimah*, 2, bab "Mengagungkan Hadits Rasulullah SAW dan Ancaman Keras Bagi yang Mementangnya", hadits no. 13.

beliau tidak memotong tangan pencuri yang mengambil barang dengan nilai kurang dari itu, begitu pula beliau merajam dua orang yang berzina dan pernah menikah, maka hal ini kita jadikan sebagai petunjuk bahwa yang dimaksud Allah SWT untuk dipotong tangannya dan didera hanyalah sebagian pencuri dan pezina.

Serupa dengan ini amalan menyapu kedua sepatu. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kamu sampai dengan siku, dan sapulah kepala kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 6)

Ketika Rasulullah SAW menyapu kedua sepatu, maka kita menjadikannya sebagai petunjuk bahwa ketetapan Allah *Azza wa Jalla* untuk membasuh kaki hanya berlaku pada sebagian orang yang berwudhu. Kemudian menyapu kedua sepatu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada dalam keadaan suci saat memakai sepatu. Hal ini kita ketahui dari Sunnah Rasulullah SAW.

Seseorang meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW bahwa mereka berkata, "Al Kitab telah mendahului perkara menyapu kedua sepatu. Surah Al Maa'idah (yang berisi perintah wudhu) turun sebelum syariat menyapu sepatu, sebab masalah menyapu sepatu terjadi ketika perang Tabuk, sementara surah Al Maa'idah turun sebelum itu."

Jika mereka ini mengatakan bahwa wudhu telah difardhukan sebelum wudhu dimana Rasulullah SAW menyapu sepatunya, setelah itu wudhu difardhukan kembali sehingga syariat menyapu di atas sepatu telah dihapus (*mansukh*), maka hendaklah mereka menunjukkan kepada kita dua ketetapan wudhu dalam Al Qur'an, padahal kita tidak mengetahui ketetapan wudhu dalam Al Qur'an kecuali satu kali. Adapun bila mereka mengatakan bahwa Nabi SAW menyapu sepatunya sebelum diwajibkan wudhu kepadanya, berarti telah ada shalat sebelum ada syariat wudhu, padahal kita tidak pernah mengetahui ada shalat yang dilakukan tanpa wudhu. Lalu, kitab manakah yang telah mendahului syariat menyapu sepatu?

Menyapu sepatu—seperti telah kami katakan—diketahui berdasarkan dalil Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana fardhu-fardhu lain yang ditetapkan oleh beliau SAW, seperti yang telah kami sebutkan pada masalah pencuri, pezina dan lain-lain.

Imam Syafi'i berkata: Sunnah tidak akan menyelisihi Al Qur'an untuk selama-lamanya. Hanya Allah SWT pemberi taufik.

## PEMBAHASAN TENTANG SIFAT LARANGAN RASULULLAH SAW

**Imam Syafi'i berkata:** Hukum dasar pelarangan Rasulullah SAW adalah bahwa semua larangannya itu haram hingga ditemukan dalil yang menyatakan bahwa beliau melarang perkara itu karena suatu makna selain haram. Seperti beliau hendak melarang sebagian perkara saja, atau larangan itu bertujuan membimbing untuk meninggalkan perbuatan yang rendah dan mengerjakan yang lebih utama (*tarzih*), atau bimbingan tata-krama maupun pemberian pilihan.

Kita tidak dapat membedakan larangan Nabi SAW kecuali berdasarkan keterangan dari beliau sendiri, atau berdasarkan perkara yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin, karena kita mengetahui seluruh kaum muslimin tidak mungkin tidak tahu Sunnah, meskipun sebagian mereka mungkin tidak mengetahuinya.

Di antara perkara yang dilarang Rasulullah SAW dan memiliki hukum haram tanpa ada perbedaan yang signifikan di kalangan masyarakat umum adalah larangan beliau untuk menjual (barter) emas dengan perak kecuali secara tunai, dan larangan menjual (barter) emas dengan emas kecuali sama ukurannya dan dilakukan secara tunai. Beliau melarang pula dua transaksi dalam satu akad jual-beli.

Kami bersama golongan mayoritas ulama mengatakan apabila penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli emas dengan perak atau emas dengan emas, lalu keduanya belum melakukan serah-terima hingga berpisah

dari tempat transaksi, maka jual-beli dinyatakan batal. Adapun hujjah kami bahwa Nabi SAW ketika melarang hal itu, berarti hukumnya adalah haram.

Jika dua orang melakukan dua transaksi dalam satu akad jual-beli, maka kedua transaksi itu sama-sama dinyatakan batal. Adapun contoh bagi kasus ini adalah seseorang mengatakan, "Aku menjual kepadamu barang ini, namun engkau harus menjualnya kembali kepadaku".

Nabi SAW melarang pula jual-beli yang memiliki unsur penipuan. Seperti seseorang mengatakan, "Barangku ini untukmu seharga 10 Dirham tunai atau 15 Dirham jika kredit". Jika pembeli menerima, berarti telah wajib baginya untuk membayar salah satu dari harga itu, sementara penjual tidak tahu mana di antara kedua transaksi itu yang dipilih oleh pembeli. Jual-beli yang mengandung unsur penipuan sangat banyak terjadi, akan tetapi kami mencukupkan dengan contoh di atas. Begitu pula Nabi SAW telah melarang nikah syighar dan nikah mut'ah.

Semua larangan ini kami pahami dengan satu makna, yaitu haram selama tidak ditemukan dalil yang menunjukkan kepada makna lain. Untuk itu, kami membatalkan pernikahan syighar dan mut'ah, sebagaimana kami membatalkan dua transaksi dalam satu akad jual-beli.

Adapun di antara perkara yang dilarang Rasulullah SAW pada satu keadaan dan tidak dilarang pada keadaan yang lain, untuk menentukannya kita harus berpedoman pada Summah beliau. Sebagai contoh, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى حَظِيَّةِ أَخِيهِ.

*"Jangantah salah seorang di antara kami meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya."*<sup>130</sup>

Jika bukan karena indikasi atas hal itu, niscaya larangan pada permasalahan ini sama seperti larangan pada bagian pertama di atas, yaitu diharamkan meminang seorang wanita apabila telah dipinang oleh orang lain.

Akan tetapi ketika Fathimah binti Qais mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

<sup>130</sup> HR. Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Tidak Boleh Menjual di Atas Penjualan Saudaranya dan Tidak Boleh Meminang di Atas Pinangan Saudaranya Hingga Diberi Izin", hal. 94, juz 3, jld. 1; Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Disukai Meminang Wanita yang Telah Dipinang oleh Saudaranya", hadits no. 2081; Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 3, bab "Haram Menjual Hewan yang Masih Berbentuk Janna Pula", hadits no. 8/1412, hal. 1154, juz 3, cet. Dar Al Fikr.

"Apabila telah halal (yakni selesai masa iddah), maka beritahukanlah kepadaku."

Setelah masa iddahya berakhir, ia mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa Muawiyah dan Abu Jahm telah meminang dirinya. Lalu Nabi SAW bersabda,

أَنَا مُعَاوِيَةُ فَصَلُّوكَ لَا مَالَ لِي وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَصْغُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَلَكِنَّ النِّكْحِي أَسَمَةُ بْنُ زَيْدٍ

"Adapun Muawiyah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Akan tetapi, nikahlah dengan Usamah bin Zaid."

Namun ia tidak menyukai Usamah, maka Nabi SAW kembali bersabda, "Nikahilah Usamah."

Akhirnya, ia mau menikah dengan Usamah dan Allah menjadikan dalam pernikahan itu kebaikan yang banyak sehingga membuat iri orang lain.<sup>140</sup>

Maka, hal ini kami jadikan sebagai petunjuk bahwa larangan untuk meminang wanita yang telah dipinang orang lain itu hanya berlaku apabila peminang pertama telah diridhai oleh si wanita. Adapun bila wanita belum menyatakan keridhaannya, maka boleh bagi laki-laki lain untuk meminang. Pinangan yang terjadi setelah wanita ridha dengan peminang sebelumnya akan merugikan si laki-laki yang telah diridhai itu atau merugikan keduanya sekaligus. Terkadang peminang kedua ini hanya merusak hubungan antara peminang pertama dengan si wanita, dan setelah ia tidak meneruskan pinangannya ke jenjang pernikahan.

Sekiranya Fathimah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah meridhai salah satu dari kedua laki-laki yang meminangnya itu, niscaya Nabi SAW tidak akan meminangnya untuk Usamah, *insya Allah*. Akan tetapi Fathimah mengabarkan perihal pinangan itu lalu meminta saran dari Nabi

<sup>140</sup> HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 6, bab "Tidak Ada Nafkah bagi Wanita yang Ditalak Tiga", hadis no. 1480, hal. 1114, juz 2, cet. Dar Al Fikr; *Musnad Imam Ahmad*, juz 6, hal. 412, *Musnad Syafi'i*, juz 2, pembahasan tentang perbedaan hadis dari ayahnya, hal. 187, cet. Dar Ar-Rayyan li At-Turath, terbitan pertama, tahun 1408 H/1987 M, Kairo.



SAW, maka pembicaraannya ini memberi isyarat bahwa dirinya belum meridhai salah satu dari mereka.

Jika seorang wanita berada pada kondisi seperti itu, boleh bagi seorang laki-laki untuk meminangnya. Sedangkan bila si wanita telah meridhai laki-laki yang meminangnya dan memerintahkan wali untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki itu, maka haram bagi laki-laki lain mengajukan pinangan.

Jika seseorang mengatakan bahwa sesungguhnya keadaan wanita setelah menyatakan persetujuan berbeda dengan keadaannya setelah dipinang dan belum menyatakan persetujuan, demikian juga keadaannya ketika dipinang sebelum menyatakan persetujuan berbeda dengan keadaannya sebelum dipinang, dan berbeda pula keadaannya apabila dipinang kembali sementara pada pinangan sebelumnya ia hanya mengambil sikap, dimana terkadang sikap diam bukanlah pernyataan ridha, maka tidak ada dalam masalah ini perkataan yang dapat dikemukakan selain apa yang telah aku sebutkan berdasarkan dalil Sunnah.

Sekiranya bukan karena petunjuk dari Sunnah, niscaya seorang wanita yang telah dipinang seorang laki-laki haram dipinang oleh laki-laki yang lain hingga peminang pertama meninggalkannya.

Kemudian, larangan Nabi SAW dapat dibedakan kepada dua segi:

*Pertama*, larangan Nabi SAW adalah untuk hal-hal yang terlarang, kecuali ada sesuatu yang dapat menjadikannya halal. Jika seseorang melanggar larangan itu tanpa menempuh "sebab" yang dapat menghalalkannya, maka perbuatannya ini tetap dinyatakan haram selama tidak memenuhi "sebab" yang telah ditetapkan. Contohnya, harta benda manusia terlarang untuk diambil oleh orang lain dan wanita dilarang untuk dicampuri oleh laki-laki. Akan tetapi semua itu menjadi halal apabila seseorang memiliki harta orang lain melalui sebab yang dibenarkan; seperti jual-beli, hibah dan lain-lain. Demikian pula wanita haram dicampuri kecuali melalui pernikahan yang sah atau dimiliki melalui jalur perbudakan.

Apabila seseorang membeli dengan cara yang terlarang, maka barang yang dibeli tetap haram ia miliki, karena ia memilikinya tidak melalui "sebab" yang dapat menghalalkan larangan memiliki harta orang lain. Begitu pula apabila seseorang menikahi wanita dengan cara yang tidak dibenarkan, maka wanita itu tetap haram baginya sebagaimana hukum sebelumnya.

Apabila larangan berkaitan dengan perbuatan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang diperbolehkan baginya dan tidak dimiliki oleh seorang pun, maka ini dinamakan sebagai larangan yang bersifat pilihan (*ikhtiyar*). Larangan ini tidak patut kita langgar; dan bila

dilanggar dengan sengaja, maka pelakunya dianggap telah bermaksiat. Akan tetapi, apa yang ia miliki dan yang diperbolehkan untuknya tetap tidak menjadi haram atasnya.

Contohnya, perintah Nabi SAW untuk memakan makanan yang dekat dengan kita dan tidak memulai makan dari bagian atas, serta larangan beliau untuk beristirahat di tengah jalan.

Apabila seseorang memakan makanan yang tidak berada di dekatnya atau mengambil dari bagian tengah makanan, atau beristirahat di tengah jalan, maka ia telah berdosa atas perbuatan itu selama ia mengetahui larangan Nabi SAW. Akan tetapi, makanan tersebut tidak menjadi haram baginya.

Makanan bukanlah perbuatan dan tidak butuh kepada suatu "sebab" untuk menghalalkannya, sebab makanan itu sebelumnya adalah halal. Maka, sesuatu yang halal tidak menjadi haram hanya karena perbuatan maksiat berupa pelanggaran dalam tata-cara makan. Serupa dengan itu larangan istirahat di tengah jalan. Jalan adalah sesuatu yang mubah baginya, namun ia dianggap maksiat karena beristirahat padanya. Tapi maksiatnya ini tidak menjadikan jalan haram baginya. Namun aku menvonis seseorang bermaksiat karena perbuatan ini jika telah ada hujjah bahwa si pelaku telah mengetahui bahwa Nabi SAW melarang perbuatannya itu. *Wallahu a'lam.*

## PEMBAHASAN TENTANG MEMBATALKAN ISTIHSAN (MENGANGGAP BAIK SESUATU)

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya dengan pujian yang menjadi milik-Nya, sebagaimana hal itu pantas untuk-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang sebenarnya kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya yang diutus dengan membawa kitab mulia yang tidak memiliki kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, diturunkan dari Dzāt yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Allah memberi petunjuk dengan kitab-Nya dan juga melalui lisan Nabi-Nya berupa apa yang Dia karuniakan kepadanya. Lalu Allah menegakkan hujjah atas hamba-hamba-Nya agar manusia tidak memiliki alasan lagi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, *"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat"* (Qs. An-Nahl (16): 89)

Allah SWT berfirman, *"Dan kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (Qs. An-Nahl (16): 44)

Allah telah mewajibkan atas mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW

kepada mereka. Allah SWT berfirman, *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."* (Qs. Al Ahzaab (33): 36)

Allah telah memberitahukan bahwa bermaksiat kepada-Nya adalah dengan meninggalkan perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya. Tidak ada pilihan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya kecuali mengikuti Rasul-Nya. Allah SWT berfirman, *"Tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah."* (Qs. Asy-Syuraa (42): 52-53)

Di samping itu, Allah telah memberitahukan bahwa Dia telah mewajibkan kepada Nabi-Nya untuk mengikuti kitab-Nya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepada kamu."* (Qs. Az-Zukhruf (43): 43)

Allah SWT berfirman, *"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka."* (Qs. Al Maa'idah (5): 49)

Kemudian Allah SWT telah memberitahukan kepada seluruh hamba-Nya, bahwa Dia telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kamu."* (Qs. Al Maa'idah (5): 3)

Allah SWT telah menjelaskan bahwa Dia yang membalas langsung atas perkara batin mereka, baik perkara batin itu sesuai dengan yang lahir ataupun menyalahinya. Hanya saja Dia membalas hamba-hamba-Nya berdasarkan perkara batin. Untuk itu, Allah menggugurkan semua amalan orang yang kafir kepada-Nya. Setelah itu, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman tentang orang-orang yang diberi cobaan agar keluar dari agamanya, *"Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman."* (Qs. An-Nahl (16): 106)

Allah tidak menggugurkan amalan mereka dan tidak membebaskan dosa atas mereka karena telah kafir, selama hal itu dilakukan karena terpaksa dan hati mereka tenang dalam beriman serta menolak kekafiran. Lalu Allah SWT memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir hingga mereka menampakkan keimanan. Kemudian Allah menetapkan neraka Jahanam

kepada orang-orang kafir. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka." (Qs. An-Nisaa' (4): 145)

Allah SWT berfirman, "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai." (Qs. Al Munaafiqun (63): 1-2)

Maksudnya, sebagai perisai untuk melindungi diri dari pembunuhan. Sumpah ini telah melindungi mereka sehingga tidak dibunuh, dan selama di dunia mereka tetap menyandang predikat iman karena sikap yang mereka tanpahkan. Namun Allah menetapkan atas mereka neraka paling bawah berdasarkan apa yang Dia ketahui dari urusan batin mereka.

Allah memberitahukan kepada seluruh hamba-Nya di samping hujjah yang ada bahwa tidak ada seorang pun yang serupa dengan-Nya dalam hal apapun, dimana ilmu Allah tentang yang nampak dan yang tidak adalah satu. Allah Jalla Dzिकrُhu berfirman, "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." (Qs. Qaaf (50) : 16)

Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati." (Qs. Ghafir (40): 19) Masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa ini dalam Al Qur'an.

**Imam Syafi'i berkata:** Allah Azza wa Jalla memberitahukan dalam kitab-Nya bahwa tidak ada ilmu bagi para hamba kecuali apa yang diajarkan-Nya kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun." (Qs. An-Nahl (16): 78)

Firman-Nya pula, "dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al Baqarah (2): 225)

Allah SWT berfirman pula kepada Nabi-Nya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (Qs. Al Israa' (17): 36)

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengadukan istrinya yang ia tuduh berzina, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk kembali. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya ayat *li'an*, maka pasangan suami-

istri itu pun melakukan proses *li'an*.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Katakamlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah.'*" (Qs. An-Naml (27): 65)

Allah SWT berfirman pula, "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang akan ada di dalam rahim.*" (Qs. Luqman (31): 34).

Lalu Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "*(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapanakah terjadinya. Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya). Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).*" (Qs. An-Naazi'at (79): 42-44)

Allah menutup dari nabi-Nya pengetahuan tentang hari Kiamat. Tentu saja hamba-hamba Allah selain malaikat-Nya yang didekatkan dan para nabi-Nya yang terpilih memiliki ilmu yang lebih minim dibandingkan dengan para malaikat dan nabi-Nya, sebab Allah SWT telah mewajibkan kepada ciptaan-Nya untuk menaati nabi-Nya dan tidak memberikan urusan apapun kepada mereka.

Jika demikian halnya, maka sangat tidak pantas apabila seseorang membahas perkara gaib baik berdasarkan petunjuk tertentu maupun prediksi, sebab ilmu mereka masih sangat minim bila dibandingkan dengan ilmu para nabi, sementara para nabi sendiri diwajibkan oleh Allah untuk tidak memberi keputusan atas apa yang mereka dapati hingga datang ketetapan-Nya.

Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menampakkan hujjah atas mereka dalam mengambil keputusan di dunia, yakni hendaknya mereka tidak memberi keputusan melainkan berdasarkan apa yang nampak dan tidak boleh melewati batasan itu.

Diturunkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abdullah bin Addi bin Khayyar, bahwa seorang laki-laki berbicara perlahan-lahan kepada Nabi SAW sehingga kami tidak tahu apa yang ia bicarakan hingga Rasulullah SAW memperdengarkan apa yang ia katakan. Ternyata orang itu sedang berbicara dengan Nabi SAW untuk membunuh seorang laki-laki yang munafik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Bukankah ia bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang sesungguhnya selain Allah?*" Orang itu menjawab, "Benar, akan tetapi tidak ada persaksian baginya." Nabi SAW bertanya, "*Bukankah ia mengerjakan shalat?*" Orang itu menjawab, "Benar, tapi tidak ada shalat baginya." Rasulullah SAW bersabda,



*"Orang-orang seperti itulah yang aku dilarang oleh Allah untuk (membunuh) mereka."*

Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku menyaksikan kemunalikan Abdullah bin Ubay pada tiga tempat."

Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا أَرَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَنَتُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

*"Aku selamanya akan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'La ilaha illallah' (tidak ada sembahsan sesungguhnya selain Allah). Apabila mereka mengucapkan 'La ilau illallah', maka terpeliharalah dariku darah dan harta mereka kecuali berdasarkan haknya, dan perhitungan mereka kepada Allah."*

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW memberitahukan bahwa ketetapan Allah adalah memerangi orang-orang kafir hingga mereka menampakkan pengakuan bahwa tidak ada sembahsan sesungguhnya selain Allah. Jika mereka melakukan hal itu, niscaya terpelihara darah dan harta mereka kecuali berdasarkan haknya. Yakni, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah atas mereka pada darah dan harta itu. Adapun perkara batin, kebenaran dan kedustaan mereka, perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang Maha Mengetahui tentang perkara batin mereka akan mengambil keputusan langsung atas mereka, bukan diserahkan kepada para nabi-Nya atau hakim di antara hamba-Nya.

Atas dasar inilah berlangsung hukum-hukum Rasulullah SAW di antara para hamba, baik dalam kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu maupun hak-hak lainnya. Beliau SAW memberitahukan bahwa seluruh hukum yang akan diterapkan kepada mereka didasarkan pada keadaan mereka secara lahir, dan Allah yang akan membalas masalah batin.

Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, bahwa Al Ajlani datang kepada Rasulullah SAW (Al Ajlani memiliki kulit agak

kemerahan, berambut ikal dan langsing). Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu tentang Syarik bin Samha—yakni anak pamannya—yang berhubungan intim dengan si fulanah (yakni istri Al Ajlani sendiri) dan sekarang ia sedang hamil (adapun Syarik seorang yang lebar pinggulnya, besar malanya dan hitam serta berbadan tegap)." Rasulullah SAW memanggil Syarik, namun ia tidak mengaku telah berhubungan dengan istri Al Ajlani. Kemudian Rasulullah SAW memanggil si wanita (istri Al Ajlani), namun ia tidak mau mengaku pula. Maka Rasulullah SAW melakukan proses *li'an* antara Al Ajlani dengan istrinya yang saat itu sedang hamil. Setelah itu, beliau SAW bersabda, "*Perhatikanlah, apabila wanita itu melahirkan anak yang bermata besar lagi hitam dan pinggul lebar, maka aku tidak mengira melainkan ia (Al Ajlani) benar (dalam tuduhannya) terhadap istrinya. Akan tetapi bila wanita itu melahirkan anak yang berkulit agak kemerahan, maka aku tidak mengira melainkan ia (Al Ajlani) telah berdusta (dalam tuduhannya) terhadap istrinya.*" Ternyata wanita itu melahirkan anak yang bermata besar lagi hitam dan pinggulnya lebar. Maka Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ أَمْرُهُ لَيْسَ لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ.

"*Sungguh perkaranya telah jelas, hal ini karena ketetapan Allah.*"

Maksudnya, sudah jelas bahwa anak itu adalah hasil zina. Sekiranya bukan karena ketetapan Allah untuk tidak memberi keputusan atas seseorang kecuali berdasarkan saksi atau pengakuan (dimana tidak sah suatu keputusan tanpa memenuhi kedua syarat itu), niscaya akan ditegakkan hukuman sebagai pezina. Beliau SAW bersabda,

لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ لَكَانَ لِي فِيهِمَا قَضَاءٌ غَيْرُهُ.

"*Sekiranya bukan karena ketetapan Allah niscaya aku memiliki putusan lain atas keduanya.*"

Beliau SAW tidak menghukum Syarik maupun si wanita (istri Al Ajlani). *Wallahu a'lam.*

Nabi SAW menjalankan hukum yang telah diputuskan, padahal beliau mengetahui bahwa salah seorang di antara keduanya telah berdusta. Di kemudian hari, beliau SAW mengetahui bahwa yang benar adalah si suami (yakni Al Ajlani).

**Imam Syafi'i** berkata: Semua yang telah aku sebutkan maupun apa yang tidak aku kemukakan di tempat ini tentang ketetapan Allah terhadap

para hakim di dunia merupakan dalil bahwa haram atas hakim memberi keputusan di antara hamba Allah melainkan berdasarkan perkara terbaik yang nampak dan paling ringan atas ter hukum, meskipun ada kemungkinan bahwa apa yang tampak darinya bukanlah yang sebenarnya, baik si hakim memiliki petunjuk yang menguatkan kemungkinan itu ataupun tidak.

Hal ini didasarkan kepada keputusan Allah SWT terhadap orang-orang Arab badui yang mengatakan "Kami telah beriman". padahal Allah SWT mengetahui bahwa keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Demikian pula keputusan Allah SWT terhadap orang-orang munafik, yang mana Allah lebih mengetahui bahwa mereka telah beriman lalu kafir, dan mereka berdusta mengenai apa yang mereka tampilkan dari keimanannya. Di tambah lagi dengan keputusan Rasulullah SAW terhadap suami-istri yang melakukan proses li'an, dimana beliau telah menyebutkan apabila si wanita melahirkan anak yang tegap, bermata besar lagi hitam dan pinggul yang lebar, berarti suaminya telah benar dalam tuduhannya. Ternyata si wanita melahirkan anak sebagaimana sifat-sifat di atas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh perkaranya telah jelas*". Yakni, wanita ini telah berzina dengan Syarik seperti yang diuduhkan oleh suaminya. Akan tetapi, Allah tidak memberi jalan untuk menghukum keduanya selama mereka tidak mengaku telah berzina.

Allah bahkan membatalkan —dalam proses hukum dunia— menggunakan petunjuk yang demikian jelas, dimana tidak ada petunjuk yang lebih kuat kedudukannya di atas dunia ini selain petunjuk dari Allah tentang orang-orang munafik dan Arab badui, sebab Rasulullah SAW telah menyebutkan sifat-sifat si anak sebelum dilahirkan, dan kemudian anak itu lahir sebagaimana sifat yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW.

**Imam Syafi'i berkata:** Barangsiapa memberi keputusan dan menyelisihi apa yang nampak dengan dalih apa yang mereka tampilkan memiliki kemungkinan lain dari apa yang tidak mereka tampilkan, baik karena petunjuk tertentu atau tanpa petunjuk, maka menurut orang itu tidak selamat dari penyelisihan terhadap Al Qur'an dan Sunnah.

Seperti seseorang yang mengatakan, "Barangsiapa murtad dari Islam dan ia adalah orang yang dilahirkan dalam Islam, maka aku akan langsung membunuhnya tanpa menyuruhnya bertaubat; dan barangsiapa murtad dari Islam dan ia bukan orang yang lahir dalam Islam, maka aku akan menyuruhnya bertaubat."

Allah tidak menetapkan hukum terhadap para hamba-Nya melainkan satu hukum saja (yakni tidak berbeda-beda). Seperti seseorang mengatakan, "Barangsiapa murtad dari Islam lalu menampakkan diri memeluk agama

Nasrani, Yahudi, Majusi maupun agama lainnya, maka aku akan menyuruhnya bertaubat (sebelum membunuhnya). Apabila ia bertaubat, maka aku akan menerima taubatnya. Adapun orang yang murtad dari Islam kepada suatu agama yang ia sembunyikan, maka aku tidak akan menyuruhnya bertaubat (tapi langsung membunuhnya)."

Imam Syafi'i berkata: Semua orang yang menukar agamanya (yakni Islam) dengan agama kekafiran (adalah sama). Bagaimana sehingga sebagian mereka disuruh bertaubat dan sebagiannya tidak disuruh bertaubat, padahal semuanya adalah batil.

Apabila seseorang mengatakan "Aku tidak mengetahui taubat orang yang menyembunyikan agama barunya", maka dapat dikatakan kepadanya bahwa tidak ada yang mengetahui taubat itu selain Allah. Sikap seperti ini di samping menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya, juga termasuk perkataan yang mustahil.

Untuk orang yang berkata seperti itu dapat diajukan pertanyaan kepadanya, "Tahukah engkau bahwa orang yang menyembunyikan kesyirikan, maka taubatnya dibenarkan; dan orang yang menampakkan kesyirikan, maka taubatnya didustakan?" Apabila ia menjawab "Ya", maka dapat dikatakan kepadanya, "Barangkali engkau membunuh orang mukmin yang benar dalam keimanannya dan membiarkan hidup orang yang berdusta dalam menampakkan keimanan". Jika ia menjawab "Tidak ada kewajiban bagiku selain memutuskan berdasarkan perkara yang nampak", maka dapat dikatakan, "Perkara yang nampak pada keduanya adalah satu, sementara engkau telah membuatnya menjadi dua karena suatu alasan".

Orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW tidak menampakkan diri sebagai Yahudi, Nasrani maupun Majusi, bahkan merahasiakan agama mereka, lalu diterima dari mereka apa yang mereka nampakkan berupa keimanan.

Sekiranya orang yang mengucapkan perkataan di atas ketika menyelisihi Sunnah mampu mengemukakan dalih yang cukup baik, (niscaya kesalahannya tidak terlalu parah). Akan tetapi ia telah menyelisihi Sunnah dan tidak pula mampu mengemukakan alasan yang tidak berdasar. Seakan-akan ia beranggapan seseorang tidak dikatakan memeluk agama Nasrani maupun Yahudi kecuali apabila mendapati gereja dan biara. Bagaimana menurut pendapatmu apabila mereka berada di negeri yang tidak ada padanya gereja. Bukankah mereka beribadah di dalam rumah-rumah mereka sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain?

## Bab: Membantah *istihsan* (Menganggap Baik Sesuatu)

**Imam Syafi'i berkata:** Semua yang telah aku sebutkan atau yang akan aku paparkan maupun yang tidak aku singgung (karena merasa cukup dengan apa yang telah disebutkan) tentang hukum Allah dan hukum Rasul-Nya serta hukum kaum muslimin merupakan dalil bahwa tidak boleh bagi seseorang yang menduduki jabatan hakim atau mufti untuk memberi keputusan atau berfatwa melainkan berdasarkan berita yang berdasar, yaitu Kitab Allah dan Sunnah serta apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu tanpa ada perbedaan di kalangan mereka, atau qiyas terhadap ketiga hal tersebut.

Tidak boleh baginya memberi keputusan atau fatwa berdasarkan *istihsan*, sebab *istihsan* bukan sesuatu yang wajib dijadikan pegangan, dan tidak pula masuk pada makna ketiga sumber yang telah aku kemukakan tadi.

Seseorang bertanya, "Apakah yang menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang menganggap baik sesuatu selama tidak masuk pada makna ketika sumber tersebut dikaitkan dengan apa yang engkau sebutkan dalam kitabmu ini?"

**Imam Syafi'i menjawab:** Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja?*" (Qs. Al Qiyamah (75): 36)

Para ahli ilmu Al Qur'an tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan lafazh *sudaa* (dibiarkan begitu saja) pada ayat itu adalah orang yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang.

Barangsiapa berfatwa atau menetapkan hukum berdasarkan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya, berarti ia telah memasukkan dirinya dalam kategori "*sudaa*", padahal Allah SWT telah memberitahukan bahwa Dia tidak akan meninggalkan seorang pun dalam keadaan seperti itu.

Demikian pula, orang tersebut seakan-akan menganggap dirinya bebas mengatakan apa yang ia kehendaki dan bebas menyelisih apa yang diturunkan dalam Al Qur'an. Akhirnya, ia menyelisih *minhaj* (jalan hidup) para nabi serta hukum kaum muslimin.

Seseorang bertanya, "Manakah yang engkau sebutkan tentang Al Qur'an dan *minhaj* para nabi?"

**Imam Syafi'i menjawab:** Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman kepada Nabi-Nya, "*Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu.*" (Qs. Al An'aam (6): 106)

Allah SWT berfirman, "*Don hendaklah engkau memutuskan perkara*

*di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka "* (Qs. Al Maa'idah (5): 49)

Pernah suatu kaum datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang *ashabul kahfi* (para penghuni gua) dan selain mereka. Maka beliau menjawab, "*Aku akan memberitahukannya besok.*" Yakni, aku akan bertanya terlebih dahulu kepada Jibril kemudian memberitahukan kepada kamu besok. Maka, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "*Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi', kecuali (dengan menyebut) 'insya Allah'.*" (Qs. Al Kahfi (18): 23-24)

Pada kali yang lain, Nabi SAW didatangi oleh istri Aus bin Shamith yang mengadakan perihal suaminya. Maka, beliau tidak menjawabnya hingga Allah SWT menurunkan firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya.*" (Qs. Al Mujaadilah (58): 1)

Begitu pula beliau didatangi oleh Al Ajlani yang mengajukan tuduhan zina terhadap istrinya, Nabi SAW bersabda, "*Belum diturunkan (wahyu) perihal kamu berdua.*" Maka, beliau menunggu wahyu. Ketika wahyu telah turun, maka beliau memanggil suami-istri tersebut dan melakukan proses *li'an* di antara keduanya seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla.

Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, "*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 49)

Allah SWT berfirman, "*Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan kebenaran (adil).*" (Qs. Shaad (38): 26)

Seseorang tidak diperintah untuk menghukum berdasarkan kebenaran melainkan orang itu telah mengetahui kebenaran sebelumnya. Lalu kebenaran tidak akan diketahui melainkan melalui nash dari Allah atau petunjuk dari-Nya. Allah SWT telah menjadikan kebenaran dalam Kitab-Nya kemudian dalam Sunnah Nabi-Nya. Tidak satupun peristiwa yang dialami oleh seseorang melainkan telah ada di dalam Al Qur'an, baik dalam bentuk nash (terperinci) maupun pernyataan global.

Apabila ditanyakan, "Apakah nash dan pernyataan global tersebut?" Maka katakan, "Nash adalah apa yang diharamkan dan dihalkan oleh Allah secara terperinci; seperti pengharaman menikahi ibu, nenek, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, serta wanita-wanita yang disebutkan bersama



mereka. Lalu diperbolehkan menikahi wanita-wanita selain yang disebutkan itu. Begitu pula Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, perbuatan keji yang nampak maupun tersembunyi. Allah memerintahkan pula untuk berwudhu, sebagaimana firman-Nya, *'Maka basuhlah muka dan tangan kamu'* " (Qs. Al Maa'idah (5): 6)

Semua ini diketahui berdasarkan Al Qur'an dan tidak perlu kepada dalil lain. Adapun bila ditanyakan, "Apa yang dimaksud dengan pernyataan global?" Jawabannya adalah; apa-apa yang diwajibkan Allah SWT berupa shalat, zakat dan haji. Maka Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana tuntunan shalat, jumlahnya, waktu-waktunya maupun praktiknya. Bagaimana pula tentang zakat, dari harta mana ia diambil dan kapan waktunya harus diambil, serta berapa ukurannya. Beliau juga menjelaskan tata-cara haji, pekerjaan yang dilakukan padanya, apa-apa yang menjadikan seseorang masuk ke dalam amalan itu dan apa yang menjadikannya keluar darinya.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang bertanya, "Apakah dikatakan pula terhadap keterangan Rasul SAW, sama seperti yang dikatakan sehubungan dengan firman-Nya?" Maka dijawab, "Ya!"

Apabila ia bertanya lagi, "Dari sisi mana dikatakan seperti itu?" Maka dijawab, "Berdasarkan ketetapan Allah yang bersifat global. Ada pula yang mengatakan, karena beliau SAW adalah pemberi penafsiran atas maksud Allah, dan Allah SWT telah mewajibkan untuk menaatinya."

Allah SWT berfirman, *"Dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah."* (Qs. Al Hasyr (59): 7)

Firman-Nya pula, *"Barangsiapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah."* (Qs. An-Nisaa' (5): 80)

Jika ditanyakan, "Dapat diterima bahwa keputusan Rasul SAW itu berasal dari Allah seperti yang engkau katakan, akan tetapi apakah perkataan Rasul adalah wahyu?" Maka dapat dijawab, *"Wallahu a'lam."*

Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Thawus, Ar-Rabi' berkata, "Berita yang ia bawa berasal dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwa ia memiliki satu pembahasan khusus tentang diyat, dimana pembahasan itu berdasarkan wahyu."

**Imam Syafi'i berkata:** Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan sesuatu pun melainkan berdasarkan wahyu. Di antara wahyu ada yang tercantum dalam Al Qur'an dan ada pula yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk beliau jadikan sebagai Sunnah yang diikuti.

Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari Al Muthalib bin Hanthab, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمْرَ قَدْ أَلْقَى فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ فِي رِزْقِهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.

*"Aku tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu melainkan aku telah memerintahkannya kepada kamu, dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah atas kamu melainkan aku telah melarang kamu melakukannya. Sesungguhnya Ruhul Amiin (Jibril) telah menyusupkan dalam relung hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati hingga diberikan semua jatah rezekinya, maka carilah rezeki dengan baik."*<sup>141</sup>

**Imam Syafi'i berkata:** Sebagian mengatakan bahwa wahyu yang tidak dicantumkan dalam Al Qur'an, maka disusupkan oleh Jibril ke dalam hati Nabi SAW, sehingga merupakan wahyu kepada beliau.

Sebagian lagi mengatakan bahwa wahyu itu diberikan kepada beliau dikarenakan kedudukan beliau sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Namun apapun yang benar dari keduanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan manusia untuk mengikuti beliau tanpa memberi pilihan kepada mereka dalam urusan mereka ada yang sunah. Bahkan, difardhukan atas mereka untuk mengikuti Sunnah beliau SAW.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang bertanya, "Apakah hujjah untuk menerima apa yang disepakati oleh manusia?" Maka dijawab, "Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk komitmen dengan jamaah kaum muslimin, maka tidak ada makna bagi perintah ini kecuali komitmen terhadap perkataan jamaah tersebut. Secara logika, tidak mungkin luput dari jamaah satu hukum dari Allah SWT maupun dari Rasul-Nya. Bahkan, ketidaktahuan hanya ada pada perkara-perkara tertentu. Adapun apa-apa yang mereka sepakati, tidak mungkin ada ketidaktahuan padanya. Barangsiapa menerima perkataan jamaah tersebut, maka berarti ia menerimanya berdasarkan petunjuk dari Sunnah Rasulullah SAW."

<sup>141</sup> *Takhrir hadits ini ada pada halaman yang telah lalu, pada juz 7 (dalam cetakan bahasa Arab dan juz 2 pada cetakan bahasa Indonesia).*

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang bertanya kepadaku, "Bagaimana menurut pendapatmu tentang perkara yang tidak ada dalam Al Qur'an maupun Sunnah serta tidak pula disepakati oleh kaum muslimin, lalu engkau memerintahkan agar dilakukan qiyas padanya terhadap Kitab Allah atau Sunnah, maka apakah hal ini dapat dikatakan pula berasal dari Allah?" Maka dijawab, "Ya, aku menerimanya secara garis besarnya berdasarkan keterangan dari Allah SWT pula." Jika ditanyakan, "Apakah garis besar dari qiyas itu?" Maka dijawab, "Ijtihad untuk menganalogikan persoalan kepada Al kitab dan Sunnah."

Jika ditanyakan, "Apakah terdapat dalil dalam Al Kitab tentang apa yang engkau katakan?" Maka dijawab, "Ya, contohnya penghapusan ketentuan berkiblat ke Baitul Maqdis dan ditetapkan untuk menghadap Ka'bah. Barangsiapa melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya menghadap ke arahnya. Sedangkan orang yang berada di tempat yang jauh dan tidak melihatnya, maka diwajibkan oleh Allah SWT untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, karena Ka'bah berada di Masjidil Haram."

Orang yang menghadap langsung ke arah Ka'bah karena melihatnya dengan orang yang hanya mengarah ke Ka'bah sama-sama melakukannya berdasarkan keterangan dari Allah SWT, dan mereka sama-sama dikatakan menghadap Ka'bah. Akan tetapi, salah satunya menghadap dengan pasti sedangkan yang satunya menghadap berdasarkan tanda-tanda. Dengan demikian, ia secara yakin telah melakukan hal yang benar atas apa yang dibebankan kepadanya, namun tidak persis seperti orang yang menghadap langsung karena melihat Ka'bah.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang bertanya, "Apakah tanda-tanda yang dapat digunakan oleh seseorang agar dapat menghadap ke arah kiblat?" Maka dijawab, "Allah SWT telah berfirman, *'Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut'* " (Qs. Al An'am (6): 97)

Allah SWT berfirman, *"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk."* (Qs. An-Nahl (16): 16)

Maksud dari "tanda-tanda" pada ayat ini adalah gunung-gunung yang mereka ketahui letaknya di permukaan bumi, begitu pula matahari, bulan, bintang, serta planet maupun angin yang dikenali arahnya. Semuanya dapat menjadi petunjuk tentang posisi Baitullah. Allah telah menetapkan atas mereka untuk mencari tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk untuk menghadap ke arah Masjidil Haram.

Allah SWT berfirman, "*Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 150)

Merupakan perkara yang logis bahwa Allah SWT hanya memerintahkan mereka untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah berdasarkan tanda-tanda, bukan berdasarkan anggapan baik dari mereka (istihsan) dan bukan pula berdasarkan apa yang disenangi oleh hati mereka atau yang terbetik dalam benak mereka tanpa petunjuk (tanda-tanda) yang telah ditetapkan Allah, sebab Allah SWT telah menetapkan untuk tidak meninggalkan mereka dalam keadaan "*sudah*" (dibiarkan begitu saja).

Akan tetapi, Allah tidak membebani manusia dengan sesuatu yang tidak ada jalan bagi mereka untuk mengetahuinya. Kemudian tidak diharuskan bagi mereka menolak keterangan dari seseorang kecuali apabila orang itu menunjukkan tanda-tanda yang menyelisihi keadilan (dalam pandangan mereka), padahal mungkin orang seperti ini lebih baik di sisi Allah *Azzu wa Jalla* daripada orang yang menampakkan keadilan, tapi mereka dibebani berijtihad atas apa yang mereka ketahui secara lahir dan tidak ada hak atas mereka di luar itu.

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram, barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Merupakan perkara yang dapat dipahami dari perintah Allah SWT bahwa yang dimaksud dengan binatang buruan adalah burung unta, sapi liar, kijang kecil dan besar, kelinci, *yarbu'* (binatang sejenis tikus) dan selainnya. Dapat dipahami pula bahwa binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing kecil maupun besar.

Secara logika, tidak ada persamaan antara binatang buruan dengan hewan ternak. Oleh karena itu, yang dibebankan kepada umat adalah memutuskan denda membunuh binatang buruan berupa hewan ternak yang lebih mirip dengan binatang buruan yang dibunuh. Apabila keserupaan itu adalah seperti keserupaan antara kijang dengan kambing atau *dhabb* (binatang sejenis biawak) dengan kibas, maka tidak ada ketetapan untuk menolak keserupaan antara *yarbu'* dengan kambing kecil. Bahkan, hendaknya mereka (umat) berusaha dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin.

Semua perintah Allah SWT di tempat ini maupun dalam perkara lainnya menunjukkan bolehnya menggunakan qiyas dan melarang menggunakan dasar lainnya seperti *istihsan* (menganggap baik sesuatu), sebab seseorang yang mencari perintah Allah berdasarkan petunjuk ke arah itu berarti telah mencarinya melalui cara yang telah diwajibkan atasnya.

Adapun orang yang mengatakan "Aku menganggap baik sesuatu tanpa petunjuk dari Allah maupun Rasul", maka tentu pandangannya ini tidak dapat diterima. Perkataannya tidak mewakili hukum Allah maupun hukum Rasulullah. Bahkan kekeliruan orang yang berpendapat seperti ini cukup jelas, karena secara logika ia mengatakan "Aku mengatakan dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan kepadaku dan meninggalkan apa yang tidak dilarang atasku", sementara Allah telah membuat ketetapan yang menyelisihi apa yang ia katakan. Allah tidak meninggalkan seorang pun melainkan berada dalam bingkai peribadatan.

**Imam Syafi'i berkata:** Sesungguhnya dalam firman Allah *Az-zo wa Jalla*, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja?" (Qs. Al Qiyamah (75): 36) terdapat dalil bahwa seseorang yang memberi keputusan atau berfatwa berdasarkan berita yang mengikat (yakni Al Qur'an dan Sunnah) atau mengqiyaskan kepadanya, berarti telah menunaikan apa yang dibebankan atasnya. Orang ini telah menetapkan hukum dan berfatwa sebagaimana yang diperintahkan.

Dari segi nash, ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan nash itu sendiri; dan dari segi qiyas, ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan berupa ijtihad. Ia dianggap menaati Allah pada kedua perkara itu sekaligus dan juga menaati Rasulullah SAW, sebab beliau memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah kemudian berjihad. Telah diriwayatkan bahwa beliau SAW bertanya kepada Mu'adz,

يَمْ تَقْضِي؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ:  
بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ:  
أَحْتَمِلُهُ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ.

"Atas dasar apakah engkau akan memberi keputusan?" Mu'adz menjawab, "Atas dasar Kitab Allah." Beliau bertanya, "Bagaimana bila tidak terdapat dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab,

"Berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW." Beliau bertanya, "Bagaimana bila tidak ditemukan di dalam Sunnah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad." Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah."<sup>142</sup>

Rasulullah SAW bersabda pula,

إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ فَأَجْهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim memberi keputusan dengan berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala; apabila salah, maka baginya satu pahala."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa memperbolehkan memberi keputusan atau berfatwa tanpa dasar Al Qur'an dan Sunnah maupun qiyas (analogi) kepada keduanya, maka pandangannya tertolak, sebab makna perkataannya "Aku melakukan apa yang aku inginkan meskipun aku tidak diperintah melakukannya" menyelsihi makna Al Kitab dan Sunnah. Di samping itu, menyelsihi pula makna yang aku tidak mengetahui penyelsihan padanya.

Jika ditanyakan, "Apakah yang engkau maksudkan?" Maka dijawab, "Aku tidak mengetahui seorang pun di antara ahli ilmu yang memberi keringanan kepada seseorang dari kalangan cendekiawan serta memiliki sopan santun untuk berfatwa atau menetapkan keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri apabila ia tidak mengetahui perkara yang menjadi sumber qiyas yang terdiri dari Al Kitab, Sunnah dan Ijma' serta akal yang dapat memisahkan perkara-perkara rumit."

Jika mereka mengakui hal ini, maka dikatakan kepadanya, "Mengapa tidak diperkenankan kepada para cendekiawan untuk memberi keputusan atau fatwa berdasarkan pemikiran mereka sendiri, padahal terkadang kemampuan berpikir mereka melebihi kemampuan berpikir orang-orang yang mendalami Al Kitab, Sunnah serta Ijma', dan para cendekiawan ini juga lebih baik dalam adu argumentasi dibandingkan dengan kebanyakan manusia?"

<sup>142</sup> HR. Abu Dawud, pembahasan tentang peradilan, bab "Berijtihad dalam Memberi Keputusan", hadits no. 3592; Tirmidzi, pembahasan tentang hukum, bab "Apa-apa yang Disebutkan tentang Qadhi dalam Hal Memutuskan Perkara", juz 3, hal. 616; Ahmad dalam *Musnadnya*, juz 5, hal. 236; dan dalam *Aunul Ma'ad Syarh Sunan Abu Dawud*, pembahasan tentang peradilan, bab "Berijtihad dalam Memberi Keputusan", hadits no. 3575, hal. 509 dan 510, cet. Dar Al Fikr.



Jika kamu mengatakan, "Karena mereka tidak memiliki ilmu tentang hal-hal yang menjadi asas dalam berfatwa dan menetapkan putusan." Maka dijawab, "Apakah hujjah pengetahuan kamu terhadap asas-asas pokok (Al Kitab, Sunnah dan Ijma') jika kamu mengatakan tidak ada asas dan tidak ada pula qiyas terhadap asas itu? Apakah kamu khawatir bila ketidaktahuan para cendekiawan itu terhadap asas-asas pokok lebih hebat dibandingkan kamu, dimana mereka tidak mengetahui asas-asas pokok sehingga tidak dapat melakukan qiyas dengan baik? Lalu, apakah pengetahuan kamu terhadap asas-asas pokok itu membahayakan kamu untuk mengamalkan qiyas atau meninggalkannya?"

Jika boleh bagi kamu meninggalkan qiyas, maka boleh pula bagi para cendekiawan itu mengeluarkan pendapat bersama kamu, sebab perkara yang sangat dikawatirkan atas mereka adalah tidak mengqiyaskan persoalan kepada asas-asas pokok atau melakukan kesalahan saat menggunakan qiyas.

Kemudian aku tidak mengetahui melainkan para cendekiawan itu lebih terpuji dalam kebenaran dibandingkan dengan kamu jika mereka mengatakan suatu persoalan tanpa menganalogikan kepada asas-asas yang pokok, sebab mereka itu tidak mengetahuinya sehingga meninggalkannya. Oleh karena itu, kesalahan mereka lebih dapat ditolerir daripada kamu, karena mereka melakukan kesalahan dalam bidang yang tidak mereka ketahui. Lalu aku tidak mengetahui melainkan dosamu lebih besar daripada mereka, karena kamu telah meninggalkan apa yang kamu ketahui berupa qiyas (analogi) terhadap asas-asas pokok.

Jika kamu mengatakan, "Kami meninggalkan qiyas bukan karena tidak tahu akan asas-asas pokok." Maka dijawab, "Jika qiyas adalah kebenaran, berarti kamu telah meninggalkan kebenaran yang kamu ketahui, dan ini termasuk perbuatan dosa. Adapun bila kamu tidak mengetahui, maka tidak patut bagi kamu berbicara tentang ilmu. Sedangkan bila kamu berpandangan boleh saja bagi kamu meninggalkan qiyas dan mengatakan apa yang kamu sukai atau yang terlintas dalam pikiran serta dianggap baik oleh pendengaran kamu, maka pandangan ini tertolak oleh apa yang telah kami gambarkan dari Al Qur'an dan Sunnah serta Ijma, yaitu tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan sesuatu kecuali atas dasar ilmu."

Pandangan tersebut tertolak pula oleh perkara yang tidak ada perselisihan tentangnya di antara kamu, yaitu bahwa seorang hakim apabila menghadapi dua orang yang berperkara tentang kain atau budak yang mereka perjualbelikan lalu ditemukan cacat padanya, maka tidak boleh bagi hakim memberi keputusan mengenai hal itu bila terasa musykil baginya. Bahkan, hendaknya si hakim memanggil orang-orang yang ahli di bidang itu lalu

bertanya kepada mereka tentang perkara yang diajukan; apakah hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai cacat barang?

Jika pihak-pihak yang berperkara menuntut bayaran atas cacat barang, maka hakim dapat kembali bertanya kepada mereka yang ahli tentang harga yang sesuai bagi cacat tersebut. Apabila orang yang paling utama dari segi agama dan pengetahuan di kalangan mereka mengatakan "Aku tidak tahu harga pasarannya hari ini, akan tetapi aku mengetahui harga pasarannya sebelum hari ini, untuk itu aku memperkirakan harganya adalah sekian", maka si hakim tidak boleh mengambil perkataannya karena ketidaktahuannya akan harga pasaran saat itu. Namun, si hakim harus mengambil perkataan orang yang mengetahui harga pasaran saat itu.

Jika orang yang mengetahui harga pasaran datang dan mengatakan "Apabila aku mengqiyaskan barang ini dengan barang lainnya yang ada di pasaran dan membandingkannya dengan apa yang telah lalu, maka aib yang ada menunjukkan kepadaku bahwa harganya adalah sekian, akan tetapi aku menganggap yang lebih baik adalah selain itu", maka tidak halal bagi hakim menerima pandangan yang dianggap baik oleh orang itu, dan haram baginya memberi keputusan kecuali berdasarkan harga saat itu. Aku memohon tawfik kepada Allah untuk kita semua.

Tidak boleh bagi hakim untuk menerima dan tidak boleh pula bagi pemerintah untuk meninggalkan seseorang, serta tidak boleh bagi seorang mufti memberi fatwa kepada seseorang kecuali setelah terkumpul padanya hal-hal berikut:

- ❑ Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al Qur'an
- ❑ Memiliki pengetahuan tentang nasikh dan mansukh
- ❑ Memiliki pengetahuan tentang ayat yang khusus dan ayat yang umum
- ❑ Memiliki pengetahuan tentang sastra Al Qur'an
- ❑ Memiliki pengetahuan tentang Sunnah-sunnah Nabi SAW
- ❑ Mengetahui perkataan para ahli ilmu dari dulu hingga sekarang
- ❑ Mendalami ilmu bahasa Arab
- ❑ Memiliki daya pikir yang kuat sehingga mampu memecahkan perkara-perkara yang rumit
- ❑ Mengerti tentang qiyas
- ❑ Apabila salah satu daripada hal-hal ini tidak dipenuhi, maka halal bagi mereka yang disebutkan di atas untuk menggunakan qiyas. Demikian pula apabila seseorang mengetahui asas-asas pokok namun

tidak mengetahui qiyas yang merupakan perkara cabang, maka tidak halal dikatakan kepada orang seperti itu "Qiyaskanlah", sementara ia tidak mengerti qiyas. Jika seseorang mengerti tentang qiyas namun minim pengetahuan tentang asas-asas pokok (yakni Al Kitab, Sunnah dan Ijma) atau salah satunya, maka tidak halal pula dikatakan kepadanya, "Qiyaskanlah kepada perkara yang engkau tidak ketahui".

Sebagaimana tidak boleh dikatakan bagi orang yang buta "Qiyaskanlah", lalu engkau menyebutkan kepadanya "Letakkan yang ini di bagian kanammu dan yang ini di bagian kirimu. Apabila telah sampai saat tertentu, berpindahlah ke arah kanan..." dan seterusnya, sementara ia tidak melihat dan tidak dapat melakukan apa yang dikatakan kepadanya, apakah telah menempatkan hal-hal itu pada posisinya atau justru menempatkan yang di bagian kanan ke bagian kiri dan sebaliknya.

Demikian pula tidak boleh dikatakan kepada seseorang "Jelajahi negeri ini", padahal orang itu tidak pernah berjalan di negeri tersebut dan belum pernah mendatanginya serta tidak mengetahui pengetahuan apapun tentangnya, sebab ia akan berjalan di negeri itu tanpa patokan yang jelas.

Jika seseorang bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang perkara yang menjadi objek ijtihad para mujtahid, bagaimanakah kebenaran pada perkara tersebut?" Maka dijawab, "Menurut kami — *wallahu a'lam* — bahwa kebenaran di sisi Allah tidak mungkin terdapat pada semua pendapat yang dihasilkan oleh para mujtahid dalam suatu masalah. Bahkan kebenaran di sisi Allah hanya ada pada salah satu pendapat, sebab ilmu Allah SWT dan hukum-hukum-Nya adalah satu, dimana sama saja bagi-Nya antara perkara lahir dan batin, serta pengetahuan-Nya tentang segala sesuatu tidak memiliki perbedaan."

Jika dikatakan, "Jika mereka yang memiliki kapasitas ijtihad melakukan qiyas terhadap Al Kitab atau Sunnah dan melahirkan perbedaan, maka apakah hal itu boleh bagi mereka? Ataukah dikatakan: jika mereka berbeda, maka semuanya adalah benar, semuanya adalah salah, atau sebagian mereka benar dan sebagian mereka salah?" Maka dijawab, "Apabila orang-orang yang layak melakukan ijtihad berselisih dalam satu perkara, maka tidak boleh dikatakan kepada setiap salah seorang mereka bahwa ia telah keliru secara mutlak. Akan tetapi dikatakan bahwa mereka telah menaati apa yang dibebankan dan benar dalam hal itu. Mereka tidak dibebani pengetahuan tentang perkara gaib yang tidak dapat diketahui oleh seorang pun."

Jika seseorang berkata, "Berikanlah sedikit contoh kepadaku tentang perkara ini!" Maka dikatakan, "Tidak ada contoh yang lebih tepat dalam

masalah ini selain masalah menghadap ke Masjidil Haram bagi seseorang yang berada di tempat yang jauh darinya. Apabila dua orang dalam perjalanan melakukan ijtihad, masing-masing dari keduanya memiliki pengetahuan tentang bintang, arah mata angin, matahari maupun bulan, lalu salah seorang berpendapat bahwa kiblat berada di bagian kanan, sedangkan yang satunya berpendapat bahwa kiblat berada di bagian yang lain, maka setiap salah seorang mereka boleh shalat sesuai dengan pendapatnya dan tidak mengikuti pendapat sahabatnya. Tidak ada beban atas keduanya untuk menghadap Ka'bah secara tepat, sebab mereka tidak melihatnya. Akan tetapi mereka telah menunaikan apa yang diwajibkan, yaitu menghadap Ka'bah berdasarkan tanda-tanda yang ada.”

Apabila seseorang bertanya, “Konsekuensinya, bahwa salah seorang mereka pasti salah?” Maka dijawab, “Apabila ditinjau dari sisi kewajiban yang harus diemban, tidak ada di antara keduanya yang dikatakan salah. Namun bila ditinjau dari ketepatan dalam menghadap Ka'bah, tentu saja pernyataan itu benar, sebab Ka'bah tidak mungkin berada di dua arah yang berbeda.”

Apabila ditanyakan, “Jika demikian, ia telah berbuat taat dengan mengerjakan kesalahan?” Maka dijawab, “Ia berbuat taat karena telah menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya dengan benar dan tidak berdosa atas kesalahan terhadap hasil yang didapatkan, sebab ia tidak dibebani mendapatkan kebenaran mutlak atas sesuatu yang tidak tampak. Bila tidak dibebani untuk benar secara mutlak, maka ia tidak dikatakan melakukan kesalahan selama sesuatu itu tidak berada di depan matanya.”

Apabila ditanyakan, “Apakah engkau mendapati Sunnah yang menunjukkan kepada apa yang engkau katakan?” Maka dijawab, “Ya, telah dikabarkan kepada kami oleh Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Abdulah bin Al Haad, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Bisr bin Sa'id, dari Abu Qais (mantan budak Amr bin Al Ash), dari Amr bin Al Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ  
فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

*‘Apabila seorang hakim memberi keputusan dengan berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala; apabila salah, maka baginya satu pahala’.*”<sup>163</sup>

<sup>163</sup> HR: Bukhari, pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bab "Pahala Hakim Apabila Berijtihad Lalu Benar Atau Salah", hal. 132 dan 133, juz 9, lkl. 3, cet. Dar Al Jil, Muslim, 30, pembahasan tentang peradilan, 6, bab "Pahala Hakim Apabila Berijtihad dan Benar Atau Salah", hadits no. 1716, juz 3, hal. 1342, Musnad Imam Ahmad, juz 4, hal. 198.

Yazid bin Al Had berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, maka ia berkata, 'Demikianlah yang diceritakan kepadaku oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah'."

Apabila seseorang bertanya, "Apakah makna hadits ini?" Maka dijawab, "Maknanya adalah seperti yang aku katakan bahwa apabila seseorang berijtihad lalu mengumpulkan kebenaran dalam praktik dan kebenaran dalam hasil, maka baginya dua kebaikan. Adapun bila hanya benar dalam praktik namun hasilnya keliru, maka baginya satu kebaikan. Hal ini menunjukkan kepada apa yang aku katakan bahwa tidak ada beban atas seseorang dalam hal kebenaran hasil ijtihad."

Jika seseorang berkata, "Allah SWT telah mencela perselisihan." Maka dijawab, "Perselisihan itu ada dua hal; apa-apa yang telah ditekankan Allah ada hujjah padanya atas para hamba-Nya dimana mereka berada di atas bukti yang nyata, maka tidak ada pilihan atas mereka kecuali mengikuti dan tidak boleh menyelisihinya. Apabila manusia berselisih dalam masalah ini, maka inilah yang dicela oleh Allah SWT dan tidak halal untuk diperselisihkan."

Jika orang itu bertanya, "Manakah dalil atas hal ini?" Maka dijawab, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman; *'Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata'.*" (Qs. Al Bayyinah (98): 4)

Barangsiapa menyelisihi nash Al Kitab yang tidak memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan atau menyelisihi Sunnah yang *shahih*, maka hal itu tidak halal baginya (dan aku kira tidak halal pula baginya menyelisihi kesepakatan kaum muslimin meskipun dalam masalah yang tidak diatur oleh Al Kitab dan Sunnah).

Adapun orang yang menyelisihi perkara yang masuk ke dalam bidang ijtihad, dimana ia berpegang pada suatu makna yang memiliki kemungkinan masuk dalam cakupan dalil, dan ia memiliki argumentasi-argumentasi yang berdasar dalam masalah ini, maka tidak mengapa baginya berpegang dengan pendapat itu meski menyelisihi pendapat orang lain, sebab dalam hal ini ia tidak menyelisihi Al Kitab, Sunnah, Ijma' maupun qiyas. Bahkan, ia telah menggunakan qiyas dan menurutnya kepada pendapat yang berbeda dengan pendapat orang lain yang juga bersumber dari qiyas. Sama halnya qiyas yang menuruti seseorang menghadap ke Ka'bah dengan petunjuk bintang-bintang, lalu berbeda dengan hasil qiyas yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dalam hukum dinamakan dengan petunjuk kepada letak kebenaran.

Jika dikatakan, "Kami telah mengetahuinya dalam sebagian permasalahan, yaitu apabila darang suatu persoalan yang memiliki kesamaan dengan dua masalah pokok, lalu satu orang menyamakan persoalan yang terjadi dengan salah satu pokok tersebut, dan satu orang lagi menyamakannya dengan pokok yang lain, sehingga keduanya pun berbeda pendapat. Namun, bagaimana jika ditanyakan apakah ada jalan bagi salah seorang di antara mereka untuk menegakkan hujjah kepada yang satunya?" Maka dijawab, "Insya Allah, ada jalan ke arah itu. Caranya adalah dengan memperhatikan persoalan yang terjadi. Jika ia menyamai salah satu masalah pokok dalam satu makna, dan menyamai masalah pokok yang lain dalam dua makna, maka persoalan tersebut harus disamakan hukumannya dengan masalah pokok yang ada padanya dua kesamaan, dari demikianlah seterusnya."

Jika seseorang berkata, "Berikanlah sedikit contoh atas perkara ini!" Maka dikatakan, "Tidak ada perbedaan di antara manusia bahwa tidak ada diyat tertentu atas kejahatan membunuh budak kecuali mengganti harganya. Apabila harganya 100 Dirham atau kurang maupun lebih daripada itu selama belum mencapai 10 ribu Dirham, maka pembunuh harus membayar harganya. Kemudian sebagian ulama dari timur mengatakan bahwa apabila harganya lebih dari 10 ribu Dirham, maka dendanya adalah 10 ribu Dirham kurang 1 Dirham (yakni 999 ribu Dirham). Lalu mereka mengatakan, tidak boleh disamakan dengan diyat orang merdeka."

Adapun sebagian sahabat kami mengatakan bahwa denda karena membunuh budak boleh menyamai (dan bahkan melebihi) diyat orang merdeka. Apabila harga budak yang dibunuh itu 100 Dirham, maka tidak dibayar melebihi harga tersebut, karena yang menjadi patokan di sini adalah harga si budak. Demikian pula apabila harganya melebihi diyat orang merdeka, si majikan tetap dapat mengambil seluruh harga budak tadi. Sama halnya apabila seseorang membunuh hewan milik orang lain dan harga hewan itu menyamai diyat orang merdeka, dimana si pemilik hewan mengambil seluruh harga hewan tersebut.

Masalah ini menurut kami masuk dalam perkataan sebagian ulama timur tentang persoalan yang tidak boleh ada kesalahan padanya berdasarkan apa yang telah aku sebutkan. Kemudian sebagian ulama timur meralat pendapat mereka dengan mengatakan, "Seorang budak dibunuh apabila membunuh budak lain, demikian pula halnya orang merdeka yang membunuh budak. Akan tetapi tidak ada qishash terhadap budak karena melakukan kejahatan terhadap orang merdeka selama tidak mencapai tingkat pembunuhan, demikian juga antara sesama budak."

Alu katakan kepada sebagian mereka, "Mengapa kamu membunuh



budak apabila ia membunuh budak lain, akan tetapi kamu tidak mengqishash antara sesama budak bila kejahatan tidak mencapai tingkat pembunuhan?"

Ia berkata, "Menurut asas madzhab kami tentang budak apabila mereka dibunuh tanpa sengaja, maka dendanya adalah membayar harga mereka sementara harga mereka sama seperti hewan ternak atau barang. Oleh karena itu kami katakan, tidak ada denda yang berlaku antara sesama mereka dalam kejahatan yang mengakibatkan luka-luka, sebab mereka tergolong harta."

Aku katakan, "Apakah *qishash* diqiyaskan kepada diyat (denda) dan harga, ataukah *qishash* berbeda dengan diyat dan harga? Jika diqiyaskan kepada diyat, maka mengapa engkau menyamakan antara budak pembunuhan yang berharga 1000 Dinar dengan budak terbunuh yang berharga 5 Dinar? Mengapa engkau membunuh seorang budak jika membunuh budak lain, padahal harga pelaku dan korban tidak sama? Mengapa pula engkau membunuh seorang budak jika membunuh budak lain, padahal engkau menyamakan mereka dengan hewan ternak dan barang? Sementara diketahui bahwa hewan tidak dibunuh apabila membunuh hewan lain?"

Jika engkau mengatakan bahwa yang menjadi asas adalah diyat, dimana engkau membunuh seorang laki-laki apabila membunuh seorang wanita (sementara telah diketahui bahwa bayaran denda karena membunuh wanita adalah separuh dari bayaran denda membunuh laki-laki), maka mengapa engkau berpendapat tidak ada *qishash* antara sesama budak dalam kejahatan yang mengakibatkan luka-luka dan tidak mencapai tingkat pembunuhan?

Sekiranya ketika engkau membunuh seorang budak yang membunuh budak lain, engkau menetapkan pula *qishash* antara sesama mereka meski harganya berbeda-beda, maka tentu kritikan yang diajukan kepadamu lebih sedikit daripada ketika engkau mengambil pendapat seperti di atas.

Ia berkata, "Jika aku berpendapat seperti yang engkau katakan, lalu apakah kritik yang dapat diajukan kepadaku?"

Aku katakan, "Engkau berpendapat bahwa orang yang membunuh budak hendaknya membayar kafarat dan dosanya sama seperti dosa membunuh orang merdeka, sebab budak juga seorang muslim yang memikul kewajiban dari Allah. Ia memiliki kehormatan dari sisi Islam. Tapi engkau tidak mengatakan hal serupa kepada seseorang yang membunuh hewan atau membakar barang milik orang lain. Engkau mengatakan pula bahwa berlaku pada seorang budak hukum halal, haram, batasan-batasan maupun *fardhu-fardhu*, dan yang demikian tidak terdapat pada hewan."

## PEMBAHASAN TENTANG BANTAHAN TERHADAP MUHAMMAD BIN AL HASAN

Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* telah mengabarkan kepada kami tentang diyat, bagi masyarakat pengguna emas adalah 1000 Dinar, dan bagi masyarakat pengguna perak adalah 10.000 Dirham senilai 7 keping timbangan.

Sementara penduduk Madinah mengatakan, bagi masyarakat pengguna emas adalah 1000 Dinar dan bagi masyarakat pengguna perak 12.000 Dirham.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Telah sampai berita kepada kami dari Umar bin Khaththab bahwa ia menetapkan diyat kepada masyarakat pengguna emas sebanyak 1000 Dinar, dan kepada masyarakat pengguna perak sebanyak 10.000 Dirham.

Hal itu diceritakan kepada kami oleh Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* dari Al Hulsaim, dari Asy-Sya'bi, dari Umar bin Khaththab, seraya diberi tambahan: Kepada masyarakat peternak sapi sebanyak 200 ekor sapi, dan kepada masyarakat peternak kambing sebanyak 1000 ekor kambing.

Sufyan Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdurrahman Asy-Sya'bi telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Diyat bagi masyarakat pengguna perak adalah 10.000 Dirham,

dan bagi masyarakat pengguna emas adalah 1000 Dinar.

Penduduk Madinah berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khatthab RA telah menetapkan diyat kepada masyarakat pengguna perak sebanyak 12.000 Dirham."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Kedua kelompok itu sama-sama menukil riwayat dari Umar. Aku melihat — yakni salah satu dari kedua riwayat itu — lebih dekat kepada apa yang dikatakan oleh kaum muslimin pada selain perkara ini, yaitu kebenaran yang telah disepakati oleh kaum muslimin tanpa ada perselisihan di antara mereka, baik penduduk Hijaz maupun penduduk Irak. Perkara yang dimaksud adalah perkataan mereka bahwa tidak ada kewajiban membayar zakat pada emas yang nilainya kurang dari 20 Dinar, dan tidak ada zakat pada perak yang nilainya kurang dari 200 Dirham. Mereka menyamakan 1 Dinar dengan 10 Dirham lalu menetapkan zakat berdasarkan perbandingan tersebut."

Hal ini tidak ada pertentangan di antara mereka. Jika mereka menetapkan yang demikian itu dalam hal zakat, maka bagaimanakah yang patut bagi mereka dalam menetapkan diyat? Apakah mereka menyamakan 1 Dinar dengan 10 Dirham, ataukah 1 Dinar disamakan dengan 12 Dirham? Sepatutnya mereka menetapkan jumlah diyat sama seperti ketetapan dalam masalah zakat.

Telah diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu anhu* dan Abdullah bin Mas'ud bahwa keduanya berkata, "Tidak boleh tangan dipotong kecuali barang curiannya itu senilai 1 Dinar atau 10 Dirham." Tampak mereka menyamakan 1 Dinar dengan 10 dirham.

Maka, sepatutnya mereka menetapkan diyat berdasarkan ketentuan ini. Apabila kelak harga bertambah atau berkurang, maka hal itu tidak diperhitungkan. Tidakkah engkau memperhatikan apabila seseorang memiliki 100 Dirham dan 10 Dinar, tetap saja wajib baginya mengeluarkan zakat dari setiap satu jenisnya. Lalu 1 Dinar disamakan dengan 10 Dirham. Sungguh ini adalah perkara yang cukup jelas. Tidak patut bagi mereka menetapkan diyat kecuali sebagaimana ketentuan yang berlaku pada zakat.

Menurut dugaan kami, bahwa kami lebih mengetahui keputusan Umar bin Khatthab RA ketika menetapkan diyat dalam hitungan dirham dibandingkan penduduk Madinah, karena penduduk Irak adalah masyarakat pengguna dirham. Hanya saja masyarakat yang membayar diyat dengan dirham adalah penduduk Irak.

Penduduk Madinah dapat dibenarkan atas pernyataan mereka bahwa Umar menetapkan diyat dalam hitungan dirham sebanyak 12.000 Dirham,

akan tetapi senilai 6 keping timbangan.

Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Dahulu diyat dibayar dengan unta, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu setiap seekor unta diyat tersebut dinilai 120 Dirham, senilai 6 keping timbangan. Maka, jumlahnya menjadi 12.000 Dirham."

Syarik berkata, "Abu Ishak berkata, 'Seorang laki-laki dari kaum muslimin mendatangi seorang laki-laki dari pihak musuh, lalu menebasnya dengan pedang. Akan tetapi tebasan itu mengenai seorang laki-laki dari kaum muslimin hingga membuatnya roboh dan meninggal dunia. Maka Utsman menetapkan diyatnya sebanyak 12.000 Dirham, dimana dirham saat itu bernilai 6 keping timbangan'."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan oleh Makhul, Amr bin Syu'aib dan sejumlah orang Hijaz bahwa Umar menetapkan diyat dalam perhitungan dirham sebanyak 12.000 Dirham. Aku tidak mengetahui seorang pun penduduk Hijaz yang menyelisih hal ini, demikian pula halnya dengan Utsman bin Affan. Di antara sahabat yang menetapkan diyat sebanyak 12.000 Dirham adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah. Aku tidak mengenal seorang ulama Hijaz pun yang menyalahi ketetapan ini dari dulu hingga sekarang.

Telah diriwayatkan oleh Ikrimah dari Nabi SAW, "Bahwasanya beliau SAW menetapkan diyat sebanyak 12.000 dirham."<sup>14</sup>

Lalu Ikrimah mengatakan bahwa firman Allah, "*Dan mereka tidak (mencela Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka*" (Qs. At-Taubah (9): 74) turun berkenaan dengan hal tersebut.

Muhammad bin Al Hasan mengira bahwa pada kedua hadits itu terdapat kontradiksi. Ia mengatakan bahwa pada salah satunya terdapat ketetapan diyat sebanyak 10.000 Dirham, sedangkan pada hadits lainnya disebutkan 12.000 Dirham atau senilai 6 keping timbangan.

Imam Syafi'i berkata: Aku berkata kepada Muhammad bin Al Hasan, "Apakah engkau mengatakan bahwa jumlah diyat adalah 12.000 Dirham atau senilai 6 keping timbangan?"

<sup>14</sup> HR. Tirmidzi, pembahasan tentang diyat, bab "Diyat, Berapakah Jumlahnya Bila Dibayar dengan Dirham", hadits no. 1388, An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang *Al Qasamah*, bab "Menyebutkan Diyat dengan Perdi", juz 8, hal. 44, jld. 4, cet. Om Al Qalam, Beirut-Lebanon, dan Ibnu Majah, pembahasan tentang diyat, bab "Diyat Kejahatan Tidak Disengaja", hadits no. 2629.

**la menjawab:** Tidak!

**Imam Syafi'i bertanya:** Atas dasar apa sehingga engkau mengatakan lebih mengetahui ketetapan diyat daripada penduduk Hijaz. Apakah hanya karena engkau termasuk penduduk Irak, ataukah engkau mengatakan hal itu berdasarkan keterangan dari Umar bahwa sesungguhnya Umar menetapkan sesuatu dalam masalah itu yang engkau tidak jadikan sebagai patokan dalam memberi keputusan?

**la menjawab:** Kamu tidak mau menggunakan perhitungan.

**Imam Syafi'i bertanya:** Apakah engkau meriwayatkan sesuatu yang engkau jadikan sebagai asas hukum? Seakan-akan engkau mengklaim bahwa orang yang menukil riwayat itu dari Umar tidak mengerti penerapannya. Bagaimana pula engkau memutuskan diyat berdasarkan nilai 7 keping timbangan? Bagaimana pendapatmu tentang ketetapanmu dalam hal zakat atau ketetapan harta yang mengharuskan orang yang mencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, dimana disebutkan padanya dirham tanpa menyinggung 7 keping timbangan dan tidak pula 6 keping timbangan?

Apabila seseorang berkata, "Bahkan dirham tersebut diukur dengan nilai 6 keping timbangan, bukan 7 keping. Karena Umar tidak menetapkan diyat dengan nilai 6 keping lalu menetapkan pada masalah lainnya dengan nilai 7 keping, maka apakah yang akan engkau katakan?"

**la berkata:** Sesungguhnya dirham bila disebutkan secara global, maka disesuaikan dengan timbangan Islam.

**Imam Syafi'i berkata:** Mengapa engkau mengeluarkan dirham dalam perkara diyat dari timbangan Islam, jika timbangan Islam menurutmu adalah 7 keping timbangan?

Kemudian engkau mengaku lebih tahu urusan diyat daripada penduduk Hijaz, karena engkau adalah masyarakat pengguna dirham. Lalu engkau mengatakan bahwa dirham yang ada pada kami hanya ada dua jenis. Pertama, dirham dengan timbangan mitsqal. Kedua, dirham yang setiap berjumlah 10 bernilai 6 keping timbangan. Keadaan ini terus berlangsung hingga Ziyad menetapkan mata uang dirham dalam Islam.

Apabila seseorang berkata, "Setiap dirham yang berlaku padanya zakat, diyat, pemotongan tangan atau selain itu, maka timbangannya adalah mitsqal."<sup>145</sup> Lalu seorang lagi berkata, "Bahkan ukurannya adalah 6 keping

<sup>145</sup> Satu mitsqal sama dengan 1,50 Dirham. *Wallahu a'lam* —penj.

timbangan.” Kemudian seorang lagi berkata, “Semua dirham didasarkan kepada timbangan Islam.” Maka katakan kepadanya, “Demikianlah yang patut engkau katakan sehubungan dengan diyat.”

### **Qishash antara budak dan orang merdeka**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, “Tidak ada qishash antara budak dan orang merdeka kecuali pada kasus pembunuhan. Seorang budak apabila membunuh orang merdeka dengan sengaja, atau ia dibunuh oleh orang merdeka dengan sengaja, maka berlaku padanya hukuman mati.”

Sementara penduduk Madinah mengatakan bahwa tidak ada hukuman *qishash* antara budak dan orang merdeka. Kecuali apabila budak membunuh orang merdeka, maka si budak dibunuh atas perbuatannya itu.

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Bagaimana sehingga dua jiwa apabila salah satunya membunuh yang lain, maka ia dibunuh karenanya; namun bila yang terjadi sebaliknya, maka si perabunyah tidak dibunuh atas perbuatannya?” Orang yang berpendapat seperti itu mengatakan, “Karena budak tidak seimbang dengan jiwa orang merdeka.”

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa seorang laki-laki dibunuh atas perbuatannya menubunuh seorang wanita, padahal diyat bagi wanita adalah separuh diyat laki-laki?

Adapun pandangan kami telah dikukuhkan oleh riwayat yang sampai kepada kami dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, “Apabila orang merdeka membunuh budak, maka ia dibunuh atas perbuatannya.”

Telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Aban bin Shaleh Al Qurasyi dari Hammad, dari Ibrahim bahwa ia berkata, “Tidak ada antara qishash laki-laki dan perempuan, dan tidak pula antara orang merdeka dan budak, dalam tindak kejahatan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan.”

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila orang merdeka membunuh budak, maka tidak ada qishash di antara keduanya. Hal ini berlaku baik pada kasus pembunuhan maupun kasus kejahatan lainnya. Namun bila budak membunuh orang merdeka atau melukainya, maka ahli waris korban dapat menuntut *qishash* (yakni hukuman yang sama dengan jenis kejahatannya), tapi bila mau dapat pula menuntut diyat (denda) dan meninggalkan *qishash*.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Para ulama Madinah beralasan bahwa mereka meninggalkan *qishash* pada kasus kejahatan orang merdeka terhadap budak, karena tidak ada keseimbangan antara jiwa si budak dengan jiwa orang merdeka. Mereka menegakkan hukum *qishash* pada laki-laki



yang membunuh wanita, padahal jiwa wanita tidak sebanding dengan jiwa laki-laki.

**Imam Syafi'i berkata:** Aku tidak tahu siapa yang mengatakan hal ini kepadanya, dan siapa pula yang berhujjah demikian di antara ulama Madinah. Menurutku, mungkin yang mengatakannya adalah orang-orang yang mengklaim sebagai ahli ilmu, sehingga ia (yakni Al Hasan) berpegang pada perkataannya.

Sesungguhnya larangan pelaksanaan qishash terhadap orang merdeka atas kejahatannya terhadap budak merupakan perkara yang tidak ada perselisihan di antara kami. Adapun sebah yang kami katakan kepadanya —di samping mengikuti Sunnah— adalah bahwa orang merdeka urusannya sempurna dalam hukum-hukum Islam. Sementara budak urusannya kurang (tidak sempurna) dalam kebanyakan hukum-hukum Islam, termasuk dalam kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu (*hudud*), dimana hukuman atas budak separuh daripada hukuman terhadap orang merdeka. Seorang budak bila dituduh berzina, maka si penuduh tidak dijatuhi hukuman sebagaimana halnya menuduh orang merdeka. Budak tidak dapat mewarisi dan tidak pula diwarisi. Kesaksian budak tidak diterima dan tidak boleh pula mengambil bagian harta rampasan perang meskipun ia turut dalam peperangan.

Adapun wanita, urusannya sempurna dalam hal kemerdekaan (hak asasi) dan keislaman. Hukumannya dalam kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu (*hudud*) sama seperti hukuman atas laki-laki. Ia mendapatkan warisan sebesar yang telah ditetapkan Allah baginya. Kesaksiannya pun diterima dalam hal-hal tertentu, hanya saja wanita tidak wajib berjihad. Oleh karena itu, ia tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.

Sekiranya makna riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad tersebut dikatakannya berasal dari ulama Madinah, yaitu karena ketidakseimbangan antara jiwa budak dengan jiwa orang merdeka, maka perlu diketahui bahwa para ulama Madinah telah menetapkan denda atas pembunuh budak dengan membayar hartanya meskipun jumlahnya sama dengan jumlah diyat orang merdeka. Seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah benar, maka menjadi keharusan bagi mereka untuk tidak membunuh budak yang bernilai 2000 Dinar atas perbuatannya membunuh orang merdeka, sebab nilai jiwa orang merdeka hanya 1000 dinar. Akan tetapi, diyat dalam pandangan ulama Madinah tidak masuk dalam makna *qishash* dari segi apapun. Adapun perkataan Muhammad bin Al Hasan dalam masalah ini saling kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya.

## Dua laki-laki membunuh seorang laki-laki dan salah seorang pembunuhnya termasuk orang yang dikenai *qishash*

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata tentang anak kecil dan orang dewasa yang dengan sengaja membunuh seorang laki-laki secara bersama-sama. Bahwasanya orang merdeka diwajibkan membayar separuh diyat yang diambil dari hartanya sendiri, sedangkan anak kecil diwajibkan membayar separuh diyat yang diambil dari harta keluarganya.

Sementara penduduk Madinah (baca: para ulama Madinah) memutuskan membunuh orang dewasa dan mewajibkan anak kecil untuk membayar separuh diyat.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bagaimana sehingga orang dewasa dibunuh sementara pembunuhan tersebut dilakukannya bersama orang yang tidak berlaku *qishash* atasnya (hukuman yang sama dengan jenis kejahatan)? Bagaimana menurut pendapat kalian apabila seseorang membunuh dirinya sendiri bersama seorang laki-laki lain. Apakah laki-laki yang membantu ini harus dijatuhi hukuman *qishash* pula, sementara pembunuhan terjadi atas kerjasama dengan korban sendiri?

Bagi yang berpendapat seperti pandangan Abu Hanifah dapat pula mengajukan kritikan berikut: Bagaimana menurut pendapatmu apabila seorang yang berlaku padanya hukum *qishash* tangannya dipotong oleh seseorang, kemudian datang orang lain memotong kakinya sehingga akhirnya ia meninggal dunia akibat kedua luka tadi sekaligus, apakah orang yang memotong kaki harus dibunuh, padahal ada orang lain yang bersekutu dengannya dalam menyebabkan kematian korban?

Bagaimana menurut pendapatmu apabila seseorang diterkam binatang buas, lalu orang lain datang dan melukai kepalanya sehingga ia meninggal dunia, apakah orang yang melukai kepala ini dibunuh, padahal ada pihak lain yang juga diminta pertanggungjawabannya dan turut menyebabkan kematian si korban?

Bagi mereka yang berpendapat seperti pendapat penduduk Madinah mengatakan; apabila seorang laki-laki dewasa dan seorang anak kecil bersekutu melakukan pencurian, maka tangan laki-laki dewasa dipotong sedangkan tangan anak kecil tidak dipotong. Wajib pula bagi mereka untuk mengatakan; apabila dua orang mencuri dari seseorang sebanyak 1000 Dirham, lalu salah seorang dari kedua pencuri itu bersekutu lagi dengan orang lain, maka pencuri yang tidak memiliki sekutu dijatuhi hukuman potong tangan, sedangkan yang memiliki sekutu tidak dipotong tangan.

Bagaimana menurut pendapatmu tentang seorang laki-laki dewasa

dan seorang anak kecil yang bersama-sama mengangkat pedang lalu menebas orang lain dengan sekali tebas sehingga mengakibatkan kemariannya, apakah satu tebasan itu sebagiannya adalah sengaja dan berlaku padanya *qishash*, sedangkan sebagian lagi tidak sengaja? Jika benar demikian pendapat kamu, maka manakah yang disengaja dan mana pula yang tidak disengaja?

Bagaimana menurut pendapatmu apabila dua orang sama-sama mengangkat satu pedang lalu menebas salah seorang dari keduanya secara sengaja, sehingga orang yang ditebas meninggal dunia akibat tebasan itu, dimana tebasan itu adalah perbuatan si korban sendiri bersama orang lain, apakah pelaku dalam kasus ini dapat dibunuh?

Jawabannya tentu saja "tidak", sebab pembunuhan itu terjadi atas kerjasama dengan pihak yang tidak berlaku padanya *qishash* (yakni si korban sendiri). Begitu pula tidak ada pemilahan jiwa sedikit pun.

Bagaimana menurut pendapatmu apabila seseorang tidak sengaja memukul orang lain sehingga melukai kepalanya dan tampak tulangnya (*muwadhihah*)? Kemudian ia mengulangi pukulan tadi secara sengaja dan mengakibatkan luka yang sama. Akhirnya, si korban meninggal dunia saat itu juga akibat kedua pukulan tadi sekaligus. Maka, menjadi konsekuensi bagi pandangan kamu untuk membebani keluarga orang yang memukul dengan membayar separuh diyat atas perbuatannya melukai orang lain tanpa sengaja. Setelah itu, kamu dapat membunuhnya sebagai balasan atas pukulan yang disengaja, sehingga satu jiwa yang menjadi korban dibalas dengan bayaran separuh diyat, ditambah lagi hukuman bunuh atas pelaku.

Wajib pula bagi kami untuk mengatakan, "Apabila seseorang wajib atasnya *qishash* akibat melukai kepala orang lain hingga menembus tulang (*muwadhihah*), kemudian korban melakukan *qishash* atas pelaku namun melebihi dari ketentuan secara sengaja sehingga terhukum meninggal dunia, maka orang yang melakukan *qishash* ini dapat dibunuh akibat perbuatannya yang dengan sengaja menghukum melebihi dari ketentuan."

Abbad bin Al Awwam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hassan telah menceritakan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri, bahwasanya ia ditanya tentang orang-orang yang membunuh seorang laki-laki secara sengaja dan di antara mereka ada pula yang terluka. Maka ia berkata, "Pelaku dalam kasus tersebut dibebani kewajiban membayar diyat."

Abbad bin Al Awwam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umar Ibnu Amir telah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakhi'i, ia berkata, "Apabila terjadi kesalahan saat melakukan hukuman atas pelaku kejahatan yang disengaja, maka orang yang melakukan kesalahan dikenai

kewajiban membayar diyat.”

Imam Syafi’i berkata: Apabila seorang laki-laki dewasa bersama seorang anak kecil atau orang gila membunuh seorang laki-laki, maka pembunuhan ini terjadi akibat perbuatan yang disengaja dari keduanya. Menurutku —*wallahu a’lam*— tidak ada hukuman yang lebih tepat pada kasus itu kecuali membunuh si laki-laki dewasa dan membebani anak kecil (atau orang gila) untuk membayar separuh diyat.

Asas bagi pengambilan keputusan dalam kasus ini adalah memperhatikan proses pembunuhan. Apabila mumi disengaja tanpa ada unsur ketidaksengajaan sedikitpun, dan pelakunya terdiri dari dua atau tiga orang, maka siapa yang berlaku atasnya hukuman bunuh, ia pun dapat dibunuh; sedangkan siapa di antara pelaku itu yang tidak berlaku atasnya hukuman bunuh, berarti ia dibebani kewajiban membayar diyat sesuai prosentase kejahatannya (yakni jika terdiri dari tiga orang, maka ia membayar sepertiga diyat... dan seterusnya —*penetj*).

Ar-Rabi’ berkata, “Imam Syafi’i tidak membebaskan diyat ini kepada keluarga pelaku, sebab kasus itu menurutnya adalah kejahatan yang disengaja, hanya saja hukuman perbuatan disengaja tidak diterapkan atas si pelaku karena masih kecil atau karena gila.”

Apabila seseorang berkata, “Adakah permasalahan yang serupa dengan perkara ini?” Maka dijawab, “Ya, dua laki-laki yang membunuh seorang laki-laki secara sengaja, lalu ahli waris korban memaafkan salah satunya atau menempuh jalur damai. Apabila telah dimaafkan, maka tidak ada lagi hak bagi ahli waris untuk menuntut hukuman bunuh terhadap pelaku yang telah dimaafkan, namun mereka masih berhak menuntut hukuman bunuh terhadap pelaku yang belum dimaafkan. Untuk itu, ahli waris dapat membunuh salah seorang pelaku dan mengambil separuh diyat dari pelaku yang satunya, atau ahli waris membunuh salah seorang pelaku dan memaafkan pelaku lainnya seraya membebankannya dari kewajiban membayar diyat.”

Jika seseorang berkata, “Pada dasarnya kedua laki-laki ini sama-sama terpidana mati, akan tetapi salah satunya terbebas dari pidana tersebut karena dibebaskan oleh ahli waris korban.” Maka dikatakan, “Bila wali mampu membebaskan salah satu pelaku dari pidana mati, maka apakah ia mampu pula membebaskan pelaku yang satunya?”

Jika ia mengatakan “Tidak”, maka dapat dikatakan, “Mengapa demikian, sementara perbuatan keduanya sama.”

Jika ia mengatakan “Ya”, maka dapat dijawab, “Apabila demikian

halnya—dalam pandanganmu—hukuman atas kedua pelaku tersebut, maka bagaimana bila dua orang membunuh satu orang dan salah satu pelaku adalah orang yang berlaku qishash padanya sedangkan yang satunya termasuk orang yang tidak berlaku qishash padanya? Mengapa kami tidak mau menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap orang yang berlaku qishash padanya dan mengambil bayaran diyat dari orang yang tidak berlaku hukuman qishash padanya; seperti anak kecil, orang gila dan bapak yang membunuh anaknya?

### Diyat bagi wanita

Imam Syafi'i berkata: Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata tentang diyat wanita, "Sesungguhnya diyat luka-luka dan jiwa wanita adalah separuh dari diyat laki-laki dalam segala hal."

Demikian pula yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim, dari Ali bin Abu Thalib bahwa ia berkata, "Diyat wanita adalah separuh dari diyat laki-laki, baik pada kasus pembunuhan maupun yang lebih ringan dari itu."

Sementara penduduk (baca: ulama) Madinah mengatakan bahwa diyat wanita sama seperti diyat laki-laki hingga pada 1/3 diyat. Diyat jari wanita sama seperti diyat laki-laki, diyat gigi wanita sama diyat gigi laki-laki, diyat luka di kepala yang menyingkap tulang sama seperti diyat bagi luka serupa yang dialami oleh laki-laki.

Jika jumlah diyat ini mencapai 1/3 diyat yang utuh atau lebih besar dari itu, maka diyat wanita diberikan separuh dari diyat laki-laki.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Orang yang menukil pandangan penduduk Madinah telah meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata, "Disamakan diyat laki-laki dan wanita hingga jumlahnya mencapai 1/3 diyat yang utuh, dan selanjutnya diberikan kepadanya separuh diyat laki-laki."

Abu Hanifah *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia menyamakan antara laki-laki dan wanita dalam hal diyat hingga mencapai 1/3 diyat yang utuh, lalu ia memberikan kepada wanita separuh diyat laki-laki pada kasus yang jumlah diyatnya melebihi 1/3 diyat yang utuh.

Abu Hanifah *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim bahwa ia berkata, "Perkataan Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu anhu* dalam masalah ini lebih aku sukai daripada perkataan Zaid."

Muhammad bin Aban telah mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Ibrahim, dari Umar bin Khatthab dan Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu anhum*a bahwa keduanya berkata, "Diyat wanita adalah separuh diyat laki-laki baik pada kasus pembunuhan maupun yang lebih ringan dari itu." Ali dan Umar telah sepakat mengatakan hal ini, maka tidak patut untuk mengambil pendapat yang lain.

Di antara perkara yang dapat dijadikan dalil untuk menunjukkan kebenaran perkataan Ali dan Umar bahwa wanita apabila jari tangannya dipotong, maka wajib bagi orang yang memotongnya—menurut penduduk Madinah—membayar  $1/10$  diyat yang utuh. Apabila dipotong 2 jari, maka diyatnya adalah  $2/10$  diyat yang utuh. Jika dipotong 3 jari, maka diyatnya adalah  $3/10$  diyat yang utuh. Namun jika dipotong 4 jari, maka diyatnya adalah  $2/10$  diyat yang utuh. Dengan demikian, di saat kejahatan bertambah diyatnya justru berkurang.

Imam Syafi'i berkata: qiyas yang tidak dapat ditolak oleh seorang pun dalam memutuskan perkara diyat dan tidak boleh pula dipersalahkan menurut pandangan kami adalah; sesungguhnya jiwa wanita apabila berlaku diyat padanya, maka diberikan kepadanya separuh diyat laki-laki. Diyat tangan wanita separuh diyat tangan laki-laki, maka sepatutnya ketentuan ini berlaku pada seluruh luka yang diderita oleh wanita baik kecil maupun besar.

Akan tetapi oleh karena perkara ini masuk dalam bagian yang tidak boleh mempersalahkan seseorang berdasarkan pemikiran semata, sementara Ibnu Al Musayyib mengatakan bahwa diyat 3 jari wanita adalah 30 ekor unta, sedangkan diyat 4 jari wanita adalah 20 ekor unta. Lalu dikatakan kepadanya bahwa mengapa ketika kejahatan bertambah diyatnya justru berkurang? Maka, ia menjawab bahwa ini adalah Summah. Kemudian Ibnu Al Musayyib meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa diyat wanita sama seperti diyat laki-laki hingga jumlah diyat mencapai  $1/3$  diyat yang utuh. Apabila telah mencapai  $1/3$  diyat yang utuh, maka diberikan kepadanya separuh diyat laki-laki.

Atas dasar ini, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyalahkan pendapat orang lain dengan herpegang pada akal semata, sebab saling mempersalahkan pendapat hanya dapat berlaku pada masalah yang memungkinkan satu pendapat padanya lebih benar dibandingkan pendapat yang lain. Adapun dalam masalah ini, aku kira tidak seorang pun yang boleh menyalahkannya. Akan tetapi, yang mesti dilakukan oleh seseorang adalah mengikuti orang yang menurutnya tidak boleh diselisih.

Ketika Ibnu Al Musayyib mengatakan "Ini adalah Summah", maka



kemungkinan besar ketetapan itu berasal dari Nabi SAW atau dari mayoritas sahabat. Tidak mungkin pula Zaid mengatakannya berdasarkan akal, sebab pandangan yang ia nukil justru tidak dapat dicerna oleh akal.

### Bab: Janin

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat tentang laki-laki yang memukul perut budak wanita dan mengakibatkan janin yang dikandung wanita itu gugur. Apabila janin memiliki jenis kelamin laki-laki, maka dendanya adalah  $1/20$  dari harganya. Sedangkan bila janin memiliki jenis kelamin perempuan, maka dendanya adalah  $1/10$  dari harganya.

Sementara penduduk Madinah mengatakan bahwa denda bagi janin tersebut adalah  $1/10$  dari harga ibunya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bagaimana sehingga penduduk Madinah menetapkan denda janin budak wanita adalah  $1/10$  dari harga ibunya, baik janin tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan? Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya menetapkan diyat janin wanita merdeka, yaitu seorang budak laki-laki atau seorang budak wanita. Lalu diyat ini disamakan dengan 50 Dinar, sementara 50 Dinar sama seperti  $1/20$  dari diyat laki-laki dan  $1/10$  dari diyat wanita. Sepatutnya ketetapan ini berlaku pula pada janin budak wanita dan didasarkan kepada harga janin itu sendiri, bukan kepada harga ibunya. Bagaimana pendapatmu jika janin tersebut keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal dunia, apakah denda yang harus dibebankan kepada orang yang memukul ibunya? Bukankah denda untuk janin tersebut adalah harga janin itu sendiri, sebagaimana tidak ada perbedaan antara kami dan kamu dalam perkara ini?"

Jika kamu mengatakan "Ya", maka kami katakan, "Bagaimana pendapatmu apabila harga janin yang keluar dalam keadaan hidup itu adalah 20 Dinar dan pembunuhnya didenda sebanyak 20 Dinar, kemudian gugur pula janin lain dalam keadaan mati, bukankah denda bagi pembunuhnya adalah  $1/10$  harga ibunya? Bagaimana jika harga ibunya adalah 500 ribu Dinar? Bukankah menurut pendapat kamu bahwa denda untuk janin yang keluar dalam keadaan mati tersebut adalah 50-ribu Dinar?"

Jika kamu mengatakan "Ya", maka kami katakan, "Jika demikian, denda untuk janin yang keluar dalam keadaan hidup lebih kecil dibandingkan dengan denda untuk janin yang keluar dalam keadaan mati, padahal sepatutnya denda untuk janin yang keluar dalam keadaan hidup mesti lebih besar daripada denda untuk janin yang keluar dalam keadaan mati."

Seharusnya denda untuk janin budak wanita diqiyaskan kepada hukum

yang ditetapkan Rasulullah SAW tentang janin wanita merdeka, yaitu denda untuk janin yang keluar dalam keadaan mati harus lebih kecil dibandingkan denda apabila janin keluar dalam keadaan hidup. Akan tetapi, kamu menyalahi hal ini sehubungan dengan janin budak wanita yang keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul perut budak wanita dan mengakibatkan janinnya keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal dunia, maka denda untuk janin itu adalah harganya sendiri. Adapun bila janin keluar dalam keadaan mati, maka dendanya adalah 1/10 dari harga ibunya. Selama janin itu belum diketahui hidup atau tidaknya, maka hukumnya adalah hukum ibunya selama si janin tidak berstatus merdeka dalam perut ibunya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Musayyib, Al Hasan, Ibrahim An-Nakha'i dan kebanyakan orang yang kami dengar di kalangan juru fatwa Hijaz dan ahli atsar (hadits). Maka, kami menyelisih pandangan Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah *rahimahullahu* tentang janin budak wanita. Kedua orang ini mengatakan, "Apabila janin keluar dalam keadaan hidup, maka dendanya sama seperti yang kami katakan. Akan tetapi bila janin keluar dalam keadaan mati dan jenis kelaminnya laki-laki, maka dendanya adalah 1/20 harganya; dan bila jenis kelaminnya perempuan, maka dendanya adalah 1/10 dari harganya."

## Bab: Luka-luka di Badan

Imam Syafi'i berkata: Abu Hanifah *rahimahullahu* berkata, "Pada kedua bibir terdapat diyat secara utuh. Kedua bibir itu sama dalam hal diyat, baik bibir bagian atas maupun bibir bagian bawah. Mana saja di antara kedua bibir ini yang dipotong, maka diberikan separuh diyat".

Sementara penduduk Madinah mengatakan, "Apabila kedua bibir itu dipotong sekaligus, maka diberikan diyat secara utuh. Namun bila bibir bagian bawah yang dipotong, maka diberikan 2/3 dari diyat yang utuh."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Mengapa penduduk Madinah berkata seperti ini? Apakah karena bibir bagian bawah lebih besar manfaatnya daripada bibir bagian atas? Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan diyat untuk jari kelingking sama seperti diyat untuk ibu jari. Ditetapkan untuk masing-masing jari tersebut 1/10 dari diyat yang utuh."

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Jari kelingking dan ibu jari adalah sama.*"<sup>166</sup>

<sup>166</sup> HR: Bukhari, pembahasan tentang diyat, bab "Diyat Jari-Jemari Tangan".

Di samping itu, terdapat atsar-atsar yang sangat banyak dan terkenal yang berbicara tentang perkara ini.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Daud bin Al Hushain telah menceritakan kepada kami, Abu Ghatifan bin Tharif Al Muri telah mengabarkan kepadanya bahwa Marwan bin Al Hakam mengutusnyanya kepada Ibnu Abbas untuk bertanya tentang diyat gigi geraham. Ibnu Abbas berkata, "Diyatnya adalah 5 ekor unta." Maka Marwan mengutus kembali kepada Ibnu Abbas untuk mengatakan, "Apakah engkau menjadikan gigi depan sama seperti gigi geraham?" Ibnu Abbas berkata, "Mengapa engkau tidak mendasari perkara ini dengan diyat jari-jari tangan. Sesungguhnya diyat jari yang satu dengan jari lainnya adalah sama."

Keterangan ini menunjukkan bahwa diyat untuk kedua bibir adalah sama. Lalu, telah dinukil pula atsar lain berkenaan dengan diyat kedua bibir.

**Imam Syafi'i berkata:** Kedua bibir adalah sama, jari-jemari pun sama. Diyat atas sesuatu tidak diukur berdasarkan manfaatnya. Demikianlah yang sampai kepadaku dari Imam Malik. Sementara yang dimaksud oleh Muhammad bin Al Hasan dengan penduduk Madinah, yang berpendapat seperti yang dikatakannya, adalah Imam Malik sendiri. Padahal, pendapat seperti itu adalah perkataan ulama Madinah yang lain. Tidak patut baginya (yakni Muhammad bin Al Hasan) untuk menukil dari Malik apa yang tidak pernah ia katakan dan menukil dari penduduk Madinah lainnya suatu pandangan yang ditinggalkan oleh Imam Malik. Untuk itu, jika menukil suatu riwayat seharusnya menyebutkan langsung orang yang dimaksud. Adapun menisbatkan suatu perkataan kepada penduduk Madinah — dan maksudnya adalah Imam Malik — bukanlah perkara yang pantas, sebab penduduk (baca: ulama) Madinah ada di setiap zaman.

Jika seseorang bertanya, "Apakah hujjah yang menyatakan bahwa kedua bibir dan jari-jemari adalah sama dalam hal diyat?" Maka kami katakan, "Berdasarkan dalil Sunnah kemudian kesepakatan para fuqaha."

Jika dikatakan, "Manakah yang engkau sebutkan?" Maka kami katakan bahwa Rasulullah SAW memutuskan diyat untuk setiap jari adalah 10 ekor unta, padahal jari-jemari berbeda-beda dari segi keindahan dan manfaat. Akan tetapi ketika kami melihat bahwa yang dimaksudkan adalah "namanya", maka sepatutnya diyat tersebut diberlakukan kepada semua yang dapat dinamakan dengan "jari".

Nabi SAW bersabda,

"Diyat satu mata adalah 50 ekor —unta— dan diyat satu tangan adalah 50 ekor —unta—."<sup>147</sup>

Aku tidak mengetahui para ahli fikih yang berbeda pendapat bahwa diyat tangan kiri sama seperti diyat tangan kanan, padahal tangan kanan lebih bermanfaat daripada tangan kiri. Sekiranya sabda beliau SAW "Diyat tangan adalah 50 ekor unta", maksudnya adalah tangan kanan dan manusia boleh mengutamakan salah satu dari kedua tangan, maka seharusnya diyat tangan kiri lebih sedikit dari 50 ekor unta. Adapun bila yang beliau SAW maksudkan dengan tangan yang memiliki diyat 50 ekor unta tersebut adalah tangan kiri, maka sepatutnya diyat tangan kanan lebih banyak dari itu.

Namun ketika kami melihat madzhab para fuqaha menyamakan antara keduanya, dan sesungguhnya yang menjadi patokan mereka adalah "nama" serta tidak adanya cacat; dan bila beberapa anggota badan memiliki nama yang sama serta tidak pula cacat, maka diyatnya adalah sama. Demikian pula yang berlaku pada kedua mata dan gigi. Meskipun gigi depan lebih bermanfaat daripada gigi taring, namun keduanya sama dalam hal diyat.

## Bab: Orang yang Buta Sebelah Matanya Mencungkil Mata Orang yang Normal

Abu Hanifah *rahimahullah* berpendapat tentang orang yang buta sebelah lalu mencungkil kedua mata yang normal milik seseorang. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka bagi yang dicungkil matanya harus menuntut *qishash* (yakni mencungkil pula mata si pelaku), dimana tidak ada pilihan baginya selain itu. Sedangkan bila dilakukan tanpa sengaja, maka si korban mendapatkan separuh bayaran diyat, dan tidak ada baginya pilihan selain itu.

Sementara penduduk Madinah mengatakan tentang orang yang buta sebelah mencungkil kedua mata orang yang normal, bahwa si korban dapat memilih antara *qishash* atau diyat. Apabila mau ia dapat menuntut *qishash* (yakni mencungkil mata si pelaku), dan bila mau ia dapat pula menuntut diyat yang utuh, yaitu 1000 Dinar atau 12000 Dirham.

<sup>147</sup> HR. *An-Nasa'i* dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan *syarah As-Suyuthi*, pembahasan tentang *qasamah*, bab "Menyebutkan Hadits Amr bin Hazm", juz 8, hal. 57-58; cet. Dar Al Qalam, Beirut-Libanon; dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang diyat, bab "Menyebutkan Diyat", hadits no: 1, illi-*shahiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.

Abu Hanifah berpendapat tentang orang yang buta sebelah lalu matanya yang masih melihat dicungkil oleh seseorang. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka berlaku padanya *qishash*, dan jika dilakukan tanpa sengaja, maka keluarga si pelaku harus membayar separuh dari diyat yang utuh. Mata yang dapat melihat pada orang yang buta sebelah sama nilainya dengan satu mata pada orang yang kedua matanya dapat melihat (normal).

Adapun penduduk Madinah mengatakan; apabila mata yang dapat melihat pada orang yang buta sebelah dicungkil, maka diberikan kepadanya diyat secara utuh.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bagaimana sehingga mata orang yang buta sebelah lebih bernilai daripada mata orang yang normal kedua matanya? Diyat secara utuh diwajibkan Allah SWT untuk kedua mata sekaligus. Sedangkan untuk setiap satu mata hanya setengah dari diyat yang utuh. Apabila mata seseorang dicungkil, maka pelaku dibebani kewajiban membayar separuh diyat. Kemudian jika datang orang lain dan mencungkil mata yang tersisa, maka orang ini tidak harus membayar diyat secara utuh, bahkan ia hanya membayar separuh diyat pula. Sebab bila pelaku yang kedua membayar diyat secara utuh, berarti korban telah menerima 1 1/2 diyat yang utuh untuk kedua matanya. Padahal, yang diwajibkan Allah SWT untuk kedua mata hanyalah satu diyat yang utuh. Pelaku yang pertama hanya menanggung separuh diyat, demikian pula halnya dengan pelaku kedua. Satu mata tidak dapat menempati posisi dua mata setelah mata yang satunya dicungkil. Begitu juga tidak boleh diyat untuk kedua mata dilebihkan dari apa yang ditetapkan Allah SWT. Bagi yang berpendapat seperti di atas wajib mengatakan hal serupa untuk kedua tangan dan kaki."

Imam Syafi'i berkata: Orang buta sebelah yang mencungkil salah satu mata orang yang memiliki dua mata yang dapat melihat dan sebaliknya hukunya adalah sama. Bila perbuatan dilakukan dengan sengaja, maka orang yang dicungkil matanya diberi hak memilih. Bila mau, ia dapat menuntut *qishash*. Adapun bila dilakukan tanpa sengaja, maka keluarga pelaku harus membayar 50 ekor unta selama dua tahun. 2/3 dari diyat itu dibayar pada tahun pertama, sedangkan 1/3 dibayar pada tahun kedua.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah hujjah atas hal ini?" Maka dapat dikatakan, "Hujjahnya adalah Sunnah."

Jika ia bertanya, "Manakah Sunnah yang dimaksud?" Maka katakan, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Diyat satu mata adalah 50 ekor unta. Jika orang yang memiliki dua mata dan dapat melihat mencungkil mata orang yang buta sebelah, maka apakah ia (korban) boleh mencungkil satu

mata atau dua mata?"

Jika ia mengatakan, "Ia mencungkil satu mata". Maka dapat dikatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya mewajibkan diyat untuk satu mata sebanyak 50 ekor unta. Barangsiapa menetapkan padanya lebih dari 50 ekor unta, berarti ia telah menyelisihi Rasulullah SAW."

Apabila ia berkata, "Apakah ada hujjah yang lebih daripada ini?" Maka katakan, "Tidak ada hujjah yang lebih daripada Sunnah. Bahkan, Sunnah adalah puncak daripada hujjah, sedangkan yang lainnya hanya mengikut kepadanya."

### **Bab: Apa-apa yang Tidak Wajib padanya Irsy (Selisih) Tertentu**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata tentang mata yang nampak sehat namun tidak dapat melihat jika dicungkil, dan tentang tangan yang lumpuh bila dipotong, serta seluruh anggota tubuh yang serupa dengan itu, bahwa tidak ada padanya *irsy*<sup>142</sup> tertentu. Akan tetapi, besar kecilnya denda ditetapkan berdasarkan kebijakan imam secara adil.

Abu Hanifah telah mengabarkan kepadaku dari Hammad, dari Ibrahim bahwasanya ia berkata, "Denda mencungkil mata yang tidak dapat melihat namun tampak seperti mata normal dan memotong tangan yang lumpuh, kaki yang pincang, lisan yang tidak dapat berbicara, serta alat kelamin pria yang dikebiri, semuanya ditetapkan berdasarkan kebijakan imam secara adil."

Sementara sebagian penduduk Madinah berpendapat sama seperti perkataan Abu Hanifah, di antaranya Malik bin Anas dimana ia berkata, "Menurut kami, denda atas kejahatan terhadap hal-hal tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihad." Lalu sebagian mereka berpendapat tentang mata yang tidak dapat melihat namun tampak normal. Apabila dicungkil, maka dendanya adalah 100 Dinar. Semua fungsi anggota badan apabila hilang, maka dendanya adalah 1/3 diyat dari anggota badan tersebut.

**Imam Syafi'i berkata:** Alat kelamin pria yang dikebiri bila dipotong, maka pelakunya harus membayar diyat secara penuh. Demikian pula apabila buah pelir dikeluarkan dan yang tersisa hanya penis.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah hujjah dalam hal itu?" Maka katakan, "Bagaimana menurut pendapatmu tentang penis (dzakar), apakah ketetapan diyat padanya didasarkan kepada Al Qur'an dan Sunnah?"

<sup>142</sup> Makna *irsy* adalah selisih nilai antara sesuatu saat normal dan setelah mengalami cacat. *Hallah al-'am* — peninj.



Apabila ia menjawab "Ya", maka dapat dikatakan, "Dalam riwayat dikatakan bahwa penis (dzakar) berbeda dengan buah pelir."

Jika ia mengatakan "Tidak demikian", maka dapat dikatakan, "Mengapa kamu menyelisihi riwayat?"

Apabila ia mengatakan, "Kami menetapkan separuh diyat atas perbuatan memotong alat kelamin yang telah dikebiri, karena alat kelamin seperti itu tidak dapat lagi menyebabkan kehamilan."

Maka dapat dikatakan, "Bagaimana menurut pendapatmu dengan seseorang yang memotong penis anak kecil, penis orang tua yang sudah tidak berminat lagi terhadap wanita, atau penis seseorang yang impoten? Bila engkau mengatakan pelaku perbuatan ini harus membayar diyat secara utuh, berarti mereka mewajibkan diyat atas perbuatan memotong kemaluan yang tidak dapat menyebabkan kehamilan dan tidak pula dapat melakukan hubungan intim. Sementara penis (dzakar) orang yang dikebiri masih dapat berfungsi untuk melakukan hubungan intim."

Pada dasarnya, aku tidak mengenal manfaat pada penis itu sendiri selain sebagai jalan keluar air kencing dan melakukan hubungan intim. Sementara kedua fungsi ini terdapat pada penis yang telah dikebiri. Bahkan, kemampuan berhubungan intim yang dimiliki oleh orang yang telah dikebiri lebih hebat daripada kemampuan orang yang tidak dikebiri. Adapun anak sesungguhnya tidak berasal dari penis, akan tetapi ia berasal dari air mani yang keluar dari tulang shulbi. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Yang keluar dari antara tulang shulbi dan tulang dada.*" (Qs. Ath-Thaariq (86): 7)

Air mani keluar dan terkadang menghasilkan anak, namun terkadang tidak menghasilkan anak.

Satu hal yang cukup mengherankan dari pernyataan Abu Hanifah adalah bahwa apabila penis dipotong lebih dahulu dan kemudian disusul dengan memotong buah pelir, maka untuk perbuatan memotong penis dikenai sanksi membayar diyat secara utuh (yakni 100 ekor unta) dan perbuatan memotong kedua buah pelir dikenai sanksi membayar diyat secara utuh pula. Adapun bila dilakukan sebaliknya, maka perbuatan memotong kedua buah pelir dikenai sanksi membayar diyat secara utuh, sedangkan perbuatan memotong penis hanya dikenai sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim.

Jika mereka mengatakan, "Alasan kami tidak menetapkan diyat atas perbuatan memotong penis adalah karena ia hanya memperlakui buah pelir untuk menyebabkan kehamilan." Maka dapat dikatakan, "Adakah suatu manfaat atau keindahan pada buah pelir kecuali bahwa keduanya sebagai

alat bagi penis (untuk menghasilkan kehamilan)?”

Apabila mereka mengatakan, “Tidak ada manfaat baginya selain itu.” Maka dikatakan, “Bagaimana menurut pendapatmu apabila penis dipotong pada pangkalnya, sehingga tidak ada lagi yang dapat masuk ke vagina dan menyebabkan kehamilan? Mengapa kamu mengatakan bahwa perbuatan memotong kedua buah pelir mengharuskan adanya diyat, padahal jika kedua buah pelir hanyalah alat bagi penis, maka tentu perbuatan memotong kedua buah pelir lebih tepat bila tidak ditetapkan diyat padanya, sebab tidak ada manfaat pada keduanya dan tidak pula ada keindahan kecuali sekedar alat bagi penis sementara penis itu telah dipotong? Penis memiliki manfaat untuk melakukan hubungan intim (meski kedua buah pelir telah dikeluarkan). Akan tetapi kamu menghapus diyat atas orang yang memotongnya, padahal terdapat manfaat padanya. Kemudian kamu menetapkan diyat atas orang yang memotong buah pelir seseorang yang penisnya telah dipotong lebih dahulu, padahal buah pelir tanpa penis tidak ada manfaatnya. Buah pelir hanyalah alat bagi penis dan manfaatnya menjadi hilang seiring dengan hilangnya penis. Di sisi lain, manfaat penis (dzakar) tidak hilang meskipun buah pelir sudah tidak ada lagi, dimana ia masih dapat digunakan untuk berhubungan intim.”

Jika kami mengatakan, “Sesungguhnya yang menjadi patokan kami dalam masalah ini adalah ‘nama’, sementara dalam kasus ini sesuatu yang bernama ‘buah pelir’ itu masih saja ada (meskipun penis telah dipotong).”

Maka dikatakan, “Demikian pula yang kami katakan sehubungan dengan penis, meskipun buah pelir sudah tidak ada. Seperti ini pula hujjah yang kami dan kamu kemukakan dalam menyamakan antara jari-jari tangan, kedua bibir dan kedua mata serta apa yang masuk dalam cakupan suatu ‘nama’ tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Seperti ini pula yang patut kamu lakukan dalam masalah penis (dzakar) setelah buah pelir dipotong, sebagaimana halnya kita menyamakan diyat antara tangan kanan yang kuat dan dapat menulis dengan tangan kiri yang lemah dan tidak dapat menulis. Adapun masalah mata yang tidak dapat melihat namun tampak seperti mata yang normal, maka sesungguhnya Imam Malik telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia memutuskan denda untuk mata yang tidak dapat melihat namun tampak normal adalah 100 Dinar. Sementara asas pemikiran yang kamu pegang —menurut kamu— adalah tidak menyelisih pendapat seorang pun di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Sekiranya kamu menetapkan denda untuk mata yang tidak dapat melihat namun tampak normal adalah 100 Dinar, berarti kamu selaras dengan perkataan Zaid, karena kami belum mengetahui seorang pun di antara sahabat

yang menyelisihinya.”

Jika kamu mengatakan, “Ada kemungkinan perkataan Zaid berdasarkan pada pendapatnya semata, dimana ia berijtihad dan mengambil kesimpulan bahwa denda bagi orang yang mencungkil mata seperti itu adalah 1/5 dari diyatnya.”<sup>140</sup> Maka dapat dikatakan, “Ada kemungkinan seperti yang kamu katakan, namun ada pula kemungkinan itu adalah ketetapan hukum. Mengenai semua manfaat pada anggota tubuh apabila hilang, maka aku tidak melihat seorang pun yang menetapkan denda padanya melebihi ketetapan yang dikatakan oleh Sa’id bin Al Musayyib. Sedangkan luka-luka di badan berbeda dengan luka-luka pada bagian kepala yang ketetapan dendanya ditentukan oleh kebijakan hakim.”

Jika seseorang berkata, “Apakah hujjah yang menyatakan bahwa luka-luka di badan berbeda dengan luka-luka di bagian kepala?” Maka dijawab, “Rasulullah SAW telah menetapkan denda untuk *muwadhihah* (luka yang menampakkan tulang) adalah 5 ekor unta. Sementara yang aku ketahui dari para ulama, yang sempat aku temui, bahwa *muwadhihah* adalah nama bagi luka yang khusus terjadi pada bagian muka dan kepala.”

### Bab: Diyat Gigi Geraham

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, “Untuk setiap satu gigi geraham diyatnya adalah 5 ekor unta. Gigi bagian depan dan gigi bagian belakang sama saja dari segi diyat.”

Sementara sebagian penduduk Madinah berpendapat seperti perkataan Abu Hanifah, di antaranya Imam Malik bin Anas. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa diyat untuk satu gigi geraham adalah seekor unta. Sebagian mereka meriwayatkan bahwa Sa’id bin Al Musayyib berkata, “Sekiranya aku yang memutuskan, niscaya aku tetapkan diyat untuk setiap satu gigi geraham adalah 2 ekor unta.”

Muhammad bin Abi bin Shaleh Al Qurasyi telah mengabarkan kepada kami dari Hamad, dari An-Nakha’i tentang diyat gigi, bahwa untuk setiap satu gigi adalah 1/20 dari diyat yang utuh (yakni 5 ekor unta atau 50 Dinar — penerj). Gigi bagian depan dan gigi bagian belakang diyatnya sama.

Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, bahwa Abu Ghathfan bin Tharif mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Marwan bin Al Hakam mengutusnyanya menemui Ibnu Abbas

<sup>140</sup>—Diyat untuk satu mata adalah 500 Dinar, maka 1/5 darinya adalah 100 Dinar. *Wallahu a’lam — penerj*

untuk bertanya tentang diyat gigi geraham. Ibnu Abbas berkata, "Diyatnya adalah 5 ekor unta." Abu Ghathfan berkata, "Marwan mengutusku kembali menemui Ibnu Abbas untuk mengatakan 'Apakah engkau menjadikan gigi bagian depan sama seperti gigi geraham?'" Ibnu Abbas menjawab, "Sekiranya engkau menganalogikan hal ini kepada jari-jari tangan, dimana diyat untuk setiap jari adalah sama."

Abu Hanifah telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Syu'aib, ia berkata, "Semua gigi diyatnya adalah sama. Untuk setiap satu gigi adalah 1/20 diyat yang utuh."

Bukair bin Amir telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi bahwa ia berkata, "Diyat semua gigi sama, untuk setiap gigi sama dengan 1/20 diyat."

Imam Syafi'i berkata: Diyat gigi-gigi geraham masing-masing adalah 5 ekor unta, dan geraham termasuk gigi.

Jika seseorang bertanya, "Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?" Maka dijawab, "Sabda Nabi SAW, 'Diyat untuk satu gigi adalah 5 ekor unta.'<sup>100</sup> Sementara telah diketahui bahwa geraham termasuk gigi dalam mulut, dimana ia tidak keluar dari cakupan nama gigi."

Jika ada yang mengatakan bahwa ia diberi nama lain selain gigi itu sendiri, maka dapat dijawab bahwa demikian pula halnya dengan gigi depan dan gigi taring, dimana penamaan seperti ini semata-mata hanya untuk membedakan jenisnya.

## Bab: Luka-luka yang Dialami Budak

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat: Semua yang menimpa budak; baik pada tangan, kaki serta mata, atau berupa luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*), luka yang menggeser tulang (*munqilah*), luka yang menembus selaput otak (*ma'munah*) dan lain sebagainya, maka dendanya didasarkan pada harganya dan disesuaikan dengan kadar denda yang serupa pada orang merdeka.

Pada luka yang menyingkap tulang yang dialami oleh budak, dendanya adalah 1/20 dari harga budak itu sendiri. Jika tangannya dipotong, maka dendanya adalah separuh dari harganya. Demikian pula halnya apabila satu

<sup>100</sup> HR: An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang al-qasamah, bab "menyebutkan Hadits Amir bin Hazm", juz 8, hal. 57. cet. Dar Al-Qaim, Beirut, Maik dalam kitab *Al-Mawathitha*, pembahasan tentang arsyd, bab "Beliau Menyebutkan Diyat", hadits no. 1, di-tahqiq oleh Fu'ad Abdul Baq.

matanya dicungkil. Adapun luka yang menembus selaput otak (*ma'mumah*) serta luka yang sampai kepada rongga (*ja'ifah*), dendanya adalah 1/3 dari harga budak yang bersangkutan. Sedangkan luka yang memindahkan tulang (*munqilah*) dendanya adalah 1/10, ditambah 1/20 dari harga si budak (yakni 1,5% — penerj).

Sementara penduduk Madinah mengatakan: Luka yang menyingkapi tulang (*muwadhihah*) yang dialami oleh budak dendanya adalah 1/20 harga budak yang bersangkutan, luka yang menggeser tulang (*munqilah*) dendanya adalah 1/10 ditambah 1/20 dari harga si budak, luka yang menembus selaput otak (*ma'mumah*) dan luka yang sampai ke rongga (*ja'ifah*) masing-masing dendanya adalah 1/3 harga si budak. Pandangan mereka sama dengan perkataan Abu Hanifah pada keempat macam luka ini. Adapun pendapat mereka tentang luka-luka selain yang empat macam itu, maka dendanya adalah kekurangan yang terjadi pada harga si budak.<sup>151</sup>

Muhammad bin Al Hasan berkata: Atas dasar apa sehingga penduduk Madinah berkesimpulan seperti ini, dimana mereka memilih keempat macam luka tersebut dan menentukan dendanya secara khusus, lalu menetapkan denda bagi luka-luka lainnya berdasarkan apa yang berkurang dari harga si budak? Bagaimana menurut pendapatmu apabila penduduk Bashrah mengatakan "Kami menambahkan dua macam luka lagi yang memiliki denda secara khusus", sedangkan penduduk Syam mengatakan "Kami malah menambahkan tiga macam luka", maka apakah yang dapat dijadikan alasan untuk menolak perkataan mereka?

Orang-orang sepatutnya bersikap lebih objektif dan tidak menetapkan sesuatu tanpa dalil. Hendaknya seseorang tidak memiliki paradigma bahwa semua yang dikatakan oleh penduduk (baca: ulama) Madinah pasti memiliki dalil berupa atsar yang mesti diikuti. Kasus ini merupakan contoh atas kesalahan paradigma di atas, sebab penduduk Madinah tidak memiliki satu atsar pun untuk membedakan denda bagi keempat jenis luka tersebut dengan luka-luka yang lainnya. Sekiranya atsar itu ada, tentu mereka telah menerangkannya kepada kita sebagaimana kebiasaan mereka. Akan tetapi oleh karena hal ini tidak terjadi, maka wajib bagi mereka bersikap objektif, yaitu menetapkan persoalan ini sama seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, atau mengatakan bahwa denda bagi semua luka yang dialami oleh budak adalah apa yang berkurang dari harganya.

<sup>151</sup> Misalnya, seseorang memotong tangan seorang tawak yang berharga 100 Dinar. Namun setelah tangannya dipotong, ia hanya berharga 80 Dinar. Berarti berkurang dari harganya sebanyak 20 Dinar. Jika demikian, maka denda yang harus dihayar oleh orang yang memotong tangan budak tersebut adalah 20 Dinar. *Wallahu 'alam — penerj.*

**Imam Syafi'i berkata:** Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa ia berkata, "Diyat untuk budak berdasarkan harga budak itu sendiri."

Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) telah mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib bahwa ia berkata, "Diyat budak berdasarkan harganya."

**Imam Syafi'i berkata:** Kami sependapat dengan perkataan Ibnu Al Musayyib. Lalu sebagian orang yang tidak sependapat denganku dalam masalah itu berkata, "Budak adalah barang. Seberapa besar harganya berkurang akibat luka yang dialaminya, maka itu pula denda yang ditanggung pelaku. Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau mengatakan bahwa denda bagi budak adalah harganya sebarangapun besarnya, mengapa engkau tidak menerapkan hal serupa pada kasus hewan yang dibunuh dan harta yang dihinasakan?"

**Imam Syafi'i berkata:** Konsekuensi serupa berlaku pula atas pandanganmu. Engkau mengatakan diyat untuk wanita adalah separuh dari diyat bagi laki-laki. Diyat luka-luka yang diderita wanita sesuai dengan kadar diyatnya sendiri, sebagaimana diyat luka-luka yang dialami oleh laki-laki sesuai kadar diyatnya pula.

**Imam Syafi'i berkata:** Kemudian aku berkata kepada sebagian sahabatku yang menyelisih pandanganku. Kamu mengatakan bahwa diyat jiwa bagi orang Yahudi dan Nasrani adalah separuh diyat jiwa seorang muslim. Sementara diyat jiwa bagi orang Majusi adalah 800 Dirham. Kemudian kamu mengatakan bahwa diyat luka-luka yang mereka alami disesuaikan dengan kadar diyat jiwa mereka, sebagaimana diyat luka-luka orang merdeka disesuaikan dengan kadar diyat jiwa mereka pula. Ketika kami dan kamu mengatakan bahwa diyat seorang budak adalah harganya berdasarkan riwayat, maka tidak boleh dikatakan tentang diyat bagi luka-lukanya kecuali seperti itu pula, sebab kita tidak membatalkan diyat bagi luka-luka dengan sebab perbedaan diyat jiwa.

### **Bab: Qishash di Antara Budak**

Abu Hamifah *ruhimahullah* berkata, "Tidak ada *qishash* di antara para budak atas kejahatan yang terjadi di antara mereka kecuali bila mencapai tingkat pembunuhan."

Sementara penduduk Madinah mengatakan, "*Qishash* berlaku di antara para budak sebagaimana yang berlaku di antara orang-orang merdeka. Jiwa budak wanita dibalas dengan jiwa budak laki-laki, dan denda luka-



luka yang dialami oleh budak laki-laki sama seperti denda luka-luka yang dialami oleh budak wanita."

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang budak dengan sengaja membunuh budak yang lain, maka majikan budak yang terbunuh dapat menuntut *qishash*, tidak ada pilihan lain baginya selain itu kecuali jika ia mau memberi maaf. Jika ia memberi maaf, maka budak yang membunuh dapat kembali kepada majikannya dan tidak ada kekuasaan apapun bagi majikan budak yang terbunuh atas budak pembunuh tersebut."

Adapun penduduk Madinah mengatakan, "Majikan budak yang terbunuh dapat memilih; jika mau ia dapat membunuh si budak, dan jika mau ia dapat mengambil diyat. Apabila ia memilih mengambil diyat, maka jumlah diyat tersebut adalah harga dari budaknya sendiri. Kemudian majikan budak yang membunuh dapat memilih pula antara membayar harga budak yang terbunuh atau menyerahkan budaknya yang membunuh. Apabila ia memilih menyerahkan budaknya yang membunuh, maka tidak ada pilihan bagi pemilik budak yang dibunuh kecuali menerimanya. Apabila pemilik budak yang dibunuh telah menerima budak pembunuh, maka tidak ada hak baginya untuk membunuh budak itu. Adapun *qishash* antara budak dalam kasus pemotongan tangan atau kaki maupun yang serupa dengannya sama halnya dengan *qishash* dalam hal pembunuhan di antara mereka."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila seorang budak dengan sengaja membunuh budak lain, wajib berlaku padanya *qishash*. Menjadi keharusan bagi yang berpendapat seperti ini untuk mengatakan tentang orang merdeka yang membunuh orang merdeka, bahwa ahli waris korban dapat menuntut *qishash* atau mengambil diyat."

Lalu, bagaimana menurut pendapatmu apabila ahli waris korban memilih mengambil diyat namun pelaku berkata, "Bunuhlah atau bebaskan, dan tidak ada bagi kalian pilihan selain itu." Apabila ahli waris korban tetap enggan membunuh si pelaku, maka dalam kondisi seperti ini bolehkah bagi ahli waris korban untuk tetap mengambil diyat? Atau, bagaimana pula menurut pendapatmu apabila seorang laki-laki merdeka memotong tangan laki-laki yang merdeka pula. Kemudian si korban berkata, "Aku akan mengambil diyat atas tanganku." Namun si pelaku berkata, "Potonglah tanganku atau bebaskan." Maka, bolehkah memaksa si pelaku agar membayar diyat untuk korban? Tentu saja semua ini tidak boleh dilakukan, bahkan tidak ada pilihan bagi korban selain melaksanakan *qishash* atau membebaskan si pelaku.

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitab-Nya, "*Matu, (dibalas)*

*dengan mata.*” (Qs. Al Maa'idah (5): 45) Ar-Rabi' membaca ayat ini hingga firman-Nya, *“Dan luka-luka (pian) ada qishashnya.”*

Apa saja yang berlaku padanya *qishash*, maka tidak ada hukuman dalam hal itu selain *qishash* seperti yang difirmankan Allah *Azza wa Jalla*, tidak ada padanya diyat maupun harta. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja, maka hukumannya adalah apa yang disebutkan oleh Allah *Azza wa Jalla* berupa diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. Barangsiapa memberi keputusan selain ini, maka ia telah mengajukan suatu klaim sehingga harus mengajukan dalil, baik pada kasus antar budak maupun yang lainnya. Barangsiapa berlaku padanya *qishash*, baik budak maupun orang merdeka, maka tidak boleh dipalingkan kepada diyat. Sedangkan orang yang berlaku padanya diyat (baik budak maupun orang merdeka), tidak boleh pula dipalingkan kepada *qishash*. Barangsiapa membedakan antara budak dan orang merdeka dalam masalah ini, hendaklah ia mendatangkan dalil yang bersumber dari Kitab Allah *Azza wa Jalla* atau dari Sunnah (hadits).

**Imam Syafi'i berkata:** Allah *Ta'ala* berfirman, *“Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita...”* sampai pada firman-Nya *“...supaya kamu bertakwa.”* (Qs. Al Baqarah (2): 178-179).

**Imam Syafi'i berkata:** Aku mendengar orang yang aku ridhai keilmuannya tentang Al Qur'an mengatakan, *“Sesungguhnya hukum yang berlaku di kalangan penganut Injil, apabila seseorang membunuh, maka wajib baginya membayar diyat dan tidak ada pada mereka ketetapan qishash. Sementara di kalangan penganut Taurat berlaku qishash dan tidak ada diyat, maka Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi umat ini pada pembunuhan yang disengaja, jika ahli waris korban menghendaknya, mereka dapat mengambil diyat atau melaksanakan qishash. Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita..’* sampai pada firman-Nya *‘...supaya kamu bertakwa’.*” (Qs. Al Baqarah (2): 178-179).

**Imam Syafi'i berkata:** Perkara itu sangat jelas dalam Al Qur'an dan tidak butuh pada penakwilan. Sebagiannya telah disebutkan dari Ibnu Abbas, meski aku tidak mengingat keseluruhannya.

Ibnu Abbas berkata, *“Allah SWT telah menurunkan ketetapan dalam kasus yang berlaku padanya hukum qishash. Merupakan perkara yang cukup*

Jelas bahwa ahli waris korban berhak memberi maaf kepada seseorang yang berlaku *qishash* padanya. Begitu pula sangat jelas bahwa firman Allah *Azza wa Jalla*, *'Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik'* (Qs. Al Baqarah (2): 179) menunjukkan bahwa ahli waris korban pembunuhan dapat menuntut *qishash* atau mengambil harta. Sebab jika ahli waris korban tidak memiliki hak apapun atas pelaku pembunuhan setelah memberi pengampunan, maka tidak ada lagi yang hendak diikutinya dengan cara yang makruf, dan tidak ada pula yang harus ditunaikan oleh si pelaku dengan cara yang baik."

Allah SWT menetapkan hal itu sebagai keringanan dan rahmat dari-Nya, maka merupakan perkara yang jelas bahwa keringanan dari pelaksanaan hukuman bunuh adalah dengan mengambil harta dari si pelaku.

Allah SWT berfirman: *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu."* (Qs. Al Baqarah (2): 179)

Ayat ini bukan berarti menunjukkan bahwa apabila seseorang tidak melaksanakan *qishash*, maka tidak ada hak baginya mengambil harta. Bahkan, ahli waris korban dapat memberi keringanan dengan cara meninggalkan *qishash* dan mengambil harta.

Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan dari Amir bin Dinar, dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini, serupa dengan apa yang aku terangkan mengenai salah satu dari dua maknanya. Summah Rasulullah SAW pun telah menunjukkan kepada makna serupa.

Muhammad bin Ismail telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqbuli, dari Abu Syuraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَمَّلَهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ أَحْبَبَا فَلَهُمَّ الْعَقْلُ وَإِنْ أَحْبَبَا فَلَهُمَّ الْقَوْدُ.

*"Barangsiapa yang terbunuh, maka anggota keluarga yang terbunuh memiliki dua pilihan; jika mau mereka dapat mengambil diyat, dan jika mau mereka dapat melaksanakan qishash."* <sup>152</sup>

Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) telah mengabarkan kepada kami

<sup>152</sup> *Takhrir* hadis ini ada pada jilid ke-6, buku III

dari Ma'mar, dari Yaliya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan redaksi yang sama seperti itu atau semakna dengannya.

**Imam Syafi'i berkata:** Al Kitab dan Sunnah sama-sama memberi petunjuk yang tidak ada kemusykilan padanya bahwa ahli waris korban dapat melakukan *qishash* atau mengampuni pelaku dari hukuman buruh lalu mengambil harta. Mana saja yang dikehendaki oleh ahli waris, maka pelaku harus memenuhinya tanpa ada hak baginya untuk memilih. Jika hal ini berlaku pada kasus pembunuhan, maka tentu berlaku pula pada kasus yang tidak mencapai tingkat pembunuhan. Demikian pula yang dapat dilakukan oleh si majikan yang budaknya dibunuh oleh budak lain. Si majikan dapat memilih antara membunuh budak (yang membunuh) atau mengambil harga budaknya (yang dibunuh) dari si budak yang membunuh itu sendiri. Namun bila majikan budak yang membunuh bersedia dengan suka rela membayar denda tersebut, maka tidak ada pilihan bagi majikan budak yang dibunuh selain menerimanya selama ia telah memberi pengampunan atas pelaksanaan *qishash*.

Apabila majikan budak yang membunuh tidak mau membayar denda atas budaknya, maka ia tidak dapat dipaksa untuk membayar, akan tetapi budaknya yang membunuh dapat dijual. Jika harganya sama dengan harga budak yang dibunuh atau lebih kecil darinya, maka si majikan budak yang dibunuh harus menerimanya dan tidak ada pilihan lain baginya selain itu. Sedangkan bila harganya lebih besar dari harga budak yang dibunuh, maka kelebihan harga tersebut diberikan kepada majikan budak yang dibunuh.

**Imam Syafi'i berkata:** Jika selisih harga budak yang membunuh sangat tinggi (mahal) dibandingkan dengan budak yang dibunuh, maka majikan budak yang membunuh diberi hak untuk memilih antara menjual sebagian budak itu untuk membayar harga budak yang dibunuh lalu ia tetap memiliki sebagiannya, atau menjual seluruhnya dan sisa harganya dikembalikan kepadanya. Namun aku (Syafi'i) mengira si majikan budak yang membunuh akan memilih menjual budaknya secara keseluruhan, karena yang demikian itu akan menjadikan si budak lebih mahal dibandingkan bila hanya dijual sebagiannya.

### **Bab: Diyat bagi Ahli Dzimmah**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Diyat orang Yahudi, Nasrani dan Majusi sama seperti diyat seorang

muslim yang merdeka. Barangsiapa di antara seorang muslim membunuh salah seorang pemeluk agama itu, maka ia harus membayar diyat."

Sementara penduduk Madinah mengatakan, "Diyat orang Yahudi dan Nasrani apabila mereka dibunuh, masing-masing adalah separuh diyat seorang muslim yang merdeka. Sementara diyat orang Majusi adalah 800 Dirham. Mereka mengatakan pula bahwa orang beriman tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Telah diriwayatkan oleh penduduk Madinah bahwa Rasulullah SAW membunuh seorang muslimin dengan sebab membunuh orang kafir, lalu beliau SAW bersabda,

أَنَا أَحَقُّ مَنْ أُوْفِيَ بِدَمِهِ

*"Akulah orang yang lebih berhak untuk memenuhi jaminannya."* <sup>1533</sup>

Inilah pendapat ahli fikih mereka, Rabi'ah bin Abu Abdirrahman. Ia pernah ditanya oleh penduduk Madinah tentang seorang muslim yang membunuh orang kafir secara mendadak, maka ia tidak membedakan antara pembunuhan secara mendadak dengan pembunuhan lainnya.

Kemudian sampai riwayat kepada kami dari Umar bin Khaththab bahwa ia memerintahkan agar membunuh seorang laki-laki muslim dengan sebab membunuh secara mendadak terhadap seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani dari Hira, maka laki-laki muslim tersebut dibunuh atas perbuatannya.

Telah sampai pula kepada kami riwayat dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa ia berkata, "Apabila seorang muslim membunuh seorang Nasrani, maka ia dibunuh atas perbuatannya itu."

Adapun yang mereka katakan tentang diyat adalah firman Allah *Azza wa Jalla*, dimana Allah menyebutkan tentang diyat dalam kitab-Nya, "Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa' (4): 92)

Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang terikat perjanjian damai. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,

<sup>1533</sup> HR. Al Baihaqi dalam *Al-Sunan*, pembahasan tentang pidana, juz 8, hal. 30.

*maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin." (Qs. An-Nisaa' (4): 92)*

Allah SWT menetapkan untuk setiap salah satu dari kedua kasus itu bahwa pelaku dibebani kewajiban membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. Tapi tidak dikatakan bahwa diyat orang yang terikat perjanjian damai adalah separuh dari diyat orang mukmin seperti yang dikatakan oleh penduduk Madinah.

Orang-orang yang memiliki perjanjian damai tentu bukanlah orang-orang muslim. Akan tetapi, Allah menetapkan atas pelaku pada setiap kasus itu agar menyerahkan diyat kepada keluarga korban.

Hadits-hadits yang berbicara mengenai hal ini sangat banyak dan masyhur dinukil dari Rasulullah SAW, yang mana dikatakan bahwa beliau menetapkan diyat orang kafir sama seperti diyat orang muslim. Riwayat ini dinukil langsung oleh pakar fikih terkemuka di antara mereka serta orang yang paling berilmu di zamannya dan lebih mengetahui seluk-beluk hadits Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab menyebutkan bahwa diyat orang-orang yang terikat perjanjian damai pada masa Abu Bakar, Umar dan Utsman *radhiyallahu anhum* sama seperti diyat seorang muslim yang merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Orang mukmin tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Adapun diyat orang Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 diyat orang muslim. Sedangkan diyat orang Majusi adalah 800 Dirham.

Sebagian orang telah menyelisih kami dalam masalah ini, lalu sebagian mereka bertanya kepadaku mengenai hal itu. Berikut ini aku paparkan apa yang aku ingat dari dialog tersebut, *insya Allah*.

Mereka berkata, "Apakah hujjahmu sehingga tidak membunuh orang mukmin dengan sebab membunuh orang kafir?"

Aku berkata, "Hujjahku adalah sesuatu yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk menolaknya, yaitu perbedaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Kemudian aku berhujjah pula dengan Sunnah (hadits) serta atsar dari orang-orang selain beliau SAW."

Mereka berkata, "Manakah ketetapan Allah yang membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dalam tinjauan hukum? Adapun perbedaan dari segi pahala dan siksa adalah perkara yang sudah diketahui oleh semua orang. Akan tetapi yang kami tanyakan di sini adalah perbedaan dalam hukum dunia."



Aku berkata, "Sekiranya seorang muslim dan kafir sama-sama dalam satu barisan berperang melawan pasukan kafir, maka kami dan kamu memberikan bagian rampasan perang kepada si muslim dan tidak memberikan bagian kepada si kafir, meskipun si mukmin lebih kaya di bandingkan si kafir tersebut. Begitu pula kita mengambil harta dari orang-orang mukmin dalam rangka menyucikannya, lalu kita mengambil harta serupa dari orang-orang kafir namun dalam rangka menghinakannya. Allah SWT berfirman: *'Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk'* (Qs. Al-Taubah (9): 29)

Aku dapat bahwa orang-orang kafir dalam hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW adalah satu golongan dan diposisikan sebagai budak di hadapan kaum muslimin jika mereka dikalahkan. Mereka diperbudak dan harta benda mereka diambil, dan tidak ada yang dapat diterima dari mereka selain itu. Kemudian satu golongan lagi akan diperlakukan seperti itu kecuali bila mereka membayar jizyah (upeti) dalam keadaan tunduk. Membayar jizyah, bila menjadi suatu kewajiban, maka masuk bagian dari perbudakan. Tidak ada pilihan bagi orang-orang kafir itu kecuali membayar jizyah sehingga kedudukannya sama seperti budak yang tidak setara dengan kaum muslimin pada sebagian keadaan. Di samping itu, Allah telah membedakan pula antara keduanya dengan menghalalkan wanita-wanita merdeka Ahli Kitab untuk dinikahi oleh kaum muslimin dan mengharamkan wanita muslimah dinikahi oleh orang-orang kafir, serta perbedaan-perbedaan yang selain ini."

Mereka berkata, "Sesungguhnya apa yang engkau jelaskan menunjukkan adanya perbedaan. Akan tetapi, manakah Sunnah yang menunjukkan hal tersebut?"

Aku berkata, "Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Husain, dari Atha', Thawus, Mujahid dan Al Hasan, bahwa Nabi SAW bersabda saat berkhutbah pada tahun penaklukan kota Makkah,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

*'Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir'.*"

Mereka berkata, "Hadits ini adalah *mursal*."

Aku berkata, "Benar, akan tetapi telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh selain mereka dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* dari hadits Imran bin Al Husain dan melalui perawi lainnya. Di samping itu, dalam masalah ini terdapat riwayat yang memiliki *sanad* terbaik dalam pandangan kamu."

Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Sya'bi, dari Ibnu Abu Juhaifah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ali *radhiyallahu anhu*, 'Apakah ada pada kalian sesuatu dari Rasulullah SAW selain Al Qur'an?' Ali berkata, 'Tidak ada, demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman yang diberikan Allah tentang Al Qur'an serta apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran ini (*shahifah*)'." Aku berkata, 'Apakah yang ada dalam *shahifah* itu?' Ia menjawab, 'Diyat, membebaskan tawanan, dan tidak membunuh orang muslim dengan sebab membunuh orang kafir'."

Mereka berkata, "Ini adalah hadits yang shahih dan terkenal di kalangan kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

'Orang mukmin tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir'. Akan tetapi kami menakwilkan maknanya, sebab telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

'Orang muslim tidak dapat dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir dan tidak boleh membunuh orang yang terikat perjanjian pada masa perjanjian itu berlangsung'.<sup>154</sup>

Dari sini kami memahami bahwa yang dimaksud adalah kafir *harbi* (memerangi kaum muslimin) yang tidak terikat perjanjian damai, sebab darah kafir seperti ini halal ditumpahkan. Adapun kafir yang terikat perjanjian damai bila dibunuh, maka muslim yang membunuhnya harus dibunuh pula."

Aku berkata, "Hadits Sa'id memiliki derajat *mursal*, namun baiklah kami menerimanya sebagai hadits *shahih*, tapi kami menempatkannya sebagai hujjah untuk mematahkan pendapat kamu beserta dengan hadits-hadits lainnya."

Mereka bertanya, "Apakah yang engkau maksudkan?" Aku menjawab, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang muslim tidak dibunuh

<sup>154</sup> 11R. Abu Daud, pembahasan tentang diyat, bab 'Melakukan Qishash terhadap Orang Muslim dengan Sebab Membunuh Orang Kafir', hadits no. 4530, An-Nasa'i, pembahasan tentang *al qasaman*, bab 'Qishash terhadap Orang-orang Merdeka', juz 8, hal. 19, cet. Dar Al Qalim, Beirut, dan diriwayatkan pula dalam *Musnad Ahmad*, juz 1, hal. 119.

*dengan sebab membunuh orang kafir*'. Kemudian sekiranya beliau benar mengucapkan kalimat *'Dan tidak boleh membunuh orang yang terikat dengan perjanjian saat perjanjian itu berlangsung'*, maka sesungguhnya beliau mengucapkan hal itu sebagai pemberitahuan bahwa dengan tidak adanya *qishash* antara muslim dan kafir bukan berarti mereka bebas membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai."

Mereka bertanya, "Apakah hadits itu memiliki kemungkinan selain ini?" Aku menjawab, "Jika hadits tersebut memiliki kemungkinan yang lain, maka ini adalah kemungkinan paling tepat, sebab ini adalah makna terkuat (zhahir) dari hadits tersebut." Mereka bertanya, "Apakah yang menunjukkan kepadamu bahwa ini merupakan makna terkuat (zhahir)?" Aku menjawab, "Sebab orang-orang kafir yang terikat oleh perjanjian damai dengan kaum muslimin tetap masuk kategori kafir."

Mereka bertanya, "Adakah Sunnah yang menjelaskan hal itu?" Aku menjawab, "Benar, dan di dalamnya terdapat keterangan yang mencukupi."

Mereka bertanya, "Manakah Sumah yang Anda maksudkan?" Aku menjawab, "Rasulullah SAW bersabda

لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim'*.<sup>123</sup>

Apakah engkau mengatakan bahwa hadits ini hanya untuk orang kafir yang tidak terikat oleh perjanjian, sehingga kandungannya sama seperti kandungan hadits terdahulu?"

Mereka berkata, "Tidak, akan tetapi hadits ini berlaku untuk semua orang kafir dari kalangan manapun, baik yang tidak terikat oleh perjanjian maupun yang terikat, sebab predikat 'kafir' tetap mereka sandang."

Aku katakan, "Dengan demikian, tidak ada pilihan bagimu kecuali mengatakan hal serupa terhadap sabda Nabi SAW, *'Orang mukmin tidak dihukum dengan sebab membunuh orang kafir'*. Apabila kamu bersikukuh dengan pendapat terdahulu, maka konsekuensinya kamu harus menetapkan hak waris bagi orang kafir terhadap orang muslim jika orang kafir tersebut terikat perjanjian damai, dan tidak memberikan hak waris kepadanya jika ia tidak terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kamu harus memberi

<sup>123</sup> *Takhrir* hadits ini ada di jilid ke-7 cetakan bahasa Arab dari buku ini.

perincian seperti ini seperti perincian yang kamu lakukan terhadap sabdanya, 'Orang mukmin tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir'."

Mereka berkata, "Kami tidak berpendapat seperti ini (yakni tidak memberikan kepada orang kafir untuk mewarisi muslim meskipun mereka terikat oleh perjanjian damai dengan kaum muslimin)."

Aku bertanya, "Apa alasannya? Apakah karena makna seperti itu tidak tercakup oleh hadits?" Mereka menjawab, "Tidak, bahkan makna itu tercakup oleh hadits, akan tetapi yang lebih kuat adalah makna selain itu."

Aku katakan, "Demikian pula, makna terkuat dari hadits terdahulu adalah selain penakwilan yang engkau sebutkan."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib bahwa Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* memutuskan diyat orang Yahudi dan Nasrani sebanyak 4000 Dirham, sedangkan diyat orang Majusi adalah 800 Dirham.

Aku katakan, "Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Shadaqah bin Yasar, ia berkata: Kami diutus menemui Sa'id bin Al Musayyib untuk bertanya tentang diyat kafir yang terikat perjanjian, maka ia berkata, 'Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu* menetapkan diyat dalam masalah ini sebanyak 4000 Dirham'. Kami bertanya, 'Siapakah sebelum Utsman yang menetapkan demikian?' Ia menjawab, 'Cukuplah ini bagi kita'."

Mereka berkata, "Riwayat Sa'id bin Al Musayyib dari Umar memiliki *sanad* yang *munqathi*' (terputus)."

Aku berkata, "Sesungguhnya Sa'id bin Al Musayyib mengaku telah menghafal hadits itu dari Utsman, namun kemudian kami sendiri yang mengatakan hadits itu bersifat khusus. Meski demikian, riwayatnya dari Utsman memiliki *sanad* yang lengkap."

Mereka bertanya, "Apakah hadits yang engkau sebutkan di atas?" Aku menjawab, "Benar, dan juga masih ada riwayat yang lain."

Mereka bertanya, "Mengapa para sahabatmu mengatakan bahwa diyat orang kafir adalah separuh diyat muslim?" Aku menjawab, "Kami telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi SAW bersabda, 'Orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan diyatnya (orang kafir) adalah separuh diyat orang muslim'."

Mereka bertanya, "Mengapa engkau tidak berpegang pada hadits ini?" Aku menjawab, "Sekiranya hadits itu *shahih*, niscaya aku akan mengamalkannya. Tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun bila dalam masalah itu dinukil riwayat dari Nabi SAW."

Mereka bertanya, "Apakah kelemahan pandangan kami sama seperti kelemahan pandangan mereka?" Aku menjawab: "Benar!"

Mereka bertanya, "Apakah ada dalil lain bagi mereka selain hadits tadi?" Aku menjawab, "Benar, sesuatu yang mereka riwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz."

Mereka berkata, "Ini adalah riwayat yang lemah." Aku katakan, "Oleh karena itu, aku pun meninggalkannya."

Mereka berkata, "Sesungguhnya di antara hujjah kami dalam persoalan ini adalah firman Allah *Azza wa Jalla*, 'Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)' (Qs. An-Nisaa' (4), (92) juga firman-Nya, 'Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin' (Qs. An-Nisaa' (4), (92) Ketika kami dan kamu menyamakan antara membunuh orang yang terikat perjanjian dengan membunuh orang muslim dalam hal memerdekakan budak, maka menjadi keharusan pula bagi kita untuk menyamakan keduanya dari segi diyat."

Aku katakan, "Masalah membebaskan budak adalah perkara yang diketahui secara umum pada kedua kasus itu. Selangkan diyat disebutkan secara global tanpa ada petunjuk mengenai jumlahnya dalam Al Qur'an. Adapun petunjuk mengenai jumlahnya hanya kita terima dari Nabi SAW berdasarkan perintah Allah *Azza wa Jalla* untuk menaati beliau. Atau, kita menerima keterangan tentang jumlah tersebut dari orang-orang sesudah Nabi SAW selama beliau tidak menetapkannya."

Mereka berkata, "Keterangan jumlah diyat tidak ditemukan dalam Kitab Allah."

Aku katakan, "Dalam Sunnah Rasulullah SAW disebutkan bahwa jumlah diyat orang muslim adalah 100 ekor unta, sementara dari Umar disebutkan ketetapan tentang jumlah diyat dalam bentuk emas dan perak, sebab diyat dalam bentuk emas dan perak tidak dinukil dari Nabi SAW. Begitu pula kami dan kamu menerima keterangan dari Nabi SAW tentang jumlah diyat muslim, sedangkan dari Umar terdapat keterangan tentang jumlah diyat non-muslim, karena tidak ada keterangan dari Nabi SAW mengenai hal itu. Apabila engkau mengatakan bahwa diyat untuk orang

muslim dan diyat untuk orang kafir pada ayat tersebut memiliki kesamaan karena masing-masing masuk dalam cakupan kata 'diyat', maka apakah termasuk ketetapan Allah pula bahwa orang yang membunuh laki-laki muslim (tanpa sengaja) agar membayar diyat dan membebaskan budak, dan orang yang membunuh wanita muslimah sama seperti itu, hanya karena wanita muslimah masuk pula dalam cakupan ayat?"

Mereka berkata, "Benar, itu adalah ketetapan Allah *Azza wa Jalla* bahwa barangsiapa membunuh wanita muslimah, ia harus memerdekakan budak dan menyerahkan diyat kepada keluarga korban."

Aku bertanya, "Ketika Allah SWT menyebutkan bahwa membunuh orang mukmin (tanpa sengaja) harus memerdekakan budak dan membayar diyat, maka apakah disamakan antara diyat laki-laki mukmin dengan wanita mukminah?" Mereka menjawab, "Tidak!"

Aku berkata, "Wanita mukminah lebih patut untuk disamakan dengan laki-laki mukmin (dalam hal diyat) karena kesamaan keduanya dari sisi Islam dan kemerdekaan, sebab ayat tentang diyat mencakup laki-laki mukmin dan wanita mukminah sebagaimana halnya lafazh 'Orang-orang mukmin' mencakup laki-laki dan wanita. Adapun orang-orang kafir disebutkan secara tersendiri. Bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang membunuh janin, bukankah ia harus membayar kafarat dengan memerdekakan budak dan menyerahkan diyat?" Mereka menjawab, "Benar demikian!"

Aku bertanya, "Apakah karena janin masuk dalam cakupan makna 'mukmin'?" Mereka menjawab, "Benar!"

Aku bertanya, "Jika demikian, mengapa engkau mengatakan bahwa diyat membunuh janin adalah 50 Dinar, namun memiliki kesamaan dengan diyat membunuh orang dewasa dari segi memerdekakan budak? Bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang membunuh budak, bukankah ia harus memerdekakan budak karena telah membunuh seorang mukmin?" Mereka menjawab, "Benar!"

Aku bertanya, "Apakah dalam kasus ini pelaku diharuskan membayar diyat atau membayar harga budak yang dibunuh?" Mereka menjawab, "Bahkan ia harus membayar harga budak, meskipun hanya 10 Dirham atau lebih dari itu."

Aku bertanya, "Apakah kamu menyamakan diyat bagi setiap kasus pembunuhan hanya karena melihat bahwa pada setiap kasus itu si pelaku diharuskan memerdekakan budak?" Mereka menjawab, "Tidak!"

Aku bertanya, "Lalu mengapa kamu hendak menyamakan diyat antara



orang kafir dan orang-muslim hanya karena melihat pelaku yang membunuh orang kafir dan pelaku yang membunuh orang muslim sama-sama diharuskan memerdekakan budak. Mengapa pula kamu tidak menyamakan di antara orang-orang muslim, padahal mereka lebih pantas untuk disamakan daripada orang-orang kafir?"

### **Bab: Diyat yang Ditanggung oleh Pelaku Kejahatan Secara Khusus**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat: keluarga pelaku dibebani kewajiban membayar denda atas kejahatan anggota keluarga mereka, dalam hal luka yang sampai menyingkap tulang (*muwadhihah*) serta copotnya satu gigi maupun yang lebih besar dari itu. Adapun denda yang kurang darinya, maka diambil dari harta pelaku sendiri dan tidak ditanggung oleh keluarga.

Sementara penduduk Madinah mengatakan bahwa keluarga tidak menanggung diyat hingga jumlahnya mencapai 1/3 dari diyat yang utuh. Jika telah mencapai 1/3 diyat yang utuh, maka ditanggung oleh keluarga si pelaku kejahatan. Demikian pula diyat yang lebih besar dari itu.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa diyat satu jari tangan adalah 10 ekor unta, diyat satu gigi adalah 5 ekor unta, sedangkan diyat bagi luka yang menyingkap tulang adalah 5 ekor unta. Rasulullah SAW menetapkan diyat tersebut pada harta si pelaku sendiri atau pada harta keluarganya.

Keterangan ini ditemukan dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Anir bin Hazm yang mana disebutkan padanya diyat dua mata, hidung, luka yang menembus selaput otak (*ma'mumah*), luka yang mencapai rongga (*ja'ifah*), tangan dan kaki. Namun Rasulullah SAW tidak membedakan diyat tersebut. Lalu, bagaimana sehingga penduduk Madinah membedakan-bedakannya?

Sekiranya ada perbedaan seperti yang dikatakan oleh penduduk Madinah, niscaya Rasulullah SAW akan mewajibkan kepada keluarga si pelaku kejahatan apa yang menjadi kewajiban mereka, begitu pula beliau akan mewajibkan kepada si pelaku itu sendiri apa yang menjadi kewajibannya. Namun kenyataannya tidak seperti ini, bahkan Nabi SAW hanya menetapkan diyat untuk luka yang menyingkap tulang dan denda satu gigi, lalu membebarkannya kepada keluarga si pelaku, dan yang kurang daripada itu, maka bayarannya diambil dari harta pelaku sendiri.

Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW tentang dia

wanita yang salah satunya memukul perut wanita yang satunya, sehingga janin wanita yang dipukul keluar dalam keadaan meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan diyatnya adalah seorang budak yang ditanggung oleh keluarga wanita yang memukul. Keluarga wanita yang keguguran berkata, "Bagaimana kami mengambil diyat atas seseorang yang belum minum, makan, bicara dan tidak pula bersuara saat lahir?" Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

"Sesungguhnya orang ini termasuk saudara tukang tenung."<sup>156</sup>

Rasulullah SAW membebaskan kewajiban membayar diyat dalam kasus itu kepada keluarga si wanita, dan beliau tidak membebaskannya pada harta wanita itu sendiri. Beliau menetapkan diyat janin berupa seorang budak dan ini sama dengan 50 Dinar (tanpa ada perbedaan antara penduduk Irak dan penduduk Hijaz). Jumlah tersebut kurang dari 1/3 diyat yang utuh, akan tetapi Rasulullah SAW membebaskannya kepada keluarga si pelaku. Hal ini menjelaskan kepadamu tentang perkara sebelumnya yang telah diperselisihkan oleh orang-orang.

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Keluarga pelaku kejahatan menanggung seluruh denda atas kejahatan yang tidak disengaja kecuali bila jumlahnya kurang dari denda luka-luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*) dan kurang dari denda satu gigi, di antara kejahatan yang tidak ada ketentuan dendanya secara khusus."

Muhammad bin Aban bin Shaleh Al Qurasyi telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata, "Keluarga menanggung denda yang kurang dari denda luka-luka yang menyingkap tulang. Sementara jumlah denda atas kejahatan yang kurang dari denda luka-luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*) diserahkan kepada kebijakan hakim."

Muhammad bin Aban telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim bahwa seorang wanita memukul perut wanita mudunya dengan tiang kemah. Lalu janin wanita yang dipukul keluar dalam keadaan meninggal dunia. Maka, Rasulullah SAW membebaskan diyatnya kepada

<sup>156</sup> HR. Bukhari, pembahasan tentang medis, bab "Tukang Tenung", hal 175 dan 176, juz 7, jld 3, cet. Dar Al Hil, Muslim, 22, pembahasan tentang *al qasamah*, 11, bab "Diyat Janin dan Kewajiban Diyat dalam pembunuhan Tidak Disengaja maupun pembunuhan Seperti Disengaja Dibebaskan kepada Keluarga Pelaku", hadits no. 36, hal. 1309, juz 3

keluarga wanita yang menukul dan menetapkan diyat janin berupa seseorang budak, baik laki-laki maupun perempuan. Keluarga wanita yang dipukul mengatakan, "Adakah diyat pada seseorang yang belum minum dan makan, dan tidak pula mengeluarkan suara saat lahir?" Rasulullah SAW menjawab,

سَمِعَ كَسَجَ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ شِعْرٌ كَثِيرُهُمْ كَمَا قُلْتُ لَكُمْ فِي غُرَّةِ عَيْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

*"Ya berpantun seperti pantun jahiliyah, atau bersyair seperti sya'ir mereka. Sebagaimana aku katakan kepada kalian, diyatnya adalah seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan."*<sup>137</sup>

Rasulullah SAW telah membebaskan diyat berupa seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si pelaku, padahal jumlahnya kurang dari 1/3 diyat yang utuh. Hadits ini sendiri adalah hadits yang masyhur dan terkenal dari Rasulullah SAW.

**Inam Syafi'i berkata:** Diyat itu ada dua macam; *pertama*, diyat karena kejahatan yang disengaja. Diyat ini dibebankan kepada harta si pelaku dan bukan kepada keluarganya, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. *Kedua*, diyat karena kejahatan yang tidak disengaja. Diyat ini dibebankan kepada keluarga si pelaku, baik jumlahnya sedikit atau banyak. Bila seseorang menanggung diyat dalam jumlah besar, berarti ia menanggung pula diyat dalam jumlah kecil.

Jika seseorang berkata, "Apakah ada sesuatu yang mendukung apa yang engkau katakan?" Maka dapat dikatakan, "Benar, apa yang telah aku sebutkan terdahulu telah mencukupi. Jika hukum dasar bagi diyat kejahatan yang disengaja dibebankan kepada harta si pelaku, maka tidak ada seorang pun yang menyelisihi bahwa tidak ada perbedaan, baik jumlahnya kecil ataupun besar. Kemudian hukum dasar bagi diyat kejahatan yang tidak disengaja dibebankan kepada keluarga jika dalam jumlah besar. Maka, demikian pula seharusnya bila diyat tersebut dalam jumlah kecil."

Apabila seseorang berkata, "Apakah ada nash riwayat dari Nabi SAW mengenai perkara ini?" Maka dikatakan, "Benar, Rasulullah SAW telah membebaskan kewajiban membayar diyat kepada keluarga si pelaku. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka tidak boleh bagi seseorang kecuali

<sup>137</sup> HIK An-Nasa'i, pembahasan tentang sumpah, bab "Jenis Pembunuhan Seperti Disengaja" hal. 50, jilid 3; An-Nasa'i dengan syarah As-Suyuthi, Dar Al-Qalam, Beirut.

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seluruh diyat pada kejahatan tidak disengaja, baik jumlahnya besar maupun kecil. Kecuali jika seseorang berprasangka bahwa hukum dasar semua diyat itu dibebankan kepada harta si pelaku kejahatan. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW membebani keluarga untuk menanggung diyat dalam jumlah tertentu, maka bila diyat mencapai jumlah tersebut, pembayarannya dibebankan kepada keluarga. Sedangkan bila tidak mencapai jumlah itu, pembayarannya tetap dibebankan kepada si pelaku. Adapun perkataan seseorang bahwa keluarga hanya menanggung diyat apabila jumlahnya mencapai 1/3 diyat yang utuh, dan tidak membebankan kepada mereka apabila kurang dari jumlah tersebut, itu adalah perkataan yang tidak berdasar. Tidakkah kamu perhatikan apabila seseorang mengatakan "Keluarga si pelaku dibebani kewajiban membayar diyat apabila jumlahnya mencapai 9/10 atau 1/3 maupun 1/2 dan tidak ada tanggungan atas mereka bila kurang dari jumlah itu", maka apakah hujjah yang dapat diajukan kepada orang ini?"

Jika seseorang berkata, "Ada riwayat yang menunjukkan kepada apa yang engkau sebutkan?" Maka dapat dikatakan, "Benar, Rasulullah SAW telah memutuskan diyat janin berupa seorang budak dan membebankan hal itu kepada keluarga si pelaku, padahal jumlahnya hanya 1/20 dari diyat yang utuh."

Hadits yang menyatakan beliau SAW menetapkan diyat pada kasus janin kepada keluarga si pelaku memiliki *sanad* yang lebih akurat daripada hadits yang menyatakan beliau membebankan kewajiban membayar diyat kepada keluarga si pelaku. Jika Rasulullah membebankan pembayaran diyat kepada keluarga saat diyat tersebut hanya berjumlah 1/20 diyat yang utuh hanya karena kejahatan itu tidak disengaja, maka demikian pula seharusnya seluruh diyat kejahatan tidak disengaja dibebankan kepada keluarga si pelaku, meskipun hanya satu dirham. *Wallahu a'lam*.

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Apabila diyat mencapai jumlah 1/20 diyat utuh, maka pembayarannya dibebankan kepada keluarga pelaku. Sedangkan bila jumlahnya kurang dari itu, maka tidak dibebankan kepada mereka."

Pernyataan Abu Hanifah ini memiliki konsekuensi yang sama seperti pendapat mereka yang mengatakan bahwa keluarga hanya menanggung diyat yang jumlahnya mencapai 1/3 diyat yang utuh dan tidak menanggung yang kurang dari jumlah tersebut.

Jika seseorang berkata, "Sesungguhnya Abu Hanifah telah berhujjah dengan riwayat yang menyatakan Nabi SAW membebankan pembayaran diyat yang berjumlah 1/20 diyat yang utuh kepada keluarga si pelaku, dan

tidak dinukil riwayat bahwa beliau membebaskan diyat yang jumlahnya lebih kecil dari itu kepada keluarga si pelaku." Maka dapat dikatakan, "Jika engkau hanya mengikuti riwayat semata, hendaklah engkau mengatakan, 'Aku membebaskan diyat bagi semua kejahatan kepada pelaku kejahatan itu kecuali yang disebutkan secara khusus oleh riwayat (bahwa ia bukan menjadi beban si pelaku)'. Maka, yang menjadi konsekuensinya engkau harus mengatakan 'Jika seseorang melakukan suatu kejahatan yang dendanya adalah membayar diyat secara utuh atau sebesar 1/20 diyat yang utuh, maka pembayarannya dibebankan kepada keluarga si pelaku. Sedangkan bila seseorang melakukan kejahatan yang dendanya kurang dari satu diyat yang utuh namun lebih banyak dari 1/20 diyat yang utuh, maka pembayarannya dibebankan kepada si pelaku kejahatan tersebut'."

Demikianlah konsekuensi bagimu hingga engkau berhenti melakukan qiyas pada pendapat itu, lalu mengembalikan persoalan yang tidak ada padanya nash kepada hukum dasar, yaitu diyat suatu kejahatan ditanggung oleh pelakonya. Kemudian jika qiyas dikembalikan kepada hukum dasar, maka tidak akan lepas dari dua perkara:

*Pertama*, bahwasanya ketika Nabi SAW tidak menetapkan apapun pada luka-luka yang tidak mencapai tingkat *muwadhahah* (luka yang menyingkap tulang), maka ada kemungkinan luka-luka tersebut diabaikan. Tidak ada padanya *qishash* maupun diyat, sebagaimana halnya tamparan dan pukulan dengan tinju.

*Kedua*, apabila seseorang berbuat kejahatan, maka engkau berijtihad menggunakan akal dan memutuskan diyat pada kejahatan itu karena diqiyaskan kepada kejahatan yang ditetapkan padanya diyat oleh Rasulullah SAW. Jika menetapkan diyat pada luka-luka yang tidak mencapai tingkat *muwadhahah* berdasarkan qiyas dianggap sebagai perkara yang benar, maka suatu kebenaran pula apabila denda kejahatan tidak disengaja dibebankan kepada keluarga si pelaku, baik jumlahnya kecil maupun besar. Tidak ada yang dikatakan dalam hal ini kecuali demikian. *wallahu a'lam*.

## Bab: Orang Merdeka Melakukan Kejahatan terhadap Budak

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata tentang budak yang dibunuh tanpa sengaja, bahwa keluarga si pembunuh dibeban kewajiban membayar harga budak yang dibunuh berapapun jumlahnya. Hanya saja harga tersebut tidak boleh melebihi diyat orang muslim yang merdeka. Jika harga budak yang dibunuh melebihi jumlah

diyat orang muslim yang merdeka, maka harga si budak harus dikurangi hingga selisih antara harga si budak dengan diyat orang muslim yang merdeka adalah sejumlah nilai minimal harta yang bila dicuri pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan, sebab tidak seorang pun di antara budak melainkan di kalangan orang merdeka ada yang lebih baik darinya. Oleh karena itu, denda atas budak yang terbunuh tidak boleh melebihi diyat orang merdeka.

Sementara penduduk Madinah mengatakan, keluarga si pembunuh budak tidak diberi beban untuk membayar harga di budak. Akan tetapi pembayaran itu dibebankan langsung kepada si pembunuh dan diambil dari hartanya berapapun besarnya, meski harga si budak menyamai diyat seorang yang merdeka ataupun lebih darinya, sebab budak termasuk salah satu jenis barang.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila budak termasuk salah satu jenis barang yang sama seperti perabot atau kain, maka seharusnya tidak ada *qishash* di antara sesama budak, karena perbuatan seorang budak yang membunuh budak lain sama halnya dengan merusak harta sehingga tidak berlaku padanya hukum *qishash*. Sementara penduduk Madinah mengatakan bahwa apabila budak dibunuh, maka pembunuh harus membayar harga budak itu berapapun besarnya, meskipun harga tersebut melebihi jumlah diyat orang merdeka. Konsekuensinya apabila seseorang membunuh majikan si budak, maka ia harus membayar satu diyat secara utuh. Tapi bila ia membunuh budak, maka ia harus membayar dua diyat yang utuh jika harga budak itu mencapai 2000 Dinar. Dengan demikian, denda membunuh budak lebih besar daripada membunuh majikannya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh budak, maka ia harus membayar harga budak tersebut berapapun besarnya. Pendapat ini telah diriwayatkan dari Umar dan Ali. Kataupun tidak diriwayatkan dari seorang di antara keduanya, sesungguhnya kami masih memiliki hujjah yang lain terhadap mereka yang menyelisihi kami, yaitu mereka yang mengatakan bahwa denda membunuh budak adalah harga budak itu sendiri selama belum mencapai jumlah diyat orang muslim yang merdeka. Apabila harga budak menyamai jumlah diyat muslim yang merdeka atau lebih darinya, maka harga tersebut dikurangi 10 Dirham dari jumlah diyat.

Jika seorang budak dibunuh dan harganya adalah 9990 Dinar, maka jumlah ini harus dibayar penuh oleh si pembunuh tanpa dikurangi sedikitpun. Golongan ini berpandangan bahwa pada dasarnya si pembunuh hanya membayar harga hewan yang dibunuh atau barang yang dirusak. Namun kapanpun mereka melihat seseorang harus menanggung beban yang lebih



banyak dan melakukan kejahatan, maka mereka pun mengurangi sebagian tanggungannya itu.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Al Hasan adalah bahwa di kalangan orang-orang merdeka terdapat orang yang lebih baik daripada budak. Perhatikanlah bagaimana ia menyamakan diyat orang muslim yang merdeka dan terbaik dengan orang Majusi yang terburuk.

Ia mengatakan bahwa diyat bukan didasarkan pada kebaikan ataupun keburukan, akan tetapi sesuatu yang telah ditentukan batasannya. Oleh karena itu, diyat diberikan kepada orang Majusi, pencuri, orang fasik, orang yang dipotong jari-jari tangannya karena mencuri sebagaimana diyat yang diberikan kepada orang muslim terbaik di atas permukaan bumi.

Seandainya perkataannya "Di antara orang-orang merdeka terdapat orang yang lebih baik daripada budak" dapat dijadikan sebagai hujjah, maka perkataan ini justru menjadi hujjah yang mematahkan argumennya ketika dialihkan kepada permasalahan orang-orang Majusi.

Terkadang di antara para budak terdapat orang-orang yang lebih baik daripada orang merdeka, karena mereka sama-sama dalam hal keislaman, ketakwaan dan kebaikan. Sementara Allah SWT telah menetapkan bahwa orang kafir tidak bisa menjadi lebih baik daripada orang muslim untuk selamanya.

Sedangkan perkataannya "Apabila seseorang membunuh majikan budak..." dan seterusnya, maka dapat dikritik dengan mengemukakan kasus seseorang yang dibunuh bersama unta miliknya. Lalu jumlah diyat yang dibayar oleh si pembunuh untuk si pemilik unta lebih kecil dibandingkan dengan harga unta sendiri. Maka, apakah hal ini berarti unta tersebut lebih baik daripada seorang muslim yang memilikinya? Sungguh tidak pantas bagi seorang pun beranggapan bahwa hewan lebih baik daripada seorang muslim.

Telah diketahui bahwa diyat tidak didasarkan pada kebaikan maupun keburukan, akan tetapi diyat seorang muslim telah ditentukan, dimana tidak dikurangi karena keburukan seseorang dan tidak bertambah karena kebbaikannya.

## **Bab: Hak Waris Pembunuh**

Abu Hamifah *radhiyallahu anhu* berpendapat tentang seseorang yang membunuh orang lain, baik disengaja atau tidak, bahwa si pembunuh tidak mendapat bagian warisan dari diyat orang yang terbunuh dan tidak pula harta si terbunuh yang lain. Harta ini diwarisi oleh orang terdekat si terbunuh.

kecuali apabila pembunuh seorang yang gila atau masih anak-anak. Bila pembunuh berstatus demikian, maka ia tidak dihalangi untuk mendapat warisan karena belum dikenai sanksi hukum.

Sementara penduduk Madinah sependapat dengan perkataan Abu Hanifah dalam hal pembunuhan disengaja. Namun dalam masalah pembunuhan tidak disengaja, mereka mengatakan bahwa pembunuh tidak mewarisi diyat si terbunuh namun mewarisi hartanya yang lain.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bagaimana sehingga mereka memisahkan antara diyat si terbunuh dan hartanya yang lain? Sepatutnya apabila pembunuh diberi bagian warisan dari harta si terbunuh yang lain, maka diberi bagian pula dari diyatnya. Apakah kamu melihat seseorang mewarisi sebagian harta mayit dan tidak mewarisi sebagiannya? Bahkan, ia mewarisi seluruhnya atau tidak mewarisi sama sekali."

Abu Hanifah telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari An-Nakha'i, ia berkata, "Pembunuh tidak mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan dilakukan tanpa sengaja maupun disengaja. Akan tetapi, si terbunuh diwarisi oleh manusia yang paling dekat dengannya sesudah pembunuh."

Abbad bin Al Awwam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Hajjah bin Artha'ah telah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang membunuh saudaranya tanpa sengaja, maka Ibnu Abbas tidak memberi bagian warisan kepada pembunuh itu seraya berkata, "Pembunuh tidak mendapat warisan sedikitpun."

**Imam Syafi'i berkata:** Kritik yang diajukan oleh Muhammad bin Al Hasan terhadap ulama madzhab kami dapat diajukan pula kepadanya berkenaan dengan pandangannya yang memberi bagian warisan kepada anak kecil dan orang gila yang membunuh, sebab pada sisi lain ia (Muhammad bin Al Hasan) tetap membebankan kewajiban membayar diyat kepada keluarga anak kecil yang membunuh sebagaimana ia membebankan diyat kepada keluarga orang dewasa yang membunuh. Artinya, ia tetap menyamakan antara anak kecil dengan orang dewasa dalam kasus pembunuhan. Sementara ia mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dimana ia tidak bermaksud membunuh korban. Seperti seseorang yang memanah buruan namun melenceng dari sasaran dan mengenai orang hingga meninggal dunia. Kasus ini menurutnya termasuk perkara yang tidak dikenai sanksi hukum berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَضَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّيَّانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ

*"Telah digugurkan dari umatku (kesalahan karena) keliru, lupa dan terpaksa."*<sup>158</sup>

### **Bab: Pembunuhan Secara Mendadak dan yang Lainnya, Serta Pengampunan Ahli Waris Korban**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat tentang orang yang membunuh secara sengaja dan sembunyi-sembunyi (mendadak) ataupun secara terang-terangan. Hukuman atas perbuatan itu diserahkan kepada ahli waris korban. Jika mau mereka dapat memberi pengampunan.

Sementara penduduk Madinah mengatakan; apabila pembunuh membunuh korban secara sembunyi-sembunyi (mendadak), bukan karena suatu permusuhan, maka ia harus dibunuh dan tidak ada hak bagi ahli waris korban untuk memberi pengampunan. Bahkan, perkara ini dapat langsung diajukan kepada hakim lalu pembunuh dieksekusi.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Firman Allah SWT lebih benar daripada perkataan yang lain."

Allah Azza wa Jalla telah berfirman, *"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan"* (Qs. Al Israa' (17): 33)

Allah SWT berfirman pula, *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak..."* hingga firman-Nya *"...maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik."* (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Ayat ini tidak menyebutkan pembunuhan secara mendadak maupun pembunuhan dengan cara yang lain. Barangsiapa dibunuh (dengan cara apapun), maka hak untuk menghukum pembunuh berada di tangan ahli waris terbunuh, bukan di tangan hakim. Jika ahli waris menghendaki pengampunan, mereka dapat melakukannya dan tidak ada hak bagi hakim.

<sup>158</sup> *Az-Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi, juz 6, hal. 84; Al Hattasani dalam kitab *Al-Ummu Az-Zawa'id*, pembahasan tentang *hudud* dan *diyat*, bab "Orang Terpaksa", hal. 250, juz 6, cet. Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut-Libanon

dalam hal itu sedikitpun.

Abu Hanifah *rahmahullah* telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim bahwasanya didatangkan kepada Umar bin al-Khattab *radhiyallahu anhu* seorang laki-laki yang telah membunuh. Lalu Umar memerintahkan agar laki-laki itu dibunuh. Kemudian sebagian ahli waris korban memberi pengampunan, namun Umar tetap memerintahkan agar laki-laki tersebut dibunuh, maka Ibnu Mas'ud RA berkata, "Tidak atas jiwa pembunuh berada di tangan ahli waris korban. Ketika salah seorang ahli waris memberi pengampunan, maka ia telah memberi kesempatan hidup bagi jiwa tadi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mampu merenggut haknya untuk hidup kecuali karena sebab yang lain." Umar bertanya, "Bagaimanakah menurutmu tentang keputusan dalam perkara ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Menurutku, engkau membebani laki-laki pembunuh ini agar membayar diyat seraya mengurangi bagian ahli waris yang memberi pengampunan." Umar berkata, "Aku berpendapat pula seperti itu."

Abu Hanifah telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari An-Nakha'i, ia berkata, "Apabila seorang ahli waris memberi pengampunan, maka pengampunan tersebut adalah sah. Umar dan Ibnu Mas'ud telah mengesahkan pengampunan dari salah seorang ahli waris tanpa menanyakan apakah pembunuhan dilakukan secara mendadak ataukah dengan cara lain."

Imam Syafi'i berkata: Semua orang yang dibunuh di padang pasir, di kota (pemukiman), dibunuh atas dasar keangkuhan, dibunuh dengan sebab harta dan yang lainnya, atau dibunuh secara terang-terangan (berhadapan), maka *qishash* dan pengampunan berada di tangan ahli waris korban. Tidak ada hak bagi hakim dalam hal ini kecuali memberi hukuman peringatan jika ahli waris korban memberi pengampunan.

### Bab: *Qishash* pada Pembunuhan

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada *qishash* terhadap pembunuh kecuali pembunuh yang membunuh korban dengan menggunakan senjata."

Sementara penduduk Madinah berkata, "*Qishash* dilakukan pada pembunuhan yang menggunakan senjata. Apabila seseorang membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang umumnya orang tidak hidup karenanya, maka itu dianggap sebagai senjata. Begitu pula apabila seseorang memukul (tanpa menggunakan senjata) korban terus-menerus hingga umumnya orang yang dipukul seperti itu tidak dapat bertahan hidup (atau korban meninggal dunia), maka hal ini juga masuk kategori pembunuhan dengan menggunakan senjata. Pada pembunuhan seperti ini berlaku

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Barangsiapa mengatakan *qishash* berlaku pada pembunuhan yang menggunakan cambuk atau tongkat, berarti ia telah meninggalkan hadits Rasulullah SAW yang masyhur, seperti terkandung dalam khutbahnya pada hari penaklukan kota Makkah:

أَلَا إِنَّ قَتْلَ الْخَطَا الْعَمْدَ مِثْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي تُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

*'Ketahuilah, sesungguhnya pembunuhan seperti disengaja, misalnya menggunakan cambuk dan tongkat, diyatnya adalah 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya adalah unta yang bunting'.<sup>129</sup>*

Jika seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan menggunakan cambuk, tongkat atau batu (lalu orang yang dipukul meninggal dunia), diberlakukan padanya hukum *qishash* dan niscaya kandungan hadits di atas menjadi batal, karena tidak ada makna bagi hadits itu kecuali bahwa pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan menggunakan cambuk, tongkat atau yang seperti itu lalu menyebabkan kematian orang yang dipukul.

Sekiranya persoalan seperti yang dikatakan oleh penduduk Madinah, berarti tidak ada diyat pada pembunuhan seperti disengaja, karena menurut mereka semua tindakan yang dilakukan secara sadar dan membawa kematian orang lain berlaku *qishash* padanya. Pembunuhan seperti disengaja yang berlaku *diyat* padanya adalah pembunuhan tidak disengaja menurut penduduk Madinah. Seakan-akan perbuatan yang membawa kematian tidak satu pun yang digolongkan sebagai pembunuhan seperti disengaja dalam pandangan mereka.

Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa terbunuh karena saling melempar menggunakan batu atau dicambuk maupun dipukul dengan menggunakan tongkat, maka ini masuk pembunuhan tidak disengaja, dendanya adalah diyat pembunuhan tidak disengaja. Barangsiapa dihukum dengan sengaja, maka berlaku padanya qishash. Barangsiapa menghalangi hukuman ini, maka baginya laknat Allah dan kemurkaan-Nya, tidak diterima darinya pembela maupun pelindung.*"

<sup>129</sup> *Tahrij* hadits ini telah ada di buku aslinya dalam cetakan bahasa Arab, jil. 6.

**Imam Syafi'i berkata:** Pembunuhan terbagi kepada tiga macam:

*Pertama*, pembunuhan disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dengan menggunakan besi yang dapat menyayatkan nyawa atau sesuatu yang umumnya dapat menghilangkan nyawa, seperti pukulan yang terus-menerus atau besarnya benda yang digunakan sehingga meremukkan kepala maupun yang seperti itu. Semua ini masuk kategori pembunuhan disengaja.

*Kedua*, pembunuhan tidak disengaja, yaitu semua pukulan atau lemparan yang dilakukan oleh seseorang dengan sasaran tertentu namun melenceng hingga mengenai orang lain, sama saja apakah perbuatan itu menggunakan besi ataupun benda lainnya.

*Ketiga*, pembunuhan seperti disengaja, yaitu pukulan yang dilakukan secara sengaja dan tidak keras dengan menggunakan sesuatu selain besi; seperti cambuk, tongkat atau tangan, namun pukulan ini mengakibatkan orang yang dipukul meninggal dunia. Pembunuhan ini dianggap sengaja ditinjau dari segi perbuatan, tapi tidak disengaja ditinjau dari segi pembunuhan (yakni tidak dimaksudkan untuk membunuh—pencerj). Inilah yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai pembunuhan seperti disengaja. Pelaku pembunuhan yang masuk kategori ini dikenai sanksi membayar diyat yang terberat, yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor berumur 3 tahun lebih, 30 ekor berumur 4 tahun lebih, dan 40 ekor unta yang hamil.

**Imam Syafi'i berkata:** Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda

أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمَلِ الْخَطَا بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مَغْلَظَةٌ  
مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْقَةً فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا.

*"Ketahuilah sesungguhnya diyat untuk pelaku pembunuhan seperti disengaja yang menggunakan cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya adalah unta yang bunting."*

## **Bab: Seseorang Memegang Orang Lain untuk Dibunuh oleh Orang Ketiga**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat tentang seseorang yang memegang orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, lalu orang ketiga tadi menebasnya dengan senjata hingga orang yang dipegang meninggal



dunia saat itu juga, bahwasanya tidak ada *qishash* pada orang yang memegang, akan tetapi *qishash* hanya dilakukan terhadap orang yang menebas. Akan tetapi, orang yang memegang dijatuhi hukuman fisik serta dimasukkan ke dalam penjara.

Sementara penduduk Madinah mengatakan, "Apabila orang yang memegang tahu bahwa orang ketiga tadi bermaksud membunuh korban, maka keduanya dapat dibunuh akibat perbuatan itu."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bagaimana sehingga orang yang memegang dibunuh sementara ia tidak membunuh? Kemudian apabila orang yang memegang mengira orang ketiga tidak akan membunuh korban, namun ternyata ia membunuhnya, maka apakah kamu juga membunuh orang yang memegang tersebut?"

Jika kamu mengatakan, "Tidak, hanya saja kami membunuh orang yang memegang apabila ia memiliki dugaan yang kuat bahwa orang ketiga tersebut akan membunuh korban." Maka dapat dikatakan, "Kami tidak melihat adanya keharusan untuk melaksanakan *qishash* terhadap orang yang memegang dalam perkataannya melainkan berdasarkan dugaan. Sementara dugaan terkadang salah dan terkadang benar."

Bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang memberitahukan keberadaan orang lain kepada orang ketiga, dan ia mengetahui bahwa orang ketiga ini akan membunuh orang tersebut jika menemukannya. Apakah orang yang memberi petunjuk dan pembunuh langsung sama-sama dijatuhi hukuman *qishash*, sementara petunjuk tersebut membuat si korban tidak mampu meloloskan diri dari kejahatan orang ketiga ini? Menurut pendapatmu, orang yang memberi petunjuk harus dibunuh pula, sebagaimana kamu membunuh orang yang memegang orang lain lalu dibunuh oleh orang ketiga.

Bagaimana pula menurut pendapatmu tentang seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membunuh orang ketiga, lalu orang yang disuruh itu membunuh orang yang dimaksud? Apakah orang yang membunuh langsung dan orang yang memerintahkan sama-sama dibunuh? Konsekuensi pendapatmu mengharuskan untuk membunuh kedua orang itu bersama-sama.

Bagaimana menurut pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menahan seorang wanita untuk laki-laki lain, lalu laki-laki tersebut berzina dengan si wanita, apakah orang yang menahan dijatuhi hukuman pezina, ataukah yang dihukum hanya orang yang melakukan perbuatan zina? Bila kedua laki-laki itu pernah menikah, apakah keduanya dijatuhi hukuman

rajam bersama-sama? Menjadi konsekuensi pendapatmu untuk mengaitkan bahwa keduanya sama-sama dijatuhi hukuman pezina.

Bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang memberi minum khamer kepada orang lain, apakah keduanya dijatuhi hukuman sebagai peminum khamer ataukah yang dihukum hanyalah orang yang meminumnya?

Bagaimana pula menurut pendapatmu tentang seseorang yang memerintahkan orang lain untuk menyebarkan tuduhan zina terhadap orang ketiga, lalu orang yang disuruh melontarkan tuduhan zina terhadap orang yang dimaksud, apakah keduanya sama-sama dijatuhi hukuman ataukah yang dihukum hanya orang yang menuduh? Menjadi konsekuensi pendapatmu untuk menjatuhkan hukuman pada keduanya sekaligus.

Sungguh ini bukanlah pandangan yang tepat, tidak ada hukuman kecuali terhadap pelaku langsung dan tidak ada hukum bunuh kecuali terhadap pembunuh langsung. Akan tetapi, orang yang turut andil dijatuhi hukuman peringatan dan dipenjara.

Ismail bin Ayyasy Al Himshi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Juraj telah mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu*, bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain secara sengaja dan korban dipegang oleh orang lain. Ali berkata, "Pembunuh dibunuh dan orang yang memegang dimasukkan ke dalam tahanan sampai mati."

Imam Syafi'i berkata: Hukuman yang ditetapkan Allah SWT hanya ditujukan kepada pelaku perbuatan dan ditetapkan padanya *qishash*. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "Diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Allah SWT berfirman, "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya." (Qs. Al Israa' (17): 33)

Merupakan perkara yang diketahui secara umum oleh mereka yang mendengar ayat ini, bahwa kekuasaan yang diberikan Allah kepada ahli waris orang yang dibunuh hanya terhadap pembunuh itu sendiri.

Telah diriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

مَنْ اعْتَصَمَ مُسْلِمًا يَقْتُلْهُ قُوَّةٌ يَدُهُ.

"Barangsiapa membunuh muslim secara zhalim, maka ditegakkan qishash atasnya."<sup>166</sup>

Allah SWT berfirman, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap salah seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur (24): 2)

Firman-Nya pula, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." (Qs. An-Nuur (24): 4)

Aku belum mendapati seorang pun di antara makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang dapat dijadikan panutan dalam melaksanakan hukuman terhadap seseorang atas perbuatan yang tidak ia lakukan, atau perkataan yang tidak ia ucapkan. Sekiranya seseorang menahan seorang laki-laki untuk orang ketiga, lalu orang ketiga membunuh laki-laki tersebut, maka orang yang membunuh dibunuh atas perbuatannya, sedangkan orang yang menahan diberi hukuman fisik. Tidak boleh dalam hukum Allah Ta'ala, jika pembunuh dapat dibunuh dengan memenggal lehernya, maka orang yang menahan dibunuh dengan cara memenjarakannya, meskipun memenjarakan tidak sama dengan membunuh.

Barangsiapa membunuh orang yang menahan, berarti ia telah melakukan muslihat terhadap hukum Allah SWT, sebab Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Sementara makna *qishash* adalah menghukum seseorang dengan perbuatan yang sama seperti yang ia lakukan terhadap korban, maka apakah perbuatan orang yang menahan itu termasuk perbuatan membunuh sehingga ia dibunuh pula? Sesungguhnya yang ada hanyalah perbuatan menahan dimana ia masuk kategori maksiat, akan tetapi tidak ada padanya *qishash* dan hanya dijatuhi hukuman yang ditetapkan oleh hakim (*ta'zir*).

### Bab: Qishash Antara Laki-laki dan Wanita

Abu Hanifah berpendapat, "Tidak ada *qishash* antara laki-laki dan wanita kecuali pada kasus pembunuhan." Demikianlah yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim.

Sementara penduduk Madinah berkata, "Jiwa wanita dibalas dengan

<sup>166</sup> *Badr'i Al-Muwan* oleh As-Su'uti, ttd. 1433, cet. Dar Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Kairo.

jiwa laki-laki, dan luka yang dialami oleh wanita dibalas dengan luka yang serupa terhadap laki-laki yang melukainya.”

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Tidakkah kamu perhatikan kedudukan wanita dalam hal diyat? Bukankah diyatnya separuh dari diyat laki-laki?”

Jika kamu mengatakan “Benar”, maka dapat dikatakan, “Mengapa kamu memotong tangan laki-laki sebagai balasan atas perbuatannya memotong tangan wanita, padahal nilai (diyat) tangan laki-laki adalah dua kali lipat nilai tangan wanita?”

Jika mereka mengatakan “Engkau berpendapat pula seperti ini, dimana engkau membunuh seorang laki-laki sebagai balasan atas perbuatannya membunuh seorang wanita, padahal diyat jiwa seorang wanita adalah separuh dari diyat jiwa laki-laki”, maka dapat dikatakan, “Kejahatan terhadap jiwa tidak sama dengan yang lainnya. Apakah kamu tidak memperhatikan apabila sepuluh orang membunuh satu orang, maka mereka dibunuh semuanya? Sementara apabila sepuluh orang memotong tangan satu orang, maka tangan-tangan mereka tidak dipotong? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa jiwa tidak sama dengan luka-luka?”

Jika kamu mengatakan “Sesungguhnya kami memotong tangan dua orang apabila mereka memotong tangan satu orang”, maka dapat dikatakan, “Beritahukan kepada kami tentang dua orang yang memotong tangan satu orang secara bersama-sama. Satu orang menempatkan pedangnya dari arah bawah tangan dan satu orang lagi dari arah atas, lalu pedang keduanya bertemu di tengah-tengah. Apakah tangan keduanya dipotong atas perbuatan itu, padahal masing-masing mereka hanya melukai hingga pertengahan tangan? Sungguh perkara ini bukanlah sesuatu yang patut untuk tidak diketahui oleh seseorang.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki membunuh seorang wanita, maka ia dapat dibunuh pula atas perbuatannya itu. Begitu pula apabila seorang laki-laki memotong tangan seorang wanita, maka tangan si laki-laki dipotong sebagai balasan atas perbuatannya. Jika jiwa dibalas dengan jiwa yang perbedaannya cukup signifikan, maka hal serupa tentu lebih dapat diberlakukan pada sesuatu yang lebih rendah darinya. *Qishash* tidaklah sama dengan diyat dari segi apapun. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa seorang laki-laki dibunuh karena membunuh seorang wanita, padahal diyat wanita separuh dari diyat laki-laki?

Pandangan Muhammad bin Al Hasan di atas kontradiktif dengan pandangannya tentang membunuh orang merdeka sebagai balasan atas

perbuatannya membunuh budak, padahal diyat orang merdeka menurutnya adalah 1000 Dinar, sementara harga budak terkadang hanya 5 Dinar.

Sekiranya perbedaan diyat menjadi faktor penghalang adanya *qishash*, maka laki-laki tidak dapat dibunuh atas perbuatannya membunuh wanita dan orang merdeka tidak dapat dibunuh atas perbuatannya membunuh budak, sebab denda karena membunuh budak menurut pandangannya harus lebih kecil dibandingkan dengan diyat orang merdeka. Begitu pula tidak ada *qishash* antara sesama budak apabila harga budak yang membunuh dan yang dibunuh tidak sama.

Apabila ia mengatakan bahwa *qishash* dalam masalah jiwa tidak sama dengan diyat, maka demikian pula seharusnya yang ia katakan sehubungan dengan masalah luka-luka, sebab Allah SWT telah menyebutkan keduanya bersama-sama, membedakan kasus yang dibedakan oleh Muhammad bin Al Hasan ini. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Jiwa dibalas dengan jiwa...*". Hingga firman-Nya "...dan luka-luka pun ada *qishash*nya". Tidaklah sesuatu diwajibkan pada jiwa melainkan diwajibkan pula pada hal-hal yang disebutkan bersama jiwa dalam ayat itu.

### **Bab: Qishash terhadap Kejahatan Mematahkan Tangan dan Kaki**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Tidak ada *qishash* atas seseorang yang mematahkan tangan atau kaki orang lain, karena yang dipatahkan adalah tulang, dan tidak ada *qishash* pada kejahatan yang berhubungan dengan tulang kecuali gigi."

Sementara penduduk Madinah berkata, "Barangsiapa mematahkan tangan atau kaki orang lain, maka diberlakukan *qishash* namun tidak dibebani kewajiban diyat. Akan tetapi *qishash* ini tidak dilaksanakan hingga tulang korban yang patah telah sembuh."

Muhamamd bin Al Hasan berkata, "Atsar-atsar yang menyatakan tidak ada *qishash* pada kejahatan terhadap tulang sangat banyak, di antaranya; telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Aban Al Qurasyi dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata, "Tidak ada *qishash* pada tulang kecuali gigi" "

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada *qishash* pada hal-hal tersebut, sementara pada tangan diyatnya separuh dari diyat yang diambil dari tangan pelaku. Adapun kejahatan mematahkan tulang dikenal sanksi yang ditetapkan oleh hakim secara adil dan diambil dari harta si pelaku. Aku tidak akan meletakkan besi pada tempat selain dimana orang yang memotong

meletakkannya, dan aku tidak melakukan *qishash* atas kejahatan terhadap tulang, namun aku hanya menetapkan diyat padanya."

Ia berkata pula, "Kami dan penduduk Madinah telah sepakat bahwa tidak ada *qishash* pada luka yang menembus selaput otak (*ma'mumah*). Menjadi keharusan mereka yang berpendapat ada *qishash* pada kejahatan terhadap tulang agar hendaknya mengatakan hal serupa dalam kasus luka yang menembus selaput otak (*ma'mumah*), sebab luka ini telah menembus tulang hingga ke selaput otak namun belum mencapai otak."

Menjadi keharusan pula baginya menetapkan *qishash* pada kasus luka yang menggeser tulang (*munqilah*). Apabila ia menetapkan *qishash* karena mematahkan tulang tangan dan tidak menetapkan *qishash* karena mematahkan tulang kepala, maka pendapatnya telah kontradiktif, sebab tidak ada perbedaan antara kedua tulang itu.

Begitu pula wajib baginya menetapkan *qishash* pada luka yang menembus tulang kepala (*hasyimah*). Jika ia tidak menetapkan *qishash* pada kasus ini, berarti ia telah meninggalkan pendapatnya yang menetapkan *qishash* atas perbuatan mematahkan tulang tangan dan kaki.

Pada suatu hari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* berkata, "Kami tidak menetapkan *qishash* atas kejahatan terhadap jari-jari tangan hingga Abu Aziz bin Al Muthalib (hakim mereka) memutuskan *qishash* atas kasus tersebut, maka kami pun memutuskan *qishash* atas kejahatan itu dan tidak patut bagi penduduk Madinah untuk meninggalkan sesuatu yang telah dipraktikkan oleh pemerintah di negeri mereka."

**Imam Syafi'i berkata:** Perkara yang dipahami dalam Kitab Allah *Azza wa Jalla* tentang *qishash* adalah menghilangkan sesuatu sebagai balasan atas sesuatu yang hilang. Allah SWT berfirman "*Jiwa dibalas dengan jiwa*." Sedangkan firman-Nya "*Dan luka-luka pun ada qishashnya*" menunjukkan agar terhadap orang yang melukai diberlakukan sama seperti yang ia lakukan terhadap orang yang dilukai.

Untuk itu, kami tidak melaksanakan *qishash* atas seseorang kecuali bila kita mampu untuk menghilangkan sesuatu dari pelaku kejahatan sama seperti yang ia hilangkan dari diri korban; seperti mata, gigi, telinga, lidah dan lain-lain. Semua ini adalah sesuatu yang dapat dihilangkan sebagaimana halnya jiwa ataupun luka, maka dilakukan terhadap orang yang melukai sebagaimana yang ia lakukan terhadap orang yang dilukai.

Apabila sejak awal diketahui bahwa kita dapat melukai pelaku kejahatan sama seperti luka yang ia timpakan kepada korban tanpa menambah maupun mengurangi, maka dalam hal ini kita dapat melakukan



*qishash*. Akan tetapi bila kita tidak mampu melakukan hal itu, maka tidak ada *qishash* (namun diganti dengan diyat).

Kasus paling utama dimana tidak ada *qishash* padanya adalah mematahkan tulang tangan dan kaki, hal ini dikarenakan dua hal:

*Pertama*, tulang keduanya terhalang oleh kulit, urat-urat, daging, serta syaraf yang terlarang untuk disakiti kecuali atas alasan yang benar. Sekiranya kita yakin dapat mematahkan tulang si pelaku persis seperti patah yang dialami oleh korban tanpa melebihkan atau mengurangi, maka kita pun dapat melakukan *qishash*. Akan tetapi kita tidak sampai pada tulang hingga terlebih dahulu melewati hal-hal yang telah aku sebutkan. Sementara kita tidak mengetahui apakah kulit, urat, daging maupun syaraf pada pelaku lebih banyak daripada yang ada pada korban ataukah sebaliknya.

*Kedua*, sesungguhnya kita tidak mampu mematahkan tulang si pelaku sama persis dengan patah yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, *qishash* atas perbuatan mematahkan tulang tangan terlarang ditinjau dari dua segi ini.

Adapun luka yang menembus selaput otak, luka yang menggeser tulang dan luka yang menembus tulang lebih pauu untuk diberlakukan *qishash*, sebab orang yang melakukan kejahatan ini telah melukai kulit dan daging. Untuk itu, kita dapat pula melukai kulit dan daging si pelaku persis seperti yang ia lakukan terhadap korban. Lalu kita tembus ulang, kita geser atau kita tembus sampai ke selaput otak.

## PEMBAHASAN TENTANG SIYAR (SEJARAH) AL AUZA'I

Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i Muhammad bin Idris telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila prajurit-prajurit kaum muslimin mendapat harta rampasan perang di wilayah musuh yang terdiri dari kaum musyrikin, maka mereka tidak boleh membaginya hingga mengeluarkannya ke wilayah kaum muslimin dan menguasainya secara penuh."

Sementara Al Auza'i berkata, "Rasulullah SAW tidak kembali dari suatu peperangan dimana beliau memperoleh harta rampasan perang melainkan beliau telah membaginya menjadi 5 bagian lalu membagi-bagikannya di antara prajurit. Di antaranya adalah perang bani Mushthaliq, perang Hawazin, perang Hunain dan perang Khaibar. Bahkan, Rasulullah SAW menikahi Shafiyah di Khaibar sesaat setelah menaklukkannya. Pada saat itu, Kinanah bin Ar-Rabi' terbunuh, lalu Rasulullah SAW memberikan saudara Kinanah kepada Dihyah."

Kemudian kaum muslimin tetap dalam kondisi seperti ini setelah Rasulullah SAW. Demikian yang dilakukan oleh bala tentara mereka di negeri Romawi pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab dan Utsman bin Affan *radhiyallahu anhuma*, baik di laut maupun di darat. Sementara peperangan-peperangan tersebut terjadi di wilayah kaum musyrikin.

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Adapun mengenai perang bani

Musthalik, sesungguhnya Rasulullah SAW menaklukkan dan menguasai mereka sehingga masuk kategori negeri Islam. Lalu beliau mengutus Al Walid bin Uqbah untuk mengambil sedekah dari penduduknya. Hal serupa terjadi di Khaibar ketika ditaklukkan dan menjadi bagian negeri Islam, seraya mempekerjakan penduduknya di kebun-kebun korma. Demikian juga halnya perang Hunain dan Hawazin. Akan tetapi beliau tidak membagi harta rampasan perang Hunain melainkan setelah kembali dari Thaif dan orang-orang memohon kepada beliau untuk membagi harta rampasan tersebut ketika berada di Jirana.<sup>2</sup>

Atas dasar ini, apabila pasukan kaum muslimin menaklukkan suatu negeri dan menundukkan penduduknya lalu hukum Islam diterapkan di negeri itu, maka tidak mengapa membagi harta rampasan perang di negeri tersebut sebelum keluar darinya. Ini juga merupakan pandangan Abu Hanifah.

Adapun bila pasukan kaum muslimin hanya melakukan serangan dadakan terhadap negeri musuh dan tidak menguasainya serta tidak menerapkan hukum Islam padanya, maka kami tidak menyukai bila harta rampasan perang dibagi ketika masih berada di dalam negeri itu karena beberapa sebab:

*Pertama*, sesungguhnya mereka belum menguasainya secara penuh.

*Kedua*, jika ada pasukan tambahan dari kaum muslimin, niscaya mereka bersekutu dengan pasukan yang memiliki harta rampasan tadi.

*Ketiga*, apabila pasukan musuh mengambil kembali harta rampasan itu lalu dikuasai oleh pasukan kaum muslimin yang lain, maka pasukan yang pertama tadi tidak mendapat bagian apapun.

Adapun alasan yang disebutkan bahwa kaum muslimin senantiasa membagi harta yang mereka dapat dalam peperangan pada masa pemerintahan Umar dan Utsman *radhiyallahu anhum* ketika masih berada di negeri musuh, sesungguhnya keterangan ini tidak dapat diterima kecuali melalui perawi yang terpercaya. Lalu, dari siapakah riwayat ini dimukil? Siapa pula yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung lalu mengabarkan kepada perawi berikutnya?

Kami berpendapat pula apabila panglima perang membagi harta rampasan tersebut ketika masih berada di negeri musuh, maka pembagiannya dianggap sah selama dilakukan karena tidak ada kendaraan yang digunakan untuk mengangkutnya, karena kaum muslimin membutuhkannya, atau karena alasan lain dimana panglima menganggap membagi harta rampasan perang saat itu juga adalah lebih utama.

Akan tetapi, perkara yang lebih utama dan lebih kami sukai adalah tidak membagi harta rampasan perang sedikitpun (bila tidak ada kebutuhan yang mendesak) hingga mereka membawanya masuk ke negeri Islam.

Abu Yusuf berkata, "Mujalid bin Sa'ad telah meriwayatkan, dari Asy-Sya'bi, dari Umar bahwa ia mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, 'Sesungguhnya aku telah mengirimkan bantuan kepadamu. Barangsiapa datang kepadamu di antara mereka sebelum orang-orang yang terbunuh dimasukkan ke dalam kubur, maka ikutkanlah ia dalam pembagian harta rampasan perang'. " Abu Yusuf berkata, "Dari hadits ini diketahui bahwa mereka belum membagi harta rampasan perang tersebut secara penuh ketika masih berada di negeri musuh. "

Muhammad bin Ishak mengatakan bahwa Ubadah bin Shamith ditanya tentang surah Al-Anfaal (rampasan perang); maka ia berkata, "Kepada kami — para sahabat Nabi SAW — diturunkan firman-Nya, 'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang'. Kemudian Allah mencabut hal itu dari kami ketika kami berselisih dan menunjukkan perilaku yang kurang baik. Lalu Allah memberikan kepada Rasul-Nya, dan Rasul menempatkan di mana saja beliau kehendaki. "

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Hal itu —menurut kami— dikarenakan mereka belum menguasainya secara penuh dan belum membawanya masuk ke negeri Islam. "

Al-Hasan bin Ammarah telah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Miqsim, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak membagi harta rampasan perang Badar melainkan setelah beliau sampai di Madinah.

Adapun dalil mengenai hal itu adalah bahwa Nabi SAW menetapkan kepada Utsman dan Thalhah dari harta rampasan perang itu masing-masing satu bagian, maka keduanya berkata, "Dan (bagaimana) upah kami. " Nabi SAW bersabda, "Dan upah kamu juga. " Sementara keduanya tidak ikut serta dalam peperangan Badar.

Para syaikh kami telah meriwayatkan, dari Az-Zuhri dan Makhul, dari Rasulullah SAW bahwa beliau tidak membagi harta rampasan perang di negeri musuh.

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Adapun penduduk Hijaz menetapkan hal ini berdasarkan keputusan." Maka ditanyakan kepada mereka, "Dari siapakah keputusan itu?" Mereka menjawab, "Demikianlah Sunnah yang dipraktikkan." Padahal, mungkin yang menetapkan keputusan itu adalah petugas pasar atau para petugas lain. Atas dasar ini, maka perkataan Al-Auza'i dapat dipahami bahwa pembagian yang berlangsung di masa Umar

dan Utsman bukan atas anjuran keduanya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerimanya.

**Imam Sya'fi'i berkata:** Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Adapun hujjah yang ia kemukakan sangat terkenal di antara para peneliti peperangan Nabi SAW. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa Rasulullah membagi harta rampasan perang (dalam sejumlah peperangan) ketika masih berada di negeri musuh.

Sedangkan hujjah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf bahwa Nabi SAW menguasai bani Musthaliq dan wilayah itu menjadi bagian negeri Islam nampaknya kurang tepat, sebab beliau menyerang mereka dan mereka pun menyerang dengan menaiki unta-unta mereka, maka beliau membunuh dan menahan mereka lalu membagi harta benda mereka. Lalu Nabi SAW menahan mereka di negeri mereka pada tahun ke-5 H. Kemudian mereka memeluk Islam dalam kurun waktu yang cukup lama setelah peristiwa tersebut. Hanya saja pengutusan Al Walid bin Uqbah untuk menarik sedekah (zakat) terjadi pada tahun ke-10 H. Rasulullah SAW meninggalkan mereka pada penyerangan pertama, sementara negeri tersebut masih berstatus sebagai negeri musuh.

Adapun Khaibar, aku tidak mengetahui bila di tempat itu terdapat orang muslim meski hanya satu orang. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, sementara mereka masih memeluk agama mereka. Negeri-negeri di sekitar Khaibar saat itu masih berstatus negeri musuh. Aku tidak mengetahui satupun ekspedisi Rasulullah SAW kembali dari sasarannya melainkan harta rampasan perang telah dibagi-bagi di antara prajurit. Sekiranya persoalannya seperti yang mereka katakan, berarti ia telah memperbolehkan bagi wali (pemimpin) untuk membagi harta rampasan perang ketika berada di negeri musuh. Dengan demikian, ia terjebak pada perkara yang dicelanya sendiri.

Mengenai hadits Mujalid dari Sya'bi, dari Umar bahwa ia berkata, "Barangsiapa datang kepadamu di antara mereka sebelum orang-orang yang terbunuh dimasukkan ke dalam kubur, maka ikutkanlah ia dalam pembagian rampasan perang", bila hadits ini tidak akurat, berarti ia (Abu Yusuf) kembali terjebak pada perkara yang ia cela, sebab ia telah mencela Al Auza'i yang menukil riwayat dari perawi yang tidak *tsiqah*. Padahal, aku tidak mengetahui riwayat Al Auza'i dalam masalah ini melainkan dari para perawi yang terkenal.

Abu Yusuf telah berhujjah untuk menolak pendapat Al Auza'i dengan riwayat dari sejumlah perawi yang ia anggap tidak layak menukil riwayat mereka, seandainya hadits Mujalid terbukti akurat, maka ia (Abu Yusuf)

sendiri telah menyelisihinya. Ia mengatakan bahwa apabila datang pasukan bantuan dan kaum muslimin belum keluar dari negeri musuh dan orang-orang terbunuh belum dimasukkan ke dalam kuburan, serta tidak pula dikuburkan sesudah itu hingga beberapa hari, maka pasukan bantuan ini tidak memperoleh bagian harta rampasan perang. Sekiranya harta rampasan perang itu —menurutnya— hanya untuk pasukan induk dan bukan untuk pasukan bantuan jika mereka datang ketika orang-orang yang terbunuh telah dikuburkan, maka sepatutnya pasukan bantuan diberi bagian dari harta rampasan perang jika datang sebelum orang-orang yang terbunuh dikuburkan.

Kemudian sampai berita kepadaku bahwa ia berkata, “Apabila harta rampasan perang dibagi ketika berada di negeri musuh, kemudian pasukan bantuan datang dan orang-orang terbunuh belum dikuburkan, maka pasukan bantuan itu tidak mendapat bagian harta rampasan perang.”

Jika demikian, berarti ia telah membantah perkataannya sendiri dan menolak hujjahnya berupa hadits dari Umar, ia tidak berpegang pada hadits itu dan bahkan meninggalkannya dari segala segi.

Sampai pula berita kepadaku bahwa ia (Abu Yusuf) mengatakan, “Apabila orang-orang yang terbunuh telah dimasukkan ke dalam kubur dan pasukan masih berada di negeri musuh (belum keluar darinya) dan belum membagi harta rampasan perang, maka pasukan bantuan dapat bersekutu dengan mereka dalam harta rampasan perang tersebut.” Akan tetapi, semesta perkataan ini keluar dari hujjah yang ia kemukakan.

## Mengambil senjata

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, “Tidak mengapa seseorang mengambil senjata dari harta rampasan perang apabila ia butuh meski tanpa izin imam (komandan pasukan), lalu ia menggunakan senjata itu untuk berperang hingga peperangan selesai kemudian mengembalikannya ke dalam harta rampasan.”

Sementara Al Auza’i berkata, “Seseorang dapat menggunakan senjata yang diambil dari harta rampasan perang hanya saat perang berkecamuk. Lalu untuk mengembalikannya, ia tidak perlu menunggu seluruh rangkaian pertempuran selesai, agar senjata tadi tidak mengalami kerusakan karena waktunya yang demikian lama berada di fron-*fron* pertempuran.”



Telah diwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ وَإِنَّا الْعُلُولُ إِنَّ تَرْكِبَ الدَّابَّةِ حَتَّى يَحْسُرَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ أَوْ تَلْبَسَ الثَّوْبُ حَتَّى يَخْلُقَ قَبْلَ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى الْمَغْنَمِ.

*"Berhati-hatilah kalian atas perbuatan mengambil harta rampasan perang dengan berbagai bentuknya. Seperti seseorang yang menunggang hewan (yang termasuk harta rampasan perang) hingga hewan itu lewih dan ia belum mengembalikannya, atau seseorang memakai pakaian hingga lusuh dan ia belum mengembalikannya ke harta rampasan."*

Abu Yusuf berkata, "Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW mengenai apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Namun hadits Rasulullah tersebut memiliki sejumlah makna dan penafsiran yang tidak dipahami dan dimengerti kecuali oleh orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk memahaminya. Hadits ini menurut kami adalah bagi yang melakukan perbuatan itu padahal ia tidak butuh, dimana ia menunggangi kuda rampasan hanya untuk mengistirahatkan kudanya dan memakai pakaian rampasan demi menghemat bajunya."

Adapun seorang muslim di negeri musuh yang tidak memiliki kendaraan dan tidak ada pula di antara pasukan perang yang memiliki kendaraan lebih untuk membawanya kecuali hewan rampasan perang, sementara ia tidak mampu berjalan kaki, maka pada kondisi demikian tidak halal bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya dan tidak mengapa bila mereka memperkenankannya menunggangi hewan rampasan.

Demikian pula halnya dengan senjata, bahkan masalah senjata lebih jelas dan lebih beralasan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa suatu kelompok kaum muslimin jika pedang mereka rusak atau hilang sementara di kalangan muslimin ada yang memiliki senjata lebih, maka boleh saja bagi orang-orang ini mengambil senjata dari harta rampasan lalu menggunakannya untuk berperang selama peperangan berkecamuk?

Bagaimana menurut pendapatmu apabila seseorang tidak butuh mengambil senjata dari harta rampasan perang saat perang berkecamuk-akan tetapi ia menjadi butuh satu atau dua hari setelah perang berakhir dimana pasukan diserang oleh musuh secara tiba-tiba, apakah ia harus menghadapi musuh yang menyerang tanpa senjata?

Bagaimana menurut pendapatmu apabila semua personel pasukan

perang dalam kondisi seperti itu (yakni tanpa senjata) dan mereka memiliki pandangan seperti yang kamu katakan, bukankah hal ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan dapat menghancurkan mereka?

Mengapa kamu menghalalkan mengambil sesuatu dari harta rampasan perang saat perang berkecamuk dan menghararkannya setelah perang berakhir, padahal telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW yang dinukil oleh para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan dikenal sebagai pakar-pakar fikih lagi amanah, bahwa beliau terkadang mendapatkan harta rampasan perang berupa makanan lalu para sahabat memakannya; dan bila ada yang butuh kepada makanan itu, maka ia pun mengambilnya. Sementara kebutuhan manusia terhadap senjata, kendaraan dan pakaian di negeri musuh jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan.

Diriwayatkan oleh Abu Ishak Asy-Syaibani dari Muhammad bin Abi Al-Mujalid, dari Ibnu Abi Al-Aufa': ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW di Khaibar, kemudian salah seorang di antara kami mendatangi makanan hasil rampasan perang lalu ia mengambil kebutuhannya."

**Imam Syafi'i berkata:** Sesungguhnya Abu Hanifah membolehkan mengambil senjata, pakaian dan kendaraan dari harta rampasan perang hanya karena mengqiyaskan kepada makanan (hasil rampasan perang) yang diambil oleh orang yang berkecukupan dan mampu membelinya, ataupun oleh seorang yang miskin dan tidak mampu membeli makanan, dimana mereka dihalalkan untuk memakannya, yang dengan memakannya berarti menghabiskan zat makanan itu.

Menurut Abu Hanifah, apabila diperkenankan bagi seseorang yang berkecukupan untuk mengambil makanan hasil rampasan di negeri musuh, maka diqiyaskan kepadanya masalah mengambil senjata dan hewan tunggangan. Untuk itu, diperkenankan bagi seseorang mengkonsumsi makanan dan menggunakan kendaraan sebagaimana menikmati makanan. Boleh baginya memakan *futuza* (makanan sejenis pudding), minyak samini, madu, roti, keju maupun susu. Demikian juga boleh baginya memanfaatkan hewan yang diambil dari harta rampasan hingga hewan itu binasa, atau mengambil senjata dari negeri musuh kemudian memanfaatkannya untuk keperluan selain menumpas musuh, sebagaimana boleh baginya menikmati makanan meski tidak lapar..

Akan tetapi, menjadi konsekuensi pandangan Abu Hanifah apabila seseorang keluar dari wilayah musuh, sementara hewan atau senjata yang diambilnya belum dikembalikan, maka hewan dan senjata itu menjadi miliknya; sebagaimana halnya apabila seseorang mengambil makanan dan

masih tersisa padanya ketika telah meninggalkan daerah musuh, maka makanan itu menjadi miliknya. Namun, aku kira tidak seorang pun yang memperbolehkan hal ini.

Berdasarkan pandangan Abu Hanifah, diperbolehkan pula bagi seseorang menjual hewan atau senjata yang ia ambil dari harta rampasan, sebagaimana boleh baginya bersedekah atau menghibahkan serta mengonsumsi makanan yang ia ambil dari negeri musuh. Sungguh banyak manusia yang berbuat seperti ini dan melakukan hal serupa pada hewan, senjata dan pakaian mereka. Sementara telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Sekiranya engkau mengambil satu anak panah dari puncak gunung di negeri musuh, maka engkau tidak lebih berhak terhadap anak panah itu dibandingkan dengan saudaramu.*"

Aku tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Al Auza'i melainkan selaras dengan Sumah dan dapat diterima oleh akal, sebab ia menghalalkan sesuatu di saat darurat; dan bila kondisi darurat telah berakhir, maka ketentuan kembali menjadi haram. Kemudian aku tidak mengetahui dasar bagi perkataan Abu Hanifah ditinjau dari segi qiyas maupun khabar (riwayat).

### **Bagian untuk pasukan penunggang kuda dan pejalan kaki, serta memberi bagian lebih besar untuk kuda**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Untuk penunggang kuda dua bagian (dari harta rampasan perang); satu bagian untuk dirinya dan satu bagian untuk kudanya. Sedangkan pejalan kaki mendapatkan satu bagian."

Al Auza'i berkata, "Rasulullah SAW memberi bagian untuk kuda dua bagian dan pemiliknya satu bagian, dan tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin mengenai hal ini."

Abu Hanifah berkata, "*Al Faras* (kuda) dan *Al Birdzaun* (kuda penarik beban) adalah sama." Sementara Al Auza'i berkata, "Para imam kaum muslimin terdahulu —hingga fitnah berkobar— tidak memberi bagian kepada *Al Birdzaun* (kuda penarik beban)."

Abu Yusuf *radhiyallahu anhu* berkata, "Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* tidak menyukai mengutamakan hewan melebihi seorang laki-laki muslim, dan memberi bagian lebih banyak kepada hewan dibandingkan dengan bagian si laki-laki muslim."

Abu Hanifah mengatakan pula, "Adapun masalah *Al Birdzaun* (kuda penarik beban), maka aku kira tidak ada seorang pun yang tidak

mengetahuinya serta tidak dapat membedakan antara *Al Faras* dan *Al Birdzaun*. Di antara perkataan bangsa Arab yang tidak diperselisihkan lagi oleh mereka adalah bahwa terkadang seseorang mengatakan 'Ini adalah *Al Faras* (kuda)', padahal terkadang yang dimaksud adalah '*Al Birdzaun*' (kuda penarik beban)."

Berdasarkan pengalaman di medan perang, terkadang *Al Birdzaun* lebih memberi kemudahan daripada kuda-kuda biasa, karena tabiatnya yang mudah dituntun, jinak serta kelebihan lainnya.

Adapun perkataan Al Auza'i bahwa apa yang ia katakan adalah pandangan para imam kaum muslimin terdahulu, adalah pernyataan yang benar, namun maksudnya adalah penduduk Hijaz atau pendapat sebagian orang tua di Syam yang tidak bisa wudhu dengan baik dan tidak bisa tasyahud, serta tidak mengenal ushul fikih (kaidah-kaidah dasar ilmu fikih).

Al Auza'i mengatakan, "Demikianlah Sunnah yang dipraktikkan." Sementara Abu Yusuf mengatakan, "Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW dan selainnya di antara para sahabat bahwa beliau memberi bagian kepada penunggang kuda sebanyak tiga bagian dan kepada pejalan kaki satu bagian. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf."

**Imam Syafi'i berkata:** Pendapat yang benar tentang bagian penunggang kuda adalah perkataan Al Auza'i bahwa ia mendapatkan tiga bagian.

**Imam Syafi'i berkata:** Ubaidillah bin Umar telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a bahwa Rasulullah SAW menetapkan untuk penunggang kuda tiga bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.

**Imam Syafi'i berkata:** Adapun apa yang dinukil oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifah bahwa "Aku tidak mengutamakan hewan melebihi laki-laki muslim", dapat dibantah dengan mengatakan; sekiranya ketentuan seperti di atas (yakni memberi dua bagian untuk kuda) tidak disebutkan dalam riwayat, pandangan ini tetap saja terbantah oleh pemahaman sebaliknya atas pernyataan itu, sebab perkataannya "Aku tidak mengutamakan hewan melebihi laki-laki muslim" mengalami kesalahan dari dua sisi, salah satunya adalah; jika perkara seperti yang dipahami oleh Abu Hanifah, maka memberikan satu bagian kepada kuda dan satu bagian kepada penunggangnya tidaklah menunjukkan keutamaan si muslim atas kudanya, padahal sepatutnya hewan tidak disamakan dengan seorang muslim ataupun dibandingkan dengannya. Akan tetapi, hadits di atas adalah satu gaya bahasa Arab yang maknanya adalah; penunggang kuda diberi satu bagian ditambah

dua bagian dengan sebab kudanya, karena Allah *Azza wa Jalla* telah memotivasi untuk menyiapkan kuda.

Allah SWT berfirman, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang*" (Qs. Al Anfaal (8): 60)

Apabila Rasulullah SAW memberikan bagian sebagaimana yang kami terangkan, maka bagian kuda adalah untuk penunggang kuda pula dan bukan untuk kuda. Adapun kuda tidak memiliki sesuatu, bahkan ia dimiliki oleh pemunggangnya, demikian juga dengan bagian yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan sikap Al Auza'i yang membedakan antara *Al Birqoun* (kuda penarik beban) dengan kuda perang, padahal keduanya masih tercakup dalam kata "kuda", maka sesungguhnya telah dikabarkan kepada kami dari Al Aswad bin Qais, dari Ali bin Al Aqmar, ia berkata, "Pasukan berkuda menyerang ke Syam dan sampai pada pagi hari, sementara kuda penarik sampai pada saat dhuha. Di antara pasukan berkuda itu terdapat Al Mundzir bin Abu Himshah Al Hamdani, maka ia memberi bagian lebih banyak kepada kuda perang daripada kuda penarik, lalu ia berkata, 'Aku tidak akan menyamakan antara yang sampai dengan cepat dan yang sampai ketika dhuha'. Hal itu sampai kepada Umar, maka ia berkata, 'Lakukanlah oleh kalian seperti yang ia katakan'."

Imam Syafi'i berkata: Mereka menukil —dalam masalah ini— hadits-hadits yang seluruhnya atau sebagiannya lebih akurat daripada hadits yang dijadikan sebagai hujjah oleh Abu Yusuf. Sekiranya dalil yang ia kemukakan dapat dijadikan hujjah, niscaya hanya menjadi hujjah untuk mematahkan pendapatnya sendiri. Akan tetapi, riwayat tersebut memiliki *sanad* yang terputus (*munqathi*). Adapun pandangan yang kami pegang adalah menyamakan antara kuda tunggangan dan kuda penarik. Sekiranya riwayat-riwayat tersebut —menurut kami— akurat, niscaya kami tidak akan mencelisihinya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila seseorang terdaftar dalam pasukan pejalan kaki, kemudian ia masuk wilayah musuh dengan berjalan kaki dan berperang sambil berjalan kaki pula, setelah itu ia membeli kuda dan berperang sambil menungganginya, lalu harta rampasan perang dikumpulkan dan ia masuk ke dalam pasukan penunggang kuda, maka tidak diberikan kepadanya melainkan bagian prajurit pejalan kaki."

Al Auza'i berkata, "Kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW tidak memiliki daftar nama-nama personil pasukan, dan Rasulullah memberi

bagian untuk kuda, lalu hal ini dilakukan berturut-turut oleh para imam kaum muslimin.”

Abu Yusuf berkata, “Apa yang dikatakan oleh Al Auza’i tidak dapat dijadikan hujjah. Kami juga memberi bagian untuk kuda seperti yang ia katakan. Akan tetapi apakah ia memiliki dasar dengan *sanad* yang lengkap dari para perawi *tsiqah* (terpercaya) bahwa Rasulullah memberikan bagian kuda kepada seseorang yang berperang bersamanya sambil berjalan kaki, kemudian meminjam atau membeli kuda dan berperang sambil menungganginya.”

Bagaimana menurut pendapatmu apabila orang itu berperang sambil menunggang kuda yang ia dapat setengah hari lalu menjualnya, dan ia kembali berperang sambil berjalan kaki, apakah diberikan kepadanya bagian prajurit berkuda? Sungguh ini adalah pendapat yang sulit diterima. Scharusnya yang menjadi pedoman dalam membagi harta rampasan adalah keadaan awal ketika prajurit memasuki arena peperangan. Barangsiapa memasuki medan pertempuran sambil menunggang kuda, maka ia digolongkan sebagai prajurit penunggang kuda. Sedangkan siapa yang memasuki medan pertempuran sambil berjalan kaki, maka ia digolongkan sebagai prajurit pejalan kaki, sebagaimana praktik pendaftaran nama-nama personil pasukan sejak zaman Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu* hingga saat ini.

Imam Syafi’i berkata: Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Auza’i. Sementara itu Abu Yusuf telah mengklaim bahwa Sunnah sama seperti yang ia katakan, lalu di tempat lain ia mencela Al Auza’i atau perkataannya “Demikian Sunnah yang dipraktikkan” tanpa melandasi dengan riwayat yang *shahih* dan jelas. Ternyata Abu Yusuf mengeluarkan pernyataan serupa tanpa didukung oleh riwayat yang *shahih* maupun berita yang benar. Kemudian ia mengatakan “Persoalannya seperti praktik pendaftaran nama-nama personil pasukan sejak zaman Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu*”.

Sangat jelas ia tidak mengingkari bahwa urusan pendaftaran nama-nama personil pasukan adalah perkara yang baru dan mulai muncul pada masa Umar. Ia mengakui pula bahwa pendaftaran seperti itu tidak ada pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan masa-masa awal pemerintahan Umar. Adapun Umar mengadakan pendaftaran hanya pada saat harta telah banyak. Akan tetapi yang menjadi Sunnah hanyalah praktik Rasulullah SAW, dimana beliau memberikan tiga bagian kepada prajurit penunggang kuda dan satu bagian kepada prajurit pejalan kaki. Ini merupakan dalil atas apa yang dikatakan oleh Al Auza’i, karena ia mengatakan “Tidak diberi bagian



rampasan perang kecuali mereka yang turut dalam pertempuran”.

## Dua bagian untuk kuda

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, “Seseorang yang memiliki 2 ekor kuda tidak diberi harta rampasan perang kecuali bagian untuk seekor kuda.”

Sementara Al Auza’i berkata, “Diberikan kepadanya bagian untuk 2 ekor kuda. Akan tetapi bila lebih dari 2 ekor, maka kelebihan itu tidak diberi bagian apapun. Inilah yang menjadi pendapat para ahli ilmu serta dipraktikkan oleh para imam.”

Abu Yusuf berkata, “Tidak ada berita yang sampai kepada kami dari Nabi SAW melalui salah seorang sahabatnya yang menyatakan beliau memberi bagian untuk 2 ekor kuda kecuali satu hadits. Sedangkan satu hadits—menurut kami—adalah *syadz* (ganjil) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pedoman. Adapun perkataan Al Auza’i, ‘Demikianlah yang dipraktikkan oleh para imam serta menjadi pendapat ahli ilmu’ sama seperti perkataan penduduk Hijaz ‘Demikian Sunnah yang dipraktikkan’. Pernyataan seperti ini tidak dapat dibenarkan dan tidak ada yang menerimanya selain orang-orang bodoh. Siapakah imam yang mempraktikkannya dan ahli ilmu yang berpendapat seperti itu, agar kita dapat melihat apakah ia layak dijadikan panutan dan memiliki amanah ilmiah? Mengapa ahli ilmu itu memberi bagian untuk dua kuda dan tidak memberi bagian untuk tiga kuda dan seterusnya? Apakah alasannya berpendapat seperti ini? Bagaimana pula sehingga diberi bagian terhadap kuda yang terikat di rumah dan tidak ditunggangi saat peperangan? Pahamiilah apa yang telah kami jelaskan dan apa yang dikatakan oleh Al Auza’i, lalu renungkanlah!”

Imam Syafi’i berkata: Pandangan yang aku terima dari orang-orang yang aku temui dan aku ambil ilmu darinya adalah, bahwa mereka tidak memberi bagian kecuali untuk satu kuda, dan pendapat inilah yang aku pegang.

Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Amr, dari Yahya bin Abbad, bahwa Abdullah bin Az-Zubair bin Al Awwam *radhiyallahu anhu* biasa membagi harta rampasan perang kepada empat bagian; satu bagian untuknya, dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuk kerabatnya yang diberikan kepada ibunya (Shafiyah). Hal ini terjadi pada peristiwa Khaibar. Sufyan merasa segan menyebutkan Yahya bin Abbad. Sementara para pakar hadits meriwayatkan hal itu dari Yahya bin Abbad.

Diriwayatkan oleh Makhul bahwa Ibnu Az-Zubair turut dalam peperangan Khaibar, maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya lima bagian; satu bagian untuknya dan empat bagian untuk kedua kudanya. Al Auza'i menerima riwayat ini dari Makhul, meskipun *sanad*-nya terputus (*munqathi'*). Di samping itu, Hisyam bin Urwah lebih antusias terhadap bapaknya dibandingkan Makhul. Sekiranya Ibnu Az-Zubair diberi bagian 2 ekor kuda, niscaya Hisyam akan berpendapat seperti itu.

Kemudian bila terjadi perbedaan antara Hisyam dengan Makhul dalam menukil dari Ibnu Az-Zubair, maka tentu riwayat Hisyam dari bapaknya (Ibnu Az-Zubair) lebih akurat dibandingkan dengan riwayat Makhul dari Ibnu Az-Zubair, karena antusias Hisyam yang demikian besar terhadap riwayat bapaknya. Sekiranya hadits Hisyam memiliki *sanad* yang terputus (*munqathi'*), maka sama kedudukannya dengan hadits Makhul.

Akan tetapi, kami melihat dan dapati para sejarawan di bidang peperangan tidak pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW memberi bagian harta rampasan perang untuk dua kuda. Para ahli sejarah itu tidak pula berbeda pendapat bahwa Nabi SAW hadir pada peperangan Khaibar dengan membawa 3 ekor kuda milik pribadi, yang masing-masing bernama: As-Sab, Azh-Zharb dan Al Murhajiz. Tapi, Nabi SAW tidak mengambil bagian kecuali untuk seekor kuda.

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Tidak ada bagian untuk anak kecil dari harta rampasan perang."

### Wanita yang ditahan lebih dahulu kemudian suaminya

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata tentang wanita yang ditahan lebih dahulu dan satu hari kemudian suaminya ikut ditahan, keduanya masih berada di wilayah musuh, bahwa keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan.

Sementara Al Auza'i berkata, "Apabila suami-istri itu masih berada di antara para penerima harta rampasan perang, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan. Jika seseorang membeli keduanya, boleh baginya mengumpulkan mereka atau memisahkannya. Boleh pula baginya mengambil wanita itu untuk dirinya atau menikahkan dengan laki-laki lain setelah dilakukan *istibra* (memastikan kosongnya rahim dari janin) dengan satu kali haid. Demikianlah praktik yang berlangsung di kalangan kaum muslimin dan diturunkan dalam Al Qur'an."

Abu Yusuf berkata, "Sesungguhnya berita yang sampai kepada kami

dari Rasulullah SAW dan sahabatnya bahwa mereka menahan para wanita sementara suami mereka berada di negeri musuh. Lalu para sahabat membawa kembali para wanita itu tanpa disertai oleh suami mereka, maka Rasulullah SAW bersabda

لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعْنَ وَغَيْرَ الْحَبَالَى حَتَّى يَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ حَيْضَةً.

*"Tidak boleh mencampuri wanita yang sedang hamil di antara harta rampasan perang hingga melahirkan, dan tidak boleh pula mencampuri wanita yang tidak hamil hingga dilakukan istibra, masing-masing dengan satu kali haid."*<sup>161</sup>

Adapun wanita yang ditahan bersama suaminya dan keduanya telah menjadi budak sebelum harta rampasan perang keluar ke wilayah Islam, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan. Bagaimana sehingga Al Auza'i mengatakan boleh bagi si majikan mengumpulkan keduanya dalam ikatan pernikahan? Sekiranya pernikahan sebegini masih dianggap sah, maka si majikan tidak dapat menikahkan wanita tersebut kepada siapapun dan tidak boleh pula baginya mencampurinya. Adapun bila pernikahan telah batal, si majikan tidak dapat mengumpulkan mereka dalam ikatan pernikahan kecuali melalui proses akad yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW menahan para wanita dari bani Authas dan bani Musthaliq, dan ditahan pula sejumlah laki-laki dari kedua suku itu. Kemudian beliau membagi-bagikan para tahanan di antara prajurit dan memerintahkan agar tidak mencampuri wanita hamil hingga melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid. Beliau tidak menanyakan mana wanita yang berstatus dan mana yang tidak. Tidak pula mempertanyakan apakah laki-laki yang ditahan bersama istrinya atau pertanyaan lainnya.

Nabi SAW bersabda, *"Apabila wanita-wanita yang dijadikan budak setelah tadinya merdeka, maka hendaklah rahim mereka dipastikan kosong dari janin (istibra) dengan satu kali haid."*

Hal ini menjadi dalil ketika para wanita dijadikan budak setelah sebelumnya merdeka, niscaya terputus hubungan pernikahan dengan suami mereka. Tidak ada yang memutuskan para wanita dengan suami-suami

<sup>161</sup> *Al-Tarikh* oleh Bukhari, juz 4, hal. 353; dan *Nashab-Ranyah* oleh Az-Zaila'i, juz 4, hal. 252

mereka melebihi perbudakan atas diri mereka setelah sebelumnya merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Abu Yusuf telah menyelisihi riwayat dan juga logika. Apa pendapat Anda apabila seseorang berkata, "Aku menanggukkan (mencampuri) wanita yang ditahan hingga rahimnya terbukti kosong dari janin. Jika suaminya datang pada masa tersebut dan telah masuk Islam, atau si wanita telah masuk Islam dan suami tidak ditahan bersama si wanita, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan. Bila suaminya tidak datang pada masa itu, si wanita telah halal untuk dicampuri. Kemudian aku tidak menanggukkan (mencampuri) wanita yang ditahan bersama suaminya kecuali sekedar melakukan *istibra* dan setelah itu aku pun memperkenankan mencampurinya, sebab suaminya telah menjadi budak setelah sebelumnya merdeka sehingga statusnya berubah sebagaimana perubahan status istrinya."

Bukankah perkataan ini lebih tepat diterima—sekiranya suami-istri tersebut boleh dipisahkan— daripada perkataan Abu Yusuf?

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apakah salah satu dari suami-istri itu ditahan lalu dibawa ke negeri Islam, dan setelah itu yang satunya dikeluarkan sehingga tidak ada hubungan pernikahan lagi di antara mereka?"

Sementara Al Auza'i berkata, "Apabila suaminya mendapati si wanita masih dalam masa iddah lalu si suami mengambil kembali istrinya, maka pernikahan mereka tetap sah. Sejumlah wanita hijrah kepada Nabi SAW lalu disusul oleh suami-suami mereka sebelum masa iddah para istri berakhir, maka Rasulullah SAW mengembalikan wanita-wanita itu kepada suami-suami mereka."

Abu Yusuf berkata, "Perkataan Al Auza'i di tempat ini kontradiktif dengan perkataannya yang pertama. Awalnya ia mengatakan bahwa para wanita tersebut boleh dikembalikan kepada suami mereka dan boleh pula tidak dikembalikan tapi dinikahkan dengan laki-laki lain, atau dicampuri oleh si majikannya ketika masih berada di negeri musuh. Akan tetapi, kemudian ia mengatakan apabila telah masuk ke wilayah Islam, para istri dikembalikan kepada suami-suami mereka. Lalu Al Auza'i telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu. Mengapa ia justru menyelisihnya?"

Apabila tawanan perang wanita telah dibawa ke negeri Islam, telah terputus hubungan pernikahan dengan suaminya, Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak mencampuri wanita yang hamil di antara tawanan tersebut sampai melahirkan, dan tidak mencampuri wanita yang tidak hamil sampai mengalami satu kali haid. Sekiranya wanita-wanita itu melalui masa

iddah tentu para suami lebih berhak mendapatkan mereka jika datang, dan Nabi SAW tidak akan memerintahkan para sahabat untuk mencampuri wanita-wanita itu dalam masa iddah, sementara telah diketahui masa iddah lebih lama daripada satu kali haid.

Tapi, sesungguhnya tidak ada iddah bagi para wanita dan tidak pula ada hak para suami untuk mendapatkan kembali istri-istri mereka. Hanya saja kaum muslimin tidak boleh langsung mencampuri mereka, namun harus lebih dahulu memastikan kekosongan rahim mereka dari janin. Persoalan ini sangat jelas dan tidak ada perselisihan tentangnya.

**Imam Syafi'i** berkata: Perkataan ini masuk sebagai jawaban bagi persoalan sebelumnya.

**Abu Hanifah *rahimahullah*** berkata tentang budak muslim yang melarikan diri ke negeri musuh lalu ditahan oleh kaum muslimin, kemudian didapati oleh majikannya di antara harta rampasan perang, baik sesudah dibagikan maupun sebelumnya, bahwa si majikan dapat mengambilnya tanpa membayar apapun. Jika budak itu ditahan oleh kaum musyrikin lalu diambil alih oleh kaum muslimin dan didapati oleh majikannya di antara harta rampasan perang sebelum dibagikan, maka si majikan dapat mengambilnya tanpa membayar apapun. Namun bila majikan mendapati budaknya setelah harta rampasan dibagi, maka ia dapat mengambil budaknya dengan membayar harganya.

Sementara **Al Auza'i** berkata, "Apabila si budak melarikan diri dari kaum muslimin sedang ia berstatus muslim, ia harus disuruh bertaubat. Apabila ia kembali kepada Islam, ia dapat diserahkan kepada majikannya. Namun bila enggan kembali, niscaya dapat dihukum bunuh. Tapi bila budak itu kafir, berarti ia telah keluar dari kepemilikan majikannya dan urusannya dikembalikan kepada imam (pemimpin), dan imam dapat memilih antara membunuh atau menyalibnya. Adapun bila si budak didapatkan sebagai tawanan, maka ia tidak boleh dibunuh, akan tetapi dikembalikan kepada si majikan dan majikan dapat membayar harganya."

**Abu Yusuf** berkata, "Sesungguhnya budak ini tidak keluar dari Islam dalam tinjauan apapun, dan substansi persoalan bukan mengenai hal itu. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa orang-orang musyrik telah menguasai si budak sebagaimana mereka menguasai budak yang mereka beli. Adapun perkataan **Al Auza'i** tentang menyalib budak, praktiknya tidak pernah dinukil dari Sunnah Rasulullah SAW dan tidak pula dari salah seorang sahabat sepanjang pengetahuan kami. Tidak pernah sampai berita kepada kami jika perbuatan itu dapat dijatuhi hukuman salib. Bahkan, hukuman salib hanya bagi para perompak jika mereka membunuh

dan merampas harta sekaligus.”

Al Hasan bin Ammarah telah menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW tentang budak dan unta yang dikuasai oleh musuh kemudian diambil alih oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda kepada pemilik budak dan unta itu,

إِنْ أَصَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمَا لَكَ.

*"Jika engkau mendapati keduanya ada dalam harta rampasan sebelum dibagikan, keduanya adalah untukmu."*<sup>162</sup>

Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar tentang budak yang dikuasai oleh musuh lalu diambil alih oleh kaum muslimin, maka ia mengembalikan budak tersebut kepada majikannya.

Al Hajjaj bin Arthahah telah menceritakan pula kepada kami dari Amir bin Syu'aib, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW,

الْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ تَكَافُؤٌ فَمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذَنبِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَيَعْتَدُ عَلَيْهِمْ أَوْلَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِقْطَاءَهُمْ.

*"Kaum muslimin merupakan satu tangan terhadap selain mereka. Darah mereka setara satu sama lain. Mereka menjaga jaminan keamanan yang diberikan oleh orang paling rendah di antara mereka. Diangkat memimpin mereka orang yang lebih dahulu di antara mereka. Dikembalikan kepada mereka barang-barang mereka yang hilang."*<sup>163</sup>

Abu Yusuf berkata, "Hadits ini — menurut kami — berkenaan dengan budak yang melarikan diri dan yang seperti nya. Sedangkan sabda beliau SAW 'Dikembalikan wanita yang dijadikan selir kepada pemimpin mereka' menurut kami berkenaan dengan pasukan tempur. Apabila ekspedisi tempur mendapatkan harta rampasan, maka orang-orang fakir di antara mereka kembali dibebaskan dari kewajiban militer."

Abu Yusuf berkata, "Apa yang ditahan oleh musuh dan mereka kuasai

<sup>162</sup> *Zad Al Ma'ad* oleh Ibnu Al Jauzi, hal. 73, cet. Dar Al Fikr, Beirut.

<sup>163</sup> *As-Sunan Al Kubra* oleh Al-Himbaz, juz 6, hal. 236/juz 8, hal. 29-30/juz 9, jml. 51; dan *Zad Al Ma'ad* oleh Ibnu Al Jauzi, hal. 60.



serta miliki, jika diambil alih oleh kaum muslimin, maka keputusannya adalah seperti sabda Rasulullah SAW. Adapun bila budak lari kepada mereka, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa budak-budak milik kaum muslimin jika memerangi kaum muslimin dan mereka masih berstatus muslim tanpa bergabung dengan musuh, apabila dikalahkan dan dikuasai, maka budak-budak tersebut dikembalikan kepada majikan masing-masing. Adapun menyalib tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan ini."

**Imam Syafi'i berkata:** Abu Hanifah telah membedakan antara budak yang melarikan diri kepada musuh dengan budak yang dikuasai oleh musuh. Padahal tidak ada perbedaan antara keduanya, bahkan tetap menjadi milik majikan mereka jika ditemukan. Keadaan mereka sebelum harta rampasan dibagi dan sesudah dibagi tidak ada perbedaan. Jika diperkenankan bagi majikan mengambil budaknya sebelum harta rampasan dibagi, maka boleh pula baginya mengambalnya setelah harta rampasan dibagi. Pendapat ini telah dikenukakan oleh sebagian ahli ilmu. Apabila tidak boleh bagi majikan mengambil salah satu dari kedua macam budak itu melainkan harus membayar, berarti tidak boleh baginya mengambil kedua-duanya kecuali dengan membayar.

Abu Hanifah berkata, "Apabila tawanan perang terdiri dari laki-laki dan wanita lalu dibawa masuk ke wilayah Islam, maka aku tidak menyukai menjual tawanan itu kepada musuh karena akan menambah kekuatan mereka."

Al Auza'i berkata, "Sejak dahulu kaum muslimin menganggap tidak mengapa untuk menjual tawanan wanita. Namun mereka tidak menyukai menjual tawanan laki-laki kecuali ditebus dengan kaum muslimin yang ditawan oleh pihak musuh."

Abu Yusuf berkata, "Tidak pantas menjual tawanan perang baik laki-laki, anak-anak maupun wanita, sebab mereka telah masuk ke dalam wilayah Islam sehingga aku tidak menyukai bila dikembalikan ke negeri musuh."

Apakah kamu tidak memperhatikan apabila seorang anak di antara tawanan itu meninggal dunia, sementara kedua orang tuanya ada atau tidak salah satunya, maka jenazah anak ini dishalati karena berada dalam kekuasaan kaum muslimin dan di wilayah mereka.

Adapun laki-laki dan wanita dewasa apabila telah menjadi harta rampasan perang bagi kaum muslimin, maka aku tidak menyukai mereka dikembalikan ke negeri musuh.

Apakah kamu tidak memperhatikan seorang pedagang muslim yang

hendak masuk ke negeri musuh untuk menjual budak-budak milik kaum muslimin, baik budak-budak itu kafir atau tergolong ahlu dzimmah (baik laki-laki maupun wanita), apakah engkau membiarkannya melakukan hal itu?

Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa perbuatan seperti ini dapat menambah kuantitas mereka dan memajukan negeri mereka? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku tidak akan membiarkan seorang pedagang masuk ke negeri mereka untuk menjual senjata atau besi, atau hal-hal yang dapat menambah kekuatan mereka dalam berperang? Dan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa budak-budak tersebut telah berada bersama kaum muslimin dan dalam kekuasaan mereka, sehingga tidak pantas dilakukan terhadap mereka apa yang dapat mendekatkan mereka kepada fitnah? Adapun menebus orang Islam dengan tawanan tadi tidaklah mengapa.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila kaum muslimin menahan laki-laki dan wanita serta anak-anak mereka, tidak mengapa menjual anak-anak tersebut kepada musuh, dan tidak mengapa pula laki-laki dan wanita dewasa diberi pengampunan, dijadikan tebusan, atau dibebaskan dengan syarat memberi bayaran tertentu.

Apa yang dikatakan Abu Yusuf dalam persoalan ini menyetisih kebijakan Nabi SAW tentang tawanan perang Badar. Nabi SAW membunuh sebagian tawanan itu, mengambil tebusan dari sebagiannya, dan memberi pengampunan kepada sebagian yang lain. Kemudian beliau pernah menahan Tsumamah bin Utsal beberapa hari lamanya, lalu beliau memberi pengampunan kepadanya sementara ia masih berstatus musyrik dan setelah itu ia baru masuk Islam.

Nabi SAW telah memberi pengampunan kepada sejumlah laki-laki dari kalangan musyrik, sebagaimana beliau pernah mengubahkan Az-Zubair bin Batha kepada Tsabit bin Qais bin Syimas untuk diberi pengampunan.

Rasulullah SAW pernah mengambil tawanan bani Quraizhah, di antaranya terdapat wanita dan anak-anak. Kemudian beliau mengirim sepertiganya ke Najed, sepertiganya ke Tihamah dan sepertiganya ke Syam. Lalu mereka dijual di setiap tempat tersebut kepada orang-orang musyrik. Rasulullah SAW pernah pula menebus satu orang dengan dua orang.

Sufyan bin Uyainah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilahah, dari Abu Al Mihalhab, dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW telah menebus satu orang (muslim) dengan dua orang (kafir).<sup>164</sup>

<sup>164</sup> *Musnadul-Syafi'i* pada pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang, hal 323, cet II dari Ar-Rayan li Al-Turath.

## **Keadaan kaum muslimin bertempur dengan musuh dan di antara mereka terdapat anak-anak**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila kaum muslimin mengepung musuh, kemudian musuh berdiri di atas tembok benteng bersama anak-anak kaum muslimin yang digunakan sebagai perisai, maka mereka boleh dipanah serta ditembak dengan meriam seraya diarahkan kepada musuh dan bukan kepada anak-anak kaum muslimin."

Sementara Al Auza'î berkata, "Kaum muslimin harus menahan diri memanah mereka. Namun bila tampak musuh sendirian, boleh dipanah. Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, *Dan kalau bukan karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin...* (Qs. Al Fath (48): 25) Bagaimana sehingga kaum muslimin memanah musuh yang tidak terlihat oleh mereka?"

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Al Auza'î telah menakwilkan ayat ini bukan pada tempatnya. Sekiranya haram melempari atau menyerang kaum musyrikin apabila ada bersama mereka anak-anak kaum muslimin, niscaya haram pula melakukan hal itu terhadap kaum musyrikin jika ada bersama mereka anak-anak dan wanita-wanita mereka. Rasulullah SAW telah melarang membunuh wanita dan anak-anak."

Rasulullah SAW pernah mengepung Thaif, penduduk Khaibar, bani Quraidhah dan bani Nadhir, lalu kaum muslimin menyerang mereka dengan sepenuh kekuatan. Telah sampai pula berita kepada kami bahwa Rasulullah SAW menembakkan meriam ke arah penduduk Thaif. Sekiranya wajib bagi kaum muslimin menahan diri menyerang kaum musyrikin jika di medan pertempuran mereka terdapat anak-anak, tentu Rasulullah SAW telah melarang memerangi mereka karena medan dan benteng mereka tidak pernah kosong dari anak-anak, wanita, orang lanjut usia, tawanan maupun pedagang. Demikianlah yang terdapat di Thaif maupun negeri-negeri lainnya sebagaimana telah diketahui dari Sunnah Rasulullah SAW dan sejarah perjalanannya. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum muslimin dan salafush-shalih dari para sahabat Muhammad SAW terhadap benteng-benteng musuh bangsa non-Arab.

Kami menerima hal tersebut dan tidak pernah sampai kepada kami dari seorang pun di antara mereka yang menahan diri menyerang benteng maupun markas kekuatan musuh hanya karena keberadaan wanita dan anak-anak serta orang-orang yang tidak halal dibunuh.

**Imam Syafi'i berkata:** Adapun hijjah yang ia sebutkan tentang membunuh kaum musyrikin sementara di antara mereka terdapat anak-anak.

wanita, pendeta dan orang-orang yang dilarang dibunuh, maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyerang bani Musthaliq saat mereka hendak menyerang pula dengan menaiki unta-unta mereka. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang penduduk suatu daerah yang terdapat padanya wanita-wanita dan anak-anak. Beliau menjawab, "*Mereka termasuk bagian daerah itu.*" Yakni, daerah itu halal diserang karena merupakan negeri syirik, dan memerangi kaum musyrikin itu diperbolehkan.

Sesungguhnya yang terlarang adalah menumpahkan darah orang-orang mukmin, baik berada di negeri musuh maupun di negeri Islam. Allah telah menetapkan kafarat bagi siapa yang menumpahkan darah orang mukmin dan melarang menyerang negeri Islam atau negeri yang diberi jaminan keamanan. Akan tetapi, boleh saja membunuh orang yang halal untuk dibunuh di negeri Islam tanpa melakukan serangan.

### **Keterangan tentang jaminan keamanan budak bersama majikannya**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila seorang budak berperang bersama majikannya, maka boleh baginya memberi jaminan keamanan."

Al Auza'i berkata, "Boleh bagi budak memberi jaminan keamanan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab tanpa melihat apakah si budak turut berperang atau tidak."

Abu Yusuf berkata, "Pendapat yang benar adalah perkataan Abu Hanifah. Tidak ada hak bagi budak untuk memberi jaminan keamanan maupun kesaksian, baik dalam perkara yang kecil maupun besar. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa budak tidak memiliki hak untuk membeli sesuatu dan tidak berhak untuk menikah. Bagaimana mungkin ia dapat memberi jaminan terhadap orang lain sementara ia tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri?"

Bagaimana pula apabila budak seorang kafir sedangkan majikan seorang muslim, bolehkah bagi si budak memberi jaminan keamanan? Bagaimana apabila budak adalah milik penduduk negeri musuh dan keluar memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan lalu masuk Islam, kemudian ia memberi jaminan keamanan kepada seluruh penduduk negeri musuh, apakah hal ini diperkenankan?

Bagaimana menurut pendapat kamu jika budak adalah seorang muslim dan majikannya adalah seorang kafir dzimmi, lalu si budak memberi jaminan keamanan kepada musuh, apakah perbuatannya ini dianggap sah?

Ashim bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Al Fadhl bin Yazid, ia berkata: Kami pernah mengepung suatu kaum, lalu seorang budak milik mereka melontarkan panah yang berisi jaminan keamanan, maka Umar bin Khaththab RA memperkenankan hal itu.

Hadits ini menurut kami khusus bagi budak yang turut berperang, meskipun aku agak sangsi tentang jaminan keamanan budak yang turut berperang. Jika bukan karena atsar ini, tentu budak tidak berhak sama sekali memberi jaminan keamanan, baik turut berperang maupun tidak. Apakah kamu tidak memperhatikan hadits dari Rasulullah SAW,

المُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى لِيَمْتِهِمْ  
أَدْنَاهُمْ

*"Kaum muslimin merupakan satu tangan terhadap selain mereka. Darah mereka setara satu sama lain. Mereka menjaga jaminan keamanan yang diberikan oleh orang paling rendah di antara mereka."*

Hadits ini menurut kami berkenaan dengan diyat, dimana kedudukan kaum muslimin adalah sama. Adapun diyat budak tidak sama dengan diyat orang merdeka. Terkadang diyat budak tidak mencapai 100 Dirham. Oleh karena itu, hadits di atas —dalam pandangan kami— khusus bagi orang-orang merdeka, sebab nilai darah budak tidak setara dengan nilai darah orang merdeka.

Seandainya kaum muslimin menahan tawanan perang, lalu salah seorang anak kecil di antara tawanan itu memberi jaminan keamanan atas yang lainnya —setelah sebelumnya anak kecil ini berikrar syahadat saat masih berada di negeri musuh— apakah jaminan tersebut dianggap sah, sungguh ini tidak benar dan tidak layak diterima.

**Imam Syafi'i berkata:** Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Ini merupakan makna Sunnah Rasulullah SAW dan atsar dari Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu*. Adapun yang dikatakan oleh Abu Yusuf bahwa jaminan keamanan budak tidak sah dan batal nampaknya kurang tepat.

Perhatikan hujjah yang ia kemukakan, yakni sabda Rasulullah SAW, *"Kaum muslimin merupakan satu tangan terhadap selain mereka. Darah mereka setara satu sama lain. Mereka menjaga jaminan keamanan yang diberikan oleh orang paling rendah di antara mereka."*

Bukankah budak termasuk kaum muslimin dan masuk kategori yang paling rendah di antara mereka? Perhatikan pula bagaimana Umar bin al-Khattab RA menerima jaminan keamanan seorang budak tanpa menanyakan apakah ia turut berperang atau tidak. Bukankah hal ini sebagai dalil bahwa Umar menerima jaminan itu karena si budak termasuk kaum muslimin?

Perhatikan hujjahnya bahwa darah budak tidak setara dengan darah orang merdeka. Apabila ia bermaksud bahwa hadits itu menjelaskan kesetaraan darah diukur dari besar kecilnya diyat, maka seorang budak yang berperang —dalam pandangannya— bisa saja nilainya memiliki selisih 10 Dirham dengan diyat orang merdeka, dan ini lebih besar daripada diyat seorang wanita.

Apabila jaminan keamanan diperbolehkan atas dasar kemerdekaan dan Islam, maka budak yang berperang dianggap bukan seorang yang merdeka. Sedangkan bila diperbolehkan atas dasar Islam, maka budak yang tidak berperang pun masuk dalam lingkup Islam. Adapun bila diperbolehkan atas dasar partisipasi dalam peperangan, maka Abu Yusuf memperbolehkan jaminan keamanan dari wanita padahal ia tidak ikut berperang, demikian juga jaminan keamanan dari seorang laki-laki yang sakit dan pengecut yang tidak turut berperang.

Kemudian jika jaminan keamanan diperbolehkan atas dasar diyat, maka sepatutnya ia tidak memperbolehkan jaminan keamanan seorang wanita karena jumlah diyatnya separuh dari diyat laki-laki. Sementara budak yang tidak ikut berperang terkadang diyatnya lebih besar daripada diyat wanita dalam pandangannya, sedangkan menurut pandangan kami bisa saja diyat budak berlipat-lipat daripada diyat wanita merdeka.

Jika ia mengatakan denda seorang wanita dinamakan diyat, maka dijawab bahwa harga seorang budak yang dihunui juga dinamakan diyat. Apabila yang dimaksud adalah persamaan keduanya dengan harga orang merdeka, maka menurutnya budak yang berperang dengan nilai 50 Dirham telah diperkenankan memberi jaminan keamanan, sedangkan budak yang tidak berperang yang diyatnya hanya selisih 10 Dirham dengan orang merdeka tetap tidak dapat memberi jaminan keamanan, padahal diyat budak ini lebih mendekati jumlah diyat laki-laki muslim merdeka dibandingkan diyat wanita merdeka.



## Mencampuri para wanita tawanan perang atas dasar perbudakan

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila imam telah mengatakan 'Barangsiapa mendapatkan sesuatu (dalam peperangan), maka sesuatu itu menjadi miliknya', lalu seseorang mendapati seorang wanita, maka tidak boleh baginya mencampuri wanita itu selama masih berada di daerah musuh."

Sementara Al Auza'i berkata, "Boleh bagi laki-laki tersebut mencampuri wanita yang ia dapati. Hal ini telah dihalalkan oleh Allah *Azza wa Jalla*. Begitu pula kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW telah mencampuri wanita-wanita yang mereka dapatkan sebagai tawanan pada peperangan bani Musthaliq sebelum mereka berbalik ke wilayah Islam. Tidak boleh bagi imam memberikan bonus dari rampasan perang kepada prajurit yang bertempur kecuali setelah mengeluarkan 1/5 bagian. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah tauladan yang baik. Beliau memberi bonus pada permulaan perang sebanyak 1/4 bagian dan pada saat kembali sebanyak 1/3 bagian.

Abu Yusuf berkata, "Alangkah besar tanggung jawab atas perkataan Al Auza'i 'Hal ini telah dihalalkan oleh Allah *Azza wa Jalla*'. Sungguh aku mendapati para syaikh kami tidak menyukai mengatakan 'Hal ini dihalalkan oleh Allah' atau 'Hal ini diharamkan oleh Allah', kecuali bila persoalan itu terdapat dengan jelas dalam Kitab Allah *Azza wa Jalla* tanpa butuh kepada penafsiran."

Ibnu As-Sa'ib telah menceritakan kepada kami dari Rabi' bin Khaitam (ia seorang yang terkemuka di kalangan tabi'in) bahwa ia berkata "Hendaklah kamu berhati-hati mengatakan 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan perkara ini atau meridhainya'. Sementara Allah mengatakan kepadanya 'Aku tidak menghalalkan dan tidak pula meridhainya'. Atau seseorang mengatakan 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan perkara ini'. Padahal, Allah mengatakan kepadanya 'Engkau telah berdusta, Aku tidak mengharamkan perkara itu dan tidak pula melarangnya'."

Sebagian guru kami telah menceritakan pula kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, ia menceritakan dari guru-gurunya bahwa mereka apabila berfarwa tentang sesuatu atau melarang sesuatu, maka mereka mengatakan, "Perkara ini tidaklah mengapa". Adapun mengatakan "Perkara ini halal dan perkara ini haram", alangkah besar resikonya.

Abu Yusuf berkata, "Adapun perkataan Al Auza'i yang membolehkan mencampuri wanita tawanan perang, sesungguhnya perbuatan itu makruh ditinjau dari berbagai segi. Makruh mencampuri mereka ketika masih berada

di daerah musuh dan makruh mencampuri tawanan wanita sebelum membawanya masuk ke negeri Islam.”

Sebagian syaikh kami telah mengabarkan kepada kami, dari Makhul, dari Umar bin Khatlithab *radhiyallahu anhu* bahwa ia melarang mencampuri wanita tawanan perang di daerah musuh.

Sebagian sahabat kami telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW telah memberikan Saif bin Abi Al Haqiq kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai bonus pada saat perang bani Qurizhah sebelum harta rampasan perang dibagikan dan sebelum bagian 1/5 dikeluarkan.

Abu Yusuf berkata, “Bagaimana menurut pendapat kamu apabila seorang laki-laki melakukan serangan sendirian lalu berhasil menahan seorang wanita, apakah diperkenankan baginya untuk mencampuri wanita itu sebelum membawanya masuk ke negeri Islam dan sebelum menguasainya secara penuh? Demikian pula halnya dengan masalah di atas.”

Adapun tentang pemberian bonus setelah dikeluarkannya 1/5 bagian telah dibantah oleh riwayat yang dikutip sendiri oleh Al Auza'i dari Rasulullah SAW, bahwa beliau memberikan bonus pada permulaan perang sebanyak 1/4 bagian dan saat kembali sebanyak 1/3 bagian.

Al Auza'i tidak menyebutkan bahwa hal itu terjadi setelah dikeluarkannya 1/5 bagian, dan demikianlah yang sebenarnya. Telah sampai berita kepada kami mengenai hal ini tanpa menyinggung 1/5 bagian. Sedangkan memberikan bonus sebelum dikeluarkannya 1/5 bagian, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan bonus dari harta rampasan perang — sebagaimana yang sampai kepada kami — sebelum dikeluarkannya 1/5 bagian.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila imam membagi harta rampasan perang di negeri musuh dan memberikan seorang wanita kepada seseorang sebagai bagiannya dari harta rampasan perang, lalu orang itu memastikan kosongnya rahim si wanita dari janin (dengan satu kali haid), maka tidak mengapa baginya untuk mencampuri wanita tersebut (meskipun masih berada di negeri musuh). Negeri musuh tidak mengharamkan kemaluan yang telah dihafalkan melalui pernikahan maupun perbudakan.

Rasulullah SAW telah melakukan perang Al Marisi dengan membawa satu atau dua orang istri beliau, padahal berperang dengan membawa wanita sangat patut untuk dilarang — karena dikhawatirkan akan dijadikan tawanan oleh pihak musuh — daripada seorang budak wanita di negeri musuh yang diambil alih oleh pihak musuh kemudian akan memperbudak anak laki-laki muslim yang mungkin akan dilahirkan oleh wanita itu.

Pendapat yang benar dalam masalah ini bukan seperti yang dikatakan oleh Abu Yusuf, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Kaum muslimin telah mencampuri istri-istri mereka yang muslimah serta wanita-wanita tawanan perang, dan tidaklah istri-istri mereka itu melainkan seperti diri mereka sendiri. Jika suatu pasukan cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan musuh, maka tidak mengapa menyertakan wanita. Akan tetapi bila pasukan terdiri dari ekspedisi kecil yang bertugas melakukan serangan dadakan dan mengambil harta rampasan perang untuk kemudian menyelamatkan diri, maka aku tidak menyukai bila mengikutsertakan kaum wanita.

### **Bab: Menjual Tawanan Perang di Negeri Musuh**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Aku tidak menyukai menjual tawanan perang hingga dibawa masuk ke negeri Islam."

Al Auza'i berkata, "Kaum muslimin senantiasa memperjualbelikan tawanan perang di negeri musuh dan tidak ada yang berbeda dalam masalah itu meski antara dua orang hingga Al Walid terbunuh."

Abu Yusuf berkata, "Tidak boleh menetapkan masalah hukum halal dan haram dengan asas seperti ini, yaitu mengatakan 'Manusia senantiasa mengerjakan perkara ini...' dan seterusnya. Bahkan kebanyakan yang senantiasa dikerjakan oleh manusia adalah perkara tidak halal. Akan tetapi yang mesti dijadikan dasar adalah Sunnah Rasulullah SAW dan perbuatan generasi terdahulu dari kalangan sahabat maupun para ahli fikih. Jika mencampuri wanita itu adalah makruh, maka demikian pula dengan menjualnya, sebab saat itu para tawanan perang belum dikuasai secara penuh."

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang Khaibar di daerah Khaibar, dan seluruh wilayah sekitarnya adalah negeri syirik yang terdiri dari bani Ghathfan. Nabi SAW menyerahkan Khaibar kepada bangsa Yahudi dengan perjanjian bagi hasil, masing-masing pihak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil bumi Khaibar.

Nabi SAW membagi tawanan bani Musthaliq, sementara apa yang ada di sekitarnya adalah negeri syirik. Lalu kaum muslimin mencampuri para tawanan wanita, dan kami tidak mengetahui beliau balik dari peperangan itu melainkan telah membagi-bagikan seluruh tawanan. Jika tawanan telah dibagikan, maka tidak mengapa menjualnya ataupun mencampurinya. Bahkan, menjual lebih ringan daripada membagi. Tidak ada ketetapan yang mengharamkan menjual budak di negeri musuh,

demikian pula dengan menjual makanan ataupun yang lainnya.

### **Seseorang sendirian mendapatkan harta rampasan perang**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila satu atau dua orang laki-laki keluar dari kota atau negeri lalu menyerang daerah musuh, maka apa saja yang mereka dapatkan menjadi milik mereka dan tidak dikeluarkan 1/5 bagiannya."

Al Auza'i berkata, "Apabila kedua orang itu keluar tanpa izin imam, maka jika imam menghendaki dapat menghukum keduanya dan mengambil harta rampasan yang mereka dapat, dan bila menghendaki imam dapat mengeluarkan 1/5 bagian dari harta yang mereka dapat lalu membagi sisanya di antara mereka berdua."

Pernah sekelompok penduduk Madinah—yang saat itu menjadi tawanan di negeri musuh—melarikan diri dari tahanan musuh seraya membawa harta benda musuh, maka Umar bin Abdul Aziz membagi harta benda itu di antara mereka setelah mengeluarkan 1/5 bagian.

Abu Yusuf berkata, "Pernyataan Al Auza'i saling kontradiktif. Pada awal pembahasan ini ia mengatakan barangsiapa membunuh seorang musuh, maka harta rampasannya menjadi milik orang yang membunuh. Ia mengatakan bahwa Sunnah menyebutkan seperti itu, padahal orang ini ada bersama prajurit lainnya yang mau ia mampu membunuh musuh dikarenakan dukungan prajurit-prajurit yang lain. Sementara seseorang yang menyerang sendirian tanpa disertai prajurit maupun pasukan, lalu apa yang ia dapatkan dikeluarkan 1/5 bagiannya, seharusnya yang lebih patut dikeluarkan 1/5 bagiannya adalah masalah yang pertama. Bagaimana mungkin harta yang dirampas oleh satu orang ini dikeluarkan 1/5 bagiannya, padahal untuk mendapatkannya kaum muslimin tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta."

Allah Azza wa Jalla berfirman, "*Dan apa saja harta rampasan (fa'i') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kami tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun.*" (Qs. Al Hasyr (59): 6)

Firman-Nya pula, "*Apa saja harta rampasan (fa'i') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah.*" (Qs. Al Hasyr (59): 7)

Pada ayat ini Allah menetapkan rampasan yang tidak didapatkan melalui peperangan untuk Allah dan Rasul-Nya dan bukan untuk kaum muslimin. Seperti itu pula orang yang pergi sendirian hingga mendapatkan

harta rampasan perang. Harta ini menjadi miliknya dan tidak ada seorang pun yang bersekutu dengannya dan tidak pula dikeluarkan 1/5 bagiannya. Adapun pandangan Umar bin Abdul Aziz pada dasarnya tidak selaras dengan pendapat Al Auza'i, sebab mereka yang ada dalam peristiwa itu adalah tawanan musuh.

Bagaimana menurut pendapat kamu tentang suatu kaum yang keluar tanpa perintah imam lalu melakukan serangan ke negeri musuh dan berhasil kembali dengan selamat sambil membawa harta rampasan perang, apakah harta rampasan ini diserahkan kepada mereka?

Bagaimana pula menurut pendapat kamu apabila satu kelompok kaum muslimin mengambil kayu bakar, berburu atau mengambil makanan ternak karena suatu kebutuhan, lalu mereka ditahan oleh musuh, kemudian mereka berhasil lolos dan membawa serta harta rampasan, apakah harta rampasan itu diserahkan kepada mereka? Jika mereka mendapatkan harta rampasan tadi sebelum ditahan oleh pihak musuh, apakah itu diserahkan kepada mereka? Apabila Al Auza'i mengatakan bahwa harta rampasan itu diberikan kepada mereka, berarti ia telah membantah perkataannya sendiri. Sedangkan bila ia mengatakan "Tidak diserahkan", berarti ia telah menyelisihi pandangan Umar bin Abdul Aziz.

**Imam Syafi'i berkata:** Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar dalam suatu ekspedisi. Begitu pula beliau mengutus Abdullah bin Unais seorang diri dalam rangka menunaikan tugas ekspedisi.

Apabila Rasulullah telah mencontohkan bahwa satu atau dua orang atau lebih banyak dari itu dapat melakukan tugas ekspedisi untuk berperang dengan musuh dan melakukan serangan dadakan, lalu di sisi lain Allah telah menetapkan bahwa apa yang didapat oleh kaum muslimin melalui pengerahan kekuatan harus dikeluarkan 1/5 bagiannya, dan Rasulullah SAW menetapkan 4/5 bagiannya menjadi milik orang-orang yang turut dalam ekspedisi itu, maka sama saja apakah orang-orang yang mengerahkan kekuatan itu berjumlah sedikit atau banyak, mereka tetap mendapatkan 4/5 bagian dari apa yang didapat, dan milik pribadi musuh yang dilucuti menjadi milik orang yang membunuhnya. Adapun 1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta rampasan akan disalurkan kepada pos-pos yang telah ditetapkan Allah.

Akan tetapi, kami tidak menyukai satu pasukan kecil melakukan serangan kepada pasukan yang besar dan kuat tanpa izin imam. Namun hukum yang mereka dapatkan melalui serangan tanpa izin imam sama seperti yang mereka dapatkan melalui serangan atas izin imam.

**Dua laki-laki keluar dari kamp militer, lalu keduanya mendapatkan seorang wanita dan salah seorang menjual bagiannya kepada yang lain**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila dua laki-laki keluar secara suka-rela dari kamp pasukan, lalu keduanya mendapati seorang wanita sementara kamp berada di wilayah musuh, kemudian salah satunya membeli bagian yang lainnya, maka hal itu tidak diperbolehkan dan orang yang membeli tidak dapat mencampuri wanita tersebut."

Al Auza'i berkata, "Tidak ada hak bagi seseorang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, karena sesungguhnya perbuatan laki-laki itu mencampuri tawanan wanita tersebut termasuk perkara yang dihalalkan Allah kepadanya, baik pada masa Rasulullah SAW maupun masa-masa sesudahnya."

Pernah kaum muslimin datang kepada Rasulullah SAW, sementara Shafiyah berada di samping beliau. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau berkenan menjual anak perempuan Huyai?" Beliau SAW menjawab, "*Sesungguhnya ia telah menjadi orang yang harus kamu lindungi.*" Maka, kaum muslimin berputar hingga membelakangi Rasulullah SAW.

Abu Yusuf berkata, "Sesungguhnya Khaibar saat itu telah menjadi negeri Islam, dimana Rasulullah SAW telah menguasainya dan menerapkan hukum-hukum Islam, lalu mempekerjakan penduduknya untuk mengolah harta benda yang ada. Sesungguhnya apa yang disebutkan Al Auza'i tidak sama dengan keadaan di Khaibar, dan aku tidak tahu apa yang ia maksudkan. Sementara itu, ia telah membantah perkataannya sendiri sehubungan dengan kedua orang ini. Pada permasalahan pertama, ia mengatakan bahwa mereka dihukum dan diambil apa yang mereka dapatkan. Kemudian di tempat ini ia justru memperbolehkannya."

Imam Syafi'i berkata: Kami telah menjelaskan keadaan Khaibar dan negeri-negeri taklukan lainnya sehubungan dengan mencampuri tawanan perang dalam pembahasan-pembahasan sebelum ini, dan sesungguhnya persoalannya tidak seperti yang mereka katakan.

Adapun pendapat yang benar adalah bahwa kedua orang yang mendapatkan wanita itu harus dikeluarkan darinya 1/5 bagian —seperti ketetapan Allah SWT dalam surah Al Anfaal— dan sisanya (4/5 bagian) dibagi rata sebagaimana halnya membagi di antara anggota persekutuan. Kemudian setiap pihak dapat membeli bagian sekutunya lalu memiliki si wanita secara penuh, dan boleh baginya mencampurinya setelah dilakukan



*Istibrah* baik di negeri musuh ataupun di negeri lainnya.

## **Melaksanakan hukuman di negeri musuh**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila bala tentara menyerang negeri musuh dan di antara mereka terdapat komandan pasukan, maka hendaknya komandan pasukan itu tidak melaksanakan hukuman di tempat perkemahannya dalam kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu kecuali bila komandan itu adalah walikota di suatu negeri, seperti Syam, Mesir, Irak atau negeri-negeri lainnya. Apabila keadaannya demikian, boleh baginya melaksanakan hukuman di tempat perkemahannya, kecuali hukuman potong tangan hingga ia kembali dari peperangan. Apabila telah balik dari peperangan, maka boleh baginya menegakkan hukuman potong tangan."

Abu Yusuf berkata, "Mengapa boleh baginya menegakkan hukuman selain potong tangan. Ada apa dengan kelebihan potong tangan dibandingkan dengan hukuman-hukuman lain? Padahal bila telah keluar dari medan perang, terputuslah kekuasaan sang komandan atas bawahannya. Sebab, ia bukan pemerintah di suatu wilayah atau kota, akan tetapi hanya komandan pasukan dalam peperangan. Jika mereka telah masuk ke negeri Islam, terputuslah hubungan komando di antara prajurit dan komandannya."

Sebagian syaikh kami telah mengabarkan kepada kami dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia berkata, "Tidak boleh dilaksanakan hukuman di negeri musuh karena khawatir terancam berpihak kepada musuh. Semua hukuman dalam masalah ini adalah sama."

Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Hakim bin Umayr, bahwa Umar menulis kepada Umar bin Sa'ad Al-Anshari dan para pembantunya agar tidak melaksanakan hukuman kepada seorang pun di antara kaum muslimin ketika berada di negeri musuh, hingga mereka keluar ke negeri yang terikat perjanjian damai.

Bagaimana pula sehingga komandan pasukan bisa melaksanakan hukuman padahal ia bukan seorang hakim dan bukan pemerintah? Bukankah tidak boleh bagi para komandan pasukan melaksanakan hukuman bagi kasus-kasus yang memiliki hukuman-hukuman tertentu di wilayah Islam? Demikian pula halnya apabila mereka memasuki wilayah peperangan.

Imam Syafi'i berkata: Pemimpin pasukan dapat melaksanakan hukuman bagi kasus-kasus yang memiliki hukuman-hukuman tertentu di negeri manapun di permukaan bumi, selama ia diberi kekuasaan untuk melakukan hal itu. Adapun bila tidak diberi kekuasaan, maka bagi para

saksi dapat mendatangkan terdakwa kepada imam (pemimpin). Tidak ada perbedaan antara negeri Islam dan negeri musuh dalam menegakkan hukuman yang diwajibkan Allah SWT kepada mahluk-Nya, karena sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 38)

Firman-Nya pula, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap salah seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur (24): 2)

Kemudian Rasulullah SAW telah mempraktikkan bahwa pezina yang pernah menikah dirajam, dan hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina adalah dengan didera 80 kali. Setelah itu, tidak ada pengecualian antara yang tinggal di negeri Islam dan yang tinggal di negeri kafir. Allah SWT tidak pula membebaskan sebagian fardlu-Nya dan tidak menghalalkan perkara yang haram hanya karena seseorang tinggal di negeri kafir.

Pendapat ini selaras dengan Al Qur'an dan Sunnah serta merupakan perkara yang dimengerti dan disepakati kaum muslimin bahwa sesuatu yang halal di negeri Islam tetap halal di negeri kafir, dan perkara yang haram di negeri Islam tetap haram di negeri kafir. Barangsiapa melanggar larangan, maka Allah SWT menetapkan hukuman atasnya tanpa memberi kebebasan sedikitpun hanya karena keberadaannya di negeri kafir.

### **Harta rampasan perang yang tidak mampu dibawa oleh pasukan**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila kaum muslimin memiliki harta rampasan perang (baik berupa hewan maupun harta lainnya) dan tidak mampu membawanya, maka hendaklah mereka menyembelih hewan dan membakar harta lainnya berikuk daging hewan tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh penduduk syirik."

Al Auza'i berkata, "Abu Bakar melarang menyembelih hewan kecuali untuk dimakan. Pendapat inilah yang dipegang oleh para imam kaum muslimin serta jamaah mereka. Bahkan, para ulama tidak menyukai seseorang menyembelih kambing dan sapi lalu sebagian dimakan dan sisanya ditinggalkan."

Telah sampai berita kepada kami bahwa siapa saja yang menebang pohon kurma, maka terhapus seperempat pahalanya. Barangsiapa menyembelih kuda, maka terhapus seperempat pahalanya.

Abu Yusuf berkata, "Firman Allah SWT dalam kitab-Nya lebih patut diikuti. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Apa saja yang kamu tebang dari*

*pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.*" (Qs. Al Hasyr (59): 5)

Lafazh "*Al-Linah*" pada ayat ini—seperti informasi yang sampai kepada kami—maksudnya adalah pohon kurma. Semua pepohonan yang ditebang—termasuk pohon kurma—dan harta mereka yang dibakar merupakan pertolongan dan kekuatan bagi kaum muslimin.

Allah SWT berfirman, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.*" (Qs. Al Anfaal (8): 60)

Hanya saja tidak disukai bagi kaum muslimin membakar pohon kurma maupun pepohonan lainnya, karena sekelompok dari kaum muslimin senantiasa berperang setiap tahun. Mereka pun menjadikannya sebagai suatu kekuatan terhadap musuh. Sekiranya pepohonan itu dibakar, niscaya dikhawatirkan akan menambah beban pengeluaran negara. Akan tetapi, menghancurkan harta benda itu demi menghancurkan musuh serta memusnahkan mereka lebih bermanfaat bagi kaum muslimin dan justru merupakan kekuatan terbesar bagi bala tentara dalam peperangan.

Sebagian syaikh kami telah menceritakan kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa ketika mengepung Thaif, beliau memerintahkan menebang pohon kurma milik bani Al Aswad bin Mas'ud. Akhirnya, bani Al Aswad memohon kepada para sahabat Nabi SAW agar mengajukan permintaan kepada beliau supaya mengambil kurma itu untuk dirinya. Maka, beliau menghentikan penebangan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun semua yang tidak memiliki ruh, maka tidak mengapa dibakar oleh kaum muslimin dan dihancurkan dengan cara apapun, karena benda-benda itu tidak merasakan siksaan (sakit). Sesungguhnya yang dapat merasakan siksaan hanya bagi yang memiliki ruh.

Rasulullah SAW pernah menghancurkan harta benda bani Nadhr dan membakarnya. Begitu pula beliau pernah menebang pohon kurma di Thaif yang merupakan perang terakhir bagi beliau. Adapun harta yang memiliki ruh, jika dikatakan diqiyaskan kepada harta yang tidak memiliki ruh, maka diperkenankan kepada kaum muslimin untuk membakarnya sebagaimana mereka membakar kurma dan rumah-rumah. Tapi bila dalil bolehnya membakar harta tersebut hanya karena kaum muslimin pernah menyembelihnya, maka dapat dijawab bahwa mereka menyembelihnya untuk suatu manfaat, yaitu dimakan.

Imam Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Shuhaib (mantan budak Abdullah bin Amr bin Al Ashi), bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا حُوسِبَ بِهَا. قِيلَ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَفْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهِ.

*"Barangsiapa membunuh burung bukan karena hukunya, niscaya akan dihisab karenanya." Dikatakan, "Apakah hukunya?" Beliau SAW menjawab, "Disembelih lalu dimakan, dan bukan sekedar dipotong kepalanya kemudian dibuang."<sup>165</sup>*

Imam Syafi'i berkata: Membunuh sesuatu yang memiliki ruh diperbolehkan karena dua makna; salah satunya adalah dibunuh sesuatu yang berbahaya karena bahayanya dan yang bermanfaat untuk dimakan. Haram menyiksa sesuatu yang tidak berbahaya, bukan untuk dimakan. Apabila kita menyembelih kambing milik kaum musyrikin di tempat yang tidak mungkin untuk kita ambil (untuk dimakan) maka ini termasuk membunuh tanpa manfaat. Kaum musyrikin dapat menambah kekuatan dengan memakan daging kambing yang kita bunuh itu dan memanfaatkan kulitnya. Kita tidak meragukan bahwa kaum musyrikin akan bertambah kekuatannya dengan memakan kambing itu ketika kita menyembelihnya, padahal sesungguhnya maksud menyembelih kambing itu adalah untuk mengurangi kekuatan mereka.

Jika seseorang berkata, "Perbuatan menyembelih kambing tersebut memutuskan manfaat bagi mereka yang diberikan oleh kambing itu ketika hidup." Maka dapat dikatakan, "Bisa pula manfaat yang mereka dapatkan dari anak-anak, orang-orang tua dan para pendeta terputus apabila kita menyembelih mereka ini. Tidak semua yang dapat memutuskan manfaat bagi musuh dan membuat mereka marah berarti halal bagi kita. Bahkan, apa yang dihalalkan bagi kita dari hal-hal itu, maka kita boleh melakukannya. Sedangkan yang diharamkan atas kita, maka harus kita tinggalkan. Lalu apa yang kita ragukan, apakah itu diharamkan atau diperbolehkan, maka sebaiknya kita tinggalkan.

Apabila halal bagi kita memberi makan musuh dari makanan yang kita miliki, maka begitu pula tidak haram atas kita untuk meninggalkan

<sup>165</sup> *Takhrir* hadits ini telah disebutkan di buku cetakan bahasa Arab, jld. 7.

harta benda untuk mereka jika kita tidak mampu lagi membawanya, sebagaimana tidak haram bagi kita meninggalkan tempat-tempat tinggal mereka atau kurma-kurma mereka tanpa membakarnya. Jika boleh bagi kita meninggalkan hal-hal ini untuk mereka, sementara di sisi lain kita dilarang membunuh sesuatu yang memiliki ruh kecuali untuk dimakan, maka lebih utama bagi kita untuk meninggalkannya apabila penyembelihan itu tidak membawa manfaat (yakni bukan untuk dimakan).

## **Menebang pepohonan milik musuh**

Abu Ilanifah *rahimahullah* berkata, "Tidak mengapa menebang pepohonan milik kaum musyrikin termasuk pohon kurma mereka, dan tidak mengapa pula membakarnya, sebab Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah."* (Qs. Al-Hasyr (59): 5).

Al-Auza'i berkata, "Abu Bakar telah menakwilkan ayat ini, dimana ia melarang perbuatan tersebut. Lalu pendapat Abu Bakar ini diterima oleh para imam kaum muslimin."

Abu Yusuf berkata, "Telah dikabarkan kepada kami oleh seorang yang *rsiqah* dari sebagian sahabat kami, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwasanya mereka —saat mengepung bani Quraizhah— apabila berhasil menguasai suatu pemukiman dengan segera membakarnya, maka bani Quraizhah keluar seraya merobohkan pemukiman itu dan mengambil bebatuannya untuk dilemparkan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin telah menebang pula sebagian dari pohon kurma milik bani Quraizhah, maka Allah *Azza wa Jalla* menurunkan firman-Nya, *"Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman."* (Qs. Al-Hasyr (59): 2).

Allah SWT menurunkan pula firman-Nya, *"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya."* (Qs. Al-Hasyr (59): 5).

Abu Yusuf berkata, "Muhammad bin Ishak telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, ia mengatakan bahwa ketika Abu Bakar mengutus Khalid bin Al-Walid ke Thulaihah dan bani Tamim, ia berkata, 'Lembah dan pemukiman manapun yang engkau serang, maka tahanlah serangan itu bifa engkau mendengar suara adzan, hingga engkau bertanya kepada mereka apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka tidak sukai. Lalu pemukiman manapun yang engkau serang dan engkau

tidak mendengar padanya seruan adzan, maka seranglah mereka dengan dahsyat, bunuhlah dan bakarlah! ”

Menurut kami, Abu Bakar melarang perbuatan itu —ketika pasukan kaum muslimin menyerang Syam— tidak lain karena pengetahuannya bahwa negeri itu kelak akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan harta benda akan menjadi milik mereka. Oleh karena itu, ia melarang membakar dan merusaknya. Demikianlah menurut pandangan kami, bukan berarti menghancurkan dan membakar harta benda musuh adalah sesuatu yang tidak dihafalkan. Inilah pandangan yang tepat untuk memadukan antara sikap Abu Bakar yang melarang membakar dan merusak harta benda musuh serta semua yang tidak memiliki ruh dengan perintahnya untuk melakukan hal itu.

Barangkali pula perintah Abu Bakar untuk tidak menebang pohon berbuah dikarenakan ia mendengar Rasulullah SAW mengabarkan bahwa negeri Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, boleh bagi Abu Bakar untuk membakar harta benda musuh atau membiarkannya tanpa merusaknya, maka ia memilih untuk tidak merusaknya demi kepentingan kaum muslimin.

Rasulullah SAW pernah menebang pepohonan pada perang bani Nadhir. Ketika penebangan sedang berlangsung, dikatakan kepada beliau, “Sesungguhnya Allah telah menjanjikannya untuk kamu, sekiranya engkau membiarkannya untuk dirimu.” Maka Rasulullah SAW menghentikan penebangan agar dapat dimilikinya, bukan berarti penebangan itu hukumnya haram.

Apabila seseorang berkata, “Rasulullah SAW meninggalkan menebang pepohonan saat peperangan bani Nadhir.” Maka dapat dijawab, “Beliau SAW kembali menebang pohon kurma di Thaif dimana peristiwa Thaif lebih akhir daripada peristiwa bani Nadhir, bahkan perang Thaif merupakan perang terakhir dimana Rasulullah SAW tetjun langsung ke barisan terdepan.”

## Bab: Shalat Penjaga

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, “Apabila pasukan penjaga sedang menjaga negeri Islam agar tidak dinasuki musuh, dan di antara pasukan itu terdapat orang yang dianggap mampu melaksanakan tugas penjagaan, maka aku menyukai bila yang lainnya shalat sebagaimana biasa.

Al-Auza’i berkata, “Telah sampai berita kepada kami bahwa orang yang menjaga pasukan penjaga yang sedang shalat telah melakukan



perbuatan yang lebih utama daripada mereka yang shalat.”

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, “Apabila kaum muslimin butuh kepada penjagaan, maka sesungguhnya tugas menjaga tersebut lebih utama daripada shalat. Tapi bila di antara pasukan itu ada yang mampu mengerjakan tugas ini, maka hendaklah yang lainnya melaksanakan shalat, karena mereka dapat berjaga-jaga pula saat shalat. Mengumpulkan pahala kedua amalan itu sekaligus tentu lebih utama.”

Muhammad bin Ishak dan Al Kalbi telah mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW singgah di suatu lembah dan bersabda,

مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ الْوَادِي اللَّيْلَةَ؟

“Siapakah yang menjaga kami di lembah ini pada malam ini?”<sup>100</sup>

Dua orang laki-laki menyahut, “Kami yang akan menjaga.” Lalu keduanya datang ke mulut lembah, salah seorang dari mereka berasal dari kalangan Muhajirin sedangkan yang satunya berasal dari kalangan Anshar. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabatnya, “Malam apakah yang lebih engkau sukai?” Salah seorang dari keduanya memilih awal malam dan yang satunya memilih akhir malam. Salah seorang dari mereka tidur, dan yang sedang menjaga melakukan shalat.

**Imam Syafi’i** berkata: Apabila seseorang yang shalat berada di arah yang merupakan satu-satunya jalan bagi musuh, dan shalat tidak menyibukkan penglihatannya untuk memperhatikan kedatangan seseorang dan tidak melalaikan pendengarannya untuk mendengar gerakan-gerakan, maka shalat lebih utama baginya, sebab saat itu ia melakukan shalat dan sekaligus berjaga-jaga. Ditambah lagi dengan melakukan shalat, ia dapat mengatasi rasa kantuknya.

Akan tetapi bila shalat menyibukkan pendengaran dan penglihatannya hingga dikhawatirkan ia melalaikan tugas, maka memilih untuk berjaga-jaga saja lebih aku sukai. Kecuali bila para penjaga terdiri dari sejumlah orang, boleh sebagian mereka berjaga-jaga dan sebagian lagi melaksanakan shalat. Melaksanakan shalat saat berjaga-jaga lebih aku sukai, lupun jika ada orang lain yang dapat menggantikan tugas penjagaan. Adapun bila musuh berada di arah kiblat, maka ketentuannya sama seperti di atas. Jika mereka terdiri dari beberapa orang, maka sebagian mereka shalat lebih aku sukai, karena terdapat orang yang dapat mencukupi tugas penjagaan. Namun

<sup>100</sup> Musnad Ahmad 4/134

bila yang menjaga hanya satu orang, sementara musuh berada di selain arah kiblat, maka aku lebih menyukainya berjaga-jaga daripada mengerjakan shalat selama shalat itu dapat menghalanginya melaksanakan tugas penjagaan.

## Hasil Bumi

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya, "Apakah tidak disukai bagi seseorang membayar upeti atas hasil bumi?" Ia menjawab, "Tidak, hanya saja yang dianggap sebagai suatu kerendahan adalah membayar upeti atas unta."

Al Auza'i berkata, "Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, *'Barangsiapa menukar agamanya tanpa paksaan, maka ia tidak termasuk golongan kami'*. Abdullah bin Umar berkata, 'Ia adalah orang yang murtad'. Umumnya ahli ilmu sepakat tidak menyukai perbuatan mengeluarkan upeti atas hasil bumi."

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, karena Abdullah bin Mas'ud, Habbab bin Al Arat, Husain bin Ali dan Syuraih, masing-masing memiliki tanah yang dikeluarkan upeti atas hasil tanahnya."

Mujahid menceritakan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi dari Utbah bin Farqad As-Sulami bahwa ia berkata kepada Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu*, "Sesungguhnya aku membeli tanah di negeri As-Sawad." Umar berkata, "Apakah semus pemilik tanah di tempat itu menyenangkanmu?" Ia berkata, "Tidak." Umar berkata, "Engkau di sana sama seperti mereka."

Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah bahwa para pemimpin negeri As-Sawad masuk Islam pada masa Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib RA. Umar menetapkan kepada mereka yang masuk Islam pada masanya masing-masing 2000 (sebagai upeti hasil bumi).

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Tidak pernah sampai berita kepada kami bahwa pemilik negeri itu dikeluarkan dari tempat tinggal mereka. Lalu, bagaimana hukum bagi tanah-tanah mereka? Apakah tanah itu menjadi milik mereka atau menjadi milik orang lain?"

Imam Syafi'i berkata: Adapun "Perkata yang dianggap merendahkan" yang tidak diragukan lagi adalah upeti atas diri yang dengan membayar upeti itu, maka darah tidak ditampahkan. Hal seperti ini tidak mungkin berlaku atas seorang muslim. Adapun upeti atas hasil bumi, tidak ada dalil kuat yang menunjukkan bahwa ia termasuk "Upeti yang

merehabilitasi orang yang menunaikannya”, sebab upeti ini bukan untuk menjaga darah agar tidak ditumpahkan. Darah seorang muslim terpelihara karena faktor keislaman. Bahkan, upeti atas hasil bumi mirip dengan menyewa tanah dengan emas dan perak. Sekelompok orang yang wara’ dari komunitas telah mengambil tanah yang ditetapkan atasnya upeti, meski hal ini tidak disukai oleh sekelompok yang lain dalam rangka kehati-hatian.

### **Membeli tanah yang terkena kewajiban membayar upeti**

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang seorang muslim yang membeli sebidang tanah di antara tanah-tanah yang harus dibayar upetinya, maka ia berkata, “Perkara ini dibenarkan.”

Al Auza’i *rahimahullah* berkata, “Para imam kaum muslimin senantiasa melarang perbuatan tersebut seraya menulis larangan ini, demikian pula para ulama tidak menyukainya.”

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, “Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah *rahimahullah*.”

Imam Syafi’i berkata: Aku telah menjawab persoalan ini.

### **Orang yang diberi jaminan keamanan di negeri Islam**

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang kaum dari negeri musuh yang keluar dari tempat mereka meminta jaminan keamanan untuk berdagang. Lalu, salah seorang mereka melakukan zina di negeri Islam atau mencuri. Apakah orang itu dapat dijatuhi hukuman menurut hukum Islam? Ia berkata, “Tidak ada hukuman atasnya akan tetapi ia harus mengganti barang yang dicuri, sebab ia tidak terikat perjanjian dan bukan pula sebagai ahli dzimmah (orang yang mendapat perlindungan).”

Al Auza’i *rahimahullah* berkata, “Hukuman tetap dilaksanakan atasnya.”

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, “Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Tidak dilaksanakan hukuman atasnya, sebab mereka tidak tergolong sebagai ahli dzimmah sehingga hukum tidak dapat diterapkan atas mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan jika utusan raja dari pihak musuh melakukan zina, apakah engkau merajamnya? Bagaimana pula menurut pendapatmu apabila salah seorang laki-laki muslim berzina dengan salah seorang wanita di antara rombongan tersebut, apakah engkau merajam wanita itu? Bagaimana pula menurut pendapatmu bila aku tidak merajam keduanya hingga mereka pulang ke negeri mereka, lalu

kembali ke negeri Islam dengan suaka yang lain, apakah aku harus melaksanakan hukuman atas perbuatan mereka terdahulu? Bagaimana pula apabila keduanya menjadi tawanan perang, apakah diberlakukan atas mereka hukuman orang merdeka atau hukuman budak, sementara keduanya telah menjadi budak milik kaum muslimin? Lalu, bagaimana apabila keduanya tidak keluar lagi dari negeri mereka untuk kedua kalinya? Kemudian penduduk negeri itu masuk Islam dari mereka menyerahkan kedua orang tadi atau keduanya menjadi ahli dzimnah, apakah keduanya tetap dijatuhi hukuman? Jika hukuman atas perbuatan itu telah dilakukan atas mereka ketika berada di negeri mereka, kemudian mereka keluar kepada kita, maka apakah kita harus melaksanakan hukuman atas mereka?"

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila penduduk negeri musuh keluar menuju negeri Islam atas dasar suaka, lalu mereka melakukan pelanggaran yang memiliki hukuman tertentu, maka hukuman atas mereka dapat ditinjau dari dua segi. Apa saja di antara hukuman itu yang menjadi hak Allah, maka tidak ada padanya hak bagi manusia. Mereka dapat mengingkarinya dan mendustakan para saksi yang memberatkan. Dengan demikian, hukuman tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada padanya hak bagi seorang muslim, bahkan itu adalah hak Allah semata. Akan tetapi dikatakan kepada mereka; tidak akan diberi suaka jika kamu tetap melakukan perbuatan seperti ini, niscaya kami akan membatalkan suaka yang telah diberikan dan mengembalikan kamu ke tempat yang aman. Jika mereka menerima hal ini, maka mereka dapat dikembalikan ke negeri mereka dan dibatalkan suaka yang telah diberikan. Seharusnya seorang imam tidak memberi suaka hingga memberitahukan kepada mereka apabila melanggar perbuatan yang memiliki hukuman tertentu, niscaya mereka akan dihukum.

Adapun pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia, maka hukumannya harus dilaksanakan atas mereka. Tidakkah kamu memperhatikan apabila seseorang di antara mereka membunuh, maka kita harus membunuhnya? Jika kita sepakat untuk menjatuhkan hukuman *qishash* atas pembunuhan yang mereka lakukan karena itu adalah hak manusia, maka menjadi keharusan bagi kita untuk menegakkan hukuman atas pelanggaran yang lebih ringan dari itu selama berkaitan dengan hak manusia. Seperti *qishash* atas luka-luka, denda atas luka-luka, dan hukuman dera karena menuduh orang lain berzina.

Sedangkan tentang kasus pencurian terdapat dua pandangan:

*Pertama*, mereka dijatuhi hukuman potong tangan dan diharuskan mengganti harta yang dicuri. Hal ini dilakukan karena Allah SWT melindungi harta seorang muslim dengan hukuman potong tangan. Kaum

muslimin menetapkan ganti rugi kepada orang yang merusak harta pada selain kasus pencurian, sementara pencurian masuk kategori merusak harta. Oleh karena itu, kita mengharuskannya mengganti rugi yang diqiyaskan kepada kasus orang yang merusak harta orang lain.

*Kedua*, mereka diharuskan mengganti harta yang dicuri akan tetapi tidak dijatuhi hukuman potong tangan, sebab harta adalah hak manusia sedangkan potong tangan adalah hak Allah.

Apabila seseorang berkata, "Apakah perbedaan antara hak Allah dan hak manusia?" Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah *Azza wa Jalla* menyebutkan tentang orang yang memerangi kaum muslimin seraya menyebutkan hukuman atas mereka.

Allah SWT berfirman, "*Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.*" (Qs. Al Maa'idah (5), 34).

Sementara itu, tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin secara umum, apabila seseorang menumpahkan darah orang lain atau mengambil hartanya kemudian bertaubat, niscaya dilaksanakan hukuman kepadanya. Dengan demikian, kita telah membedakan antara hukuman Allah *Azza wa Jalla* dan hak-hak manusia, baik pada kasus ini maupun kasus-kasus lainnya.

## Menjual 1 Dirham dengan 2 Dirham di negeri musuh

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Apabila seorang muslim masuk ke negeri musuh atas dasar suaka dari pihak musuh, lalu ia menjual kepada mereka 1 Dirham dengan hanya 2 Dirham, maka hal itu tidaklah mengapa, sebab hukum-hukum kaum muslimin tidak berlaku atas mereka. Dengan cara apapun ia mengambil harta mereka disertai keridhaan dari mereka, maka hal itu diperbolehkan."

Al Auza'i berkata, "Riba tetap haram baginya, baik di negeri musuh maupun di negeri lainnya, sebab Rasulullah SAW telah menghapuskan riba jahiliyah yang didapati oleh Islam termasuk kasus di atas. Adapun riba pertama yang dihapuskan oleh Rasulullah SAW adalah riba Al Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana sehingga seorang muslim menghalalkan memakan riba pada satu kaum yang telah diharamkan oleh Allah atasnya darah dan harta benda mereka? Kaum muslimin biasa melakukan jual-beli dengan orang kafir pada masa Rasulullah SAW, akan tetapi mereka tidak menghalalkan perbuatan seperti itu."

Abu Yusuf berkata, "Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Perbuatan ini tidak halal dan tidak diperbolehkan. Telah

sampai pula kepada kami atsar-atsar yang disebutkan oleh Al Auza'i tentang riba."

Hanya saja Abu Hanifah menghalalkan perbuatan itu, karena sebagian syaikh menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada riba antara penduduk negeri musuh.*"

Abu Yusuf berkata, "Apabila pemeluk Islam (menurut pendapat para syaikh tersebut) tidak melakukan serah-terima atas jual-beli itu hingga mereka keluar ke negeri Islam, maka jual-beli dinyatakan batal. Akan tetapi bila mereka melakukan serah-terima saat berada di negeri musuh sebelum keluar ke negeri Islam, maka jual-beli dinyatakan sah."

Imam Syafi'i berkata: Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Auza'i dan Abu Yusuf. Sementara hujjah adalah seperti yang dikatakan oleh Al Auza'i. Adapun hujjah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf terhadap Abu Hanifah kurang kuat dan tidak dapat menjadi hujjah.

### **Ummu walad milik laki-laki kafir yang memerangi kaum muslimin keluar menuju negeri Islam**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata tentang *ummu walad* (budak wanita yang telah melahirkan anak majikannya) yang masuk Islam di negeri musuh kemudian keluar menuju negeri Islam dan saat itu ia tidak hamil, bahwa boleh baginya menikah (jika mau) dan tidak ada iddah baginya.

Al Auza'i berkata, "Wanita mana saja yang hijrah kepada Allah demi menyelamatkan agamanya, maka keadaannya sama seperti wanita-wanita lainnya yang hijrah, tidak boleh baginya menikah hingga masa iddahnya berakhir."

Imam Syafi'i berkata: Wanita seperti itu melakukan *istibra'* (memastikan kosongnya rahim dari janin) dengan satu kali haid, bukan tiga kali haid.

### **Wanita masuk Islam di negeri musuh**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata tentang wanita yang masuk Islam di negeri musuh lalu ia keluar menuju negeri Islam, bahwa tidak ada iddah baginya, dan jika suaminya menceraikannya, maka thalak itu tidak berlaku atasnya.

Al Auza'i berkata, "Telah sampai berita kepada kami bahwa wanita-wanita yang hijrah datang kepada Rasulullah SAW, sementara suami-suami



mereka berada di Makkah dan masih dalam keadaan musyrik. Barangsiapa masuk Islam di antara suami tersebut dan mendapati istrinya masih dalam masa iddah, maka Rasulullah mengembalikan istrinya kepadanya.”

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, “*Ummu walad* harus melewati masa iddah, wanita merdeka juga melewati masa iddah. Masing-masing mereka melewati masa iddah selama tiga kali haid. Mereka tidak boleh menikah hingga masa iddah berakhir. Kemudian apabila masa iddah telah berakhir, maka tidak ada lagi hak bagi para suami ataupun para majikan mereka untuk mengambil mereka kembali.”

Al-Hajjaj bin Arthath telah mengabarkan kepada kami dari Anur bin Sya'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Anur, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengembalikan Zainab kepada suaminya melalui proses pernikahan yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri seseorang keluar dari negeri musuh sebagai seorang muslimah, sementara suaminya masih kafir dan tinggal di negeri musuh, maka tidak boleh baginya menikah hingga masa iddah nya berakhir sebagaimana iddah wanita yang dicerai. Apabila suaminya datang bertajrah dan telah masuk Islam sebelum masa iddah nya berakhir, mereka ia tetap berada dalam ikatan pernikahan. Demikian pula apabila suami tiba lebih dahulu sebelum istrinya kemudian si istri menyusul sebelum masa iddah nya berakhir dan telah masuk Islam, maka keduanya tetap terikat oleh pernikahan.

Apabila salah satu dari suami-istri masuk Islam saat keduanya berada di negeri musuh, maka hukumnya sama seperti di atas. Tidak ada perbedaan antara negeri kafir dan negeri Islam dalam masalah ini. Apakah engkau tidak memperhatikan apabila suami-istri berada di negeri musuh lalu salah satunya masuk Islam, maka keduanya tidak halal satu sama lain hingga yang belum masuk Islam menyusul memeluk Islam. Kecuali jika istri adalah wanita Ahli Kitab dan suami seorang muslim. Pada kasus ini keduanya tetap dalam ikatan pernikahan, karena diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab.

Apabila seseorang berkata, “Apakah dalil yang menunjukkan bahwa perbedaan negeri dalam masalah ini tidak berpengaruh?” Maka dapat dijawab, “Sufyan bin Harb masuk Islam di tempat yang bernama Murr, yang merupakan pemukiman bagi bani Khuza'ah dan termasuk wilayah Islam. Sementara istrinya (Hindun binti Utbah) masih kafir dan tinggal di Makkah yang saat itu masih berstatus negeri kafir. Kemudian Hindun masuk Islam ketika masih dalam masa iddah, maka Rasulullah SAW mengakui

pernikahan keduanya.”

### **Wanita kafir menyatakan diri masuk Islam kemudian menikah sementara ia sedang hamil**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, “Apabila wanita muslimah yang datang dari negeri musuh dan sedang hamil menikah, maka pernikahannya dianggap rusak (batal).”

Al Auza’i berkata, “Ketetapan seperti itu berlaku pada wanita-wanita tawanan perang. Adapun wanita-wanita muslimah, telah ditetapkan dalam Sunnah bahwa suami-suami mereka lebih berhak untuk mendapatkan mereka kembali jika para suami masuk Islam sebelum masa iddah para istri tersebut berakhir.”

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, “Jika wanita-wanita itu menikah, maka pernikahan mereka dianggap rusak. Hanya saja Abu Hanifah berpendapat demikian karena mengqiyaskan kepada wanita-wanita tawanan perang berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَا تُؤْتَى الْحَيَالِي مِنَ الْقَبَائِلِ حَتَّى يَضَعْنَ.

‘Tidak boleh mencampuri wanita-wanita hamil dari harta rampasan perang hingga mereka melahirkan’.<sup>167</sup>

Demikian pula halnya dengan wanita-wanita muslimah.

Imam Syafi’i berkata: Apabila wanita tawanan perang dalam keadaan hamil, maka ia tidak boleh dicampuri atas dasar perbudakan hingga ia melahirkan. Apabila wanita keluar dari negeri kafir dalam keadaan memeluk agama Islam, lalu dinikahi sebelum melahirkan, maka pernikahan dapat dibatalkan. Apabila suaminya menyusul sebelum wanita itu melahirkan, maka suami lebih berhak untuk mendapatkannya selama masih dalam masa iddah, sama seperti masalah pertama.

### **Laki-laki Kafir yang memerangi Islam menyatakan diri masuk Islam sementara ia memiliki lima orang istri**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata tentang seorang laki-laki kafir yang menikahi lima wanita dalam satu akad. Kemudian laki-laki ini masuk Islam bersama kelima istrinya dan mereka berpindah ke negeri Islam; bahwa laki-laki itu harus dipisahkan dari para istrinya.

<sup>167</sup> *Tarikh Bikhari*, Juz 4, hal. 353; dan *Nashih-Ragah* oleh Az-Zuhri, Juz 4, hal. 252.

Al Auza'i berkata, "Telah sampai berita kepada kami bahwa ia berkata, 'Siapa saja di antara istri itu yang ia kehendaki untuk dipisahkan?'"

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Sabda Rasulullah SAW adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Telah sampai pula berita kepada kami seperti yang dikatakan oleh Al Auza'i, namun ini *syadz* menurut kami. Sementara sesuatu yang *syadz* dari hadits tidak dapat diamalkan, karena Allah *Taharaka wa 'fa'ala* tidak menghalalkan kecuali menikahi empat wanita. Apapun yang lebih dari itu adalah haram berdasarkan Kitab Allah SWT. Menikahi istri kelima dan menikahi ibu serta saudara perempuan hukumnya adalah sama, yaitu haram."

Sekiranya seorang laki-laki kafir menikahi seorang wanita bersama anak perempuannya, apakah engkau membiarkannya memperistrikan kedua wanita itu, atau ia menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu masa lalu mereka masuk Islam, apakah engkau membiarkannya memperistri kedua wanita tersebut, sementara ia telah mencampuri si ibu dan anaknya sekaligus atau telah mencampuri kedua perempuan bersaudara? Demikian pula hukumnya menikahi lima wanita dalam satu akad.

Adapun bila si laki-laki menikahi kelima wanita dalam akad yang terpisah-pisah, maka pernikahannya dengan empat wanita dinyatakan sah, sementara pernikahan yang terakhir dibatalkan.

Al Hasan bin Ammarah telah mengabarkan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim bahwa ia berkata mengenai hal itu, "Kita mengesahkan pernikahan laki-laki itu dengan empat wanita dan memisahkannya dengan istrinya yang kelima."

Imam Syafi'i berkata: Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) telah mengabarkan kepada kami —aku kira ia adalah Ibnu Aliyah, dan jika bukan Ibnu Aliyah, maka seorang *tsiqah* yang lain— dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki istri 10 orang. Rasulullah SAW bersabda,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

"Tahanlah empat orang dan ceraiakan yang sisanya."<sup>168</sup>

Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, dari Abdul Majid bin Auf, dari Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, ia berkata, "Aku masuk Islam sedang aku memiliki

<sup>168</sup> HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 2, tml. 44.

lima orang istri, maka Rasulullah SAW bersabda,

اخْتَرِ مِنْهُمْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ وَاحِدَةً

*'Pilihlah empat orang dan ceraiakan satu orang'.* <sup>169</sup>

Maka, aku pergi kepada yang paling tua serta paling pertama aku nikahi di antara mereka dan telah mandul pula, yang mana aku menikahinya sejak 50 atau 60 tahun, lalu aku menceraikannya.

**Seorang muslim memasuki negeri musuh (kafir) atas dasar suka dari pihak musuh lalu membeli pemukiman atau yang lainnya**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* ditanya tentang seorang muslim yang memasuki negeri musuh atas dasar suka dari pihak musuh, lalu ia membeli tempat tinggal, tanah, budak atau pakaian, kemudian negeri itu dikuasai oleh kaum muslimin, maka Abu Hanifah berkata, "Adapun tempat tinggal dan tanah menjadi harta rampasan perang bagi kaum muslimin, sedangkan budak dan harta benda lainnya menjadi milik si muslim yang membelinya."

Al Auza'i berkata, "Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah dengan kekerasan, lalu beliau membebaskan kaum Muhajirin dan mendapatkan kembali tanah dan tempat-tempat tinggal mereka di Makkah tanpa menggolongkannya sebagai harta rampasan perang."

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi pengampunan terhadap Makkah dan penduduknya. Beliau bersabda,

مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

*'Barangsiapa menutup pintu rumahnya, maka ia aman; barangsiapa masuk Masjidil Haram, maka ia aman; dan barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka ia aman.'* <sup>170</sup>

<sup>169</sup> HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Orang yang Masuk Islam dan Memiliki Istri Lebih dari Empat Orang", hadits no. 2241, Al-Haid dalam *Musnad-nya*, juz 3, hal. 13

<sup>170</sup> HR. Abu Daud, pembahasan tentang hasil bumi, pemerintahan dan harta rampasan perang, bab "Berita Makkah", hadits no. 3021, Al-Haitumi dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id*, bab "Penaklukan Kota Makkah", hadits no. 171, juz 6, cet. Dar Al Kitab Al Arabi.

Beliau SAW melarang membunuh selain beberapa orang yang disebutkan namanya secara khusus, kecuali orang yang melawan, maka boleh dibunuh. Kemudian beliau SAW bersabda kepada mereka ketika telah berkumpul di Masjid, "Pergilah, kalian telah bebas!"

Beliau SAW tidak menjadikan sedikitpun dari harta benda mereka sebagai harta rampasan perang. Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah SAW dalam masalah ini tidak sama dengan yang lainnya. Pahamiilah berita yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ia mengandung berbagai sudut pandang dan makna.

Adapun seseorang yang masuk ke negeri musuh, maka pendapat yang benar mengenai hukumnya adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah *rahimahullah*. Barang-barang, budak dan pakaian menjadi milik orang yang membelinya. Sedangkan tempat tinggal dan tanah menjadi harta rampasan perang, karena tempat tinggal dan tanah tidak dapat dipindahkan dan dikuasai sepenuhnya oleh seseorang, berbeda dengan barang-barang, budak dan pakaian.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang dikatakan oleh Al Auza'i. Akan tetapi hujjahnya tentang Makkah tidak dapat menunjang pandangannya, demikian pula halnya dengan Abu Yusuf. Rasulullah SAW tidak memasuki kota Makkah dengan kekerasan. Bahkan, beliau memasukinya secara damai dan sebelumnya penduduk Makkah telah diberi jaminan keamanan.

Adapun orang-orang yang diperintahkan dibunuh, hanya segelintir orang yang pernah membunuh Kluza'ah. Orang-orang ini tidak memiliki tempat tinggal maupun harta di Makkah. Bahkan, mereka ini adalah orang-orang yang melarikan diri ke Makkah. Lalu, apakah yang dapat dirampas dari orang-orang yang tidak memiliki harta?

Sedangkan selain mereka yang melakukan kontak senjata dengan Khalid bin Al Walid, sesungguhnya Khalid mengira mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan. Bahkan, Khalid mengklaim merekalah yang memulai lebih dahulu lalu menyatakan diri masuk Islam, namun belum sempat menampakkan keislaman kepada Khalid dan pasukannya. Adapun yang tidak mau memeluk Islam dapat menerima jaminan keamanan dengan cara melepaskan senjata dan masuk ke dalam rumah. Sebelumnya Rasulullah SAW telah mengabarkan,

مَنْ أَعْلَقَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ.

"Barangsiapa menutup rumahnya, maka ia aman; barangsiapa melepaskan senjata, maka ia aman."<sup>171</sup>

Tidak ada harta rampasan dari orang yang diberi jaminan keamanan. Tidak ada pula cara meneladani apa yang dilakukan Nabi SAW kecuali mengerjakan seperti apa yang beliau lakukan. Tidakkah engkau perhatikan ketika kami mengatakan mengenai tawanan perang bahwa seorang imam bebas memilih antara membunuh, menebus, memberi pengampunan atau memperbudak? Bukankah kami mengatakan demikian karena Rasulullah SAW telah mencontohkan semuanya?

### Harta yang diperoleh orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang orang yang keluar (murtad) dari Islam, apabila ia mendapatkan harta pada masa murtad tersebut, kemudian ia dibunuh dengan sebab murtad, maka ia berkata, "Apa yang ia dapatkan diserahkan ke Baitul Mal. Sebab, darahnya halal diambil, maka halal pula mengambil hartanya."

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Harta orang murtad yang ada di negeri Islam dan apa yang ia dapatkan pada masa murtad adalah warisan yang dibagi oleh ahli warisnya yang muslim. Telah sampai berita kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit *radhiyallahu anhum*, mereka berkata, 'Warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang beragama Islam'."

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya hukum demikian hanya berlaku pada harta yang didapatkan sebelum murtad."

Abu Yusuf berkata, "Sama saja hukumnya antara harta yang didapatkan oleh si murtad saat berada pada masa murtadnya dengan harta yang ia dapatkan sebelum itu, semuanya tidak dapat dimasukkan sebagai harta rampasan (*fai*)."

Imam Syafi'i berkata: Semua yang diperoleh orang yang murtad saat ia murtad maupun harta yang ia dapat sebelum itu hukumnya adalah sama, yaitu menjadi harta rampasan (*fai*). karena Allah SWT melarang darah ditumpahkan dengan sebab Islam, dan Dia melarang harta diambil dengan sebab Islam pula. Apabila seseorang keluar dari Islam hingga darahnya halal ditumpahkan dengan sebab kekafiran, sebagaimana dahulunya darahnya boleh ditumpahkan sebelum ia masuk Islam, maka

<sup>171</sup> *Tahdith Tarikh Dimaskus* oleh Ibnu Asakir, juz 6, hal 405, Bairut.



demikian pula dengan harta yang menjadi halal untuk diambil. Bahkan, mengambil harta lebih ringan dihandingkan dengan menumpahkan darah, karena larangan mengambil harta sesungguhnya mengikuti larangan menumpahkan darah. Ketika larangan menumpahkan darah telah dilanggar, maka larangan mengambil harta lebih patut dilanggar dan bahkan lebih mudah.

Pembunuhan yang kita lakukan terhadap orang yang murtad karena perbuatannya tidak sama dengan pembunuhan terhadap pelaku zina maupun orang yang membangkang terhadap pemerintahan yang sah. Perbuatan kita menghukum mereka ini tidaklah berarti kita mengeluarkan mereka dari hukum-hukum Islam. Bahkan, pelaku zina dan penentang pemerintah dapat mewarisi dan diwarisi. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang yang murtad. Darah orang murtad kembali halal ditumpahkan karena telah mengucapkan kalimat syirik.

Abu Hanifah berkata, "Warisan orang yang murtad menjadi milik ahli warisnya yang beragama Islam."

Dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat seperti madzhabnya, "Apakah hujjah bagi kamu dalam masalah itu?"

Mereka berkata, "Kami riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa ia membunuh seorang laki-laki lalu memberikan harta warisannya kepada ahli warisnya yang beragama Islam."

Kami berkata, "Adapun para pakar hadits di kalangan kamu tidak meriwayatkan kecuali peristiwa pembunuhan saja, tanpa meriwayatkan masalah warisan sedikitpun. Sekiranya hadits itu orisinil berasal dari Rasulullah SAW, tetap tidak dapat menjadi hujjah dalam pandangan kami dan juga dalam pandangan kamu, sebab kita sama-sama telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebuah keterangan yang menyelisihinya."

Imam Syaifi' berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Hasan, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu anhu*, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir, tidak pula mewarisi orang muslim."

## Sembelihan orang murtad

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Sembelihan orang murtad tidak dapat dimakan meskipun ia memeluk agama Yahudi maupun Nasrani, karena keberadaannya pada salah satu dari kedua agama ini tidak sama dengan keberadaan para pemeluknya yang asli. Bahkan, orang yang murtad tidak dapat dibiarkan hingga dibunuh atau menyatakan diri kembali masuk Islam."

Al-Anza'i berkata, "Makna perkataan para ahli fikih adalah 'Barangsiapa loyal kepada suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka'. Sementara kaum muslimin apabila masuk ke negeri musuh, niscaya mereka makan apapun yang didapatkan di rumah-rumah; baik daging maupun yang lainnya, dan darah musuh halal ditumpahkan."

Abu Yusuf berkata, "Makanan Ahli Kitab dan kafir dzimmi hukumnya sama (yakni halal). Tidak mengapa memakan sembelihan mereka dan semua makanan mereka. Adapun orang murtad tidak sama dengan Ahli Kitab maupun kafir dzimmi. Tidakkah engkau perhatikan bahwa aku menerima dari Ahli Kitab semuanya dan menerima dari orang musyrik bayaran upeti, akan tetapi aku tidak menerima apapun dari orang murtad? Sunnah terhadap orang murtad berbeda dengan Sunnah terhadap orang musyrik. Demikian pula terdapat perbedaan hukum antara keduanya. Apakah engkau tidak perhatikan bahwa seorang wanita apabila murtad (keluar) dari Islam kepada agama Nasrani lalu dinikahi oleh laki-laki muslim, maka itu tidak diperbolehkan?"

Al-Hasan bin Ammarah telah mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Ibnu Abbas, dari Ali *radhiyallahu anhu* bahwa ia ditanya tentang sembelihan Ahli Kitab dan menikahi mereka, maka ia tidak menyukai menikahi wanita-wanita mereka. Akan tetapi ia mengatakan, "Tidak mengapa memakan sembelihan mereka".

Abu Yusuf berkata, "Orang murtad lebih berat hukumnya daripada Ahli Kitab dan kafir dzimmi."

Imam Syafi'i berkata, "Sembelihan orang murtad tidak dapat dimakan."

## Budak mencuri harta rampasan perang

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang budak yang mencuri harta rampasan perang, sementara majikannya turut dalam pasukan itu, apakah si budak dijatuhi hukuman potong tangan? Ia menjawab, "Tidak."

Sementara Al Auza'i berkata, "Tangan si budak harus dipotong, karena budak tidak memiliki bagian apapun dari harta rampasan perang. Sedangkan majikan si budak yang mencuri apabila memerdekakan salah seorang tawanan perang yang masih dimiliki bersama dengan prajurit lainnya, maka pembebasan ini tidak sah. Telah sampai berita kepada kami dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa ia memotong tangan budak yang mencuri harta dari kas negara."

Abu Yusuf berkata, "Tangan si budak tidak dipotong karena perbuatannya itu. Telah diceritakan oleh sebagian syaikh kami dari Maimun bin Mahran, dari Rasulullah SAW, bahwa budak di dalam suatu pasukan mencuri harta rampasan perang, namun beliau tidak memotong tangan si budak. Beliau bersabda,

مَالُ اللَّهِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ

*'Harta Allah sebagiannya pada sebagian yang lain'.*<sup>117</sup>

Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Sammak bin Harb, dari An-Nabighah, dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa seorang laki-laki mencuri topi besi dari harta rampasan perang, namun ia tidak memotong tangan laki-laki tersebut.

Adapun perkataan Al Auza'i "Si budak tidak memiliki hak terhadap harta rampasan", sesungguhnya telah diceritakan kepada kami oleh sebagian syaikh kami dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW memberi persenan kepada si budak dan tidak memberi bagian tertentu.

Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Umair (mantan budak Abu Al Lahm), dari budak yang mendatangi Nabi SAW pada hari Khaibar untuk meminta bagian, maka beliau bersabda, "*Selipkanlah pedang ini di pinggangmu.*" Lalu si budak menyelipkannya dan Rasulullah memberikan kepadanya barang perabot.

**Imam Syafi'i berkata:** Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang merdeka masing-masing dua bagian. Sementara beliau memberikan persenan (pemberian ala kadarnya) kepada budak-budak. Apabila seseorang turut dalam pertempuran lalu ia mencuri sesuatu, maka aku berpendapat tidak ada baginya hukuman potong tangan, sebab persekutuan yang sedikit dan banyak adalah sama.

<sup>117</sup> *As-Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi, jil. 8/282

## Seseorang yang mencuri harta rampasan perang yang ayahnya memiliki bagian padanya

Abu Hamifah *rahimahullah* ditanya tentang laki-laki yang mencuri harta rampasan perang, sementara bapak, saudara atau kerabat yang memiliki hubungan rahim dengannya turut dalam pasukan itu, atau seorang wanita yang mencuri harta rampasan perang, sementara suaminya berada dalam pasukan tersebut, maka Abu Hamifah berkata, "Tidak ada keturunan potong tangan bagi kedua orang itu."

Al Auza'i berkata, "Tangan mereka dipotong dan tidak boleh hukuman tersebut dibatalkan dari mereka."

Abu Yusuf berkata, "Mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Mereka dan para budak dalam hal ini adalah sama. Apakah engkau tidak memperhatikan seorang laki-laki yang mencuri harta bapak, saudara, maupun istrinya, atau seorang wanita yang mencuri harta suaminya, apakah mereka itu dapat dijatuhi hukuman potong tangan? Tidak seorang pun di antara mereka yang dijatuhi hukuman potong tangan. Telah disebutkan satu hadits dari Rasulullah SAW,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

*'Engkau dan hartamu milik bapakmu' [33]*

Lalu, bagaimana sehingga pencuri pada kasus di atas dijatuhi hukuman potong tangan?"

Imam Syafi'i berkata: Jika pencuri di antara orang-orang yang disebutkan itu berandil dalam mengumpulkan harta rampasan perang, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia adalah sekutu. Seseorang tidak dipotong tangan karena mencuri harta anaknya atau ayahnya, sebab masing-masing mereka bersekutu dalam harta itu. Adapun wanita yang mencuri harta rampasan perang dan suaminya turut dalam pasukan, atau saudara maupun yang lainnya, maka semua ini digolongkan sebagai pencuri, sebab setiap salah seorang mereka jika mencuri harta suami atau saudaranya tanpa diberi amanah untuk mengurus harta itu, maka mereka dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

[33] HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, bab "Seseorang yang Memakan Harta Anakny", hadits no. 3530, Ibnu Majah, pembahasan tentang penyalangan, bab "Apayang Diperbolehkan bagi Seseorang dari Harta Anakny", hadits no. 2292, Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 2, hal. 214, dan *Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi, juz 7, hal. 480 dan 481.

## Anak kecil yang ditahan kemudian meninggal dunia

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang anak kecil yang ditahan bersama bapaknya yang masih kafir, lalu keduanya menjadi milik seorang laki-laki dari kaum muslimin. Setelah itu, si bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kemudian si anak meninggal dunia pula sebelum mengucapkan kalimat yang menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Ia berkata, "Anak itu tidak dishalati dan tetap berada dalam agama bapaknya, sebab ia belum membuat pernyataan dan mengakui Islam."

Al Auza'i berkata, "Majikan si anak lebih berhak terhadap anak itu daripada bapak anak itu sendiri. Oleh karena itu, jenazahnya dishalati."

Al Auza'i menambahkan, "Apabila bapak anak tersebut tidak ditahan lalu ia datang dengan meminta jaminan keamanan, maka majikan si anak dapat menjual anak itu kepada bapaknya sendiri."

Abu Yusuf berkata, "Apabila si anak tidak ditahan bersama bapaknya, maka ia menjadi muslim. Oleh karena itu, tidak boleh bagi majikan menjual anak itu kepada bapaknya jika si bapak masuk ke negeri Islam atas jaminan keamanan. Hal ini bertentangan dengan perkataan Al Auza'i sebelum ini, bahwa tidak mengapa menjual tawanan perang dan mengembalikannya ke negeri musuh. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah *rahimahullah*: Apabila anak itu ditahan bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka si anak tetap berada dalam agama orang tuanya hingga ia menyatakan diri masuk Islam. Adapun bila kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tidak ditahan bersamanya, maka si anak adalah muslim."

**Imam Syafi'i berkata:** Rasulullah SAW menahan wanita-wanita bani Quraizhah serta budak-budak mereka, lalu beliau menjual mereka kepada orang-orang musyrik, maka Abu Syahm (seorang Yahudi) membeli seorang wanita tua bersama anaknya dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengirim tawanan perang yang tersisa dan membaginya kepada tiga bagian; satu bagian ke Tihamah, satu bagian ke Nejed, dan satu bagian ke arah Syam. Mereka menukar para tawanan itu dengan kuda, senjata, unta dan harta lainnya, sementara di antara tawanan terdapat anak kecil dan orang tua.

Namun ada kemungkinan anak kecil dijual, karena bersama mereka terdapat ibu-ibu mereka. Akan tetapi, mungkin di antara anak-anak itu ada yang tidak disertai oleh orang tuanya. Jika anak-anak ditahan bersama ibu-ibu mereka, maka tidak mengapa dijual kepada orang-orang musyrik. Demikian pula halnya apabila ditahan bersama bapak-bapak mereka.

Apabila kedua orang tua meninggal dunia sebelum anak mencapai

usia dewasa, lalu si anak menyebutkan sifat Islam, maka tidak boleh bagi kita menshalati mereka, karena mereka masih berada dalam agama orang tua mereka jika anak-anak tersebut ditahan bersama bapak-bapak atau ibu-ibu mereka.

Diperkenankan bagi kita menjual anak-anak itu (setelah kematian ibu-ibu mereka) kepada orang-orang musyrik, sebab kita telah menetapkan bahwa hukum syirik telah berlaku atas mereka di saat kita tidak menshalati mereka, seperti telah kami jelaskan. Selama predikat musyrik tetap mereka sandang, maka tidak mengapa bagi kita menjual mereka kepada orang-orang musyrik. Demikian pula halnya dengan wanita-wanita yang telah baligh. Rasulullah SAW pernah menerima hibah dari sahabatnya berupa seorang wanita yang telah dewasa, maka beliau menggantinya dengan dua orang laki-laki.

### **Bolehkah majikan mencampuri wanita mudabbar dan ummu walad yang ditahan jika ia masuk dengan jaminan keamanan?**

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang wanita *mudabbar* (yakni wanita budak yang dijanjikan merdeka setelah majikannya meninggal dunia) dan *ummu walad* (budak yang telah melahirkan anak majikannya) yang ditahan oleh musuh, lalu majikan keduanya memasuki negeri tersebut dengan jaminan keamanan. Abu Hanifah berkata, "Tidak mengapa bagi majikan mencampuri kedua wanita itu jika mendapati mereka, sebab keduanya adalah miliknya dan belum dikuasai sepenuhnya oleh pihak musuh."

Al Auza'i berkata, "Tidak boleh bagi majikan mencampuri seorang wanita secara sembunyi-sembunyi dan wanita itu dicampuri oleh suaminya yang kafir secara terang-terangan. Meskipun majikan mendapati wanita tersebut tanpa suami, ia tetap tidak boleh mencampurinya hingga wanita itu dibebaskan dari tawanan dan dibawa kembali oleh majikannya ke negeri Islam. Jika si majikan memiliki anak dari wanita tersebut, maka pihak musuh lebih berhak terhadap si anak daripada si majikan."

Abu Yusuf berkata, "Perkataan Al Auza'i kontradiksi satu sama lain. Pada permasalahan yang lain, ia mengatakan tidak mengapa mencampuri tawanan perang saat berada di negeri musuh, lalu di tempat ini ia tidak menyukai mencampuri *ummu walad* yang tidak diragukan lagi adalah milik si majikan. Bagaimana hal ini bisa terjadi?"

Abu Yusuf berkata, "Abu Hanifah tidak menyukai seorang laki-laki mencampuri istrinya atau budak *mudabbar* miliknya, ataupun wanita budak miliknya ketika berada di negeri musuh, sebab ini bukan negeri untuk



ditinggali dan ia juga tidak menyukai seseorang tinggal di negeri itu. Demikian juga ia tidak menyukai seseorang memiliki keturunan di negeri kafir bila diqiyaskan kepada pandangannya dalam masalah menikahi mereka. Akan tetapi, Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita *mudabbbar* dan *ummul walad* tidak dimiliki oleh musuh. Lalu Abu Hanifah mengatakan apabila si majikan mencampuri keduanya di negeri musuh, berarti ia telah mencampuri apa yang ia miliki. Namun Abu Hanifah tidak pernah mengatakan apabila wanita itu memiliki suami di negeri musuh, tetap diperbolehkan bagi majikannya untuk mencampurinya.”

**Imam Syafi'i berkata:** Abu Yusuf mengatakan bahwa pendapat Al Auza'i kontradiksi satu sama lain. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Auza'i berpendapat tidak mengapa mencampuri tawanan perang ketika masih berada di negeri musuh, padahal pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang dikatakan oleh Al Auza'i. Para sahabat Rasulullah SAW telah mencampuri wanita-wanita tawanan perang (setelah *istibra'*) ketika masih berada di negeri musuh. Bahkan, Rasulullah SAW melalui malam pertama dengan Shafiyah ketika berada di Shahba yang saat itu belum termasuk wilayah kaum muslimin. Adapun tawanan perang, telah berlaku bagi mereka perbudakan dan terputus hubungan di antara sesama mereka dan orang-orang yang memiliki mereka, baik melalui pernikahan maupun jual-beli.

### **Seseorang yang membeli budak wanita miliknya setelah dikuasai oleh musuh.**

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, “Apabila seseorang membeli budak wanita miliknya, maka tidak boleh baginya mencampurinya.”

Al Auza'i berkata, “Ia boleh mencampurinya.”

Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah mengatakan tidak boleh bagi laki-laki itu mencampurinya, dan ia melarang keras perbuatan ini. Ia mengatakan pula bahwa wanita tersebut telah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Sekiranya mereka memerdekakannya, maka hal itu sah. Lalu, bagaimana sehingga majikan diperbolehkan mencampurinya? Budak wanita ini tidak sama dengan wanita *mudabbbar* dan *ummul walad*, sebab orang-orang musyrik memiliki budak (biasa) dan tidak dapat memiliki *ummul walad* maupun *mudabbbar*.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang membeli budak wanita miliknya dari orang-orang musyrik setelah mereka menguasainya, maka aku lebih menyukai agar tidak dicampuri hingga dilakukan *istibra'*.

sebagaimana si laki-laki tidak boleh mencampuri wanita itu bila dinikahi melalui akad yang tidak memenuhi syarat (*fasiq*). Bahkan, hendaknya dilakukan *istibra* dengan satu kali haid, karena wanita itu telah dimiliki oleh orang-orang yang diharamkan untuk mencampurinya.

Demikian pula halnya dengan *ummul wala'd* dan *mudhabbarah*. Pihak musuh tidak dapat menguasai sesuatu dari kaum muslimin secara sah berdasarkan apa yang telah aku sebutkan bahwa apabila kaum muslimin mengerahkan kekuatan dan berhasil menguasai harta musuh, lalu pemilik harta yang tadinya dirampas oleh kaum musuh datang dan mendapati hartanya sebelum harta rampasan dibagikan, maka orang itu lebih berhak terhadap hartanya daripada kaum muslimin yang merampasnya dari pihak musuh.

Bagaimana kaum musyrikin dapat memiliki harta kaum muslimin secara sah, sementara Allah telah mengharamkan mengambil harta kaum muslimin dengan sebah agama mereka, lalu memberi kekuasaan kepada kaum muslimin untuk memiliki diri dan harta orang-orang musyrik kapanpun mereka dikalahkan? Apakah boleh orang yang dimiliki kaum muslimin —jika dikalahkan— dapat memiliki pula sesuatu dari kaum muslimin? Sungguh ini adalah perkara mustahil!

Sekiranya orang-orang musyrik membebaskan semua budak milik kaum muslimin yang mereka rampas, maka pembebasan itu tidak dianggap sah. Jika orang yang merampas budak tersebut adalah kaum muslimin sendiri dan tidak boleh baginya untuk memerdekakannya, maka orang musyrik lebih tidak diperbolehkan lagi membebaskan budak yang mereka rampas dari kaum muslimin.

Apabila seseorang berkata, "Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, *'Barangsiapa masuk Islam atas sesuatu, maka hal itu menjadi miliknya'*." Maka dapat dikatakan, "Hadits ini tidak *shahih*; dan sekiranya hadits itu *shahih*, maka maknanya adalah *'Barangsiapa masuk Islam atas sesuatu yang boleh dimilikinya, maka hal itu menjadi miliknya'*."

Jika ditanyakan, "Apakah yang menunjukkan kepada makna tersebut?" Maka dapat dijawab, "Bagaimana pendapatmu apabila musuh memperbudak orang-orang merdeka dari kalangan kaum muslimin, lalu mereka masuk Islam dengan tetap memperbudak orang-orang merdeka tersebut, apakah orang-orang ini tetap menjadi budak bagi mereka?"

Jika dikatakan "Tidak boleh", maka dapat dijawab, "Bukankah hal ini menunjukkan pemahamanmu yang keliru terhadap hadits dan menjadi dasar bahwa makna hadits itu seperti yang kami katakan?"

Jika dikatakan, "Apakah yang boleh bagi kaum musyrikim untuk memilikinya?" Maka dapat dijawab, "Sama seperti yang boleh dimiliki oleh kaum muslimin."

Jika dikatakan, "Manakah hal tersebut?" Maka dapat dijawab, "Seperti tawanan kaum muslimin yang mereka dapatkan dan mengambil harta mereka sendiri. Semua itu halal bagi mereka. Apabila sebagian mereka menahan satu sama lain serta saling mengambil harta, kemudian orang yang menahan atau mengambil harta masuk Islam, maka orang yang ia tahan dan harta yang ia ambil tetap menjadi miliknya, sebab ia memperbudak dan mengambil harta yang tidak terlarang baginya. Adapun harta kaum muslimin telah dilarang oleh Allah SWT untuk diambil dengan sebab Islam. Hingga sekiranya orang muslim mengambil sesuatu dari muslim lainnya, maka harus dikembalikan dan tidak boleh dimiliki. Jika demikian halnya, maka orang musyrik lebih patut untuk tidak memiliki harta seorang muslim."

### **Orang yang memerangi kaum muslimin masuk Islam di negeri kafir dan ia memiliki harta di negeri itu**

Abu Hanifah berkata tentang seorang laki-laki dari negeri musuh yang masuk Islam, sementara ia memiliki harta di negeri tersebut, kemudian kaum muslimin menguasai negeri tadi, bahwa dibiarkan untuknya benda-benda miliknya, budaknya, barang perabot dan anaknya yang masih kecil. Adapun hartanya yang terdiri dari tanah atau tempat tinggal, maka itu menjadi rampasan perang. Demikian pula apabila istrinya masih kafir. Jika istrinya dalam keadaan hamil, maka apa yang dikandungnya menjadi harta rampasan.

Al Auza'i berkata, "Makkah sebelumnya adalah negeri musuh, kemudian Rasulullah SAW menguasainya bersama kaum muslimin. Sementara di sana terdapat sejumlah laki-laki muslim namun Rasulullah SAW tidak mengambil tanah maupun tempat tinggal milik mereka, dan juga istri-istri mereka. Rasulullah SAW memberi jaminan keamanan kepada manusia serta memberi pengampunan atas mereka."

Abu Yusuf berkata, "Al Auza'i telah membantah sendiri hujjah yang ia kemukakan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Nabi SAW telah memberi pengampunan terhadap semua manusia dan memberi jaminan keamanan atas mereka, baik kafir maupun mukmin. Sementara di Makkah tidak ada harta rampasan perang yang diambil baik melalui kekerasan ataupun tidak. Makkah tidak sama dengan negeri yang dijadikan sebagai harta rampasan perang, dimana kaum muslimin membagi-bagikan apa yang ada pada mereka."

**Imam Syafi'i** berkata: Apa yang dikatakan oleh Al Auza'i itu benar, hanya saja sikapnya yang berhujjah dengan keadaan di Makkah tidak tepat, dan kami telah mengulas ini pada pembahasan terdahulu sehingga tidak perlu diulang.

Adapun hujjah yang tepat bagi pandangan Al Auza'i itu; bahwasanya dua putra Su'bah Al Qurazhi keluar menemui Rasulullah SAW di saat beliau sedang mengepung bani Qurazhah. Kedua orang ini menyatakan diri masuk Islam, dan pernyataan tersebut telah melindungi darah keduanya serta seluruh harta milik mereka; baik pohon korma, tempat tinggal maupun yang lainnya.

Masalah ini sangat terkenal di kalangan bani Qurazhah. Bagaimana mungkin Islam dapat melindungi darah mereka serta menghindarkan mereka dari menjadi tawanan perang, namun hal itu tidak melindungi harta benda mereka? Bagaimana pula sehingga pernyataan masuk Islam dapat melindungi sebagian harta dan tidak melindungi sebagian harta lainnya? Bagaimana menurut pendapatmu bila dalam masalah ini tidak dinukil suatu riwayat, bukankah menurut qiyas apabila seseorang telah menjadi muslim sebelum berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka harus dikatakan bahwa hukumnya adalah hukum seorang muslim, dimana darah dan hartanya terlindungi. Atankah dikatakan; pernyataan masuk Islam dapat melindungi harta yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak). Adapun harta yang dapat dipindahkan; seperti kain, barang-barang dan hewan ternak, maka semuanya tidak terlindungi, karena sikap pemilik meninggalkan hartanya di negeri musuh merupakan ungkapan kerendahannya bahwa harta itu boleh dijadikan rampasan perang. Sebagai bukti, ia tidak memindahkannya, padahal ia dapat melakukannya.

Bukankah perkataan terakhir ini lebih berdasar daripada perkataan bahwa pernyataan masuk Islam dapat melindungi seluruh harta kecuali yang tidak dapat dipindahkan. Sungguh pandangan ini berada di luar qiyas, logika maupun Sunnah.

### **Laki-laki yang memerangi Islam namun diberi jaminan keamanan menyatakan diri masuk Islam saat berada di negeri Islam**

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata tentang seorang laki-laki dari penduduk negeri musuh yang keluar atas dasar suaka ke negeri Islam, lalu ia menyatakan diri masuk Islam, kemudian kaum muslimin menguasai negeri dimana keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya berada bahwa mereka semua menjadi harta rampasan bagi kaum muslimin.

Al Auza'i berkata, "Ditinggalkan untuknya keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sebagaimana Rasulullah SAW membiarkan untuk sahabatnya keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka ketika beliau menguasai Makkah.

Abu Yusuf berkata, "Peristiwa ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk menolak pendapat Abu Hanifah, sebab Rasulullah SAW telah membiarkan untuk orang-orang musyrik keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka di Makkah, dan beliau memberi pengampunan kepada mereka semua."

**Imam Syafi'i berkata:** Perkara ini sama seperti masalah terdahulu. Bahkan keluarnya seorang muslim yang tadinya musyrik ke negeri Islam lebih utama untuk diberi perlindungan terhadap darah, harta dan tanggungannya yang belum mencapai usia baligh di negeri syirik. Bagaimana sehingga orang yang masuk Islam dan tetap berada di negeri kafir dilindungi sebagian hartanya, lalu pada kasus ini hal itu tidak dilakukan, padahal orang yang masuk Islam dan telah keluar dari negeri kafir lebih utama keadaannya dibandingkan dengan orang yang masuk Islam dan tetap berada di negeri kafir?

Bahkan, semua harta orang yang masuk Islam dan telah keluar dari negeri kafir menjadi miliknya, demikian pula semua anaknya yang belum mencapai usia baligh. Adapun anak-anaknya yang telah baligh serta istrinya dijadikan tawanan perang, sebab mereka telah memiliki hukum tersendiri dan tidak lagi mengikut kepada hukum orang yang masuk Islam ini.

Orang yang darahnya dicegah oleh Islam untuk ditumpahkan, dicegah pula hartanya untuk diambil. Masalah harta lebih ringan dibandingkan dengan masalah darah. Hujjah bagi persoalan ini sama seperti hujjah pada persoalan yang pertama. Pandangan Al Auza'i benar dalam masalah ini, akan tetapi sikapnya yang berhujjah dengan peristiwa Makkah dan penduduknya tidak tepat. Makkah tidak masuk dalam persoalan ini, demikian pula tidak masuk dalam persoalan pertama.

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Sekiranya seorang laki-laki masuk ke negeri musuh, maka anak-anaknya yang masih kecil menjadi miliknya, sebab anak-anak tersebut dianggap sebagai muslim mengikuti agama bapak mereka, adapun yang selain itu di antara keluarga dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang."

Al Auza'i berkata, "Keadaan orang ini sama seperti keadaan orang-orang yang hijrah dari Makkah kepada Rasulullah SAW. Dikembalikan kepadanya harta dan keluarganya, sebagaimana beliau telah mengembalikan

harta dan keluarga orang-orang yang hujrah kepadanya di Madinah.”

Abu Yusuf berkata, “Kami telah membahas permasalahan ini dengan tuntas, dan pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah *rahimahullah*.”

Imam Syaifi berkata: Pendapat yang benar dalam masalah itu adalah seperti yang dikatakan oleh Al Auza’i. Adapun hujjahnya sama seperti hujjah pada dua permasalahan terdahulu.

**Orang yang mendapat jaminan keamanan menyatakan diri masuk Islam dan keluar menuju negeri Islam seraya menitipkan hartanya**

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, “Apabila orang seperti ini mengambil sesuatu dari hartanya lalu menitipkannya kepada seseorang di negeri musuh, maka harta itu juga menjadi rampasan perang (bila negeri tersebut dikuasai oleh kaum muslimin).”

Al Auza’i berkata, “Harta tersebut tidak menjadi rampasan perang.”

Kemudian Al Auza’i berhujjah dengan perlakuan Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Makkah. Lalu ia berkata, “Orang yang lebih berhak diteladani dan dipegang Sunnahnya adalah Rasulullah SAW.”

Syuraib berkata, “Sesungguhnya Sunnah telah mendahului qiyas kamu ini. Untuk itu, ikutilah dan jangan kalian berbuat bid’ah, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan tersesat selama berpegang pada atsar.”

Abu Yusuf berkata, “Rasulullah SAW tidak sama dengan manusia lainnya, dan keputusan terhadap bangsa non-Arab serta Ahli Kitab tidak sama dengan keputusan terhadap bangsa Arab. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa orang-orang musyrik dari bangsa Arab yang bukan Ahli Kitab tidak boleh diambil jizyah (upeti) dari mereka, sementara hal serupa berlaku kepada orang-orang musyrik non-Arab? Seorang imam apabila menguasai suatu kota di antara kota-kota bangsa Romawi maupun kota-kota lainnya yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, dan apabila telah menjadi harta rampasan perang, maka tidak boleh baginya memisahkan sesuatu darinya atau mengalihkannya kepada selain mereka yang menaklukkannya, bahkan ia harus mengeluarkan 1/5 bagiannya lalu membagi-bagikannya di antara mereka. Demikianlah Sunnah yang senantiasa berlangsung. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Makkah, dimana beliau bersabda tentang Makkah,



إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَلَمْ تَحِلْ لِأَخِي قَبْلِي وَلَا تَحِلْ لِأَخِي بَعْدِي.

*'Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya, maka tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun sesudahku'.*<sup>174</sup>

Rasulullah SAW telah menahan tawanan perang Hawazin, peristiwa bani Musthaliq, perang Khaibar, serta seluruh peperangan yang beliau menangkan. Akan tetapi, beliau tidak melakukan pada semua peristiwa itu apa yang beliau lakukan terhadap penduduk Makkah. Sekiranya penyelesaian persoalan seperti yang beliau lakukan di Makkah, niscaya tidak boleh bagi seorang pun menjadikan seorang pun sebagai tawanan perang, dan tidak ada pula harta rampasan perang, baik yang didapatkan melalui kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Akan tetapi, perintah dari Rasulullah SAW di Makkah berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di negeri-negeri lain yang ditaklukkan. Atas dasar ini, dapat dipahami perbuatan Nabi SAW di Makkah yang tidak mengambil harta rampasan perang, baik dari orang kafir maupun muslim, dan tidak pula menjadikan seorang pun sebagai tawanan perang, baik keluarga kafir maupun keluarga muslim. Bahkan, beliau memaafkan mereka semua. Beliau didatangi pula oleh penduduk Hawazin, dan Sunnah beliau terhadap mereka adalah apa yang telah aku katakan. Rasulullah SAW menetapkan kepada setiap orang yang akan mengambil haknya agar membayar fidyah (tebusan); untuk setiap satu kepala samudra dengan enam *fara' idh*. Dengan demikian, ketetapan di tempat ini tidak sama dengan ketetapan bagi penduduk Makkah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hak, sebagaimana yang beliau lakukan. Tidak ada bagi seorang pun sesudahnya yang boleh melakukan hal serupa.

**Inam Syafi'i berkata:** Peristiwa Makkah telah dibahas berulang kali, sementara perkara yang terjadi padanya berbeda dengan apa yang mereka (yakni Al-Auza'i dan Abu Yusuf) katakan, dan kami telah menjelaskannya. Tidak ada perbedaan dalam Sunnah Rasulullah SAW sama sekali, dan beliau tidak melakukan suatu perbuatan melainkan apa yang beliau ketahui akan menjadi Sunnah bagi orang-orang sesudahnya. Kecuali apa yang dijelaskan Allah SWT sebagai suatu kekhususan bagi beliau, bukan untuk orang-orang mukmin, serta apa yang dijelaskan beliau sendiri sebagai kekhususan baginya.

<sup>174</sup> HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Tidak Mengusuk Bubungan Buruan di Tanah Haram", hal. 18, juz 3, jld. 1, cet. Dar Al Jil; dan pembahasan tentang jual-beli, bab "Ketentuan tentang Tukang Sepuh", hal. 79, juz 3, jld. 1, cet. Dar Al Jil; *Adumad Ahmad*, juz 1, hal. 252; dan dalam *Zad Al-Masir*, oleh Ibnu Al-Jauzi, juz 2, hal. 429.

dan tidak ada perbedaan mengenai hal itu bagi orang-orang sesudahnya.

Adapun pernyataan Abu Yusuf bahwa ketetapan bagi bangsa Arab berbeda dengan ketetapan bagi bangsa non-Arab, lalu mengklaim bahwa Makkah sebagai negeri musuh (kafir yang memerangi Islam) namun juga sebagai negeri haram, maka ia mengatakan bahwa Nabi SAW memberi keputusan yang berbeda terhadap Makkah daripada hukum yang beliau berikan terhadap bangsa Arab lainnya, seperti Hawazin dan bani Musthaliq. Padahal, Rasulullah SAW tidak pernah memberi keputusan yang berbeda-beda pada semua peristiwa itu. Akan tetapi, beliau menjadikan tawanan siapapun yang beliau kuasai melalui kekerasan lalu merampas hartanya, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Nabi SAW tidak pernah menjadikan tawanan seseorang yang telah masuk Islam lebih dahulu sebelum berhasil dikuasai, bahkan beliau tidak memeranginya. Adapun penduduk Makkah telah meneluk Islam dan di antara mereka ada yang tidak mendapatkan jaminan keamanan. Namun hal ini tidak mengapa, karena mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk sebagai penduduk Makkah, akan tetapi hanya berlingkup ke Makkah.

Sedangkan pernyataan Abu Yusuf bahwa *jizyah* (upeti) tidak diambil dari bangsa Arab, sesungguhnya kami sangat sependapat apabila bukan karena kebenaran, justru menyelisih apa yang ia katakan. Maka, tidak ada pilihan bagi kami kecuali harus mengatakan kebenaran. Rasulullah SAW telah mengambil *jizyah* dari Ukaidar Al Ghassani, dan telah diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW mengikat perjanjian damai dengan seseorang dari bangsa Arab dengan syarat orang itu membayar *jizyah* (upeti).

Adapun Umar bin Khaththab R.A serta orang-orang sesudahnya di antara para khalifah telah mengambil *jizyah* (upeti) dari bani Taghlib, Tanukh, Hirah dan Khali'j Arab, dimana mereka itu hingga masa kini tetap memeluk agama Nasrani. Mereka dibebani kewajiban pajak dua kali lipat, dan itulah yang dinamakan sebagai *jizyah*. Sesungguhnya *jizyah* berlaku atas agama, bukan atas individu. Apabila bukan karena termasuk perbuatan dosa mengharap kebatalan, niscaya kami akan berharap apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf adalah benar, dan tidak ada sikap merendahkan bangsa Arab. Akan tetapi, Allah *Azza wa Jalla* telah berada di depan mata kita (dan tidak meridhai kita) mencintai selain apa yang Dia tetapkan. *Wallahu 'alam*.

## PEMBAHASAN TENTANG UNDIAN

**Imam Syafi'i berkata:** Allah Ta'ala berfirman, "*Padahal kamu tidak hadir beserta mereka; ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam...*" hingga firman-Nya "...ketika mereka bersengketa" (Qs. 'Aali 'Imraan (3): 44)

**Imam Syafi'i berkata:** Asas undian dalam Kitab Allah berkenaan dengan kisah orang-orang yang melakukan undian untuk dapat memelihara Maryam. Undian tidak dilakukan—*wallahu a'lam*—kecuali di antara orang-orang yang memiliki kesamaan dari segi hujjah. Bisa saja—*wallahu a'lam*—orang-orang yang melakukan undian tersebut sama dalam hal pemeliharaan terhadap Maryam. Oleh karena itu, mereka pun berebut untuk mengambil Maryam. Akan tetapi, keberadaan Maryam di tangan salah seorang mereka lebih baik bagi Maryam: sebab bila dipergilirkan di antara mereka, akan lebih berbahaya baginya, dimana apabila pemelihara hanya satu orang, niscaya ia akan bersikap lebih lembut terhadapnya dan lebih paham mengenai kemastilahatannya serta mengerti akan akhlak dan tabiatnya maupun makanan yang diinginkannya. Adapun bila berpindah-pindah dari satu orang kepada orang lain, niscaya tidak ada perawatan yang berkesinambungan. Mungkin orang berikutnya akan memulai dari awal seperti apa yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya, dan mungkin pula setiap mereka memiliki cara yang berbeda dalam memelihara. Atas dasar ini, maka keberadaan Maryam pada

satu orang saja lebih baik dan lebih mulia baginya daripada harus dipelihara oleh jamaah.

**Imam Syafi'i berkata:** Undian yang dilakukan oleh Nabi SAW pada setiap kesempatan, dimana beliau melakukan undian, memiliki makna yang sama dengan undian yang dilakukan oleh mereka yang memelihara Maryam. Beliau melakukan undian di antara para budak yang dimerdekan secara bersama, maka beliau menetapkan kemerdekaan secara sempurna kepada sepertiga mereka dan membatalkan kemerdekaan itu dari dua pertiganya atas dasar undian. Hal ini terjadi karena orang yang memerdekakan budak pada saat sakitnya telah memerdekakan hartanya dan harta orang lain. Perbuatannya itu dianggap sah terhadap hartanya dan tidak dianggap sah pada harta selainnya. Maka, Nabi SAW mengumpulkan pada sepertiganya tanpa memisah-misahkan, sebagaimana beliau mengumpulkan pembagian di antara ahli waris dan tidak memisah-misahkan di antara mereka.

Demikian pula halnya undian yang beliau lakukan terhadap para istri beliau. Menjadi kewajiban bagi beliau untuk membagi giliran secara merata di antara para istri beliau saat tidak bepergian. Akan tetapi ketika sedang dalam perjalanan, maka terasa sulit apabila harus keluar bersama semua istrinya. Oleh karena itu, beliau mengundi mereka; dan siapa di antara mereka yang menang undian, berarti ia ikut bersama beliau dan gugurlah hak para istri yang lain selama dalam perjalanan. Apabila telah kembali dari perjalanan, maka pembagian giliran kembali dilakukan seperti semula tanpa memperhitungkan hari-hari yang dilewati oleh istri yang menemani beliau selama dalam perjalanan.

Imran bin Hushain telah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar, mungkin ia mengatakan "Berwasiat saat hendak meninggal dunia untuk memerdekakan 6 budak, dan tidak ada harta bagi beliau selain itu", atau ia mengatakan "Memerdekan 6 orang budak ketika akan meninggal dunia dan ia tidak memiliki harta selain mereka". Lalu, hal ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau mengucapkan perkataan yang cukup keras. Kemudian beliau memanggil budak-budak itu dan membaginya menjadi 3 kelompok. Kemudian beliau mengundi di antara mereka, lalu memerdekakan 2 orang dari tidak memerdekakan 4 orang yang lain.<sup>173</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

<sup>173</sup> HR. Abu Daud, pembahasan tentang pembebasan budak, bab "Orang yang Memerdekan Budak-budak Miliknya yang Tidak Mencapai Sepertiga", hadits no. 3958; Tirmidzi, pembahasan tentang hukum-hukum, bab "Keterangan tentang Orang yang Memerdekan Budak-budaknya Saat Sakit", hadits no. 1364; dan Ahmad dalam *Musnad*, juz 4, hal. 426.

مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَيْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَتْلَعُ ثَمَنَ الْعَيْدِ قَوْمَ الْعَيْدِ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَلَ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حَصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَيْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ.

*"Barangsiapa memerdekakan bagiamya pada budak dan ia memiliki harta yang mencapai harga si budak, maka dibebankan kepadanya harga budak itu dengan perhitungan yang adil lalu diberikan kepada sekutunya bagian masing-masing dan si budak pun dimerdekan. Jika tidak demikian, berarti telah dimerdekan dari si budak sekedar apa yang telah dimerdekan."*<sup>176</sup>

Ar-Rabi' berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا كَانَ الْعَيْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤَمَّرًا فَإِنَّهُ يَقُومُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقَيْسَةِ وَيَعْتَقُ، وَرَبَّمَا قَالَ قَيْمَةً لَا وَكُسْرَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ.

*"Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang mereka memerdekakan bagiannya; apabila orang yang memerdekakan berkecukupan, maka dibebankan kepadanya harga si budak menurut perhitungan maksimal dan budak itu pun dimerdekan." Atau mungkin beliau bersabda, "Menurut harga yang sesuai tanpa dikurangi dan tidak pula dilebihkan."*<sup>177</sup>

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami katakan. Hadits tentang undian telah diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan Ibnu Al Musayyib, selaras dengan perkataan Ibnu Umar tentang memerdekakan budak tanpa perbedaan sedikitpun pada apa yang diriwayatkan dari keduanya dan tidak pula pada salah satu dari keduanya.

Keduanya sama-sama menyatakan bahwa seseorang memerdekakan

<sup>176</sup> HK, Bukhari, pembahasan tentang memerdekakan budak, bab "Memerdekan Budak yang Dimiliki oleh Dua Orang"; dan Muslim, pembahasan tentang memerdekakan budak, hadits no. 1501, juz 2, hal. 1139, cet. Dar Al Fikr.

<sup>177</sup> HK, Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Orang yang Memerdekan Budak Bagiamya"; hal 1287, juz 1.

budak-budaknya ketika akan meninggal dunia, dan orang itu tidak memiliki harta selain para budak tersebut jika ia telah memerdekakan mereka secara penuh saat hidupnya. Demikianlah maksud kandungan hadis itu menurutku.

Di samping itu, terdapat pula makna yang lain, di antaranya; memerdekakan budak saat akan meninggal dunia tidak sah hukumnya, akan tetapi ia menjadi wasiat, sama seperti memerdekakan sesudah kematian.

Ketika Nabi SAW mengundi di antara para budak lalu memerdekakan sepertiga dan tetap menjadikan budak dua pertiga yang lain, maka hal itu kita jadikan dalil bahwa orang yang akan meninggal dunia itu telah memerdekakan harta miliknya dan harta milik orang lain. Untuk itu, Nabi SAW mengesahkan pen bebaskan yang ia lakukan terhadap hartanya lalu mengembalikan harta orang lain.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila orang yang memerdekakan budak itu sembuh dari sakitnya, maka para budak dimerdekan seluruhnya, sebab saat ini ia telah memiliki kembali para budak secara penuh tanpa terhalang oleh hak ahli waris; baik sakit yang diderita itu menyebabkan ia meninggal dunia atau akan tetap hidup. Para budak dibebaskan pula seluruhnya apabila nilainya tidak melebihi 1/3 harta. Mereka semua dimerdekan jika ia meninggal dunia dan ia dianggap telah memerdekakan 1/3 hagiannya. Adapun yang 1/3 lagi tetap dijadikan sebagai budak. Jika demikian, maka hal itu semakna dengan hadits Ibnu Umar tanpa perbedaan. Yang demikian itu dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa memerdekakan hagiannya pada budak dan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka harga budak itu dibebankan kepadanya menurut perhitungan harga yang adil. Bila orang yang memerdekakan tidak memiliki harta, maka dimerdekan dari budak itu sekadar yang telah dimerdekan."*

Hal serupa terjadi pada undian terhadap para istri. Siapa saja di antara para istri yang memenangkan undian, maka ia berhak berangkat menemui suaminya dalam perjalanan, sementara hak para istri yang lain dinyatakan gugur selama suami melakukan perjalanan tersebut. Apabila telah kembali dari perjalanan, maka suami dapat melakukan pembagian giliran tanpa memperhitungkan waktu yang ia habiskan bersama istrinya yang menemaninya dalam perjalanan.

Demikian pula Nabi SAW membagi (harta) Khaibar menjadi 5 bagian, lalu 4 bagian untuk orang-orang yang turut dalam peperangan. Kemudian Nabi SAW mengundi mereka. Siapa saja yang memenangkan undian untuk memiliki bagian tertentu, maka ia pun dapat mengambil bagian tersebut seluruhnya. Orang lain tidak berhak lagi pada bagian yang telah ia menangkan, sebagaimana ia tidak berhak pula pada bagian lain yang masih



Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa memerdekakan bagiannyanya pada budak, dan ia memiliki harta yang mencapai harga si budak, maka dibebankan kepadanya harga budak itu dengan perhitungan yang adil, lalu diberikan kepada sekutunya bagian masing-masing dan si budak dapat dimerdekakan. Jika tidak demikian, berarti telah dimerdekakan dari si budak sekadar apa yang telah dimerdekakan."*

Ar-Rabi' berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang mereka memerdekakan bagiannyanya, dan apabila orang yang memerdekakan berkecukupan, maka dibebankan kepadanya harga si budak menurut perhitungan maksimal dan budak itu dapat dimerdekakan."*

Atau mungkin beliau bersabda, *"Memurut harga yang sesuai tanpa dikurangi dan tidak pula dilebihkan."*

Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dz'ib, dari Abu Az-Zinad, bahwa seorang laki-laki memerdekakan 1/3 dari budak-budaknya, maka Aban mengundi di antara mereka.

Malik bin Abu Rabi'ah bin Abu Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami bahwa seorang laki-laki pada masa Aban bin Utsman memerdekakan semua budaknya, padahal ia tidak memiliki harta selain itu, maka Aban bin Utsman memerintahkan agar para budak itu dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian ia mengundi siapa di antara mereka yang menjadi bagian mayit, maka ia dibebaskan. Akhirnya, salah satu dari ketiga bagian itu memenangkan undian dan bagian ini pun dimerdekakan.

Imam Malik berkata, *"Itu merupakan perkara terbaik yang aku dengar."*

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami katakan. Hadits tentang undian telah diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan Ibnu Al Musayyib, selaras dengan perkataan Ibnu Umar tentang memerdekakan budak tanpa perbedaan sedikitpun pada apa yang diriwayatkan dari keduanya dan tidak pula pada salah satu dari keduanya.

Keduanya sama-sama menyatakan bahwa seseorang memerdekakan budak-budaknya ketika akan meninggal dunia, dan orang itu tidak memiliki harta selain para budak tersebut jika ia telah memerdekakan mereka secara penuh semasa hidupnya. Demikianlah makna kandungan hadits tersebut

menurutku.

Di samping itu, terdapat pula makna yang lain, di antaranya; memerdekakan budak saat akan meninggal dunia tidak sah hukumnya. Pada saat itu, hal tersebut dianggap sebagai wasiat dan kedudukannya sama seperti memerdekakan sesudah kematian..

Ketika Nabi SAW mengundi para budak lalu memerdekakan sepertiga dan dua pertiga lainnya tetap dijadikan sebagai budak, maka hal ini kita jadikan sebagai dalil bahwa orang yang akan meninggal dunia itu telah memerdekakan harta miliknya dan harta milik orang lain. Untuk itu, Nabi SAW mengesahkan pembebasan yang ia lakukan terhadap hartanya lalu mengembalikan harta orang lain.

Sama seperti beberapa budak yang dimiliki oleh satu orang, lalu si pemilik menjual atau menghibahkan sepertiga dari mereka, maka kita harus membagi para budak itu kemudian melakukan undian di antara mereka. Kemudian kita memberikan sepertiganya kepada pembeli atau penerima hibah. Mana saja di antara bagian itu yang keluar dalam undian, maka bagian tersebut menjadi milik pembeli atau penerima hibah.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila orang yang memerdekakan budak itu sembuh dari sakitnya, maka para budak yang dimerdekakannya saat sakit dapat dibebaskan seluruhnya, sebab saat ini ia telah memiliki kembali para budak secara penuh tanpa terhalang oleh hak ahli waris. Adapun saat sakit, tidak diketahui secara pasti apakah ia akan meninggal dunia atau tetap hidup. Para budak dibebaskan seluruhnya apabila nilainya tidak melebihi dari 1/3 harta. Ketika orang itu meninggal dunia dan 1/3 dari para budak itu dimerdekakan sedangkan 2/3 tetap dijadikan sebagai budak, maka hal ini semakna dengan hadits Ibnu Umar tanpa perbedaan. Yang demikian itu dikarenakan Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa memerdekakan budak bagiannya dan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka harga budak itu dibebankan kepadanya menurut perhitungan harga yang adil. Bila orang yang memerdekakan tidak memiliki harta, maka dimerdekakan dari budak itu sekadar yang telah dimerdekakan."*

Jika orang yang memerdekakan bagiannya memiliki harta yang cukup untuk membayar harga budak yang menjadi milik sekutunya, maka hartanya diambil kemudian digunakan untuk membayar bagian sekutunya, kemudian si budak dimerdekakan. Akan tetapi bila orang yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta yang cukup, maka dimerdekakan dari budak itu sekadar apa yang telah ia merdekakan.

Kedua hadits itu sama-sama menyatakan; apabila sekutu yang

memerdekakan bagiannya tidak mampu membayar bagian sekutunya, maka bagian sekutu tersebut tidak keluar dari kepemilikannya tanpa ada gantinya. Kemudian kedua hadits ini juga membatalkan pendapat yang mengatakan; si budak diberi kesempatan untuk berusaha menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakan.

Dengan demikian, kedua hadits itu sepakat pada tiga perkara; membatalkan pendapat yang memberi kesempatan bagi budak untuk berusaha menebus bagian dirinya yang belum dimerdekakan, adanya perbudakan setelah sebagian diri budak dimerdekakan, dan pembebasan diri si budak secara keseluruhan apabila orang yang memerdekakan bagiannya memiliki harta yang cukup untuk membayar bagian sekutunya.

### **Bab: Undian pada Budak dan Selain Mereka**

**Imam Syafi'i berkata:** Undian di negeri Arab adalah berbentuk anak panah yang mereka buat dengan diukir dan bentuknya sama. Kemudian mereka menempatkan pada setiap panah itu tanda untuk setiap orang yang diundi. Setelah itu, anak panah ini dikocok dan dikeluarkan. Barangsiapa yang anak panahnya keluar, maka ia telah memenangkan undian.

**Imam Syafi'i berkata:** Undian yang lebih aku sukai serta lebih terhindar dari kecurangan adalah dengan menggunakan kertas yang dipotong dalam ukuran yang sama. Kemudian pada setiap kertas itu ditulis nama untuk satu orang yang mengikuti undian, hingga semua nama mereka tertulis pada masing-masing potongan kertas. Lebih lanjut potongan-potongan kertas ini dimasukkan dalam gulungan-gulungan kecil yang terbuat dari tanah, dan tidak ada perbedaan diantara gulungan-gulungan itu. Jika tidak ada cara lain untuk menyamakannya kecuali dengan menggunakan timbangan, maka itu harus ditimbang. Setelah itu, gulungan-gulungan tanah tadi dikocok dan dimasukkan ke dalam kain seseorang yang tidak hadir saat penulisan nama dan tidak pula hadir saat memasukkan kertas ke dalam gulungan. Lalu dikatakan kepada orang itu, "Masukkan tangammu ke dalam kain dan keluarkan satu gulungan". Apabila ia telah mengeluarkannya, maka gulungan dipecahkan kemudian dibacakan nama pemilik kertas itu dan diserahkan kepadanya bagian yang ia menangkan dalam undian. Kemudian dikatakan, "Undilah untuk pemenang berikutnya", demikian seterusnya hingga masing-masing mendapatkan bagiannya. Seperti ini pula yang terjadi pada budak dan selainnya tanpa ada perbedaan.

Jika seseorang wafat dan meninggalkan budak-budak yang telah dimerdekakan semuanya, atau hanya memerdekakan 1/3 atau 2/3 darinya,

sementara ia tidak memiliki harta selain para budak tersebut dan harga mereka sama, maka mereka dapat dibagi kepada tiga kelompok, lalu ditulis kata "Merdeka" pada satu kertas undian dan kata "Budak" pada dua kertas undian lainnya. Kemudian dikatakan kepada orang yang mengeluarkan kertas undian, "Keluarkan kertas undian untuk kelompok pertama." Apabila dikeluarkan dan ternyata bertuliskan kata "Merdeka", maka kelompok itu dimerdekakan. Sedangkan dua kelompok yang lain tetap menjadi budak.

Apabila para ahli waris hendak mengundi pula untuk menentukan bagian masing-masing dari kedua kelompok itu, maka kedua kelompok yang tersisa kita tuliskan dalam kertas undian dan dikatakan kepada orang yang mengeluarkannya, "Keluarkan kertas undian untuk ahli waris ini". Bila telah dikeluarkan, maka kelompok yang tertulis dalam kertas itu menjadi miliknya, sedangkan kelompok yang tersisa menjadi bagian ahli waris yang satunya.

Jika ahli waris hanya dua orang, maka kita dapat menulis nama keduanya; dan siapa saja yang kertas undiannya keluar, maka ia dapat mengambil kelompok yang pertama. Adapun bila ahli waris lebih dari dua orang dan hak mereka berbeda-beda, maka kita dapat mengambil dua kelompok yang masih berstatus budak lalu kita memulai pengelompokan baru dan melakukan undian dari awal. Jika kertas pertama yang keluar bertuliskan kata "budak", maka kelompok pertama dijadikan budak. Sedangkan bila kertas kedua yang keluar bertuliskan kata "merdeka", maka kelompok ini dimerdekakan. Begitu pula apabila kertas ketiga yang keluar bertuliskan kata "budak", maka kelompok ketiga dinyatakan sebagai budak.

Seandainya harga budak-budak tersebut berbeda-beda, maka dikelompokkan secara seimbang. Budak yang harganya mahal dikelompokkan dengan budak yang harganya murah hingga masing-masing kelompok memiliki harga yang sama. Jika hal ini tidak dapat dilakukan karena perbedaan harga yang sangat besar di antara para budak, dimana salah seorang budak berharga 100 Dinar, 2 orang budak berikutnya berharga 100 Dinar, dan 3 orang budak yang tersisa berharga 100 Dinar pula, maka seorang budak yang berharga 100 Dinar dianggap satu kelompok, 2 orang budak yang berharga 100 Dinar dianggap sebagai satu kelompok, dan begitu pula dengan 3 orang budak yang tersisa.

Setelah itu, dilakukan undian di antara mereka; jika kertas yang dikeluarkan untuk kelompok yang terdiri dari satu orang ternyata bertuliskan kata "merdeka", maka budak itu dapat dimerdekakan. Demikian pula apabila kertas yang bertuliskan kata "merdeka" keluar untuk kelompok kedua yang terdiri dari 2 orang budak atau untuk kelompok ketiga yang terdiri dari tiga orang budak. Sesungguhnya kesamaan di sini didasarkan pada harga; baik

harga para budak tersebut sama atau berbeda.

Adapun bila seorang budak berharga 200 Dinar, 2 orang budak seluruhnya berharga 50 Dinar, dan 3 orang budak yang lain seluruhnya berharga 50 Dinar, maka undian dilakukan sebagaimana biasa. Jika kertas untuk kelompok yang terdiri dari seorang budak ternyata bertuliskan kata "merdeka", maka dimerdekan dari dirinya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan, yaitu sama dengan separuh dari diri budak tersebut, sedangkan separuhnya tetap berstatus budak. Akan tetapi bila kertas yang bertuliskan kata "merdeka" ternyata keluar untuk kelompok yang terdiri dari 2 orang budak, maka keduanya pun dimerdekan.

Setelah itu, dilakukan pengundian ulang antara kelompok yang terdiri dari seorang budak dan kelompok yang terdiri dari 3 orang budak. Mereka kembali dikelompokkan menjadi 3 bagian. Siapa saja yang keluar kertas untuknya yang bertuliskan kata "merdeka", maka dimerdekan dari dirinya apa yang tersisa dari  $\frac{1}{3}$  harta, sedangkan sisanya tetap berstatus budak. Adapun bila kertas yang bertuliskan kata "merdeka" keluar untuk kelompok yang terdiri dari 2 orang atau 3 orang, dan  $\frac{1}{3}$  harta warisan yang tersisa tidak dapat memerdekakan mereka semuanya, maka mereka kembali dibagi kepada 2 atau 3 kelompok dan diundi. Siapa saja di antara mereka yang keluar sebagai pemenang, ia pun dimerdekan. Apabila  $\frac{1}{3}$  harta warisan masih tersisa, maka kembali dilakukan undian untuk budak-budak yang tersisa hingga jumlah harga budak yang dimerdekan telah cukup  $\frac{1}{3}$  harta.

Budak yang telah mendapatkan kertas bertuliskan kata "merdeka" tetap diikutkan dalam undian selanjutnya hingga kemerdekaannya menjadi sempurna. Jika kertas yang bertuliskan kata "merdeka" keluar untuk satu orang di antara para budak dan ia dimerdekan, lalu para budak yang tersisa diundi dan ternyata kertas tersebut keluar untuk kelompok yang terdiri dari 2 orang, namun sisa dari  $\frac{1}{3}$  harta tidak cukup untuk memerdekakan keduanya, maka kedua budak ini diundi kembali untuk menentukan siapa yang akan dimerdekan.

Apabila yang memenangkan undian di antara keduanya masih menyisakan  $\frac{1}{3}$  harta, maka sisa tersebut digunakan untuk memerdekakan sebagian diri budak yang satunya.

Jika para budak tersebut terdiri dari 3 kelompok dengan harga yang berbeda-beda, lalu diadakan undian di antara mereka, kemudian kertas yang bertuliskan kata "merdeka" keluar untuk salah satu kelompok tersebut, namun kelompok ini terdiri dari beberapa budak yang jumlah harganya melebihi  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka diadakan undian di antara budak-budak

yang masuk kelompok tersebut, lalu dimerdekakan siapa di antara mereka yang memenangkan undian.

Bila budak yang memenangkan undian ini harganya masih kurang dari  $1/3$  harta warisan, maka kembali dilakukan undian untuk budak-budak yang tersisa dari kelompok itu, sebab budak-budak yang ada pada 2 kelompok lainnya telah kembali menjadi budak secara penuh. Budak yang telah memenangkan undian pada kali pertama tetap diikuti dalam undian selanjutnya hingga ia menghabiskan  $1/3$  harta warisan atau menyisakan sebagian dari  $1/3$  harta warisan.

Dua kelompok lainnya yang tersisa dalam hal ini adalah sama, undian dimulai di antara mereka dengan membagi kepada 3 kelompok. Jika budak yang tersisa tinggal dua orang, maka keduanya langsung diundi; dan yang memenangkan undian dimerdekakan dari dirinya sekadar yang tersisa dari  $1/3$  harta warisan, dan sisa dirinya tetap dinyatakan sebagai budak. Pengundian tidak dilakukan hingga para budak itu dikelompokkan kepada 3 bagian selama memungkinkan.

Jika budak yang dimerdekakan terdiri dari 2 orang dan orang yang memerdekakan tidak memiliki harta selain kedua budak itu, maka kedua budak ini tidak mungkin untuk dikelompokkan kepada 3 bagian, akan tetapi mereka langsung diundi dan siapa pun yang memenangkan undian dimerdekakan dari dirinya sekadar  $1/3$  harta warisan. Jika yang memenangkan undian adalah budak yang harganya sedikit dan masih tersisa sedikit dari  $1/3$  harta warisan, maka sisa itu digunakan untuk memerdekakan sebagian dari diri budak yang satunya dan bagian dirinya yang belum dimerdekakan tetap menjadi budak.

Adapun bila para budak terdiri dari 8 orang dan harga mereka sama, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, dibagi menjadi 4 kelompok lalu diundi. Apabila undian yang bertuliskan kata "merdeka" keluar untuk satu kelompok, maka kelompok itu dimerdekakan. Kemudian yang tersisa dikelompokkan kepada tiga bagian dan kembali diundi. Siapa saja yang memenangkan undian ini, maka dimerdekakan sekadar apa yang mencukupi  $1/3$  warisan yang tersisa. Jika yang memenangkan undian adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang, sementara  $1/3$  harta warisan yang tersisa tidak lagi mencukupi untuk memerdekakan keduanya, mereka kembali diundi dan siapa pun yang menang di antara keduanya segera dimerdekakan dan yang satunya tetap dijadikan sebagai budak. Bila harga budak yang memenangkan undian ini belum menghabiskan  $1/3$  harta, maka itu digunakan untuk memerdekakan sebagian diri budak yang satunya.



Bagi mereka yang berpendapat seperti ini, seharusnya mengatakan bahwa budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW dalam hadits di atas memiliki harga yang sama, sebab tidaklah 2 budak dimerdekakan dan 4 orang lainnya tetap dijadikan sebagai budak melainkan bahwa harga kedua budak yang dimerdekakan sama dengan  $\frac{1}{3}$  harta, tidak lebih dan tidak kurang. Jika para budak berjumlah 7 orang, maka mereka dikelompokkan menjadi 7 bagian lalu diundi hingga harga budak yang dimerdekakan telah mencapai  $\frac{1}{3}$  harga warisan.

*Kedua*, hendaknya dibagi kepada 3 kelompok. Jika jumlahnya 7 orang, maka diperhitungkan harganya dan diusahakan satu kelompok terdiri dari 3 orang. Apabila kelompok yang terdiri dari 3 orang memenangkan undian, maka kembali diadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang harus dimerdekakan. Kemudian budak yang memenangkan undian ini dimerdekakan secara penuh, dan apa yang tersisa dari  $\frac{1}{3}$  harta warisan itu untuk budak yang tidak memenangkan undian. Perkataan ini lebih tepat dan selaras dengan makna Sunnah, karena Rasulullah membagi mereka kepada 3 kelompok. Perkataan ini sesuai pula dengan hadits, baik harga budak itu berbeda atau tidak.

### **Bab: Memerdekakan Budak Bersama Utang**

Imam Syafi'i berkata: Apabila mayit meninggalkan utang yang jumlahnya sama dengan nilai seluruh hartanya, maka para budak yang ia merdekakan dijual tanpa ada satupun yang dimerdekakan. Adapun bila jumlah utang dapat ditutupi oleh sebagian hartanya, maka para budak dibagi kepada beberapa kelompok. Kemudian dibuat kertas undian yang terdiri dari kertas bertuliskan "merdeka" dan "budak" sesuai dengan jumlah utang. Jika jumlah utang sama dengan  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka ditulis "utang" untuk satu kertas undian, dan "merdeka" untuk dua kertas undian. Barangsiapa di antara kelompok budak itu yang mendapatkan kertas bertuliskan "utang", maka ia adalah kelompok yang tetap menjadi budak. Budak dalam kelompok ini dijual semuanya, lalu digunakan untuk melunasi utang si mayit.

Adapun bila kelompok yang mendapatkan kertas bertuliskan "utang" nilainya lebih besar dari utang itu sendiri, maka diadakan undian di antara anggota kelompok ini untuk menentukan siapa yang dimerdekakan dan siapa yang menjadi budak. Barangsiapa mendapatkan kertas bertuliskan "budak", maka ia akan dijual. Jika ternyata harga budak yang dijual belum dapat melunasi utang, maka para budak yang tersisa kembali dibagi kepada beberapa kelompok lalu diadakan undian dari awal. Seakan-akan si mayit

tidak meninggalkan utang selain jumlah yang tersisa dan tidak pula meninggalkan budak selain mereka yang belum dijual.

Jika kelompok yang mendapatkan kertas bertuliskan "utang" nilainya lebih kecil dari jumlah utang, maka budak dalam kelompok ini dijual semuanya, kemudian dilakukan undian baru kepada para budak yang tersisa hingga jumlah budak yang dijual dapat menutupi seluruh utang.

Demikian pula apabila jumlah utang lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta warisan. Hendaknya prosentase yang akan dijadikan budak dinaikkan lalu diundi hingga jumlah budak yang terjual sama dengan jumlah utang. Perhitungan selamanya disesuaikan dengan prosentase utang.

Jika seseorang berkata, "Bagaimana sehingga engkau mengundi antara menjadikan budak dan memerdekakan, lalu engkau menjual kelompok yang mendapatkan undian bertuliskan 'budak', namun engkau tidak memerdekakan kelompok yang mendapatkan undian bertuliskan 'merdeka'?" Maka dapat dijawab, "Sesungguhnya melunasi utang lebih patut dilakukan daripada memerdekakan budak, karena budak-budak itu memiliki hak yang sama untuk dimerdekakan atau tetap dijadikan sebagai budak, dan mereka tidak dapat dibedakan kecuali dengan melakukan undian. Apabila undian yang bertuliskan 'budak' keluar, maka ia dinyatakan tetap menjadi budak dan untuk itu aku menjualnya. Adapun budak-budak yang tersisa memiliki hak yang sama untuk dimerdekakan atau tetap dijadikan sebagai budak untuk ahli waris. Oleh karena itu, aku kembali melakukan undian di antara mereka. Barangsiapa di antara mereka ada yang mendapatkan undian bertuliskan 'dimerdekakan', maka ia pun aku merdekakan, sementara yang tersisa tetap dijadikan sebagai budak."

Apabila mayit hanya meninggalkan seorang budak sementara ia memiliki utang (dan tidak ada hartanya yang lain), maka dijual dari diri si budak sekadar yang dapat menutupi utang. Setelah itu,  $\frac{1}{3}$  yang tersisa setelah dijual dimerdekakan dan  $\frac{2}{3}$  lagi dijadikan budak.

Jika para budak telah dimerdekakan setelah utang dilunasi, dan saat itu tidak diketahui utang si mayit selain yang telah dilunasi, akan tetapi kemudian ditemukan utang lain bagi si mayit yang jumlahnya sama dengan harga seluruh budak tadi, maka kebebasan mereka dibatalkan dan mereka kembali dijual untuk menutupi utang mayit. Demikian pula aku mengambil semua budak yang berada dalam kekuasaan ahli waris serta seluruh harta yang mereka terima dari warisan jika utang mencakup semuanya.

## Bab: Memerdekakan Budak kemudian Ditemukan Harta Lain Milik Mayit

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita telah menetapkan status budak kepada  $\frac{1}{3}$  budak yang ditinggalkan oleh mayit dan memerdekakan  $\frac{2}{3}$  darinya, kemudian ditemukan harta lain milik si mayit yang mencukupi  $\frac{1}{3}$  warisan, maka kita harus memerdekakan mereka yang telah ditetapkan sebagai budak, lalu kita menyerahkan harta mereka kepada ahli waris serta menyerahkan harta yang mereka dapatkan kepada para budak setelah dimerdekakan oleh si mayit. Adapun harta yang ada pada budak sebelum dikeluarkan pengesahan atas kebebasan mereka atau sebelum kematian majikan yang menjanjikan kemerdekaan atas mereka, maka semua itu menjadi milik ahli waris, seakan-akan harta tersebut adalah peninggalan si mayit. Para budak diperhitungkan, begitu juga harta yang diambil dari tangan mereka, kemudian dimerdekakan di antara mereka  $\frac{1}{3}$  dari apa yang ditinggalkan oleh mayit.

Jika para budak yang dinyatakan merdeka—namun belum diundi—mendapat harta dengan cara-cara yang halal, maka dikumpulkan semua harta yang mereka dapatkan, kemudian diperhatikan apa yang ditinggalkan oleh mayit. Apabila mayit meninggalkan harta lain yang jumlahnya dua kali lipat dari harga seluruh budak, maka seluruh budak tersebut dimerdekakan dan masing-masing dapat mengambil harta yang ia dapatkan.

Adapun bila harta yang ditinggalkan oleh mayit tidak cukup dua kali lipat dari harga seluruh budak, maka harta mereka dikumpulkan lalu harga para budak diperhitungkan, serta seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jika mayit meninggalkan harta 1000 Dinar dan harga para budak mencapai 1000 Dirham pula, dan yang dimerdekakan dari budak adalah  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka kita dapat melakukan undian di antara mereka dan memerdekakan budak yang memenangkan undian hingga harganya sama dengan  $\frac{1}{3}$  harta warisan, dan diberikan kepada mereka harta yang mereka hasilkan, sebab harta-harta itu didapatkan saat mereka berstatus merdeka. Kemudian kita menetapkan status budak kepada mereka yang tidak memenangkan undian, seraya mengambil harta yang ada pada mereka lalu menggabungkannya dengan harta mayit. Setelah harta ini ditambahkan, maka jumlah peninggalan juga bertambah, dan jumlah yang seperti itu juga bertambah. Oleh karena itu, kita kembali mengadakan undian di antara para budak hingga jumlah harga budak yang dimerdekakan mencapai  $\frac{1}{3}$  harta warisan.

Siapa saja di antara budak itu yang memenangkan undian, maka dimerdekakan seluruhnya atau dimerdekakan sekadar yang tersisa dari  $\frac{1}{3}$

warisan. Jika si budak dimerdekakan seluruhnya, maka dikembalikan pula kepadanya hartanya yang telah diserahkan kepada ahli waris. Kemudian jika harta ini diserahkan kepadanya, berarti peninggalan mayit berkurang dan jumlah yang  $\frac{1}{3}$  turut berkurang pula, sehingga tidak cukup untuk memerdekakannya. Apabila hal ini terjadi, maka aku memperhitungkan jumlah hartanya dan harga budak itu. Setelah itu, dimerdekakan dari dirinya sekadar yang dapat dimerdekakan, dan aku menyerahkan harta kepadanya sesuai prosentase bagian yang dimerdekakan. Jika dimerdekakan separuh dirinya, maka diserahkan kepadanya separuh hartanya. Bila dimerdekakan  $\frac{1}{3}$  dirinya, maka diserahkan  $\frac{1}{3}$  hartanya dan seterusnya. Harta ini tetap berada dalam kekuasaannya untuk ia gunakan setelah bebas dari perbudakan secara keseluruhan. Atas dasar inilah perhitungan harta mayit, baik bertambah maupun berkurang.

### **Bab: Bagaimana Memperhitungkan Harga Budak**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila budak telah dimerdekakan secara keseluruhan saat majikan menderita sakit, atau para budak dijanjikan untuk merdeka setelah majikan meninggal dunia, atau majikan berwasiat memerdekakan mereka, lalu si majikan meninggal dan persoalan itu tidak diajukan kepada hakim hingga terjadi perubahan harga budak (baik bertambah atau berkurang), maka yang menjadi standar adalah harga saat terjadinya pembebasan tanpa memperhatikan perubahan harga setelah itu.

Hal itu dikarenakan kemerdekaan para budak tersebut telah sempurna apabila si majikan sembuh dari sakitnya, dan telah sempurna apabila si majikan meninggal dunia dan tercakup pada  $\frac{1}{3}$  harta warisan. Hanya saja mereka kembali dianggap sebagai budak jika majikan tidak meninggalkan harta yang nilainya dua kali lipat dari harga para budak itu. Apabila keadaan ini terjadi, maka terpaksa yang dimerdekakan hanya sebagian budak dan bukan seluruh budak. Setelah sebagian dinyatakan merdeka secara penuh dan sebagian lagi ditetapkan sebagai budak, sesungguhnya kemerdekaan mereka ini hanya didasarkan pada pembebasan terdahulu ketika si majikan masih hidup. Ini bukan berarti mereka itu dimerdekakan dengan sebab undian, sebab ketetapan undian itu merupakan hukum yang baru. Seakan-akan para budak ini telah dimerdekakan sejak ada pernyataan pembebasan dari majikan, sedangkan undian hanya memisahkan antara pembebasan yang berlaku dan yang tidak berlaku.

Jika demikian halnya, maka harga yang dijadikan pedoman adalah harga saat terjadinya pembebasan, bukan hari terjadinya ketetapan. Adapun para budak yang dijanjikan merdeka atau yang diwasiatkan untuk

dimerdekakan, standar harga bagi mereka adalah pada hari dimana si majikan meninggal dunia, sebab kemerdekaan mereka terjadi pada saat itu.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini patut mengatakan; apabila budak-budak yang dimerdekakan terdiri dari para wanita atau di antara mereka terdapat wanita yang hamil, maka standar harga bagi mereka adalah harga budak wanita yang hamil meskipun ketetapan hukum terjadi saat mereka telah melahirkan. Siapa saja di antara wanita itu yang dimerdekakan, maka anaknya menjadi merdeka bersamanya, karena ia memenangkan undian di saat hamil, maka hukum kandungannya mengikuti hukum dirinya. Demikian pula siapapun di antara mereka yang tetap menjadi budak, anaknya tetap menjadi budak bersamanya. Tidak ada hukum bagi anak kecuali hukum para ibu mereka.

Bila anak-anak dilahirkan setelah si ibu dibebaskan tapi belum dilakukan pengundian, kemudian ibu mereka memenangkan undian, maka mereka juga dinyatakan merdeka, sama seperti ibu mereka. Jika anak-anak tersebut dilahirkan sebelum ada pernyataan pembebasan terhadap ibu mereka, maka anak-anak itu sama kedudukannya dengan budak-budak lain yang dimiliki oleh majikan ibunya.

Semua harta yang dimiliki oleh para budak sebelum mereka dinyatakan bebas oleh majikan atau sebelum si majikan meninggal dunia, maka semuanya termasuk harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Untuk itu, harus diambil dan dijadikan sebagai warisan, sama halnya dengan harta lain yang ditinggalkan oleh si mayit.

Demikian pula denda atas setiap kejahatan yang dilakukan terhadap setiap budak itu sebelum terjadi pembebasan, meskipun denda itu tidak dibayar melainkan setelah terjadi pembebasan.

Semua yang dihibahkan kepada para budak atau upah yang mereka dapatkan maupun mahar dan lain-lain, semuanya adalah harta milik mayit, karena semuanya telah divonis ada sebelum terjadi pembebasan terhadap para budak, dimana saat itu mereka masih berstatus budak, dan harta budak adalah milik majikannya.

Apabila salah seorang budak wanita di antara budak itu menikah dengan mahar 100 Dinar dan suami belum bercampur dengannya hingga si wanita dinyatakan merdeka oleh majikan, maka 100 Dinar tadi menjadi milik si majikan jika suami bercampur dengan wanita yang dinikahi atau suami meninggal dunia. Harta 100 Dinar itu dinyatakan telah ada seluruhnya atas dasar akad, padahal akad terjadi ketika si wanita masih berstatus budak. Kecuali jika wanita itu diceraikan, maka suami dapat menarik kembali

separuh dari mahar, dan majikan hanya mendapatkan sisanya, yaitu 50 Dinar.

### **Memulai dengan memerdekakan sebagian budak sebelum yang lainnya ketika majikan masih hidup**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata ketika sakit "Budakku ini telah merdeka demi wajah Allah", setelah itu ia berkata "Budakku ini merdeka demi wajah Allah", kemudian ia mengatakan hal serupa kepada budaknya yang lain lagi, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tadi, maka dalam kondisi ini kita menanggukuhkan urusan mereka.

Apabila orang itu ternyata meninggal dunia, maka kita dapat merdekakan budak yang pertama. Jika harganya tercakup pada 1/3 harta warisan, maka ia dimerdekakan seluruhnya. Tapi bila harganya lebih besar dari 1/3 harta warisan, maka dimerdekakan dari dirinya sesuai dengan 1/3 harta warisan.

Apabila harga budak pertama kurang dari 1/3 harta warisan, maka ia dapat dimerdekakan seluruhnya, lalu yang terisa dari 1/3 harta warisan itu digunakan untuk memerdekakan diri budak yang kedua. Bila harga budak yang kedua ini masih tercakup pula pada 1/3 harta warisan, maka ia dibebaskan seluruhnya; dan bila masih ada sisa dari 1/3 harta warisan itu, maka itu dapat digunakan untuk memerdekakan diri budak yang ketiga. Bila harga budak yang ketiga juga masih tercakup pada 1/3 harta warisan, maka ia dapat dimerdekakan seluruhnya. Seandainya budak itu ada 4 orang dan keadaannya sama seperti di atas, maka keputusannya adalah apa yang telah aku terangkan.

Apabila majikan mengatakan hal seperti di atas kepada 3 orang budaknya, kemudian untuk budak yang keempat ia mewasiatkan untuk dimerdekakan atau menjanjikan kemerdekaan atasnya, maka keputusannya tetap seperti yang aku telah jelaskan, dimana pembebasan dimulai dari budak yang dimerdekakan secara langsung, sebab pembebasan ini terjadi saat majikan masih hidup, sedangkan budak yang dimerdekakan melalui wasiat maupun janji pembebasannya terjadi setelah majikan meninggal dunia.

Apabila harga ketiga budak yang dimerdekakan secara langsung belum menyamai jumlah 1/3 harta warisan, maka sisa harta tersebut dapat digunakan untuk memerdekakan budak yang disebutkan dalam wasiat agar dimerdekakan, atau wasiat kepada budak yang dijanjikan merdeka setelah majikan meninggal dunia.

Demikian pula apabila si majikan mengatakan saat sakit, "Salim telah merdeka", "Ghanim telah merdeka", atau "Ziyad telah merdeka", maka kita



menangguhkan kemerdekaan mereka. Apabila si majikan meninggal dunia, maka kita mulai dengan memerdekakan Salim, sebab kemerdekaan telah terjadi pada dirinya sebelum Ghanim bila majikan itu sembuh dari sakitnya. Jika harga Salim belum mencapai  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka sisa harta tersebut dapat digunakan untuk memerdekakan Ghanim. Bila harga Ghanim (dan Salim) belum mencapai  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka sisa harta tersebut dapat digunakan untuk memerdekakan Ziyad, baik seluruhnya atau sekadar yang tersisa dari  $\frac{1}{3}$  harta warisan.

Apabila seseorang memerdekakan budaknya satu-persatu, maka keputusannya seperti yang telah aku sebutkan, sebab undian hanya dilakukan bila kedudukan mereka sama. Kemerdekaan ini berlaku atas semua budak itu jika si majikan sembuh dari sakitnya atau harga mereka masuk pada  $\frac{1}{3}$  harta warisan.

Kejahatan yang terjadi pada budak setelah terjadi pembebasan namun belum dilakukan undian, maka perkaranya ditangguhkan hingga dilakukan undian di antara mereka. Siapa saja yang memenangkan undian, maka ia dapat dimerdekakan dan kejahatan yang terjadi padanya sama seperti kejahatan yang terjadi terhadap orang merdeka.

Demikian pula dengan pelanggaran yang dilakukan oleh budak atas kasus yang memiliki hukuman tertentu dalam masa tersebut. Jika budak yang melakukan pelanggaran ini menang undian sehingga dinyatakan merdeka, maka dilakukan terhadapnya hukuman atas pelanggaran itu sebagaimana hukuman atas orang merdeka.

Apabila budak memberi kesaksian pada masa tersebut, maka kesaksiannya ditangguhkan. Bila ternyata ia dimerdekakan maka kesaksiannya dapat diterima. Sedangkan harta yang ia warisi pada masa itu juga ditangguhkan. Jika ia memenangkan undian sebagai orang yang merdeka, maka hukumannya selama masa penangguhan sama seperti orang yang merdeka tanpa ada perbedaan. Berlaku padanya perwalian dan mewarisi serta diwarisi. Hal ini disebabkan oleh apa yang telah aku katakan bahwa kemerdekaan terjadi oleh pernyataan terdahulu saat si majikan masih hidup, sehingga ia mendahului kemerdekaan budak yang dijanjikan merdeka setelah majikan meninggal dunia atau budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seorang budak dimiliki oleh 3 orang, lalu salah seorang mereka memerdekakan bagiannya dan keadaannya berkecukupan, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat: salah satunya, kemerdekaan yang diberikan oleh orang ini ditangguhkan untuk sementara. Jika ditemukan hartanya yang dapat menebus diri si budak yang menjadi

milik sekutunya, maka harta tersebut dapat diserahkan kepada sekutunya (baik ia suka atau tidak), lalu si budak dimerdekan secara penuh. Sama saja apakah budak yang dimerdekan itu adalah wanita, laki-laki, muslim, kafir maupun yang lainnya.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini, maka sepatutnya mengatakan tentang keputusan Rasulullah SAW atas seseorang yang memerdekakan bagiannya pada diri si budak; dan orang itu memiliki harta yang dapat membayar bagian sekutunya, maka harga budak yang menjadi bagian sekutunya dibebankan kepadanya menurut perhitungan yang adil, lalu diberikan kepada sekutu bayaran atas bagian mereka dan si budak pun dimerdekan. Jika orang yang memerdekakan bagiannya tidak memiliki harta untuk membayar bagiannya, maka dimerdekan dari diri si budak sekadar bagian yang dimerdekan.

Sunnah Rasulullah SAW tersebut telah menjelaskan bahwa si budak telah merdeka dengan sebab ucapan sekutu yang memerdekakan bagiannya selama ia memiliki harta untuk membayar bagian para sekutunya, meskipun para sekutu ini tidak setuju atas perbuatannya. Hal ini dapat dijadikan dalil bahwa pembebasan yang dilakukan oleh sekutu yang memiliki harta dapat membebaskan si budak secara penuh, dan harga si budak dibayar dari hartanya, baik para sekutu setuju atau tidak. Jika demikian halnya, maka pembebasan telah terjadi dan perwalian menjadi milik sekutu yang memerdekakan bagiannya, namun ia harus membayar bagian sekutunya pada diri budak.

### **Sekutu memerdekakan bagiannya ketika sakit**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang memerdekakan bagiannya pada diri budak ketika ia menderita sakit yang membawa kepada kematian, lalu ia meninggal dunia, sementara harga budak ini tidak melebihi 1/3 harta warisan, maka budak itu dinyatakan merdeka secara penuh, dan bagian sekutu dibayar dari 1/3 harta warisan tersebut.

Demikian juga apabila seseorang memerdekakan bagiannya pada seorang budak yang besarnya hanya satu bagian di antara 100 bagian yang ada, lalu ia meninggal dunia, dan harga budak ini tidak melebihi 1/3 harta warisan yang ia tinggalkan, maka budak tersebut dinyatakan merdeka seluruhnya dan bagian sekutunya dibayar dari 1/3 harta warisan, sebab saat melakukan pembebasan si mayit masih memiliki 1/3 hartanya atau bahkan seluruh hartanya, sehingga kedudukannya sama seperti orang yang memerdekakan budak miliknya secara penuh.

Apabila seseorang berwasiat untuk memerdekakan 1/3 budaknya setelah ia meninggal dunia, maka tidak dimerdekan dari budak itu kecuali sekedar apa yang disebutkan, sebab kemerdekaan di sini terjadi dengan sebab kematian, sementara saat itu mayit tidak lagi berhak atas harta. Bahkan, hartanya telah menjadi milik ahli warisnya, kecuali apa yang ia sisihkan dari 1/3 harta warisan. Bila mayit menyisihkan 1/3 warisannya, maka budak tadi dapat dimerdekan seluruhnya dan harganya dibayar dari 1/3 harta warisan tersebut.

### **Perbedaan antara orang yang memerdekakan bagiannya dengan sekutunya**

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila seseorang memerdekakan bagiannya pada seorang budak dan ia bersama sekutunya tidak mengajukan hal itu kepada hakim kecuali setelah beberapa bulan kemudian, lalu hakim memutuskan agar orang yang memerdekakan bagiannya membayar bagian sekutunya berdasarkan harga saat ia memerdekakan bagiannya, akan tetapi keduanya berbeda mengenai harga tersebut dimana orang yang memerdekakan bagiannya mengatakan "Harga budak saat itu adalah 30 Dinar", sementara sekutunya mengatakan "Harganya saat itu adalah 40 Dinar", maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, yang dijadikan pedoman adalah perkataan orang yang memerdekakan bagiannya, karena saat itu ia berkecukupan dan mampu membayar bagian sekutunya. Apabila hal ini terjadi, maka tidak boleh diambil dari hartanya kecuali menurut jumlah yang ia katakan.

*Kedua*, yang dijadikan pedoman adalah perkataan sekutu, karena tidak boleh dikeluarkan dari kepemilikannya kecuali menurut apa yang ia ridhai. Sebagaimana apabila penjual dan pembeli berbeda pendapat tentang harga, sementara budak masih ada, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik budak. Adapun pembeli diberi hak memilih antara membatalkan atau melangsungkan transaksi. Dalam masalah ini dinukil langsung Sunnah dari Nabi SAW.

Apabila kedua orang tadi berselisih, dimana sekutu mengatakan "Budak itu adalah seorang tukang roti, sekretaris, atau memiliki keterampilan tertentu", sementara orang yang memerdekakan bagiannya mengatakan "Keadaan si budak tidak demikian", dalam hal ini apabila si budak didapati melakukan seperti yang dikatakan oleh sekutu, maka harganya disesuaikan dengan harga budak yang memiliki profesi seperti itu. Akan tetapi bila ternyata si budak tidak memiliki keterampilan seperti yang disebutkan, maka

harganya disesuaikan sebagaimana harga budak pada umumnya, dan perkataan sekutu tidak perlu digubris. Bahkan, yang dijadikan pedoman adalah perkataan orang yang memerdekakan bagiannya, sebab dalam hal ini sekutu mengklaim adanya kelebihan harga.

Apabila keterampilan itu mungkin dipelajari dalam waktu singkat, maka yang dijadikan pedoman tetap perkataan orang yang memerdekakan bagiannya. Apabila orang yang memerdekakan bagiannya mengatakan "Aku memerdekakan budak ini sedang ia melarikan diri, mencuri atau memiliki cacat yang tidak tampak di badannya", sementara sekutu mengatakan "Budak itu tidak melarikan diri atau tidak mencuri", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan sekutu, karena dalam hal ini orang yang memerdekakan bagiannya mengklaim kekurangan pada diri si budak. Oleh karena itu, klaimnya tidak diterima hingga dapat dibuktikan.

Siapa yang kami katakan perkataannya dijadikan pedoman (baik dalam masalah ini maupun yang lainnya), lalu lawan perkaranya mengatakan "Ya mengetahui bahwa apa yang aku katakan adalah benar, oleh karena itu suruhlah ia bersumpah", maka pihak yang perkataannya dijadikan pedoman tersebut harus diperintahkan bersumpah. Apabila ia menolak bersumpah, maka lawan perkaranya diberi kesempatan untuk bersumpah. Bila lawan perkara mau bersumpah, maka diberikan kepadanya apa yang ia katakan sebagai haknya. Namun bila ia menolak, maka kita membatalkan haknya dalam bersumpah dan tidak memenuhi tuntutananya.

## **Bab: Orang-orang yang Harus Dimerdekakan Baik dari Pihak Laki-laki maupun Perempuan**

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa yang budak miliknya adalah bapaknya, kakeknya, anaknya, anak dari anaknya (cucu) meski telah jauh ke bawah, kakek dan nenek dari pihak bapak, ibu, anak laki-laki, atau anak perempuan meski telah jauh kaitannya dengan majikan namun masih ada hubungan nasab dari pihak bapak maupun ibu, dimana si majikan mungkin berkedudukan sebagai anak atau sebagai bapak, maka ia harus memerdekakan budaknya itu. Akan tetapi, tidak ada keharusan untuk memerdekakan selain yang telah aku sebutkan; baik ia adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, istri maupun selain mereka di antara kaum kerabat.

Barangsiapa memiliki (dalam konteks perbudakan) seseorang yang mesti ia merdekakan; baik melalui jual-beli, hibah maupun cara-cara kepemilikan lainnya selain warisan, maka bagian yang dimilikinya dari budak itu harus dimerdekakan. Lalu bayaran untuk bagian sekutunya

dibebankan kepadanya jika ia berkecukupan, kemudian budak itu dapat dimerdekakan sepenuhnya. Adapun bila ia tidak berkecukupan, maka telah dimerdekakan dari budak itu sesuai besarnya bagian yang ia miliki. Sedangkan yang tersisa tetap menjadi budak bagi sekutunya.

Apabila seseorang memiliki (dalam konteks perbudakan) budak yang mesti ia merdekakan, maka hukumnya—apabila ia memilikinya—sama dengan orang yang memerdekakan budak itu sendiri. Jika seseorang memiliki orang yang mesti ia merdekakan dan sebenarnya ia mampu untuk tidak memilikinya, maka hukumnya sama seperti seseorang yang memerdekakan bagiannya pada diri si budak tanpa ada perbedaan.

Apabila seseorang memperoleh budak yang mesti ia merdekakan, baik dibebankan kepadanya atau diwasiatkan untuknya, maka boleh baginya menolak hibah dan wasiat itu, diperbolehkan pula baginya menolak menerima budak itu melalui kepemilikan apapun selain warisan.

Sikap seseorang yang menerima budak yang mesti ia merdekakan (pada saat ia mampu menolak kepemilikan itu), maka sama halnya dengan membeli sebagian dari diri si budak, dan penerimaan itu sendiri sama artinya dengan pembebasan terhadap budak yang bersangkutan.

Akan tetapi apabila seseorang mewarisi sebagian orang yang wajib ia merdekakan, maka tidak boleh baginya menolak warisan itu, sebab Allah *Azuwa Jalla* telah menetapkan dan mengharuskan kepada orang-orang yang hidup agar memiliki harta orang-orang yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan yang telah diatur. Tidak ada hak bagi seseorang menolak kepemilikan melalui jalur warisan.

Apabila seseorang mewarisi budak yang sakit kronis atau buta, maka wajib baginya memberi nafkah kepada budak itu, akan tetapi tidak demikian halnya dengan kepemilikan yang bukan melalui warisan. Pada kepemilikan selain warisan, seseorang dapat menolak untuk menerimanya. Lalu apabila ia menerima seseorang yang mesti ia merdekakan, maka dimerdekakan dari budak itu apa yang menjadi bagiannya, kemudian bagian yang tersisa dimerdekakan pula dengan bayaran yang diambil dari hartanya. Adapun bila seseorang memiliki budak yang mesti ia merdekakan melalui warisan, maka dimerdekakan dari si budak sebesar bagiannya, sementara yang tersisa tidak dibebankan kepadanya, karena ia memiliki budak ini dalam kondisi dimana ia tidak mampu menolak untuk memilikinya. Sama saja apakah budak yang harus dimerdekakan itu muslim, kafir, kecil atau dewasa.

Apabila seseorang mewarisi anak kecil yang belum baligh atau orang lemah akal maupun orang yang mesti ia merdekakan, maka setiap mereka

itu harus dimerdekakan. Namun bila ia hanya mewarisi sebagian diri mereka, maka dimerdekakan dari diri para budak itu sebesar yang menjadi bagiannya. Sedangkan sisanya tidak dibebaskan kepadanya, karena seperti apa yang telah aku jelaskan, yakni ia memilikinya dalam kondisi dimana ia tidak mampu untuk menolak.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seorang anak kecil atau orang yang lemah akal diberi hibah berupa budak yang ternyata adalah bapak atau anaknya, atau diwasiatkan untuk menerima budak yang ternyata adalah bapak atau anaknya, sementara si anak tidak memiliki harta namun ia memiliki wali, maka hendaknya si wali menerima semua hibah dan sedekah itu, lalu memerdekakan si budak saat telah dimiliki oleh anak kecil tersebut.

Jika yang disedekahkan atau dihibahkan maupun diwasiatkan kepada si anak kecil hanya  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  dari diri budak, sementara anak kecil dan orang yang lemah akal berada dalam kondisi yang sulit, maka si wali harus menerima sedekah atau hibah maupun wasiat tersebut, lalu memerdekakan bagian si anak atau orang yang lemah akal dari diri bapaknya maupun anaknya.

Adapun bila anak kecil atau orang yang lemah akal tersebut dalam keadaan lapang, lalu dihibahkan kepadanya  $\frac{1}{2}$  bagian dari bapaknya maupun anaknya, maka tidak boleh bagi wali menerima hibah ini, sebab bila diterima berarti harus dimerdekakan seluruhnya dan bayarannya diambil dari harta anak kecil atau dari orang yang lemah akal tersebut, dan ini berdampak tidak baik terhadap harta keduanya tanpa ada manfaat yang nyata bagi mereka.

Wali tidak boleh menerima semua sedekah maupun hibah yang memiliki karakteristik seperti ini. Apabila wali tetap menerimanya, maka perbuatannya itu dapat ditolak, karena menimbulkan mudharat atas anak kecil atau sekunnya. Apabila perbuatan wali ini dibenarkan, berarti si budak harus dimerdekakan seluruhnya dan hal ini akan membawa mudharat bagi orang lain yang juga memiliki budak tersebut.



## PEMBAHASAN TENTANG HUKUM-HUKUM TADBIR (MENJANJIKAN KEMERDEKAAN BAGI BUDAK SETELAH MAJIKAN MENINGGAL DUNIA)

Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *radhiyallahu anhu* telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki dari bani Udzrah memiliki seorang budak Qibti, lalu ia memberi kemerdekaan kepada budak itu setelah dirinya meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau menjual si budak seraya bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kamu miskin, maka hendaklah ia memulai dengan dirinya. Apabila masih ada (hartanya) yang tersisa, maka mulailah dengan dirinya bersama orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Kemudian bila masih ada (hartanya) yang tersisa setelah itu, maka bersedekahlah kepada selain diri mereka."*

Muslim menambahkan sesuatu pada hadits itu dengan redaksi yang sama seperti redaksi hadits Al-Laits bin Sa'ad.

Imam Syafi'i berkata: Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepada

kami dari Al-Laits bin Sa'ad dan Harimad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Seorang laki-laki dari bani Udzrah memerdekakan budaknya setelah ia meninggal dunia nanti. Peristiwa itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki haria selain budak itu?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah yang mau membeli budak itu dariku?" Maka budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al Adawi dengan harga 800 Dirham. Kemudian Nabi SAW membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada si pemilik budak, lalu beliau bersabda, "Mulailah dari dirimu, bersedekahlah kepadanya. Apabila tersisa sesuatu dari kebutuhannya, maka itu untuk keluargamu. Apabila tersisa sesuatu darinya, maka itu untuk kaum kerabatmu. Apabila masih tersisa, maka itu untuk selain kaum kerabatmu, lalu begini dan begitu."

Maksudnya, orang-orang yang di kanan dan kirimu.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang mengatakan kepada budaknya "Engkau telah merdeka apabila berlalu satu tahun, dua tahun, bulan ini, tahun ini, atau hari ini", kemudian waktu tersebut datang dan si budak masih berada dalam kepemilikan majikannya, maka saat itu pula ia merdeka. Akan tetapi, majikan dapat meralat dan menghindar dari ucapannya itu dengan cara mengeluarkan si budak dari kepemilikannya sebelum waktu yang ditentukan tiba, baik dengan cara menjual si budak atau menghibahkannya atau melalui cara-cara yang lain.

Jika seseorang mengatakan hal ini kepada budak wanita, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

**Pertama,** segala sesuatu tidak ada perbedaan apapun, maka kedudukannya sama seperti budak *mudabbar* (yang dijanjikan merdeka setelah majikan meninggal dunia), dan anak yang dilahirkan oleh si budak pun dalam masa itu sama seperti anak budak *mudabbar*. Demikian pula keadaan wanita itu yang sama seperti keadaan budak *mudabbar* dalam segala sesuatu, hanya saja ia dimerdekakan dari pokok harta. Pandangan ini mengandung kemungkinan qiyas dan inilah yang kami pegang.

Adapula kemungkinan untuk dikatakan bahwa anak budak *mudabbar* itu dimerdekakan, sedangkan anak budak pada kasus di atas dimerdekakan dengan sebab kemerdekaan ibunya.

**Kedua,** budak wanita pada kasus di atas berbeda dengan hukum budak *mudabbar*. Anak budak pada kasus di atas tidak akan menempati posisi ibunya. Bahkan, si ibu dimerdekakan, sementara anak-anaknya tetap berstatus budak.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seorang majikan mengatakan kepada budaknya (laki-laki atau perempuan) saat dalam keadaan sehat "Jika fulan datang, maka engkau telah merdeka", atau "Kapan pun si fulan sembuh, maka engkau telah merdeka", maka majikan dapat meralat perkataannya ini dengan cara menjual si budak sebelum kedatangan si fulan atau sebelum kesembuhannya.

Jika si fulan telah datang atau sembuh sebelum majikan meralat perkataannya, maka si budak dimerdekan saat itu juga dari harta pokok. Apabila si fulan datang dan si majikan yang mengucapkan perkataan di atas masih hidup, baik sehat maupun sakit, maka si budak tetap dimerdekan tanpa ada perbedaan, karena kemerdekaan itu tidak ditetapkan saat majikan sakit. Ini adalah perkara dimana kami disetujui oleh semua orang yang menyelisihi kami dalam masalah bolehnya majikan meralat perkataannya sebelum kedatangan atau kesembuhan si fulan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan mengatakan kepada budaknya "Engkau merdeka setelah 10 tahun sejak kematianku", maka si budak akan merdeka pada masa tersebut. Apabila budak tersebut adalah wanita, maka anak yang ia lahirkan pada masa-masa tersebut memiliki kedudukan yang sama dengannya, semuanya dimerdekan dengan sebab kemerdekaan ibu mereka. Kemerdekaan dalam masalah ini lebih kuat kedudukannya daripada kemerdekaan pada kasus *mudabbhar*, sebab ketentuan yang seperti ini tidak dapat diralat lagi setelah majikan meninggal dunia. Namun bila majikan masih hidup, maka kedudukannya sama seperti budak *mudabbhar*.

### **Kehendak dalam memerdekakan budak dan *tadbir***

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang berkata kepada budaknya "Jika engkau mau, maka engkau telah merdeka kapan saja aku meninggal dunia", lalu si budak menghendaki hal itu, maka si budak berstatus *mudabbhar* (dijanjikan merdeka setelah majikan meninggal dunia). Namun bila budak tidak menghendaki, maka ia tidak tergolong *mudabbhar*.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan mengatakan "Jika aku meninggal dunia dan engkau menghendaki, maka engkau telah merdeka", dan apabila si budak menghendaki kemerdekaan setelah majikannya meninggal dunia, maka ia dinyatakan merdeka. Tapi bila ia tidak menghendaki, maka ia tidak dinyatakan merdeka. Serupa dengan ini apabila majikan mengatakan "Engkau merdeka apabila aku meninggal dunia selama engkau menghendakinya". Demikian pula apabila ia mendahulukan kata "merdeka" daripada "kehendak" atau sebaliknya. Begitu juga apabila

majikan mengatakan "Engkau merdeka jika engkau mau", si budak tidak dinyatakan merdeka kecuali ia menghendakinya.

**Imam Syafi'i berkata:** Sesungguhnya budak *mudabbar* masuk wasiat mayit pada 1/3 harta warisan.

Ar-Rabi' berkata: Imam Syafi'i dalam masalah *mudabbar* memiliki dua pendapat:

*Pertama*, apabila majikan menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya setelah dirinya meninggal dunia, kemudian ia meralat janji itu dengan kata-kata, maka janji tersebut tidak dinyatakan batal, kecuali bila si majikan mengeluarkan budak dari kepemilikannya dengan cara menjual, menghibahkan atau menyedekahkan, sebab Nabi SAW mengeluarkan budak *mudabbar* dari kepemilikan majikannya namun tidak mengeluarkannya dari janji tersebut, hingga dikeluarkan dari kepemilikan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW.

*Kedua*, budak *mudabbar* adalah wasiat di antara wasiat lainnya, boleh baginya meralat dengan kata-kata sebagaimana ia boleh meralat wasiat. Pendapat kedua ini lebih tepat menurut pendapatku.

### Mengeluarkan budak *mudabbar* dari janji majikan

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya setelah dirinya meninggal dunia, maka boleh baginya menarik kembali janji itu dengan cara mengeluarkan si budak dari kepemilikannya. Apabila budak yang dijanjikan merdeka (*mudabbar*) mengatakan "Percepatlah kemerdekaanku dan aku akan membayar kepadamu 50 Dinar" —hal ini terjadi sebelum si majikan menarik kembali janjinya— lalu majikan berkata "Baiklah", dan majikan memerdekakan budak tersebut, maka ini adalah pembebasan dengan imbalan harta, si budak dinyatakan merdeka secara penuh namun berkewajiban membayar 50 Dinar, sedangkan janji pembebasan setelah kematian majikan telah batal dengan sendirinya.

Apabila majikan yang menjanjikan kemerdekaan kepada budaknya memiliki utang yang dapat menghabiskan seluruh hartanya, maka budak yang dijanjikan merdeka (*mudabbar*) tersebut dapat dijual untuk menutupi utang, sebagaimana boleh menjual budak lain yang tidak tergolong *mudabbar*.

Apabila majikan berkuasa untuk membatalkan janjinya dengan cara menjual budak *mudabbar* atau dengan cara lainnya, maka budak itu tidak memiliki kemerdekaan yang menjadi penghalang untuk menjualnya demi menutupi utang si majikan.

Jika utang majikan dapat ditutupi oleh harta atau budak yang lain, maka budak tersebut dapat dijual untuk menutupi utang sedangkan budak *mudabbar* tidak dijual. Budak *mudabbar* hanya dapat dijual setelah tidak didapatkan harta bagi mayit harta lain untuk menutupi utangnya, atau karena perkataan majikan, "Aku telah membatalkan janji untuk memerdekakannya". Budak yang dijanjikan akan merdeka setelah majikan meninggal dunia tetap berada dalam janji tersebut hingga si majikan meralatnya atau tidak ditemukan harta yang dapat melunasi utang majikan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan budak *mudabbar* tidak memiliki utang, si majikan tetap boleh meralat janjinya. Jika majikan mengatakan "Aku telah meralat janjiku untuk memerdekakan budak fulan" atau "Aku telah membatalkannya" atau kata-kata yang semakna dengan itu, dimana dapat dipahami sebagai penarikan wasiat kembali, maka semua itu tidak dapat dikatakan sebagai penghapusan janji untuk memerdekakan si budak. Janji ini hanya dinyatakan batal bila si budak telah keluar dari kepemilikan majikan yang menjanjikan kemerdekaan. Janji memerdekakan budak setelah majikan meninggal dunia berbeda dengan wasiat dalam permasalahan ini. Namun pada sisi lain janji memerdekakan budak menyerupai sumpah.

Demikian juga apabila majikan menjanjikan kemerdekaan atas si budak setelah dirinya meninggal dunia, kemudian majikan menghibahkan budak yang dimaksud kepada orang lain, baik telah diterima oleh penerima hibah atau belum ada penerimaan, atau si majikan menarik kembali hibah atau menyesalinya, atau majikan mewasiatkan budak *mudabbar* untuk orang lain atau menyedekahkannya, atau mewakatkannya ketika majikan masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, atau majikan mengatakan "Jika si budak membayar sekian setelah kematianku, maka ia telah merdeka", maka semua ini adalah penarikan janji untuk memerdekakan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan budaknya kemudian mengatakan "Berkhidmatlah kepada fulan selama 3 tahun dan engkau merdeka", dan apabila majikan yang mengucapkan perkataan ini menghilang, bisu atau hilang akal sebelum sempat ditanya mengenai maksud perkataannya, maka si budak tidak dapat dimerdekan melainkan setelah majikan yang menjanjikan kemerdekaan baginya itu meninggal dunia. Budak *mudabbar* tidak termasuk bagian dari 1/3 harta warisan yang boleh dijadikan wasiat.

Jika si fulan yang akan dilayani oleh si budak selama 3 tahun meninggal dunia sebelum kematian majikan si budak atau sesudahnya, dan si budak tidak sempat melayaninya selama 3 tahun, maka budak tersebut

tidak dapat dimerdekan, sebab majikan budak memerdekakan budaknya dengan dua syarat dan ternyata salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

Apabila saat ditanya si majikan menjawab, "Maksudku adalah pembatalan janji untuk memerdekakannya setelah aku meninggal dunia, bahkan aku memerintahkannya berkhidmat kepada si fulan selama 3 tahun dan setelah itu ia merdeka", maka janji tersebut dinyatakan batil. Jika budak tersebut melayani si fulan selama 3 tahun, maka budak pun dinyatakan merdeka. Akan tetapi bila si fulan meninggal dunia sebelum dilayani oleh si budak, atau saat sedang dilayani oleh si budak namun belum berlalu masa 3 tahun, maka si budak tidak dapat dimerdekan.

Apabila majikan ingin menarik kembali perintah berkhidmat tersebut, maka hal itu diperbolehkan baginya dan si budak tidak dapat dinyatakan merdeka.

Adapun bila majikan mengatakan bahwa maksudnya adalah "Si budak aku janjikan merdeka apabila aku meninggal dunia, setelah ia selesai melayani si fulan selama 3 tahun", maka si budak tidak dapat dimerdekan melainkan setelah memenuhi kedua syarat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan kepada budak wanita miliknya setelah dirinya meninggal dunia, lalu ia mencampuri budak wanita tersebut sehingga melahirkan anak, maka statusnya berubah menjadi *ummul walad*, ia dimerdekan setelah majikan meninggal dunia dan diambil dari pokok harta. Jika seseorang menjanjikan kemerdekaan atas budak miliknya, kemudian ia mengikat perjanjian baru bahwa si budak harus menebus dirinya (*mukatab*) secara berangsur-angsur, maka budak ini berstatus *mukatab* (budak yang terikat perjanjian dengan majikan untuk menebus dirinya secara berangsur-angsur) tanpa keluar dari status *mudabbhar*, sebab perjanjian menebus diri si budak bukanlah penarikan janji memerdekakan si budak setelah majikan meninggal dunia (*tadbir*).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan bagi budak miliknya setelah dirinya meninggal dunia, kemudian ia berkata kepada si budak "Engkau merdeka dengan syarat membayar sekian dan sekian", maka si budak dianggap merdeka menurut syarat ini selama si majikan mengatakan bahwa maksud perkataan ini sebagai pembatalan *tadbir* (janji untuk memerdekakan si budak setelah majikan meninggal dunia).

Apabila majikan tidak mengatakan hal ini, maka si budak dapat dimerdekan apabila berhasil menebus dirinya; dan bila majikannya meninggal dunia sebelum dirinya membayar semua yang ditetapkan, maka



ia tetap dimerdekakan atas dasar *tadbir*. Jika pernyataan itu dimaksudkan oleh majikan sebagai pembatalan *tadbir*, maka ini dapat dianggap sebagai pembatalan *tadbir*. Akan tetapi pernyataan itu tidak dapat membatalkan *tadbir*, kecuali disertai penjelasan bahwa maksudnya adalah pembatalan terhadap *tadbir*.

Apabila majikan menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya setelah dirinya meninggal dunia (*tadbir*), kemudian ia mempersyaratkan agar si budak membayar sesuatu dan kemerdekaannya dipercepat, maka hal ini bukanlah pembatalan terhadap *tadbir*. Adapun syarat yang dibuat tetap berlaku, dimana bila si budak menunaikan apa yang disyaratkan, maka dirinya dapat dimerdekakan saat itu juga. Sedangkan bila majikan meninggal dunia sebelum budak memenuhi apa yang dipersyaratkan kepadanya, maka dirinya tetap dimerdekakan atas dasar *tadbir*.

### **Kejahatan budak *mudabbbar* dan perkara yang mengeluarkan sebagian diri budak dari *tadbir* dan yang tidak**

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak *mudabbbar* melakukan kejahatan, maka kedudukannya sama dengan budak yang bukan *mudabbbar*. Apabila majikan menghendaki, ia dapat menebus denda kejahatan itu dengan suka rela. Apabila majikan melakukannya, maka itu bukanlah sesuatu yang membatalkan *tadbir*, bahkan si budak tetap berstatus *mudabbbar*. Jika majikan tidak mau melakukan hal itu, sementara denda kejahatan tersebut sama dengan harga si budak, maka si budak dapat dijual lalu harganya diserahkan kepada korban kejahatan. Apabila harga si budak belum mencukupi denda kejahatannya, si majikan tetap tidak dibebani untuk menutupi kekurangan itu.

Apabila jumlah denda hanya sedikit sementara harga si budak lebih banyak, maka dapat dikatakan kepada si majikan, "Jika engkau menyukai kami menjual seluruh budak itu lalu membayar denda kepada si korban dan menyerahkan sisa harganya kepadamu, niscaya kami akan menjualnya, sebab engkau bisa saja menjual budak *mudabbbar* meski tidak melakukan kejahatan. Tapi bila engkau menyukai untuk tidak menjual seluruhnya, maka kami jual dari diri budak sekadar yang dapat menutupi denda kejahatannya, lalu yang tersisa tetap menjadi milikmu sebagai budak yang berstatus *mudabbbar*". Setelah itu, si majikan dapat melakukan apapun terhadap bagian yang masih menjadi miliknya, sebagaimana yang dapat ia lakukan apabila masih memiliki budak itu seluruhnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan si budak bersumpah tidak

akan menarik kembali janjinya untuk memerdekakan si budak, lalu si budak melakukan kejahatan, maka dijual dari diri si budak sekadar dapat menutupi denda kejahatannya, lalu yang tersisa tetap menjadi milik majikan; dan si majikan tidak dianggap melanggar sumpah, karena yang menjual budak itu bukanlah dirinya.

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila dilakukan kejahatan terhadap diri budak *mudabbar*, maka kedudukannya sama seperti budak, bukan *mudabbar* yang mengalami kejahatan. Budak *mudabbar* tetap seperti budak pada umumnya dalam setiap kasus kejahatan, sebab kedudukannya sama seperti budak lainnya selama si majikan belum meninggal dunia. Adapun bila majikan meninggal dunia, maka ia dapat dimerdekan sehingga kesaksiannya diterima. Sedangkan sebelum majikan meninggal dunia, maka hukuman berlaku atasnya; kejahatan yang dilakukannya maupun yang dialaminya, harta rampasan perang bila ia ikut dalam peperangan dan warisannya, semuanya sama seperti halnya budak. Demikian pula dengan thalak dan nikahnya, serta hukum-hukum yang lainnya.

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila seseorang yang merdeka melakukan kejahatan atas budak *mudabbar* dan membinasakan dirinya atau membinasakan sebagiannya, lalu si majikan telah mengambil harganya atau denda kejahatan tersebut, maka harta itu dapat dimiliki oleh si majikan, dan boleh baginya memanfaatkannya sebagaimana yang ia kehendaki.

Apabila yang melakukan kejahatan terhadap *mudabbar* adalah seorang budak, lalu budak diserahkan kepada majikan *mudabbar*, sementara *mudabbar* masih hidup, maka ia tetap berada dalam janji majikan untuk merdekakannya setelah si majikan meninggal dunia.

Perkataan tentang budak yang diserahkan kepada majikan *mudabbar* sama seperti perkataan tentang denda kejahatan yang berupa dinar atau dirham. Bila majikan mau, ia dapat menjadikan pula budak tersebut sebagai budak *mudabbar*, dan jika mau, ia dapat memasukkannya pada hartanya untuk ia kembangkan.

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila budak *mudabbar* (laki-laki atau perempuan) melakukan kejahatan yang dendanya mencapai 100 ekor unta, sementara harga si budak *mudabbar* yang melakukan kejahatan tidak mencapai 50 ekor unta, akan tetapi ia memiliki harta dan anak, maka hartanya adalah milik majikannya, tidak ada hak bagi korban kejahatan atas harta itu, sama halnya dengan harta majikan yang lain. Adapun anak-anak si budak *mudabbar* juga tidak dikaitkan dengan kejahatan tersebut, sebab mereka tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mereka adalah harta majikan

seperti harta lainnya yang dimiliki oleh majikan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap budak *mudabbar* (laki-laki atau perempuan), maka pelaku kejahatan tersebut harus membayar denda kejahatan yang ia lakukan sesuai harga si budak. Apabila orang tersebut memotong tangan si budak, maka ia harus membayar separuh harga budak yang diserahkan kepada majikan si budak. Lalu dikatakan kepada si majikan, "Ini adalah hartamu seperti hartamu yang lainnya, engkau dapat memilikinya sebagaimana kepemilikanmu terhadap harta-hartamu; dan engkau tetap pula memiliki budak *mudabbar* atau menjualnya, engkau bebas memanfaatkan harta itu seperti yang engkau kehendaki".

Adapun orang yang melakukan kejahatan terhadap budak *mudabbar*, bila kejahatan itu berupa pembunuhan, maka dendanya adalah membayar harga budak yang menjadi korban sesuai harganya saat terjadi kejahatan. Kemudian jika budak *mudabbar* yang menjadi korban adalah seorang wanita dan sedang hamil, lalu janin itu keluar dalam keadaan mati, maka perbuatan menggugurkan janin dikenai denda sebesar 1/10 dari harga ibunya pada saat terjadinya kejahatan. Kemudian denda kejahatan terhadap budak *mudabbar* wanita bersama denda janinnya diserahkan kepada si majikan. Majikan dapat memanfaatkan harta itu sebagaimana yang ia kehendaki, seperti telah aku jelaskan terdahulu. Apabila janin yang gugur itu masih hidup kemudian meninggal dunia, demikian juga dengan ibunya, maka pelaku kejahatan harus membayar harga si ibu dan harga janin. Apabila janin keluar dalam keadaan hidup, maka hukumnya berdiri sendiri. Namun bila janin keluar dalam keadaan mati, maka hukumnya mengikuti ibunya.

**Mengikat perjanjian dengan budak *mudabbar* agar ia menebus dirinya secara berangsur-angsur (*mukatabah*) dan menjanjikan kemerdekaan terhadap budak *mukatab* setelah majikan meninggal dunia**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan terhadap budaknya kemudian ia mengikat perjanjian dengan budak itu agar menebus dirinya secara berangsur-angsur (*mukatabah*), maka hal ini tidaklah membatalkan janji untuk memerdekakannya. Janji untuk memerdekakan si budak setelah majikan meninggal dunia hanya dapat dibatalkan bila budak keluar dari kepemilikan si majikan sebelum ada perjanjian untuk membebaskan diri dengan membayar angsuran (*mukatabah*).

Hendaknya si majikan ditanya mengenai maksudnya; apabila ia

mengatakan bahwa maksudnya adalah janjinya untuk memerdekakan budak tersebut setelah dirinya meninggal dunia tetap berlaku, hanya saja aku ingin mempercepat kemerdekaan baginya dengan membayar angsuran, maka budak itu tetap berstatus *mudabbar*. Demikian pula apabila majikan melakukan *mukatab* (mengikat perjanjian dengan budak untuk menebus dirinya secara berangsur-angsur) dengan budak wanita, kemudian si wanita melahirkan anak, maka anak itu juga berstatus *mukatab* seperti ibunya. Jika wanita ini berstatus *mukatab* sekaligus *mudabbar*, maka si anak berstatus *mukatab* dan *mudabbar* pula.

## Rangkuman Masalah *Tadbir*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada budaknya "Pada hari engkau masuk tempat tinggal, maka engkau merdeka setelah kematianku", kemudian si majikan hilang akal, lalu si budak masuk ke tempat tinggal yang dimaksud, maka ia telah berstatus budak *mudabbar* (akan dimerdekan setelah majikan meninggal dunia). Apabila majikan menjanjikan kemerdekaan langsung setelah budak masuk tempat tinggal, dan saat itu majikan dalam keadaan sehat akalnya namun kemudian ia hilang akal, lalu si budak masuk tempat tinggal yang dimaksud dan majikan belum sadar, maka si budak dianggap telah merdeka.

Akan tetapi bila majikan mengatakan hal itu ketika akalnya tidak sehat, kemudian si budak masuk ke tempat tinggal yang dimaksud saat majikan telah sehat akal, maka si budak tidak dinyatakan merdeka, karena majikan mengucapkan perkataannya saat hilang akal. Sekiranya ia memerdekakan budak saat itu juga, niscaya pembebasan yang ia lakukan tidak sah. Demikian pula halnya jika ia mewasiatkan sesuatu, sebab pada kondisi tersebut ia tidak memahami pembebasan dan tidak pula wasiat maupun perkara lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan mengatakan "Pada hari engkau masuk rumah, maka engkau telah merdeka setelah kematianku", lalu si budak tidak masuk rumah hingga majikan meninggal dunia, bahkan si budak masuk ke rumah itu saat majikan telah meninggal dunia, maka dalam hal ini si budak tidak dimerdekan, karena budak telah keluar dari kepemilikan majikannya dan menjadi milik orang lain.

Apabila majikan mengatakan "Kapan pun engkau masuk rumah, maka engkau telah merdeka", lalu si majikan meninggal dunia, kemudian si budak masuk rumah yang dimaksud, maka si budak tidak dimerdekan, karena pembebasan itu berlangsung ketika si budak telah berada dalam kepemilikan majikan yang lain.

Jika majikan mengatakan "Kapan pun aku meninggal dunia, maka engkau telah merdeka atau tidak merdeka", kemudian si majikan meninggal dunia, maka budak tidak dinyatakan merdeka.

Adapun bila majikan mengatakan "Kapan pun aku meninggal dunia, maka budakku telah merdeka", sementara ia memiliki beberapa budak dan kita tidak mengetahui siapa yang ia maksudkan, kemudian ia meninggal dunia sebelum menjelaskan hal itu, maka pada kondisi demikian kita dapat mengatakan undian di antara para budak itu, dan siapa saja yang memenangkan undian, maka ia kita merdekakan.

**Imam Syafi'i berkata:** Kesimpulan dari semua ini adalah; apabila seseorang memerdekakan budak dengan satu, dua atau tiga syarat bahkan lebih, maka si budak tidak dinyatakan merdeka sebelum memenuhi semua syarat tersebut, atau sesuai sifat yang disebutkan dalam syarat. Aku tidak akan memerdekakan si budak selamanya bila kurang dari syarat yang ditetapkan.

Sebagai contoh; seseorang berkata dalam wasiatnya terhadap budak miliknya, "Jika aku meninggal dunia karena sakitku ini, maka engkau telah merdeka". Lalu ia mewasiatkan berbagai hal kepada manusia namun akhirnya ia sembuh dari sakitnya. Beberapa waktu kemudian, ia pun meninggal dunia tanpa ada pembatalan terhadap wasiatnya. Maka, dalam hal ini si budak tidak dimerdekakan. Demikian juga dengan wasiat-wasiatnya yang lain, sebab orang itu memberikan wasiat atas suatu keadaan yang tidak berlaku pada keadaan lainnya. Inilah pokok dari persoalan ini serta qiyasnya.

### **Budak yang dimiliki oleh dua orang lalu dijadikan sebagai budak *mudabbar* oleh salah satu dari keduanya**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila budak dimiliki oleh dua orang, lalu dijadikan sebagai budak *mudabbar* (akan dimerdekakan setelah majikan meninggal dunia) oleh salah seorang dari keduanya, maka bagian dari majikan ini telah berstatus *mudabbar*. Tapi tidak ada keharusan baginya untuk membayar bagian sekutunya, sebab dalam hal ini ia telah mewasiatkan budaknya dan ia masih dapat meralatnya. Oleh karena ia belum melakukan pembebasan, maka ia tidak harus mengganti rugi terhadap bagian sekutunya.

Apabila majikan meninggal dunia, maka dimerdekakan dari si budak apa-apa yang menjadi bagian majikan tersebut; dan tidak ada keharusan atas majikan ini untuk membayar bagian sekutunya, karena pembebasan itu didasarkan pada wasiat.

Apabila seseorang berwasiat untuk memerdekakan bagiamnya pada

diri budak yang dimiliki bersama orang lain, maka bagian sekutunya tidak dihibahkan kepadanya, sebab tidak ada harta baginya kecuali apa yang diambil dari  $\frac{1}{3}$  harta peninggalannya, sementara dalam hal ini ia tidak mengambil dari  $\frac{1}{3}$  hartanya sedikitpun selain apa yang ia wasiatkan. Adapun sekutunya tetap memiliki bagiannya pada diri si budak, baik majikan yang satunya hidup ataupun meninggal dunia.

Jika seseorang berkata kepada budaknya "Kapan pun aku dan si fulan meninggal dunia, maka engkau telah merdeka", maka si budak tidak dinyatakan merdeka kecuali dengan kematian orang yang terakhir meninggal dunia di antara keduanya.

Apabila budak dimiliki oleh dua orang lalu keduanya berkata, baik secara bersama-sama atau terpisah-pisah "Kapan pun kami meninggal dunia, maka engkau merdeka", maka setiap salah seorang dari keduanya dianggap telah mewasiatkan untuk memerdekakan bagiannya setelah kematiannya. Oleh karena itu, si budak dapat dimerdekan secara penuh dengan sebab kematian orang yang terakhir meninggal dunia di antara keduanya. *Wallahu a'lam.*

### Harta majikan si budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan bagi budak miliknya (setelah dirinya meninggal dunia) dan meninggalkan harta, baik yang ada di tempat maupun yang tidak berada di tempat, maka budak tidak dimerdekan kecuali berdasarkan prosentase harta yang ada di tempat saat itu. Si budak tidak dimerdekan berdasarkan prosentase harta yang belum ada di tempat hingga harta tersebut didatangkan. Lalu para ahli waris mengambil  $\frac{2}{3}$  bagian harta, dan si budak dimerdekan dari  $\frac{1}{3}$  bagiannya lagi.

Jika harta tersebut datang namun binasa sebelum para ahli waris mengambil bagian mereka, maka hukumnya sama seperti si mayit tidak meninggalkan harta tersebut. Untuk itu, si budak dimerdekan berdasarkan prosentase harta yang diketahui saja. Para ahli waris boleh mengambil harta yang ada di tangan budak *mudabbar*, yang ia dapatkan sebelum majikannya meninggal dunia. Namun bila majikan meninggal dunia dan si budak *mudabbar* mendapatkan harta, dan jika harganya tercakup pada  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka harta yang didapat itu seluruhnya diserahkan kepadanya. Adapun bila harga si budak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta warisan, maka hartanya diserahkan kepadanya sesuai prosentase yang dimerdekan dari dirinya, lalu sisanya diserahkan kepada ahli waris majikan si budak. Tidak ada harta bagi *mudabbar*, *ummul walad* serta budak lainnya. Bahkan, harta mereka



untuk para majikan. Jika mereka dimerdekakan, maka harta diambil dari tangan mereka. Harta tidak dapat dimiliki kecuali oleh orang-orang merdeka dan budak yang berstatus *mukatab* jika ia dimerdekakan, dan ia mendapatkan harta itu saat dalam pelunasan dirinya.

### Hukum *tadbir* pemeluk agama Nasrani

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang beragama Nasrani menjanjikan kemerdekaan budak miliknya yang juga beragama Nasrani setelah dirinya meninggal dunia, kemudian si budak masuk Islam, maka dapat dikatakan kepada majikan, "Jika engkau ingin membatalkan janji untuk memerdekakannya setelah engkau meninggal dunia, maka kami akan menjualnya untukmu. Namun bila engkau tidak mau melakukannya, maka kami menghalangi kekuasaanmu terhadapnya dan kami membayar penghasilannya kepadamu hingga engkau meninggal dunia, lalu ia dimerdekakan atas namamu dan perwaliannya menjadi milikmu".

Hal serupa dilakukan pula terhadap budak *mukatab* dan *ummul walad*. Kita melarangnya melakukan hubungan dengan *ummul walad* hingga ia meninggal dunia, lalu si budak dimerdekakan. Begitu pula ia dilarang menguasai budak *mukatab* hingga si budak tidak mampu melunasi setorannya. Adapun bila si budak mampu melunasi tebusan atas dirinya, maka segeralah ia dimerdekakan.

Sehubungan dengan budak Nasrani yang berstatus *mudabbbar* (lalu masuk Islam) terdapat pendapat lain, yakni ia dijual dalam keadaan bagaimanapun, lalu harganya diberikan kepada majikannya.

### Hukum *tadbir* pada penduduk negeri kafir yang memerangi kaum muslimin (*harbi*)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang *kafir harbi* datang ke negeri Islam atas suaka yang diberikan kepadanya, lalu ia menjanjikan akan memerdekakan budak miliknya setelah dirinya meninggal dunia, maka *tadbir* yang ia lakukan dianggap sah. Apabila ia ingin kembali ke negeri kafir tersebut, maka kita tidak dapat menghalanginya bersama budaknya.

Akan tetapi bila budak yang berstatus *mudabbbar* tersebut masuk Islam, maka dapat kita katakan kepada *kafir harbi*, "Jika engkau hendak membatalkan *tadbir*, maka kami tidak melarangmu untuk menarik kembali wasiatmu dan kami akan menjual budak untukmu, baik engkau setuju atau tidak setuju, karena kami tidak akan membiarkanmu memiliki seorang muslim. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kami untuk menjualnya

untukmu. Adapun bila engkau tidak ingin kembali ke negeri kafir dan ingin menetap di negeri Islam, maka kami akan membayar penghasilannya kepadamu dan mencegahmu mendapatkan pelayanan darinya. Jika engkau ingin kembali ke negerimu dan ingin membatalkan janji untuk memerdekakannya setelah engkau meninggal dunia, maka kami akan segera menjualnya. Sedangkan jika engkau tidak ingin membatalkan janjimu, maka kami akan membayar penghasilannya untukmu dan engkau dapat menunjuk wakil — bila engkau menghendakinya — untuk menerima bayaran tersebut lalu menyerahkannya kepadamu. Apabila engkau meninggal dunia, maka budak itu dianggap telah merdeka”.

Apabila *kafir harbi* menjanjikan kemerdekaan bagi budak miliknya setelah dirinya meninggal dunia ketika berada di negeri kafir, kemudian ia datang ke negeri Islam tanpa membatalkan janji tersebut, maka si budak tetap berstatus *mudabbar* selama majikannya belum membatalkan janjinya dengan cara mengeluarkannya dari kepemilikannya.

### **Tadbir bagi orang murtad**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang murtad menjanjikan kemerdekaan terhadap budaknya setelah dirinya meninggal dunia, maka dalam hal ini terdapat beberapa pandangan:

*Pertama*, hukumnya ditangguhkan. Jika orang murtad yang menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya itu kembali memeluk Islam, maka janjinya tetap berlaku hingga ia membatalkannya, dan si budak *mudabbar* tetap sebagai miliknya. Namun bila dibunuh, maka *tadbir* yang ia lakukan dianggap batal dan semua hartanya menjadi harta rampasan.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan, “Hanya saja kami membekukan hartanya ketika ia murtad agar kelak menjadi harta rampasan bila ia mati dalam keadaan murtad, atau ia dapat mengambil harta itu setelah ia kembali memeluk Islam. Maka ketika ia mati dalam keadaan murtad, diketahui bahwa kemurtadannya itu telah menjadikan hartanya sebagai harta rampasan.”

*Kedua*, sesungguhnya *tadbir* yang dilakukan orang murtad adalah batil, karena hartanya sedang dibekukan dan akan menjadi harta rampasan. Hartanya berada di luar kekuasaannya kecuali ia kembali memeluk Islam. Dengan demikian, *tadbir* dan pembebasan budak yang ia lakukan semuanya adalah batil.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan, “Sesungguhnya harta orang murtad telah keluar dari kekuasaannya kecuali

bila ia kembali memeluk Islam. Harta tersebut hanya dapat ia miliki apabila mau kembali memeluk Islam, sebagaimana darahnya terpelihara (tidak ditumpahkan) dengan sebab ia kembali memeluk Islam. *Tadbir* yang ia lakukan terjadi saat dirinya tidak memiliki hartanya. Pendapat inilah nampaknya yang lebih dekat pada kebenaran di antara pendapat-pendapat yang ada, dan ini pula yang menjadi pendapatku.”

*Ketiga*, *tadbir* yang dilakukan oleh orang murtad tetap sah, baik ia hidup ataupun mati dalam keadaan murtad, sebab harta orang murtad tidak dapat dimiliki oleh orang lain melainkan setelah kematiannya, sementara kemerdekaan si budak terjadi saat kematian tersebut.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini, niscaya mengesahkan pembebasan budak dan seluruh yang dilakukan oleh si murtad terhadap hartanya.

Ar-Rabi' berkata, “Imam Syafi'i dalam hal ini memiliki tiga pendapat, dan yang paling *shahih* di antaranya adalah *tadbir* yang dinyatakan batal.”

### ***Tadbir* yang dilakukan oleh anak yang belum baligh**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak yang belum akil baligh melakukan *tadbir*, kemudian si anak meninggal dunia, maka *tadbir* tersebut dianggap sah bagi mereka yang mengesahkan wasiat anak kecil, sedangkan *tadbir* adalah wasiat. Wali si anak dapat menjual budak yang telah dijanjikan merdeka ketika anak tersebut masih hidup, sebagaimana boleh bagi wali menjual budak yang diwasiatkan oleh si anak agar kelak dimerdekakan. Adapun bila si anak telah meninggal dunia, maka wasiatnya harus dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa belum baligh, maka *tadbir* yang ia lakukan dinyatakan batal. Bila kelak orang ini baligh, maka *tadbir* yang ia lakukan ketika belum baligh tetap dinyatakan batal, kecuali bila ia memperbaiki hal itu setelah baligh.

Apabila seorang yang lemah akal atau akalnya terganggu melakukan *tadbir*, maka hal itu tidak dibenarkan. Akan tetapi bila seseorang terkadang gila dan terkadang sadar, lalu ia melakukan *tadbir* saat sadar, maka hal itu dianggap sah. Sedangkan bila ia melakukan *tadbir* di saat tidak sadar, maka perbuatannya tidak sah.

### ***Tadbir* bagi budak *mukatab***

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya setelah dirinya meninggal dunia, sementara budak tersebut

telah mengikat perjanjian dengannya untuk menebus dirinya secara berangsur-angsur (*mukatab*), dan bila budak tersebut melunasi setorannya sebelum majikan meninggal dunia, maka ia dapat dimerdekan karena telah melunasi setoran. Adapun bila majikan meninggal dunia sebelum setoran lunas, maka si budak dimerdekan atas dasar janji majikan untuk memerdekakannya setelah dirinya meninggal dunia (*tadbir*). Sedangkan setoran yang tersisa dihapuskan selama harga budak itu tercakup pada 1/3 harta warisan. Bila harga budak melebihi dari 1/3 harta warisan, maka dimerdekan bagian darinya sekadar dapat dicakup oleh 1/3 harta warisan.

Apabila budak menghendaki menyatakan ketidakmampuannya melunasi setoran tebusan atas dirinya sebelum majikan meninggal dunia, maka hal itu boleh ia lakukan dan si majikan dapat mengambil seluruh harta yang ada pada si budak.

*Kitabah*<sup>178</sup> tidak membatalkan *tadbir*, karena ia hanya menambah kebaikan dan tidak mengurangi nilai *tadbir*. Apakah engkau tidak memperhatikan sekiranya majikan memerdekakan budaknya, maka kemerdekaan itu dianggap sah dan gugurlah kewajiban si budak untuk menebus dirinya (*kitabah*). Begitu pula *tadbir* tidak mengurangi sedikitpun dari *kitabah*, karena *tadbir* tidak langsung memberikan hak kemerdekaan atas si budak. Kapenpun si budak mendapatkan hak kemerdekaannya, maka gugurlah kewajibannya untuk membayar angsuran tebusan atas dirinya (*kitabah*).

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan meninggal dunia dan ia memiliki budak *mukatab*, maka si budak dan setorannya tidak dijual untuk menutupi utang majikan. Akan tetapi, setoran tersebut diambil lalu digunakan untuk membayar utang. Apabila si budak tidak mampu melunasi setorannya, maka ia dijual untuk menutupi utang dan kembali menjadi budak biasa.

Budak *mukatab* berbeda dengan budak *mudabbhar*. Seorang budak *mudabbhar* dapat langsung dijual bila majikan yang meninggal dunia memiliki utang, sebab *tadbir* adalah wasiat. Majikan dapat menjual budak *mudabbhar* saat masih hidup, namun tidak boleh baginya menjual budak *mukatab* baik untuk membayar utang maupun yang lainnya. Begitu pula budak *mukatab*, tidak boleh dijual setelah majikan meninggal dunia kecuali ia menyatakan tidak mampu melunasi setoran yang dibebankan kepadanya.

Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah satunya

<sup>178</sup> Perjanjian antara budak dan majikan, bahwa si budak akan menebus dirinya dengan membayar harga dirinya secara berangsur-angsur. *Wallahu A'lam -biden*.

berjanji akan memerdekakan bagiannya setelah dirinya meninggal dunia, sementara yang satunya memerdekakan bagiannya dan keadaannya berkecukupan, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, si budak langsung merdeka dan majikan yang memerdekakan harus membayar bagian sekutunya dan ia mendapatkan hak perwalian si budak, sebab *tadbir* bukanlah kemerdekaan secara langsung, sementara di sisi lain tidak boleh seorang majikan dihalangi untuk menjual budaknya. Inilah yang menjadi pendapatku. Adapun bila majikan yang memerdekakan bagiannya berada dalam kondisi sulit, maka separuh dari diri si budak adalah merdeka dan separuh lagi tetap berstatus *mudabbar*.

*Kedua*, tidak dimerdekakan dari diri si budak kecuali apa yang menjadi bagian majikan yang memerdekakannya, sedangkan sisanya tetap berstatus *mudabbar* dan majikannya dapat membatalkan *tadbir* kapan pun ia menghendaki.

### Harta budak *mudabbar*

Imam Syafi'i berkata: Apa yang didapatkan oleh budak *mudabbar* sejak ia dijanjikan oleh majikannya untuk dimerdekakan sampai si majikan meninggal dunia, semuanya adalah harta warisan yang diambil oleh ahli waris si majikan. Budak *mudabbar* tidak memiliki apapun kecuali harta yang ia dapatkan setelah dimerdekakan. Harta apapun yang dimiliki oleh budak sesungguhnya adalah milik majikannya. Begitu pula majikan dapat mengambil semua harta budak *mudabbar* sebelum ia membatalkan *tadbir*. Sama saja harta itu diperoleh si budak melalui cara apapun; baik dengan usaha, hibah, wasiat, denda kejahatan yang menimpanya, ataupun melalui cara-cara lain.

Jika majikan tidak membatalkan janjinya untuk memerdekakan si budak hingga majikan meninggal dunia dan si budak dimerdekakan, sementara di tangan si budak terdapat harta yang ia akui bahwa harta itu didapat sebelum majikannya meninggal dunia, maka ia menjadi warisan si majikan. Tapi bila si budak mengatakan harta itu ia dapatkan setelah kematian si majikan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataannya disertai sumpahnya. Sedangkan para ahli waris dapat mengajukan bukti bahwa harta itu didapat oleh si budak sebelum majikannya meninggal dunia.

Apabila ahli waris mampu mengajukan bukti yang menyatakan seluruh harta atau sebagiannya didapat oleh si budak sebelum majikannya meninggal dunia, maka mereka dapat mengambil bagian sekadar yang dapat mereka buktikan. Akan tetapi bila mereka tidak mampu mengajukan bukti, maka

apa yang ada di tangan budak menjadi miliknya, meskipun harta itu didapat oleh si budak sesaat setelah majikannya meninggal dunia, sebab harta yang banyak terkadang didapat dalam waktu sekejap dan terkadang pula seseorang tidak mendapatkan harta meskipun sedikit dalam waktu yang lama. Apabila ada kemungkinan seseorang dapat memiliki harta sebanyak itu dalam masa tersebut, maka perkataan yang dijadikan pedoman dalam memutuskan hukum adalah perkataan si budak.

### **Anak budak *mudabbbar***

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengizinkan budak miliknya untuk menikah, lalu si budak menikah dan setelah itu majikan berjanji akan memerdekakannya setelah dirinya meninggal dunia, atau si budak menikah setelah majikan mengucapkan janji demikian, maka hukumnya adalah sama. Status anak yang didapat oleh budak *mudabbbar* ini mengikuti status ibu yang melahirkannya. Apabila ibunya seorang yang merdeka, maka anaknya berstatus merdeka; dan bila ibunya seorang budak, maka anaknya berstatus budak, sama halnya dengan anak laki-laki merdeka dan budak yang bukan *mudabbbar*.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi budak ataupun *mudabbbar* serta mereka yang belum memperoleh kemerdekaan secara sempurna untuk menikah kecuali atas izin majikan, tidak boleh pula bagi mereka itu mengambil selir dalam keadaan bagaimanapun. Apabila majikan mengizinkan salah seorang mereka untuk mengambil selir, lalu ia pun mengambil selir, maka kita tidak menjatuhkan hukuman pezina atasnya karena adanya syubhat. Namun anak kita nisbatkan kepadanya, lalu keduanya dipisahkan sejak kita mengetahuinya. Apabila kita tidak mengetahui hal itu hingga si majikan meninggal dunia, sementara selir budak *mudabbbar* itu adalah seorang budak wanita, maka wanita ini tidak dapat menjadi *ummul walad* baginya dengan sebab melahirkan anak tersebut, sebab yang terjadi adalah percampuran yang rusak (*fasiḍ*), bukan percampuran dalam kepemilikan yang sah. Seorang budak wanita tidak dapat berubah status menjadi *ummul walad* hingga anak yang dilahirkannya berasal dari percampuran dengan majikannya yang merdeka secara sempurna.

### **Anak wanita budak *mudabbbar* dan hukum mencampurnya**

Imam Syafi'i berkata: Boleh bagi majikan mencampuri budak wanita miliknya yang berstatus *mudabbbar*, karena wanita itu masih berstatus budak.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari



Nafi, dari Ibnu Umar bahwa ia menjanjikan kemerdekaan terhadap dua wanita budak setelah dirinya meninggal dunia, maka ia mencampuri keduanya sementara kedua wanita itu berstatus *mudabbar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan terhadap budak wanita miliknya, setelah itu si wanita melahirkan, maka status anak ini adalah seperti yang dikatakan dalam salah satu dari dua pandangan yang ada, dimana masing-masing pandangan tersebut memiliki dasar tersendiri. *Wallahu a'lam*.

Adapun pandangan pertama mengatakan, sesungguhnya majikan wanita *mudabbar* ketika menjanjikan kemerdekaan terhadap budaknya, lalu ia tidak membatalkan janji itu, maka si wanita tetap berstatus budak dan kemerdekaannya tetap ditangguhkan menunggu kematian majikannya, selama si majikan belum membatalkan *tadbir* dengan mengeluarkan budak dari kepemilikannya. Sementara hukum bagi anak adalah mengikuti ibunya. Jika si ibu merdeka, maka anak pun merdeka; dan jika ibu seorang budak, maka anak pun menjadi budak. Dengan demikian, anak budak wanita yang berstatus *mudabbar* juga menempati posisi ibunya. Anak tersebut dimerdakan jika ibunya dimerdakan, dan dijadikan budak apabila ibunya tetap menjadi budak. Hal ini telah dikatakan oleh sebagian ahli ilmu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berjanji akan memerdekakan budak wanita miliknya setelah dirinya meninggal dunia, kemudian orang ini mengatakan "*Tadbir* baginya berlaku, namun aku membatalkan *tadbir* bagi anak-anak yang akan dilahirkannya", sementara saat itu si wanita tidak memiliki anak, maka hal ini tidak perhitungkan sama sekali, karena ia tidak dapat membatalkan kecuali bila *tadbir* telah berlaku. Adapun sesuatu yang tidak ia miliki dan belum berlaku *tadbir* padanya, maka apakah yang dapat ia batalkan.

Apabila wanita *mudabbar* melahirkan anak lalu terjadi perbedaan antara majikan dan wanita *mudabbar*, atau antara wanita *mudabbar* dengan ahli waris si majikan (setelah majikan meninggal dunia), dimana majikan atau ahli warisnya mengatakan "Engkau melahirkan anak ini sebelum *tadbir*", sementara wanita *mudabbar* mengatakan "Aku melahirkannya setelah *tadbir*", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan majikan atau ahli waris, sebab mereka yang mempunyai hak milik sedangkan si wanita berusaha mengeluarkan hak milik kekuasaan mereka.

Sinpa saja yang aku katakan bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataannya, maka secara langsung harus disertai oleh sumpah. Apabila mereka mengajukan bukti atas apa yang mereka katakan, maka bukti yang

adil lebih baik daripada sumpah yang dusta. Apabila si wanita mengajukan bukti dan majikan atau ahli warisnya mengajukan bukti pula, maka bukti yang diajukan oleh majikan atau ahli warisnya lebih utama untuk diterima, anak wanita itu tetap menjadi budak, karena anak ini adalah budak yang mereka kuasai.

### **Tadbir apa yang masih ada dalam kandungan**

Imam Syaff'i berkata: Apabila seseorang menjanjikan kemerdekaan terhadap janin yang ada dalam perut ibunya, maka tidak boleh baginya untuk menjualnya, kecuali maksud penjualan itu adalah untuk pembatalan terhadap *tadbir*. Sekiranya ia memerdekakan janin tersebut, maka tidak boleh baginya menjual ibu si janin.

Hanya saja kami mengatakan, tidak boleh menjual ibu si janin, karena aku tidak mengenal seorang pun yang menyelisih bahwa seorang budak wanita bila dijual, dihibahkan atau dimerdekakan, dan ia sedang hamil, maka apa yang ada dalam kandungannya mengikuti statusnya selama belum berpisah darinya, seakan-akan janin itu adalah bagian dari badannya. Dengan demikian, janin itu akan dimiliki oleh siapa yang memiliki ibunya dan menjadi merdeka apabila ibunya dimerdekakan.

Hukum janin sama seperti hukum sebagian badan ibunya selama janin belum keluar. Untuk itu, tidak boleh menjual budak wanita yang hamil (dan janinnya telah dimerdekakan), karena status anak dalam kandungan sama seperti status ibunya.

Apabila majikan menjual budak wanita yang hamil dan janinnya telah dijanjikan untuk merdeka (*mudabbar*), lalu si majikan mengatakan "Maksudku adalah membatalkan *tadbir* terhadap anak dalam kandungan", maka jual-beli dianggap sah. Jika majikan tidak berkata demikian, maka jual-beli dapat dibatalkan.

Jika seseorang menjual budak wanita dan mengecualikan apa yang ada dalam kandungannya, dan jika anak itu lahir di bawah 6 bulan sejak akad jual-beli, maka anak itu berstatus *mudabbar* bila majikan menjanjikan akan memerdekakannya setelah dirinya meninggal dunia, atau anak itu menjadi merdeka apabila majikan memerdekakannya.

Tapi bila anak lahir di atas 6 bulan sejak adanya pernyataan *tadbir* atau pembebasan, maka anak itu tidak dapat berstatus *mudabbar* dan tidak pula dimerdekakan. Apabila si wanita melahirkan dua anak, salah satunya di bawah masa 6 bulan dan yang lainnya di atas 6 bulan, maka keduanya berasal dari satu kehamilan dan hukumnya sama seperti hukum satu anak.

Jika majikan menjanjikan kemerdekaan atas apa yang ada dalam kandungan atau memerdekakannya, kemudian ia menjual wanita pemilik kandungan itu, lalu si wanita melahirkan sebelum 6 bulan, maka si anak tetap berstatus *mudabbbar* atau merdeka, sementara jual-beli dianggap batil. Adapun bila melahirkan setelah 6 bulan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, oleh karena terlarang menjualnya untuk mengetahui kehamilan, namun tetap dijual pula dalam masa itu, maka jual-beli ditolak karena terjadi pada masa dilarang melakukan penjualan.

*Kedua*, jual-beli tetap sah. Jika si majikan berkata kepada budak wanita miliknya "Anakmu adalah anak *mudabbbar*", maka anak tersebut tidak memiliki status *mudabbbar* kecuali bila maksud perkataan itu adalah sebagai *tadhir*.

### **Tadbir terhadap sebagian budak mereka sebelum sebagian yang lain**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang di saat sehat melakukan *tadbir* kepada sejumlah budak secara bersamaan, atau sebagiannya lebih dahulu daripada sebagian yang lain, dan sebagiannya lagi pada saat majikan sedang sakit, atau ia mewasiatkan untuk memerdekakan sebagian budaknya dengan menyebutkan nama-nama mereka, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih didahulukan daripada sebagian yang lain. Sebagaimana apabila seseorang berwasiat untuk satu orang di saat sehat, lalu ia berwasiat untuk orang lain di saat sakit, maka tidak seorang pun di antara penerima wasiat itu yang lebih didahulukan, karena pemberi wasiat memberikan wasiat tersebut dalam satu masa. Bahkan hujjah mereka dalam hal ini hanya satu, yaitu bahwa wasiat telah diberikan kepada mereka dalam masa tersebut.

Jika harga para budak tersebut masuk dalam cakupan 1/3 harta warisan, niscaya mereka dimerdekan semuanya. Sedangkan bila harga mereka melebihi 1/3 harta warisan, maka harus diadakan undian di antara mereka. Lalu siapapun yang memenangkan undian, maka ia dapat dimerdekan hingga harga budak yang dimerdekan mencapai 1/3 harta warisan. Hal ini diqiyaskan kepada perbuatan Nabi SAW yang melakukan undian terhadap para budak yang dimerdekan oleh majikannya saat sakit. Lalu Nabi SAW memerdekakan 1/3 budak untuk si mayit dan 2/3 lagi untuk ahli waris.

## PEMBAHASAN TENTANG AL MUKATAB

**Imam Syafi'i berkata:** Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian daripada harta Allah yang dikarantakan-Nya kepada kamu.*" (Qs. An-Nuur (24): 33)

Ketika Allah *Azza wa Jalla* berfirman "*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*", maka maknanya yang paling kuat berdasarkan dalil yang kami kuip dari Al Kitab, bahwa yang dimaksud adalah kekuatan untuk mengusahakan harta serta amanah, sebab terkadang seorang budak sangat kuat mencari harta namun tidak mau melunasi setoran jika ia bukan seorang yang amanah. Terkadang pula seorang budak memiliki sifat amanah namun tidak kuat untuk mendapatkan harta sehingga tidak mampu melunasi setoran.

**Imam Syafi'i berkata:** Menurut pendapatku tidak boleh ada makna lain atas firman-Nya "*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*" kecuali yang telah aku sebutkan. Ayat di atas tidak dapat dipahami dengan makna "*Apabila engkau mengetahui pada budak harta tertentu*", karena dua hal:

*Pertama*, jika benar demikian, maka ayat itu tidak menggunakan lafazh "*fi*" (pada) akan tetapi menggunakan lafazh "*indahu*" (di sisinya). Penggunaan lafazh "*fi*" menunjukkan usaha untuk mendapatkan harta.

*Kedua*, harta yang ada pada budak sesungguhnya adalah milik majikan. Lalu bagaimana sehingga seorang majikan membuat perjanjian untuk memerdekakan budak yang ditebus dengan harta majikan sendiri? Sesungguhnya si majikan membuat perjanjian tersebut atas dasar budak menebus dirinya dengan harta yang ia dapatkan setelah perjanjian dibuat, karena setelah perjanjian dibuat si majikan telah memberi hak atas budak untuk berusaha menebus dirinya sendiri.

**Imam Syafi'i** berkata: Barangkali mereka yang mengatakan bahwa lafadh "*khair*" (kebaikan) pada ayat di atas adalah harta, bahwa si budak telah mampu berusaha mendapatkan harta untuk majikannya. Maka, hal ini menjadi bukti bahwa dirinya mampu mengusahakan harta yang digunakan untuk memerdekakan dirinya seperti sebelumnya. Budak laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah sama. Begitu pula tidak ada perbedaan apakah budak itu memiliki keterampilan atau tidak. Bahkan, jika boleh dibuat perjanjian selama budak mempunyai kekuatan untuk berusaha serta memiliki sifat amanah.

### **Apa yang mewajibkan seseorang membuat perjanjian dengan budaknya yang kuat lagi amanah**

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila seorang budak kuat untuk berusaha namun tidak amanah atau sebaliknya, maka tidak diragukan lagi menurutku —*wallahu a'lam*— tidak wajib bagi majikan membuat perjanjian dengan budak itu untuk memerdekakan dirinya secara berangsur-angsur. Akan tetapi bila seorang budak memiliki kekuatan untuk berusaha serta bersifat amanah, aku menyukai apabila majikannya mengadakan perjanjian dengan budak itu agar ia menebus dirinya secara berangsur-angsur.

Atas izin Allah, aku tidak akan merasa enggan melakukan perjanjian dengan si budak untuk menebus dirinya selama ia telah mengumpulkan antara kekuatan dan amanah, dan tidak boleh pula bagi seorang pun untuk tidak melakukannya.

**Imam Syafi'i** berkata: Akan tetapi, tidak jelas bagi saya ada dalil yang membolehkan hakim memaksa seseorang untuk mengadakan perjanjian dengan budaknya, sebab ayat itu mengandung beberapa kemungkinan: di antaranya bimbingan dan pembolean melakukan perjanjian, dimana dengan perjanjian ini status budak bisa berubah, namun hal ini bukan suatu kemestian yang wajib dilakukan.

**Imam Syafi'i** berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah memberi kekuasaan kepada orang-orang yang merdeka untuk memiliki para budak. Seorang

budak tidak dapat keluar dari kekuasaan pemiliknya kecuali dengan menaatinya. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu, maka hal ini tidak menjadi dasar bagiku untuk mengharuskan majikan agar mengadakan perjanjian dengan budak miliknya dalam rangka menebus dirinya secara berangsur-angsur. Demikian pula halnya dengan budak yang dijanjikan merdeka setelah majikan meninggal dunia (baik laki-laki maupun perempuan) dan *ummul walad*, sebab keduanya belum keluar dari lingkup pertbudakan.

**Imam Syafi'i berkata:** Budak laki-laki dan budak perempuan dalam masalah ini adalah sama, sebab keduanya merupakan budak belian. Apabila seseorang menyewakan budak miliknya, kemudian si budak meminta diadakan perjanjian penebusan dirinya dengan cara angsuran, maka hal itu tidak dilakukan oleh majikan demi menjaga hak penyewa. Di saat seorang budak disewa, terlarang baginya berusaha selain berkhidmat kepada penyewa. Apabila majikan mengadakan perjanjian dengan budak untuk memerdekakan dirinya pada saat seperti itu, maka perjanjian ini dinyatakan batal. Jika penyewa membatalkan transaksi sewa menyewa, maka perjanjian majikan dengan budaknya tetap tidak berlaku, hingga si majikan memperbarui perjanjian itu atas keridhaan si budak.

Disebutkan dalam firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka.*" (Qs. An-Nuur (24): 33) Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa yang diizinkan untuk diikat perjanjian dengannya hanya orang yang berakal, bukan yang tidak berakal. Atas dasar ini perjanjian dengan anak kecil dan orang yang lemah akalnya dinyatakan batal. Hanya saja kami membatalkan perjanjian majikan dengan budak yang belum baligh, serta orang yang terganggu akalnya berdasarkan ayat di atas; baik perjanjian itu dilakukan oleh mereka secara langsung ataupun oleh orang lain atas nama mereka. Demikian pula kami membatalkan perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang dilarang menafkahkan hartanya, karena tidak ada haknya untuk melakukan perjanjian yang bertujuan memerdekakan budak, sementara ia tidak berhak untuk memerdekakan budaknya.

**Apakah dalam perjanjian pembebasan budak terdapat hal-hal yang tidak disukai?**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang hendak mengadakan perjanjian dengan budak untuk memerdekakan dirinya, sementara si budak tidak memiliki kekuatan untuk berusaha mencari harta, atau si budak bukan seorang yang amanah, maka aku tidak menganggapnya sebagai perkara yang



makruh karena hal-hal berikut:

*Pertama*, bisa saja si majikan rela mengadakan perjanjian demi kepentingan si budak, karena hukum dasar perjanjian itu sendiri adalah mubah (boleh). Jika diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan budak yang kuat mencari harta serta amanah, maka diperbolehkan pula bagi budak yang lainnya.

*Kedua*, budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya (*mukatab*) bisa saja memiliki kekuatan atas apa yang difardhukan Allah *Azza wa Jalla* kepadanya dalam hal sedekah, sebab Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah menetapkan sedekah untuk para budak belian, dan menurut kami yang dimaksud adalah budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya (*mukatab*). Oleh karena itu, aku tidak menganggap makruh apabila majikan mengadakan perjanjian dengan budak wanita untuk memerdekakan dirinya dengan cara angsuran, meski ia tidak memiliki keterampilan, karena keinginan manusia untuk bersedekah secara suka rela kepada budak-budak yang telah mengadakan perjanjian dengan majikan untuk menebus dirinya.

**Imam Syafi'i berkata:** Perjanjian yang dibuat oleh majikan dapat memotivasi seorang budak wanita untuk berusaha mendapatkan harta, karena sebelum perjanjian itu dibuat, si budak tidak dapat memiliki harta yang disedekahkan kepadanya. Begitu pula manusia tidak begitu antusias untuk bersedekah kepada si budak sebagaimana antusias mereka bersedekah kepada budak yang telah mengikat perjanjian dengan majikan untuk menebus dirinya.

**Imam Syafi'i berkata:** Seorang hakim berhak melarang majikan menetapkan pajak terhadap budaknya bila si budak memiliki keterampilan, selama hal itu tidak disukai oleh si budak. Akan tetapi, boleh bagi majikan menyewakan budaknya itu lalu menafkahnya. Aku tidak menganggap makruh bila majikan mengambil harta yang disedekahkan kepada budaknya yang telah mengadakan perjanjian dengannya (*mukatab*), baik sedekah fardhu maupun sunah. Adapun sedekah fardhu, maka ia sama seperti harta lainnya yang dimiliki oleh si budak, sedangkan sedekah sunah adalah sesuatu yang menjadi milik budak melalui proses serah-terima. Rasulullah SAW tidak memakan sedekah, namun beliau pernah memakan sedekah yang diberikan kepada Barirah. Lalu beliau bersabda, "*Ta bagi kita adalah hadiah dan bagi Barirah adalah sedekah.*" Demikian pula sedekah terhadap budak yang telah mengikat perjanjian menebus dirinya (*mukatab*). Si majikan dapat memilikinya, sebagaimana halnya seorang pemilik piutang dapat memiliki harta yang disedekahkan kepada orang yang berutang.

**Imam Syafi'i berkata:** Dari mana saja harta didapat oleh si budak (selama berasal dari usaha yang halal) untuk menebus dirinya, maka hendaknya si majikan menerimanya dan bahkan si majikan dipaksa untuk menerimanya. Kecuali bila majikan mengetahui harta itu didapat melalui cara yang haram, maka tidak halal bagi majikan untuk menerimanya.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya mengatakan "Aku mendapatkan harta ini melalui cara yang halal", maka hakim dapat memaksa si majikan untuk menerimanya atau memaksa majikan untuk membebaskan tanggung jawab budak dalam setoran penebusan dirinya. Akan tetapi, tidak halal bagi majikan menerima setoran si budak jika ia mengetahui harta itu berasal dari sesuatu yang haram.

Apabila majikan meminta kepada hakim agar memerintahkan budak yang telah mengikat perjanjian memerdekakan dirinya untuk bersumpah bahwa ia mendapatkan harta setoran bukan dari jalan yang haram, maka menjadi keharusan bagi hakim memerintahkan si budak untuk bersumpah. Jika budak menolak bersumpah sementara majikan bersumpah bahwa harta yang disetorkan itu berasal dari jalan yang haram, maka hakim tidak dapat memaksa si majikan untuk menerimanya. Setelah itu, hakim dapat berkata kepada budak, "Tunaikanlah setoran kepadanya dari harta yang halal, atau dari sesuatu yang kami tidak ketahui bahwa itu adalah haram." Apabila si budak telah melakukannya, maka hakim dapat memaksa si majikan untuk menerima setoran. Jika tidak, maka hakim dapat menyatakan budak tidak lagi mampu menunaikan setorannya selama si majikan merestuminya.

**Imam Syafi'i berkata:** Hakim tidak dapat memaksa majikan kecuali menerima apa yang disebutkan dalam perjanjian. Apabila majikan mengadakan perjanjian agar budak menebus dirinya dengan dinar, maka hakim tidak dapat memaksa majikan menerima setoran yang berupa dirham. Begitu pula bila majikan menetapkan agar budak menebus dirinya dengan menyerahkan barang, maka tidak boleh bagi hakim memaksanya menerima setoran berupa dirham atau harga barang itu. Akan tetapi bila dalam perjanjian disebutkan si budak menebus dirinya dengan dinar murni, lalu budak menyerahkan dinar-dinar murni yang nilainya sedikit lebih rendah, maka si hakim dapat memaksa majikan untuk menerimanya, karena keduanya masih dalam cakupan dinar murni. Berbeda halnya bila yang disetor adalah dirham yang murni atau dinar yang tidak murni, karena semua ini tidak masuk kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian.

**Tafsir firman Allah Azza wa Jalla "Dan berikanlah kepada mereka sebahagian daripada harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu"**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia mengadakan perjanjian dengan budak miliknya untuk menebus dirinya dengan menyerahkan 35.000, lalu ia memberi diskon sebanyak 5000. Aku kira itu adalah setoran yang terakhir.

Imam Syafi'i berkata: Riwayat ini menurutku—*wallahu a'lam*—sama seperti firman Allah Azza wa Jalla, "*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf.*" (Qs. Al Baqarah (2): 241)

Hendaknya majikan si budak memberi diskon atas setoran yang harus ditunaikan oleh si budak seperti dalam perjanjian. Apabila si majikan telah memberi diskon berapa pun besarnya, maka ia tidak boleh lagi dipaksa untuk memberi diskon yang lebih besar dari itu. Apabila majikan meninggal dunia sebelum memberi diskon sedikitpun, maka ahli warisnya dapat dipaksa untuk memberi diskon. Sekiranya ahli waris masih kecil, maka hakim yang melakukannya dalam jumlah yang paling minim. Adapun diskon yang diberikan oleh majikan budak maupun ahli waris si majikan tidak ada batasan, bahkan menurut apa yang menjadi kerelaan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya telah menunaikan seluruh setoran yang dibebankan kepadanya, maka menjadi keharusan bagi majikan untuk mengembalikan sesuatu dari setoran itu. Jika majikan meninggal dunia sebelum mengembalikannya, maka menjadi keharusan ahli waris untuk melakukannya. Apabila ahli waris masih dalam kekuasaan wali, atau dilarang membelanjakan harta, atau mayit memiliki utang maupun wasiat, maka diberikan kepada si budak yang telah menyelesaikan setoran itu sesuatu yang dapat dinamakan diskon dalam batasan paling minimal.

Seandainya budak yang mengikat perjanjian menebus dirinya (*mukatab*) telah menyelesaikan semua setoran yang dibebankan kepadanya, kemudian si majikan meninggal dunia dan mewasiatkan kepada seseorang untuk menyerahkan kembali sesuatu dari setoran itu kepada si budak, (maka menjadi keharusannya untuk melaksanakan wasiat tersebut). Apabila mayit tidak memiliki ahli waris, maka hakim dapat menunjuk seseorang untuk melaksanakan wasiat itu tanpa memberi batasan tertentu tentang jumlah

yang harus dikembalikan kepada si budak

Apabila budak yang mengikat perjanjian meninggal dunia bersama majikannya, maka ahli waris majikan memikul apa yang menjadi keharusan si majikan hingga mereka menyerahkan kembali kepada ahli waris si budak sesuatu dari setoran si budak yang diambil dari harta si majikan. Jika majikan si budak memiliki utang, maka tidak boleh bagi ahli waris menyerahkan sesuatu kepada si budak kecuali dalam jumlah paling minim. Namun bila ahli waris mau menyerahkan secara suka rela dari harta mereka dalam jumlah yang lebih besar, maka mereka tidak perlu lagi mengeluarkannya dari harta si mayit, karena tidak ada yang menjadi keharusan bagi si majikan kecuali menyerahkan kembali setoran si budak dalam kadar paling minim, dan tidak ada kewajiban baginya selain itu.

### **Majikan yang boleh mengadakan perjanjian memerdekakan budak miliknya**

At-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hanya saja Allah SWT memperuntukkan firman-Nya tentang para budak kepada para majikan yang memiliki budak secara sah, dan ia tidak dilarang membelanjakan hartanya. Tidak ada yang memiliki kriteria seperti itu kecuali orang merdeka, baligh dan tidak dilarang membelanjakan hartanya.

Jika seorang yang merdeka namun dilarang membelanjakan hartanya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, kemudian dicabut darinya larangan untuk membelanjakan hartanya, maka perjanjian yang dibuat terdahulu dinyatakan batal, kecuali bila ia memperbarui perjanjian itu setelah larangan membelanjakan harta dicabut darinya.

Wanita merdeka yang baligh dalam hal kelayakan serta larangan membelanjakan harta sama seperti laki-laki mereka tanpa ada perbedaan. Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan budak sebelum larangan membelanjakan harta dicabut darinya, maka perjanjian tersebut batal, kecuali ia memperbarui perjanjian atau mengatakan setelah larangan membelanjakan harta dicabut "Jika engkau menunaikan kepadaku harta sejumlah sekian, maka engkau telah merdeka", maka si budak pun dimerdekan atas dasar ucapan majikan tersebut, bukan karena menunaikan seluruh setoran.

Sama halnya apabila orang itu mengatakan kepada budak miliknya "Apabila engkau masuk rumah, maka engkau telah merdeka", lalu si budak masuk rumah yang dimaksud setelah larangan membelanjakan harta dicabut dari majikannya, maka dalam hal ini si budak tidak dapat dimerdekan

hingga si majikan memperbarui perkataannya setelah larangan membelanjakan harta dicabut.

Apabila seseorang mengklaim bahwa majikannya telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, lalu si majikan mengatakan "Aku membuat perjanjian itu dengannya di saat aku dilarang membelanjakan harta", sementara si budak mengatakan "Engkau mengikat perjanjian denganku di saat tidak dilarang membelanjakan harta", maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si budak, sementara majikan harus mengajukan bukti.

Jika majikan mengadakan perjanjian dengan budak miliknya di saat majikan tidak terlarang membelanjakan hartanya, namun setelah itu ditetapkan larangan membelanjakan harta atas majikan, maka perjanjian itu tetap berlaku; dan bila budak telah melunasi semua setoran, berarti dirinya dinyatakan merdeka.

### **Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh anak kecil**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seorang anak kecil mengadakan perjanjian dengan budaknya untuk menebus dirinya dengan cara angsuran, maka perjanjian itu tidak sah; baik perjanjian tersebut atas izin bapaknya, hakim maupun wali. Demikian juga bila si anak kecil memerdekakan budaknya dengan tebusan harta tertentu, sebab pembebasan terhadap budak yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah.

Apabila seorang anak kecil mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya, dan setelah baligh ia mengukuhkan perjanjian itu, maka perjanjian tetap tidak sah kecuali ia memperbaruinya setelah baligh dan mampu membelanjakan harta.

### **Kematian majikan**

An-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *radhiyallahu anhu* berkata: Apabila seorang majikan mengadakan perjanjian dengan budak miliknya untuk menebus dirinya dengan cara angsuran, kemudian si majikan meninggal dunia, maka perjanjian itu tetap berlangsung sebagaimana adanya. Demikian pula halnya apabila si majikan bangkrut.

Jika *ummul walad* atau budak yang dijanjikan merdeka setelah majikannya meninggal dunia (*mulabbas*) mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, maka perjanjian tidak sah meskipun semua

setoran telah dilunasi, karena baik *ummul walad* maupun *mudabbbar* sama-sama tidak sah dalam menjual-beli dan memerdekakan budak. Demikian pula apabila budak yang telah mengikat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, maka perjanjian tidak dianggap sah meskipun semua setoran telah ditunaikan, karena budak yang berstatus *mukatab* termasuk orang yang tidak sah melakukan jual-beli atau membebaskan budak dan tidak dapat memiliki perwalian. Namun diperkenankan bagi budak *mukatab* mengambil hasil dari budak miliknya, sebab apa yang dihasilkan oleh si budak menjadi miliknya, namun tidak boleh baginya mengeluarkan si budak dari kepemilikannya dengan cara memerdekakan.

### Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh pemegang wasiat, bapak dan wali

**Imam Syafi'i berkata:** Tidak ada hak bagi bapak atau wali anak yatim (baik sebagai pemegang wasiat atau pengurusnya) untuk mengadakan perjanjian memerdekakan budak milik si anak, karena perjanjian memerdekakan budak dengan tebusan yang ditunaikan oleh si budak dengan cara angsuran hanya menjadi hak si pemilik budak itu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya apabila mempunyai harta atau memiliki sifat amanah serta mampu berusaha, maka diri dan hartanya serta hasil usahanya menjadi milik si anak?

Sedangkan bila budak milik seorang anak tidak mempunyai sifat amanah, maka bukan perbuatan yang bijak apabila menghalangi si anak (setelah dewasa) untuk menjual, menyewakannya atau mengambil denda kejahatan yang dilakukan si budak. Begitu pula bukan sesuatu yang bijak bila wali mengadakan perjanjian dengan si budak untuk memerdekakan dirinya dengan setoran tertentu. Sebab bila setoran selesai, maka manfaat yang diterima oleh si anak dari budaknya akan terhenti. Kemudian, bisa saja si budak tidak mau menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya.

Jika dikatakan, "Budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya akan memberi nasihat dan berusaha melebihi dari apa yang dilakukan oleh budak biasa." Maka dapat dijawab, "Apabila yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah perbuatannya dalam menyerahkan harta yang ada padanya, maka turnilah harta itu, karena ia adalah milik di anak atau majikan si budak; dan janganlah hal itu menjadi penghalang bagi si anak untuk memiliki diri si budak beserta manfaatnya. Sedangkan bila yang dimaksud dengan nasihat adalah usaha si budak, maka sewakanlah budak itu bila



perilakunya tidak baik.”

Jika dikatakan, “Dikhawatirkan si budak akan melarikan diri jika tidak diikat dengan perjanjian untuk memerdekakan dirinya secara berangsur-angsur.” Maka dapat dijawab, “Tidak ada pula jaminan bahwa si budak tidak melarikan diri meskipun telah terikat dengan perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Bisa saja ia melarikan diri di akhir-akhir setoran yang ditetapkan kepadanya.”

Dengan demikian, mengadakan perjanjian dengan budak milik anak kecil bukanlah perbuatan yang bijak dari segi manapun. Hanya saja kami memperbolehkan hal itu bagi yang mengurus hartanya sendiri, karena orang ini sah memerdekakan budak.

Apabila seorang bapak mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak milik anaknya yang masih kecil, atau seorang wali mengadakan perjanjian memerdekakan budak milik anak yatim yang berada dalam asuhannya, maka perjanjian ini dinyatakan batal. Apabila si budak telah menunaikan seluruh setoran yang ditetapkan kepadanya, maka ia tetap berstatus budak. Sedangkan setoran yang telah ia serahkan halal dinikmati oleh majikannya.

Apabila bapak atau wali menjual budak itu kepada orang lain dan si pembeli telah melunasi harganya atau malah melebihi dari yang ditetapkan, atau menjualnya dengan apa yang manusia biasa saling menipu padanya, maka jual-beli itu dinyatakan sah, karena ia memiliki harta si pembeli dengan tukaran budak yang ia serahkan.

Demikian pula, tidak ada hak bagi wali anak kecil (baik bapak anak itu atau orang lain) untuk memerdekakan budak milik si anak dengan tebusan harta yang akan diberikan oleh si budak. Apabila budak tetap menyerahkan harta tebusan dan dirinya pun dimerdekakan atas dasar itu, maka kemerdekaan ini dibatalkan dan harta menjadi milik si anak.

Tidak ada pula hak bagi wali si anak (baik bapaknya maupun orang lain) menjual budak milik anak itu kepada seseorang dengan sistem utang-piutang. Apabila wali menjualnya dengan sistem utang-piutang, maka jual-beli dapat dibatalkan. Jika budak itu dimerdekakan oleh orang yang membelinya, maka kemerdekaannya dapat dibatalkan.

Larangan bagi wali untuk memerdekakan budak milik anak dalam perwaliannya dengan tebusan harta tertentu memiliki makna sendiri, yaitu wali dari si budak harus menjadi milik orang yang memerdekakannya, sementara orang yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan si budak dalam kasus ini pada dasarnya tidak memiliki budak itu. Padahal,

kemerdekaan tidak sah kecuali berasal dari si pemilik budak..

Apabila si anak telah dewasa dan ia mengizinkan majikan melakukan hal itu, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan karena ia masih dalam status hukum sebagai anak kecil, dimana ia tidak berhak mengurus hartanya hingga terdapat padanya dua perkara, yaitu baligh (dewasa) dan *rusyd* (bijak mengurus harta).

Jika seorang budak dimiliki bersama oleh seorang yang dilarang membelanjakan hartanya — atau orang yang belum baligh — dan orang yang berhak membelanjakan hartanya, maka majikan yang berhak membelanjakan hartanya ini tidak berhak membuat perjanjian untuk memerdekakan si budak tersebut, baik telah diizinkan oleh orang yang dilarang membelanjakan hartanya atau oleh wali si anak kecil, atau tidak diizinkan oleh keduanya. Tapi bila perjanjian tetap dilakukan dan si budak menyelesaikan setoran atas dasar perjanjian itu, maka dirinya dapat dimerdekan, namun majikan yang membuat perjanjian harus membayar bagian majikan yang lainnya.

### **Budak yang boleh diikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan cara angsuran**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata: Tidak boleh seseorang mengadakan perjanjian dengan budak miliknya yang akalnya terganggu, atau budak miliknya yang belum baligh, karena telah diketahui bahwa Allah *Azza wa Jalla* memerintukkan perkara-perkara fardhu hanya kepada orang-orang yang baligh dan sehat akal. Sementara perjanjian untuk memerdekakan budak bila dikategorikan sebagai perkara fardhu bagi budak, maka menjadi kemestian pula atas majikan. Kemudian si majikan memiliki hak atas budak agar menunaikan setoran penuh amarah. Adapun anak kecil dan orang yang tidak sehat akal bukanlah orang yang terikat oleh suatu kewajiban dengan sebab perkataannya, sebagaimana ia tidak dijatuhi hukuman karena perkataannya, dan tidak pula diberi sanksi atas pengakuannya; baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak manusia.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula seorang bapak atau seorang ibu tidak boleh mengikat perjanjian untuk memerdekakan budak atas nama anaknya yang masih kecil atau anaknya yang lemah akalnya jika keduanya berstatus budak; baik perjanjian itu dibebankan atas diri si anak atau ditanggung oleh si bapak, karena seorang budak tidak menanggung apapun terhadap majikannya selain perjanjian yang telah diizinkan Allah *Azza wa Jalla* yang merupakan sebab pembebasan perbudakan. Adapun menanggung

sesuatu selain itu, maka tidak ada keharusan atas si budak.

Begitu pula apabila kedua orang tua anak kecil yang lemah akalnya berstatus merdeka, lalu kedua orang itu mengadakan perjanjian atas nama anak mereka dengan tebusan setoran tertentu yang ditanggung oleh kedua orang tua, kemudian majikan mempersyaratkan bahwa si anak tetap berstatus budak hingga keduanya menunaikan tebusan yang telah ditentukan, maka perjanjian ini pun dianggap tidak sah. Akan tetapi bila setoran telah difunaiikan semuanya oleh kedua orang itu, maka si anak dapat dimerdekakan, sebagaimana budak *mukatab* dimerdekakan bila telah menunaikan seluruh setoran meski perjanjian dianggap cacat. Namun dalam kasus di atas majikan si anak dapat menuntut harganya kepada kedua orang tua.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan anaknya yang masih kecil, agar si anak menebus dirinya dengan cara angsuran, maka perjanjian dinyatakan batal. Demikian pula apabila ia mengadakan perjanjian dengan anaknya yang lemah akal, atau anaknya yang telah baligh dan tidak lemah akal namun tidak berada di tempat.

Serupa dengannya apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan anaknya yang dilahirkan dari wanita selain budak wanita miliknya, sesungguhnya perjanjian ini tidak dibenarkan.

Jika seseorang mengadakan perjanjian dengan budak yang baligh lagi sehat, namun setelah itu si budak mengalami gangguan pada akalnya, maka tidak boleh bagi majikan menyarakan si budak tidak mampu hingga berlalu waktu setoran. Kemudian bila waktu setoran berlalu dan si budak belum melunasinya, maka majikan tetap tidak dapat membatalkan perjanjian dengan alasan si budak tidak mampu, sebab tidak ada hak bagi majikan untuk membuat keputusan sendiri. Akan tetapi, hendaknya majikan mendatangi hakim.

Lalu tidak patut bagi hakim membatalkan perjanjian itu hingga ia menanyakan harta si budak. Apabila hakim mendapati harta si budak, maka hakim dapat menunaikan setoran dari harta tersebut lalu membiayai si budak dengan sisa hartanya. Adapun bila hakim tidak menemukan harta si budak, maka saat itu boleh baginya membatalkan perjanjian dengan alasan ketidakmampuan si budak. Apabila setelah perjanjian dibatalkan lalu si budak sadar dan menunjukkan keberadaan hartanya, atau ia menunjukkan tempat itu sebelum sadar, maka perjanjian dinyatakan berlaku kembali seperti semula.

Apabila budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya

mengalami gangguan akal, kemudian Sultan (pemerintah) membayar setoran untuk majikannya, maka perjanjian dinyatakan tetap berlaku atas si budak, karena setoran tetap berjalan sebagaimana yang ditetapkan.

Jika seseorang dengan suka rela membayar setoran tersebut, maka menjadi keharusan bagi hakim untuk menerimanya lalu menyerahkan kepada si majikan. Akan tetapi, tidak ada keharusan bagi majikan menerima harta itu hingga orang yang mendermakan mengatakan telah menyerahkan kepemilikan atas harta itu kepada si budak. Apabila orang yang berderma mengatakan hal ini, maka menjadi keharusan bagi majikan untuk menerimanya. Apabila majikan tidak mau menerima dan hal itu tidak diketahui oleh hakim sehingga ia membatalkan perjanjian, lalu beberapa waktu kemudian si hakim mengetahuinya, maka perjanjian dinyatakan berlaku kembali, lalu harta tersebut dapat diserahkan oleh hakim kepada si majikan.

### **Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang Nasrani**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki Nasrani mengadakan perjanjian dengan budak miliknya seraya memenuhi syarat-syarat yang berlaku atas seorang muslim dalam mengadakan perjanjian memerdekakan budaknya, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah. Apabila mereka mengajukan perkara kepada kita, maka kita dapat mengesahkan perjanjian itu.

Apabila seorang laki-laki Nasrani mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, kemudian si budak masuk Islam, maka perjanjian tetap berlaku kecuali bila si majikan membatalkan perjanjian dengan alasan ketidakmampuan si budak. Jika majikan membatalkan perjanjian, maka kita dapat menjual si budak dan menyerahkan harga kepadanya. Sedangkan bila ia tidak membatalkannya, maka perjanjian dinyatakan berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan budak wanita milik laki-laki Nasrani.

Apabila majikan masuk Islam sementara budak masih beragama Nasrani, perjanjian tetap sebagaimana adanya. Begitu pula apabila keduanya sama-sama masuk Islam.

Apabila seorang majikan yang beragama Nasrani mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya atas dasar si budak menebus dirinya dengan bayaran berupa khamer, babi atau sesuatu yang memiliki harga bagi mereka namun haram bagi kita, lalu majikan datang kepada kita

hendak membatalkan perjanjian sementara si budak menginginkan perjanjian tetap berlaku (atau yang terjadi sebaliknya), maka kita harus membatalkan perjanjian itu dikarenakan keduanya telah datang kepada kita.

**Imam Syafi'i berkata:** Kita membatalkan perjanjian itu selama si budak belum menunaikan apa yang ditetapkan atasnya berupa khamer atau babi di saat keduanya masih beragama Nasrani. Adapun bila budak telah melunasi setoran berupa khamer atau babi di saat keduanya masih memeluk agama Nasrani, kemudian keduanya mengajukan perkara kepada kita, maka perjanjian dianggap sah, karena setoran itu adalah sesuatu yang berharga menurut mereka. Akan tetapi bila setoran masih tersisa meskipun hanya sedikit, kemudian si majikan masuk Islam sementara budak tetap beragama Nasrani, maka kita harus membatalkan perjanjian, karena tidak boleh bagi majikan mengambil setoran berupa khamer ketika telah berstatus muslim.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan dan budak masuk Islam, atau salah satu dari keduanya masuk Islam sementara si budak masih memiliki tanggungan berupa satu liter khamer, lalu si majikan mengambil setoran yang tersisa tersebut, maka si budak dapat dimerdekan atas perbuatan majikan yang mengambil setoran tersebut, lalu majikan dapat menuntut si budak untuk membayar harganya. Demikian juga bila budak seorang muslim, tidak ada hak bagi majikan untuk menerima setoran seperti itu darinya, dan tidak boleh pula bagi budak muslim menyerahkan kepada majikannya.

### **Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh seorang kafir *harbi***

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seorang *kafir harbi* mengadakan perjanjian dengan budaknya di negeri musuh, kemudian keduanya keluar dengan perlindungan keamanan, maka perjanjian di antara keduanya tetap berlaku, kecuali jika si majikan melakukan kekerasan baru untuk memperbudak majikannya dan membatalkan perjanjian. Jika majikan melakukan hal itu, maka perjanjian dinyatakan batal.

Apabila seorang muslim mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya di negeri musuh (*darul harbi*), sedangkan budak adalah seorang muslim atau kafir, maka perjanjian berlaku sebagaimana halnya di negeri Islam. Sekiranya si majikan memperbarui kekuasaan atas budaknya, maka perjanjian dinyatakan batal. Atau si budak telah menunaikan setorannya kepada majikan yang muslim lalu si budak pun dimerdekan, sedangkan si budak adalah kafir atau muslim, kemudian si majikan muslim ini kembali

menguasai si budak dengan dalih menjadikannya sebagai tawanan, maka tidak ada hak bagi majikan berbuat demikian dan si budak tetap dinyatakan merdeka, karena perjanjian yang dibuat merupakan pemberian keamanan dari si majikan muslim untuk memerdekakan budaknya; dan kemerdekaan itu telah sempurna, baik si budak beragama Islam ataupun kafir.

Apabila seorang budak kemudian dimerdekan atas perjanjian yang ia buat dengan majikan muslim, kemudian budak itu ditahan oleh kaum muslimin, maka ia tidak menjadi budak, karena ia mendapatkan jaminan keamanan dari seorang muslim atas dasar kemerdekaan yang diberikan kepadanya.

Adapun bila budak itu dimerdekan oleh orang kafir atau bukan atas perjanjian dengan majikan muslim, lalu si budak ditahan oleh kaum muslimin, maka ia tetap dianggap sebagai budak, karena tidak ada jaminan keamanan baginya dari seorang muslim. Orang yang memerdekakan budak itu sendiri dapat dijadikan budak bila berhasil dijadikan tawanan perang.

Apabila seorang *kafir harbi* masuk ke negeri kita dengan perlindungan keamanan, lalu ia mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya di negeri kita, sementara si budak masih berstatus kafir, lalu orang kafir tersebut bernaksud membawa budaknya kembali ke negeri kafir, namun sebelumnya keduanya mengajukan perkara kepada kita, maka aku melarangnya untuk membawa budaknya, akan tetapi ia dapat menunjuk wakil untuk menerima setoran dari si budak. Apabila budak telah menyelesaikan setoran yang ditetapkan kepadanya, maka dirinya dapat dimerdekan dan perwaliannya menjadi milik si *kafir harbi*. Kemudian dapat dikatakan kepada si budak, "Apakah engkau ingin tinggal di negeri Islam, masuklah ke dalam Islam atau tunaikan *jizyah* (upeti). Hanya saja kami membiarkammu tinggal di negeri Islam karena jaminan keamanan bagimu."

Apabila seorang *kafir harbi* mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya di negeri Islam, atau perjanjian dilakukan di negeri kafir kemudian keduanya datang ke negeri Islam, setelah itu si majikan kembali ke negeri kafir lalu ia terbunuh atau meninggal dunia, maka si budak yang telah mengikat perjanjian tetap menunaikan setoran yang telah ditetapkan atasnya, lalu setoran itu diserahkan kepada ahli waris *kafir harbi*, sebab itu adalah harta si *kafir harbi*.

Jika majikan tersebut tidak meninggal dunia atau tidak dibunuh akan tetapi dijadikan tawanan, sementara si budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya berada di negeri Islam, maka ia tidak dimerdekan dan perjanjian tidak dibatalkan dengan sebab si majikan menjadi tawanan



perang. Bahkan, perjanjian tetap berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan.

### **Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang yang murtad**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang keluar dari Islam (murtad), lalu ia mengadakan perjanjian dengan budaknya untuk menebus dirinya dengan cara angsuran, dan hal ini terjadi sebelum hakim membekukan hartanya, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah. Demikian pula semua yang ia lakukan terhadap hartanya, tetap dianggap sah sebagaimana sebelum ia murtad.

Apabila majikan telah membekukan harta si murtad hingga ia mati atau dibunuh di atas kemurtadan dan hartanya menjadi harta rampasan, atau ia bertaubat dan hartanya menjadi miliknya kembali, maka perjanjian yang dilakukannya pada saat ini dinyatakan batal. Apabila orang yang murtad itu mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya sebelum ia murtad, maka perjanjian itu tetap berlaku.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak memperkenankan perjanjian yang dilakukan oleh majikan yang murtad dan tidak pula budak yang murtad, kecuali memenuhi syarat yang berlaku atas seorang muslim. Adapun perwalian mereka tidak seperti perwalian orang Nasrani atau orang yang belum pernah memeluk Islam, dimana mereka dibiarkan menurut aturan agama mereka selama tidak mengajukakan perkara kepada kita.

Apabila majikan yang murtad mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan bayaran sesuatu yang haram — baik budak itu muslim atau murtad — kemudian si budak telah menyelesaikan setorannya, maka budak tersebut dapat dimerdekan, namun si majikan dapat menuntut si budak untuk membayar harga dirinya. Demikian juga halnya seluruh perjanjian yang cacat lalu ditunaikan oleh si budak, maka si budak dapat dimerdekan, namun majikan dapat menuntutnya untuk membayar harga dirinya, sama seperti yang telah aku jelaskan dalam perjanjian pembebasan budak yang tidak memenuhi syarat (cacat hukum).

Apabila majikan pergi ke negeri kafir yang memerangi Islam (*darul harb*), kemudian hakim membekukan hartanya sedangkan budaknya yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya tetap menyerahkan setoran, maka kapan saja si budak tidak mampu menyerahkan setoran yang ditetapkan atasnya, hakim dapat mengembalikannya kepada perbudakan. Tapi kapan saja ia melunasi setorannya, maka ia dapat dimerdekan dan perwaliannya menjadi milik orang yang mengadakan perjanjian dengannya meskipun ia

seorang murtad, sebab orang inilah yang memiliki hak atas transaksi perjanjian tersebut, kecuali bila majikan dan budak sama-sama menghendaki memperbarui perjanjian.

Apabila majikan telah membekukan harta orang murtad, maka budak yang telah mengikat perjanjian dengannya untuk menebus dirinya dilarang menyerahkan setoran kepada majikannya yang telah murtad tersebut. Apabila budak menyerahkan setoran kepada majikannya yang murtad, maka hal itu tidak dianggap sah.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila budak menyelesaikan setoran yang ditetapkan kepadanya, lalu dirinya dimerdekakan sementara ia berada di negeri kafir, kemudian ia dijadikan tawanan, maka dirinya dan hartanya menjadi harta rampasan perang, karena ia telah memiliki hak penuh atas hartanya. Adapun bila si budak yang murtad ditangkap dalam status sebagai budak *mukatab* atau sebagai orang merdeka, maka ia dapat disuruh bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka taubatnya diterima. Akan tetapi bila tidak bertaubat, maka ia dapat dibunuh dan hartanya menjadi milik si majikan.

Jika sebelum dibunuh si budak menawarkan untuk menyerahkan hartanya kepada majikannya sebagai tebusan dirinya, maka si majikan boleh dipaksa untuk menerimanya dan ia dapat dimerdekakan lalu dibunuh dan hartanya menjadi harta rampasan perang. Namun bila budak tidak menyerahkan hartanya kepada si majikan hingga dirinya dibunuh, maka semua hartanya menjadi milik majikannya apabila si majikan seorang muslim.

Sekiranya majikan seorang murtad dan budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya (*mukatab*) adalah seorang muslim, lalu si budak tidak mampu menunaikan setorannya dan si majikan terbunuh atau meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka budak *mukatab* beserta hartanya menjadi harta rampasan, sebab itu adalah milik si murtad.

Adapun bila si budak mampu menunaikan setoran lalu dimerdekakan, maka setoran yang ditunaikannya menjadi harta si murtad dan menjadi harta rampasan. Sedangkan harta yang tersisa di tangan budak *mukatab* menjadi miliknya, tidak boleh diganggu gugat.

Apabila seseorang mengikat perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, kemudian ia murtad (keluar) dari Islam, maka apa yang diterima si murtad berupa setoran budaknya menjadi miliknya sebelum hartanya dibekukan, dan budak dinyatakan bebas dari setoran itu. Sedangkan apa yang diterima oleh majikan yang murtad setelah hartanya dibekukan, maka hakim dapat menuntutnya dan si budak dianggap belum menunaikan

setorannya. Apabila majikan masuk Islam dan mengakui telah menerima setoran dari budaknya, maka hakim dapat membebaskan budak dari setoran tersebut.

Jika budak memberikan satu setoran kepada majikannya saat murtad, lalu hakim menuntut setoran itu dan budak tidak mampu menunaikannya kepada hakim sehingga si budak dinyatakan tidak mampu, kemudian si majikan masuk Islam dan mengakui setoran yang diberikan kepadanya, maka pernyataan tidak mampu dari hakim kembali dicabut, karena pada dasarnya si budak mampu memberikan setoran, hanya saja ia menyerahkannya kepada majikannya, bukan kepada hakim.

Apabila seorang muslim mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya yang juga berstatus muslim, setelah itu keduanya murtad, akan tetapi si budak lebih dahulu murtad daripada majikan atau sebaliknya, atau keduanya murtad dalam waktu yang bersamaan, maka hukumnya adalah sama. Perjanjian tetap berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan. Apabila majikan menyelesaikan setoran kepada majikan sebelum harta majikan dibekukan, maka ia dapat dimerdekan. Sama pula apakah si budak *mukatab* tersebut kembali kepada Islam atau tidak, ia tetap dimerdekan bila telah menyelesaikan setorannya. Begitu pula sama saja apakah si majikan kembali kepada Islam atau tidak, si budak tetap dimerdekan bila telah menyelesaikan setorannya.

Apabila seorang budak datang kepada hakim dan mengatakan "Inilah setoran atas perjanjianku, maka terimalah, karena sesungguhnya majikanku telah murtad", maka tidak boleh bagi hakim terburu-buru menerimanya hingga memeriksa terlebih dahulu. Apabila benar si majikan telah murtad, maka ia boleh menerimanya lalu memerdekakan si budak setelah setoran dilunasi. Lalu setoran ini dibekukan sementara. Jika majikan kembali kepada Islam, maka setoran tersebut dapat diserahkan kepadanya. Namun bila ia tidak kembali hingga meninggal dunia atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka setoran yang ditetapkan dalam perjanjian menjadi harta rampasan, sama seperti harta lain milik majikan yang murtad tersebut.

Seorang budak dimiliki separuh oleh seseorang lalu ia mengadakan perjanjian memerdekakan bagiannya; atau seorang budak dimiliki seluruhnya oleh satu orang, lalu ia mengadakan perjanjian memerdekakan separuh diri si budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak separuh dirinya merdeka dan separuhnya lagi dimiliki oleh seseorang, lalu orang ini mengadakan perjanjian dengan si budak agar ia menebus separuh dirinya yang masih berstatus budak, maka perjanjian ini dianggap sah, karena itulah yang ia miliki pada diri si budak, sedangkan yang tersisa tidak dimiliki oleh siapapun.

Apabila seorang majikan hanya memiliki separuh diri budak dan separuhnya lagi merdeka, lalu si majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan seluruh diri si budak, maka perjanjian ini dinyatakan batal. Sama maknanya apabila majikan menjual budak itu seluruhnya kepada orang lain, karena berarti majikan telah menjual apa yang ia miliki dan apa yang tidak ia miliki.

Jika si majikan menunaikan setoran yang ditetapkan kepadanya atas dasar perjanjian yang cacat tersebut, maka si budak dapat dimerdekan, namun majikan dapat menuntut separuh harga si budak, seperti yang telah aku terangkan pada pembahasan tentang perjanjian yang rusak (cacat hukum).

Apabila majikan memiliki separuh diri budak namun ia mengadakan perjanjian untuk memerdekakan  $\frac{2}{3}$  diri budak, maka perjanjian ini dinyatakan batal, karena ia telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan sesuatu yang tidak ia miliki. Jika si majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan apa yang ia miliki dari diri si budak sedangkan selebihnya adalah merdeka, maka perjanjian dianggap sah; baik yang dimiliki itu adalah separuh, sepertiga, atau lebih dari separuh. Namun bila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan diri budak dengan prosentase yang lebih kecil dari apa yang ia miliki, maka perjanjian dianggap batal, seperti seseorang yang memerdekakan separuh diri budak yang ia miliki secara penuh.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki separuh diri budak dan separuhnya dimiliki oleh orang lain, lalu salah seorang dari keduanya menjanjikan kemerdekaan atas diri si budak setelah dirinya meninggal dunia, atau ia memerdekakan si budak hingga waktu tertentu, atau ia memanfaatkan si budak untuk melayaninya, atau budak itu berada

dalam kepemilikannya tanpa ia melakukan apapun padanya, kemudian sekutunya mengadakan perjanjian hendak memerdekakan apa yang menjadi bagiannya dari diri si budak dengan syarat si budak menebusnya dengan cara angsuran, maka perjanjian ini dianggap tidak sah.

Adapun faktor yang menghalangiku untuk mengesahkan perjanjian ini adalah; sesungguhnya perjanjian untuk memerdekakan bukanlah kemerdekaan secara penuh, sehingga aku tidak dapat membebaskan bayaran separuh budak itu kepada yang mengadakan perjanjian memerdekakan bagiannya, begitu pula tidak boleh bagiku menjadikan seluruh dirinya sebagai budak *mukatab*, bahkan yang dapat dilakukan adalah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan separuh diri budak.

Sementara seorang budak bila telah diikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, niscaya ia tidak mau lagi memberikan pelayanan dan harta kepada majikannya. Akan tetapi bila yang disebutkan dalam perjanjian hanya separuh diri budak, maka si budak tidak dapat menghindari dari melakukan pelayanan terhadap majikan dan juga tidak dapat menahan hartanya untuk diambil oleh majikan. Apabila si budak membagi pelayanannya, niscaya cukup sulit baginya untuk memisahkan antara pelayanan yang akan diserahkan kepada majikan yang telah mengadakan perjanjian hendak memerdekakannya dengan pelayanan yang diberikan kepada majikan yang satunya.

Apabila majikan hendak safar (untuk berusaha/berniaga), niscaya hal itu (memberi pelayanan) tidak dapat ia lakukan karena terikat dengan kewajiban memberi pelayanan terhadap majikan yang satunya. Dengan demikian, usahanya tidak dapat sempurna. Oleh karena itu, aku membatalkan perjanjian seperti ini.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila mereka mengajukan perkara itu kepada hakim sebelum setoran dilunasi, maka hakim dapat membatalkan perjanjian. Apabila kita membatalkannya, maka setoran-setoran yang telah diserahkan kepada si majikan tetap menjadi harta majikan. Akan tetapi bila mereka tidak mengajukan perkara kepada hakim hingga setoran dilunasi, maka si budak dapat dimerdekan secara penuh. Namun majikan dapat menuntut budak untuk membayar separuh harga dirinya, karena ia hanya mengeluarkan separuh diri budak melalui perjanjian yang rusak. Oleh karena itu, ia hanya dapat menuntut separuh harga.

Adapun separuh diri budak yang menjadi milik majikan satunya harus dibayar oleh majikan yang mengadakan perjanjian, karena majikan itu telah menyebabkan kemerdekaan diri si budak secara penuh.

Sama seperti seseorang yang berkata kepada budaknya yang dimiliki bersama orang lain, "Jika engkau memberikan harta dalam jumlah sekian kepadaku, maka engkau merdeka." Lalu si budak memberikan harta tersebut, maka separuh dirinya diemerdekakan. Jika separuh dirinya telah merdeka, maka harus diemerdekakan seluruhnya, sedangkan bagian majikan yang satunya dibebankan kepada majikan yang memerdekakan bagiamya.

**Budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang mereka mengadakan perjanjian dengan budak untuk memerdekakan dirinya dengan cara angsuran**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak dimiliki bersama oleh dua orang, maka tidak boleh bagi salah seorang mereka mengadakan perjanjian untuk memerdekakan si budak tanpa diikuti oleh sekutunya. Baik sekutunya memberi izin ataupun tidak. Sebab, jika majikan yang mengadakan perjanjian mempersyaratkan agar budak menyerahkan 50 ekor unta, maka budak tidak dapat diemerdekakan seluruhnya hingga majikan yang satunya menerima unta dengan jumlah yang sama. Dalam perjanjian disebutkan hanya 50 ekor, namun si budak harus membayar 100 ekor. Apabila budak hanya menyerahkan 50 ekor, maka majikan yang satunya akan mengambil 25 ekor. Dengan demikian, si budak belum dinyatakan merdeka karena baru menyerahkan 25 ekor unta dari 50 ekor yang disebutkan dalam perjanjian. Tidak boleh pula bagi majikan menyerahkan 50 ekor unta itu seluruhnya kepada majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya tanpa memberikan apapun kepada majikan yang satunya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah seorang majikan memberi izin kepada sekutunya untuk mengadakan perjanjian memerdekakan apa yang menjadi bagiannya pada diri budak, maka hal ini sama seperti apabila ia tidak memberi izin, sebab izinnya itu tidak menghapus hak miliknya pada diri budak. Apabila hak miliknya masih ada, maka segala sesuatu yang diserahkan budak kepada majikan yang mengadakan perjanjian niscaya separuhnya akan diambil oleh majikan yang satunya. Adapun bila majikan yang tidak mengadakan perjanjian mengatakan "Aku mengizinkanmu mengadakan perjanjian untuk memerdekakan apa yang menjadi bagianmu, dan aku tidak akan mengambil apapun dari setoran yang diserahkan kepadamu", maka tetap terjadi permasalahan, sebab ia dapat saja meralat perkataannya itu lalu mengambil separuh setoran.

Dengan demikian, tidak boleh bagi salah seorang majikan mengadakan perjanjian untuk membebaskan apa yang menjadi bagiannya dari diri si



budak, kecuali sekutunya memberi izin kepadanya membuat perjanjian dengan si budak untuk memerdekakan seluruh dirinya, karena dalam hal ini salah seorang majikan telah menempati posisi sebagai wakil dari majikan yang satunya. Maka, dibuatlah satu perjanjian dan setoran dibagi oleh mereka berdua.

Apabila si budak menyerahkan setoran kepada majikan yang mengikat perjanjian untuk memerdekakannya, lalu menyerahkan setoran serupa kepada majikan yang satunya, maka dirinya dapat dimerdakkan. Akan tetapi ia dituntut untuk membayar dirinya, karena ia dimerdakkan melalui perjanjian yang sah.

Tidak boleh mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang hingga keduanya bersatu untuk mengadakan perjanjian dan menetapkan satu akad. Lalu kedua majikan itu bersekutu dalam setoran yang diserahkan oleh si budak. Tidak ada kebaikan bila setoran itu tidak diterima oleh salah seorang dari mereka.

### **Seorang budak dimiliki dua orang lalu keduanya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan si budak**

Imam Syafi'i berkata: Abdullah bin Al Haris telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha' tentang budak *mukatab* yang dimiliki oleh suatu kaum dan ingin memberikan harta tertentu kepada sebagian mereka. Atha' berkata, 'Tidak boleh, kecuali ia memiliki harta serupa yang ia berikan kepada yang lainnya.'"

Imam Syafi'i berkata: Inilah yang menjadi pendapat kami. Tidak boleh bagi seorang sekutu untuk mengambil sesuatu dari budak *mukatab* melainkan sekutu yang lain juga mendapatkan hal serupa. Jika salah seorang sekutu mengambilnya, maka ia harus mengganti bagian sekutunya. Sekutu yang tidak mendapatkan bagian berhak memilih antara menuntut kepada si budak atau menuntut kepada sekutu yang telah menerima. Budak yang mengikat perjanjian untuk dimerdakkan, ia tidak dapat dinyatakan merdeka hingga ia menunaikan bagian masing-masing dari para majikannya.

Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang dan keduanya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan si budak dalam satu akad, maka perjanjian ini dianggap sah dan tidak boleh bagi seorang pun di antara kedua majikan itu mengambil setoran tanpa menyertakan sekutunya. Jika salah seorang mengambil setoran tanpa menyertakan sekutunya, maka ia harus mengganti bagian sekutunya. Apabila budak telah menyerahkan semua setoran yang menjadi bagian salah satu majikannya, maka dirinya tidak

dinyatakan merdeka, karena ia tidak merdeka kecuali majikan yang satunya juga mendapatkan setoran seperti yang diterima oleh sekutunya, atau majikan ini membebaskan si budak dari kewajiban setoran yang menjadi bagiannya.

Jika salah satu majikan memberi izin kepada sekutunya untuk mengambil semua setoran tanpa memberi bagian kepadanya sedikitpun, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, si budak yang mengikat perjanjian (*mukatab*) tidak dapat dimerdekan, karena majikan tersebut dapat saja meralat pernyataannya dan menuntut bagiannya.

*Kedua*, si budak dimerdekan lalu diberikan kepadanya sebagaimana yang diterima oleh majikan satunya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya dimiliki oleh dua orang, lalu ia tidak mampu menyerahkan sebagian setorannya, kemudian salah satu dari majikan memberi kesempatan untuk berusaha lagi, sedangkan majikan yang satunya hendak membatalkan perjanjian dengan alasan ketidakmampuan si budak, maka si budak dinyatakan tidak mampu dan semua perjanjian dibatalkan. Tidak boleh bagi salah seorang mereka tetap pada perjanjian sementara yang satunya membatalkannya, sebagaimana tidak boleh bagi seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan bagiannya dari diri si budak sementara sekutunya tidak mengadakan perjanjian yang sama.

Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu keduanya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak tersebut dengan setoran yang berbeda-beda dimana bagiannya telah jatuh tempo sebelum sebagian yang lain, atau setorannya hanya satu namun bagiannya lebih banyak dibandingkan sebagian yang lain, maka perjanjian dianggap rusak (tidak sah).

Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari mereka mengatakan "Kami sama-sama telah mengikat perjanjian dengan si budak agar ia menebus (membayar) sejumlah 1000 Dirham", sementara majikan yang satunya mengatakan "Kami menetapkan setoran si budak berjumlah 2000 Dirham", lalu si budak mengklaim bahwa setoran yang dibebankan kepadanya hanya berjumlah 1000 Dirham, maka budak *mukatab* dan majikan yang mengatakan jumlah setoran 2000 Dirham dapat bersumpah satu sama lain dan perjanjian itu dibatalkan. Sekiranya budak *mukatab* membenarkan kedua majikan itu dengan mengatakan "Salah seorang mereka menetapkan setoran sejumlah 1000 Dirham dan yang satunya menetapkan setoran sejumlah 2000 Dirham", maka perjanjian itu dibatalkan tanpa melalui proses sumpah.

Adapun bila si budak mengatakan “Keduanya telah menetapkan setoran atasku sejumlah 2000 Dirham”, dan bila pernyataan ini dibenarkan oleh majikan yang mengatakan bahwa jumlah setoran adalah 1000 Dirham, maka perjanjian itu dapat dilanjutkan. Sedangkan bila budak *mukatab* mengatakan bahwa setoran hanya berjumlah 1000 Dirham, namun majikan yang mengatakan setoran berjumlah 2000 Dirham bersumpah mengukuhkan pernyataannya, maka perjanjian dapat dibatalkan.

### Yang dapat dijadikan sebagai setoran dalam perjanjian pembebasan budak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah mengizinkan untuk mengadakan perjanjian guna memerdekakan budak, dan semua izin Allah SWT berkenaan dengan perkara yang dihalalkan. Ketika perjanjian untuk memerdekakan budak menyelisihi aturan perbudakan, dimana seorang majikan melarang harta budak miliknya, dan si budak dapat dimerdekan setelah menunaikan syarat yang ditetapkan oleh majikan, maka merupakan perkara yang jelas bahwa setoran yang ditetapkan dalam perjanjian haruslah sesuatu yang halal dalam jual-beli dan dalam hal sewa-menyewa, yakni hendaknya disertai harga yang diketahui, pekerjaan yang diketahui, dan waktu yang diketahui pula. Apa-apa yang halal bagi dua orang muslim dalam sewa-menyewa dan jual-beli diperbolehkan pula antara budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya (*mukatab*) dengan majikannya. Begitu pula apapun yang ditolak antara sesama muslim yang merdeka dalam hal jual-beli dan sewa-menyewa, maka ditolak pula dalam perjanjian pembebasan budak. Tidak ada perbedaan dalam hal-hal tersebut.

Boleh bagi seorang majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak membayar 100 Dinar yang telah diketahui sifat-sifat dan ukurannya dalam masa sepuluh tahun. Lalu, ditetapkan pula tahun pertama berlakunya setoran itu serta tahun yang terakhir. Untuk setiap tahun dalam masa-masa tersebut diserahkan jumlah sekian dan sekian. Tidak mengapa apabila setoran untuk setiap tahunnya berbeda-beda. Seperti untuk tahun pertama ditetapkan 10 Dinar dan tahun berikutnya 15 Dinar, kemudian untuk tahun ketiga 10 Dinar dan begitu selanjutnya.

Tidak ada kebaikan apabila seseorang mengatakan kepada budak miliknya “Aku membuat perjanjian denganmu agar engkau menebus dirimu sebanyak 100 Dinar yang engkau bayar dalam masa 10 tahun”, karena dengan demikian setoran dinamakan dengan jatuh tempo apabila telah berlalu masa 10 tahun, sehingga seakan-akan hanya satu setoran. Sementara

perjanjian untuk memerdekakan budak tidak boleh hanya satu kali setoran dalam masa 10 tahun. Tidak diketahui apakah setoran itu jatuh tempo pada bagian awal atau pada bagian akhir.

Demikian pula tidak ada kebaikan apabila seseorang mengatakan, "Aku mengadakan perjanjian denganmu agar tidak berlalu masa 10 tahun hingga engkau telah menunaikan kepadaku 100 Dinar".

### **Perjanjian memerdekakan budak atas dasar sewa-menyewa**

Imam Syafi'i berkata: Apa yang berlaku pada sewa-menyewa adalah seperti yang berlaku pada jual-beli. Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan bayaran melakukan pekerjaan tertentu, lalu pada masa akhir perjanjian si budak harus menyerahkan harta dalam jumlah tertentu, maka perjanjian ini dinyatakan sah.

Jika seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak melakukan pekerjaan tertentu tanpa harus membayar harta tertentu pada akhir masa perjanjian, maka hal ini sama seperti satu setoran saja. Sementara perjanjian memerdekakan budak tidak boleh hanya dengan satu setoran, baik berupa harta maupun yang lainnya.

Adapun bila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan bayaran mengerjakan pekerjaan tertentu pada satu bulan, kemudian pada bulan berikutnya ia mengerjakan pekerjaan lain, maka perjanjian tersebut tidak diperbolehkan. Kami tidak memperbolehkan seseorang menyewa orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan pada bulan mendatang, sebab bisa saja apabila bulan tersebut datang telah terjadi sesuatu yang mencegahnya melakukan pekerjaan yang dimaksud; baik karena sakit, meninggal dunia, tertahan oleh musuh maupun halangan lainnya.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan bayaran si budak membangun tempat tinggal dan si majikan menanggung seluruh bahan bangunannya, dimana telah disebutkan seluruh jenis bahan-bahan tersebut, maka ini sama seperti pekerjaan yang dilakukan oleh si budak dengan tangannya sendiri. Oleh karena hal itu tidak diperbolehkan kecuali saat perjanjian semuanya telah tersedia dan ditetapkan setelah pekerjaan selesai, maka si budak dapat menyerahkan harta tertentu kepada majikan, karena apa yang telah aku jelaskan bahwa memerdekakan budak dengan bayaran pekerjaan yang dilakukan oleh si budak tidaklah diperbolehkan.

Jika seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak

miliknya dengan bayaran si budak memberi pelayanan kepadanya selama satu bulan, lalu pelayanan dimulai saat perjanjian dibuat, dan setelah berlalu satu bulan si budak menyerahkan harta tertentu kepada majikan, maka perjanjian dinyatakan sah.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak membayar 100 Dinar dan diserahkan setiap bulan 10 Dinar, kemudian apabila setoran telah selesai si budak harus mengerjakan pekerjaan tertentu untuk majikan selama satu hari atau beberapa hari saja, maka perjanjian ini tidaklah sah, karena pekerjaan lebih diakhirkan daripada bayaran.

Adapun bila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak membayar pada setiap tahun sebesar 10 Dinar, lalu ia memberikan kepadanya hewan kurban yang telah ditetapkan, seperti kambing berumur dua tahun yang berasal dari negeri tertentu, maka perjanjian dianggap sah dan kambing tersebut masuk bagian perjanjian. Akan tetapi bila majikan hanya menyebutkan hewan kurban tanpa memerinci sifat-sifatnya, maka perjanjian dinyatakan rusak (tidak sah), karena hewan kurban bisa saja berupa kambing, domba, sapi atau unta.

### **Membuat perjanjian memerdekakan budak atas dasar jual-beli**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan akad untuk memerdekakan budak miliknya dengan bayaran 100 Dinar secara angsuran selama 10 tahun, dengan syarat bila budak telah menyelesaikan setoran, maka majikan akan menjual budak tertentu kepadanya, maka perjanjian ini tidak sah, karena jual-beli masuk dalam perjanjian pembebasan. Demikian pula bila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan bayaran 100 Dinar, lalu pada akhir setoran si majikan menyerahkan seorang budak kepada mantan budaknya, karena hal ini sama seperti jual-beli.

Hal ini tidak sama dengan perjanjian dimana si budak menebus dirinya dengan melakukan pekerjaan, sebab semua itu adalah sesuatu yang diberikan oleh si budak kepada majikan menurut apa yang tercantum dalam perjanjian, seperti perjanjian yang menetapkan atas si budak agar membayar dengan dinar, budak dan hewan.

Pada kasus di atas yang terjadi adalah perjanjian dan jual-beli. Sementara jual-beli adalah sesuatu yang mengikat, tidak sama dengan perjanjian memerdekakan budak, sebab perjanjian memerdekakan budak tidak mengikat bagi si budak sebagaimana halnya kewajiban membayar utang.

Bahkan, perjanjian memerdekakan budak dapat dibatalkan oleh si budak kapan saja ia menghendakinya. Di samping itu, pada kasus di atas bagi harga si budak terdapat bagian tertentu dari perjanjian yang tidak diketahui dan tidak pula mengikat. Sedangkan perjanjian mestilah sesuatu yang diketahui. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak diperbolehkan ditinjau dari hal-hal di atas.

Apabila majikan mengadakan perjanjian dengan budak miliknya dengan bayaran 100 Dinar atas dasar si majikan membeli dari budak itu seorang budak yang lain dengan harga 10 Dinar, maka hal ini tidak diperkenankan, sebab saat si budak menjualnya berarti ia telah menjadi milik si majikan. Oleh karena itu, tidak boleh baginya membelinya kembali.

### **Mengadakan perjanjian dengan budak dalam satu transaksi yang sah**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Harits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Athar' berkata, 'Apabila engkau mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak yang memiliki anak, lalu bapak mereka atau salah seorang mereka meninggal dunia, maka setoran yang telah ditetapkan dikurangi dengan harga budak yang meninggal dunia itu. Demikian juga apabila salah seorang anaknya dimerdekan'." Perkataan seperti ini dikemukakan pula oleh Amr bin Dinar.

Imam Syafi'i berkata: Masalah ini —*insya Allah*— sama seperti yang dikatakan oleh Amr bin Dinar dan Athar'. Apabila anak-anak itu telah dewasa, lalu si bapak mengadakan perjanjian atas nama mereka dan atas perintah mereka, maka bagi setiap mereka bertanggung jawab untuk membayar bagiannya sesuai dengan harganya. Siapa saja di antara mereka yang meninggal dunia atau dimerdekan, maka jumlah setoran yang harus dibayar dikurangi dari yang tersisa sesuai harganya pada saat perjanjian dibuat, bukan harganya saat ia meninggal dunia, tidak pula sebelum kematian dan sesudah perjanjian dibuat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki tiga orang budak, lalu ia mengadakan perjanjian dengan mereka untuk membayar 100 Dinar dalam masa beberapa tahun dengan cara angsuran, dimana apabila mereka telah memunaikan jumlah tersebut niscaya dimerdekan semuanya, maka perjanjian dinyatakan sah. Adapun 100 Dinar itu terbagi kepada harga mereka bertiga.



Apabila harga salah seorang budak adalah 100 Dinar, sedangkan harga dua budak lainnya masing-masing 50 Dinar, maka budak yang harganya 100 Dinar harus membayar separuh dari ketetapan setoran, yaitu sebanyak 50 Dinar, sedangkan separuhnya ditanggung oleh dua budak lainnya, masing-masing membayar 25 Dinar. Siapa di antara mereka yang telah melunasi bagiannya, maka dirinya dapat dimerdekan. Sedangkan yang tidak mampu melunasinya tetap dijadikan budak, dan hal itu tidak membatalkan perjanjian dengan budak lainnya.

Apabila budak yang lain mengatakan bahwa kami mempekerjakannya dan memnaikan setorannya, tidak ada hak bagi mereka untuk melakukannya. Siapa saja di antara mereka yang meninggal dunia sebelum melunasi setoran yang ditetapkan kepadanya, masya' allahu ia mati sebagai budak dan hartanya dimiliki oleh majikan; bukan untuk budak-budak yang bersama-sama mengikat perjanjian dengannya, dan bukan pula untuk ahli warisnya.

Apabila majikan mengadakan perjanjian dengan seorang budak bersama dua anaknya yang telah dewasa, lalu salah seorang anak meninggal dunia dan meninggalkan harta, atau yang meninggal dunia adalah ayahnya sehingga yang tersisanya hanyalah kedua anaknya dan si bapak meninggalkan harta pula (sebelum menyelesaikan setoran yang ditetapkan), maka hartanya menjadi milik majikan namun setoran yang ditetapkan dalam perjanjian dikurangi oleh bagian yang hendak meninggal dunia tersebut. Kemudian siapa di antara mereka yang tidak mampu menunaikan setoran tetap dijadikan sebagai budak, dan setiap mereka berhak pula untuk menyatakan diri tidak mampu. Lalu siapa saja di antara mereka yang dimerdekan oleh majikan, maka hal itu adalah sah. Dan, siapa saja yang dibebaskan oleh majikan dari kewajiban membayar setoran, maka ia dinyatakan merdeka, lalu bagiannya dihilangkan dari jumlah setoran yang ditetapkan dalam perjanjian.

Siapa saja di antara budak itu yang dengan suka rela membayar setoran budak lainnya, lalu mereka dimerdekan semuanya, maka tidak ada hak baginya untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi bila ia membayar untuk dua orang atas perintah dari salah satunya, maka ia dapat menuntut ganti rugi kepada yang memerintahkan dan tidak menuntut ganti kepada yang tidak memerintahkan.

### **Apa yang dapat memerdekakan budak mukatab**

Imam Syafi'i berkata: Inti dari perjanjian memerdekakan budak adalah seorang majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan

seorang budak atau beberapa budak miliknya dengan tebusan yang dibayar sebanyak dua kali setoran atau lebih, menggunakan harta yang baik dan halal diperjualbelikan atau dimiliki, sebagaimana halnya jual-beli yang sah dengan sesuatu yang halal hingga waktu-waktu yang telah ditentukan. Jika demikian halnya, dan majikan termasuk orang yang diperkenankan mengadakan perjanjian memerdekakan budak, dan budak pun termasuk orang yang boleh dimerdekakan dengan perjanjian menebus dirinya dengan cara angsuran, maka perjanjian yang dibuat dinyatakan sah.

Seorang budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya tidak dapat dimerdekakan hingga majikan mengatakan dalam perjanjian, "Jika engkau telah menunaikan kepadaku bayaran yang telah ditetapkan ini, maka engkau telah merdeka." Jika demikian, apabila budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya telah menunaikan apa yang dipersyaratkan kepadanya dalam perjanjian, maka ia dinyatakan merdeka. Demikian pula apabila majikan membebaskan budak dari syarat yang telah ditetapkan, bukan karena ketidakmampuan si budak untuk menunaikannya, sebab yang menjadi penghalang bagi si budak untuk merdeka adalah adanya setoran yang belum ditunaikan untuk majikan. Jika majikan mengatakan kepada budaknya "Aku telah membuat perjanjian dengammu untuk membayar sejumlah sekian", tapi ia tidak mengatakan "Apabila telah ditunaikan, maka si budak merdeka", maka si budak tidak dapat dimerdekakan meskipun telah menunaikan semua syarat yang disebutkan dalam perjanjian.

### **Jaminan para budak**

**Imam Syafi'i berkata:** Abdullah bin Al Harts telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Atha', "Aku menulis kepada dua orang dalam jual-beli, 'Sesungguhnya yang hidup di antara kamu berdua menjadi pemberi jaminan atas yang meninggal dunia di antara kamu berdua, dan yang berhasil di antara kamu berdua menjadi pemberi jaminan atas yang bangkrut di antara kamu berdua'. Maka Atha' menjawab, 'hal itu diperbolehkan'." Hal serupa dikatakan pula oleh Amr bin Dinar.

**Imam Syafi'i berkata:** Tidak boleh bagi seseorang mengadakan perjanjian dengan budaknya dengan syarat sebagian mereka menjadi pemberi jaminan atas sebagian yang lain, karena tidak boleh bagi budak *mukatab* untuk menanggung utang orang lain, baik untuk ditunaikan kepada majikannya sendiri maupun ditunaikan kepada selain majikannya. Dalam pemberian jaminan, tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh budak dan tidak pula ada sesuatu yang keluar dari kekuasaannya dengan izinya.

Apabila majikan mengadakan perjanjian dengan beberapa budak atas dasar sebagian mereka sebagai pemberi jaminan atas sebagian yang lain, lalu mereka menyelesaikan setoran yang ditetapkan dan mereka dimerdekan atas dasar perjanjian yang tidak memenuhi syarat, maka majikan dapat menuntut kelebihan yang ada pada harga mereka. Jika sebagian budak itu dengan suka rela membayar untuk sebagiannya, maka budak yang membayar tidak dapat menuntut ganti rugi kepada budak yang dibayar.

Begini pula tidak boleh seseorang mengadakan perjanjian untuk membebaskan budaknya dengan syarat seseorang menjadi pemberi jaminan atas setoran budak itu, baik pemberi jaminan adalah orang merdeka atau budak, karena perjanjian yang dibuat oleh majikan terhadap manusia bukanlah utang yang mengikat atas si budak sebagaimana halnya utang yang berlaku di antara manusia. Bahkan, seorang budak dapat membatalkan perjanjian kapan pun ia merasa tidak mampu membayar setoran. Di samping itu, budak tidak memiliki tanggung jawab yang dapat dituntut oleh pemberi jaminan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekan budak miliknya dengan syarat si fulan menjadi pemberi jaminan atas perjanjian itu, dan fulan yang dimaksud berada di tempat serta meridhainya, atau ia tidak berada di tempat, atau si budak diharuskan mendatangkan pemberi jaminan, maka perjanjian ini dinyatakan tidak sah. Apabila budak menyelesaikan setoran yang dibebankan kepadanya dalam perjanjian itu, maka barulah dirinya dapat dimerdekan, sebagaimana ia dimerdekan dengan sebab melakukan dosa dan pelanggaran sumpah, walaupun dalam masalah ini si majikan dapat menuntut si budak untuk membayar harga dirinya. Adapun bila si budak belum menunaikan setoran, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

Jika budak tetap ingin menunaikan setoran tersebut, maka majikan berhak untuk tidak menerimanya, karena setoran itu didasarkan pada perjanjian yang rusak (tidak sah). Demikian juga bila pemberi jaminan hendak menunaikannya, si majikan tetap berhak untuk menolak menerimanya. Akan tetapi bila majikan menerima setoran yang diserahkan, maka si budak dapat dimerdekan.

Apabila pemberi jaminan menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, lalu ia ingin mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada si majikan, maka itu adalah haknya. Apabila pemberi jaminan mengambil kembali setoran yang telah diserahkan kepada majikan atau tidak, si budak tetap harus membayar dirinya, karena ia dimerdekan atas dasar

perjanjian yang tidak sah. Lalu, apa yang diambil oleh pemberi jaminan dari majikan dijadikan sebagai imbalan atas harga si budak.

**Imam Syafi'i berkata:** Tidak boleh majikan mengadakan perjanjian dengan budak dalam satu transaksi alas dasar sebagian mereka menjadi pemberi jaminan atas sebagian yang lain. Begitu pula tidak boleh majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan tiga budak dengan bayaran 100 Dinar atas dasar mereka tidak dimerdekakan hingga menunaikan 100 Dinar secara keseluruhan, sebab hal ini sama dengan masalah sebagian mereka memberi jaminan atas sebagian yang lain.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dua budak miliknya—atau beberapa budak miliknya—dengan syarat sebagian mereka sebagai pemberi jaminan atas sebagian yang lain, atau majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dua budak miliknya dengan bayaran 100 Dinar, namun mereka berdua tidak dimerdekakan hingga majikan menerima 100 Dinar tersebut seluruhnya, maka perjanjian ini dinyatakan rusak (tidak sah).

### **Hukum perjanjian memerdekakan budak yang rusak (tidak sah)**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Semua perjanjian memerdekakan budak yang aku katakan rusak (tidak sah) lalu majikan si budak bersaksi bahwa perjanjian itu telah batal, atau dinyatakan batal oleh hakim, kemudian budak menunaikan apa yang diwajibkan atasnya dalam perjanjian yang rusak, maka si budak tidak dimerdekakan sebagaimana ia dimerdekakan apabila perjanjian tidak rusak."

Apabila majikan berkata kepada budak miliknya "Jika engkau masuk rumah, maka engkau telah merdeka", namun kemudian majikan mengatakan "Aku telah membatalkan perkataanku itu", maka si budak tidak dimerdekakan meskipun ia masuk rumah.

Perjanjian memerdekakan budak adalah jual-beli yang dapat dibatalkan. Apabila perjanjian telah dibatalkan oleh majikan, namun budak masih menunaikan setoran yang dibebankan kepadanya, berarti ia menunaikan setoran tersebut bukan atas dasar perjanjian. Apakah kamu tidak memperhatikan ketika majikan berkata kepada budaknya "Apabila engkau masuk rumah dengan mengenakan pakaian ini, niscaya engkau merdeka", atau ia mengatakan "Apabila engkau masuk rumah sebelum matahari terbit, niscaya engkau telah merdeka"? Bukankah si budak tidak dimerdekakan kecuali ia masuk rumah dengan mengenakan pakaian yang dimaksud atau

sebelum matahari terbit? Demikian pula dengan permasalahan di atas, si budak tidak dimerdekakan karena tidak dianggap menunaikan kewajiban yang ditetapkan baginya selama perjanjian telah dibatalkan oleh majikan. Siapa yang dimerdekakan atas syarat tertentu, maka ia tidak memperoleh kemerdekaan tersebut hingga syarat telah sempurna.

Jika majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, dan perjanjian itu dianggap rusak (tidak sah), lalu si majikan tidak membatalkan perjanjian itu hingga budak menyelesaikan setoran yang ditetapkan kepadanya, maka dalam hal ini si budak telah merdeka dikarenakan telah menunaikan syarat yang ditetapkan.

Apabila setoran yang diserahkan oleh budak itu adalah sesuatu yang haram, maka majikan dapat menuntut si budak untuk membayar seluruh harga dirinya, sesuai harga saat si budak dimerdekakan, bukan harga saat perjanjian dibuat.

Adapun bila setoran itu adalah sesuatu yang halal namun perjanjian yang dibuat tidak sah, maka diperhitungkan semua setoran yang diserahkan kepada majikan pada saat terjadi pembebasan bagaimanapun keadaan si budak, bukan harga budak pada saat penetapan hukum atau pada hari perjanjian dibuat.

### **Syarat yang dapat merusak perjanjian memerdekakan budak**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan mempersyaratkan kepada budaknya dalam perjanjian, yaitu jika si budak menyerahkan apa saja sesuai kehendaknya, maka dirinya telah merdeka, atau si budak tidak merdeka kecuali menyerahkan apa yang dapat menyenangkan hati majikan, maka perjanjian ini dinyatakan rusak. Apabila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan menyerahkan setoran-setoran yang telah ditentukan, dimana bila si budak menunaikan setoran-setoran itu miscaya dirinya telah merdeka setelah kematian majikannya, lalu budak menunaikan setoran-setoran tersebut, maka statusnya berubah menjadi budak *mudabbhar*. Majikan berhak menjual budaknya itu, dan ini bukanlah perjanjian memerdekakan budak seperti yang dikenal.

Bahkan masalah ini sama seperti perkataan majikan terhadap budaknya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau merdeka setelah aku meninggal dunia." Maka boleh bagi majikan menjual budaknya itu, baik sebelum ia melakukan apa yang dipersyaratkan maupun sesudah ia melakukannya.

Jika majikan mengadakan perjanjian dengan budaknya agar si budak

membayar 100 Dinar dalam masa 10 tahun, dan jika budak menyegerakan pembayaran 50 Dinar dalam waktu satu tahun, maka perjanjian dianggap rusak (tidak sah) sebab tidak memenuhi batas waktu. Kemudian bila budak menyerahkan 50 Dinar yang tersisa, dirinya tetap tidak dimerdekakan selama majikan tidak mengatakan dalam perjanjian, "Apabila engkau telah menunaikannya, maka engkau merdeka". Bahkan, dalam kasus ini bila majikan menghendaki, ia dapat memerdekakannya dan bisa pula tetap menjadikannya sebagai budak. Semua ini bukanlah perjanjian memerdekakan budak seperti yang dikenal.

Apabila budak menunaikan setoran yang ditetapkan kepadanya setelah majikan meninggal dunia, maka dirinya tidak dimerdekakan, bahkan ahli waris majikan dapat menjual si budak. Semua ini adalah perjanjian memerdekakan budak yang aku katakan rusak.

Demikian pula apabila majikan mengadakan perjanjian agar budaknya membayar 100 Dinar dengan cara angsuran dalam masa 10 tahun, untuk setiap tahunnya sejumlah sekian, akan tetapi majikan tidak mengatakan "Apabila budak telah menunaikan hal itu, maka dirinya merdeka", maka semua ini hanya sebagai pajak bagi si budak, bukan perjanjian untuk memerdekakan dirinya.

### **Hak memilih dalam perjanjian memerdekakan budak**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya atas dasar bahwa si majikan berhak membatalkan perjanjian itu kapanpun ia mau selama budak belum menyelesaikan setorannya, maka perjanjian ini dinyatakan rusak (tidak sah). Akan tetapi bila majikan mempersyaratkan bahwa budak berhak membatalkan perjanjian kapanpun ia mau, maka perjanjian tersebut diperbolehkan, karena hak atas hal itu berada di tangan budak meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa seorang budak tidak dimerdekakan dengan sebab perjanjian selama ia tidak menunaikan setoran yang ditetapkan kepadanya, dan ia tidak keluar dari kepemilikan majikan secara sempurna. Oleh karena itu, kapanpun budak menghendaki meninggalkan perjanjian, maka ia dapat melakukannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa perjanjian memerdekakan budak adalah syarat yang ditetapkan oleh majikan atas dirinya dan atas diri budak. Oleh karena itu, tidak ada hak bagi majikan untuk membatalkannya.



## **Perbedaan majikan dan budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan dan budak saling membenarkan bahwa majikan telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya secara sah, akan tetapi keduanya berbeda tentang jumlah yang harus disetorkan oleh si budak dimana majikan mengatakan "Aku membuat perjanjian untuk memerdekakanmu dengan syarat engkau membayar 2000 Dirham", sedangkan budak mengatakan "Bukan begitu, tapi engkau mempersyaratkan 1000 Dirham", dalam kasus ini keduanya dapat disuruh bersumpah sebagaimana yang dilakukan kepada penjual dan pembeli yang merdeka. Lalu setiap pihak mengembalikan apa yang telah diambil dari pihak yang satunya.

Demikian pula bila keduanya saling membenarkan dalam hal perjanjian, akan tetapi berbeda dalam menentukan batasan waktunya. Majikan mengatakan "Setoran ditunaikan dalam masa satu bulan", sementara budak mengadakan "Setoran akan ditunaikan dalam masa tiga bulan". Sama saja dalam hal ini apakah si budak telah menunaikan sesuatu dari setoran (baik sedikit maupun banyak) atau belum menunaikan sama sekali.

Apabila majikan dan budak sama-sama mengajukan bukti atas perkataan masing-masing dan bukti-bukti itu menunjukkan kepada hari yang sama, begitu pula majikan dan budak saling membenarkan bahwa perjanjian yang mereka buat hanya satu, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan batal, lalu keduanya dapat disuruh bersumpah seperti yang telah aku sebutkan.

Demikian pula apabila bukti yang diajukan oleh budak menyatakan bahwa setoran yang ditetapkan atasnya adalah 1000 Dirham dan ia telah menunaikannya, sementara bukti yang diajukan oleh majikan menyatakan bahwa setoran yang ditetapkan atas budak adalah 2000 Dirham dan budak baru menyerahkan 1000 Dirham, maka budak tidak dapat dimerdekakan. Lalu keduanya disuruh bersumpah dan perjanjian dibatalkan, sebab bukti-bukti yang diajukan mendustakan satu sama lain. Sementara tidak ada satupun di antaranya yang lebih pantas untuk diterima dibandingkan yang lainnya.

Apabila majikan dan budak mengajukan bukti seperti di atas, kemudian keduanya sepakat bahwa majikan telah menyegerakan kemerdekaan budak, lalu bukti yang diajukan oleh majikan menyatakan si majikan mengakhirkan pembayaran 1000 Dirham sebagai utang yang menjadi tanggungan budak, maka dalam kasus ini aku lebih cenderung memerdekakan si budak, karena keduanya sepakat atas hal itu. Namun aku

memerintahkan setiap salah seorang dari keduanya untuk bersumpah mengukuhkan kesepakatan tersebut. Kemudian aku mewajibkan kepada si budak untuk membayar dirinya kepada majikan, baik harganya lebih banyak dari 2000 Dirham ataupun kurang dari 1000 Dirham, sebab aku meninggalkan apa yang mereka tidak sepakati dan melaksanakan apa yang mereka sepakati.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan dan budak saling membenarkan bahwa setoran yang harus ditunaikan oleh budak (seperti dalam perjanjian) adalah 1000 Dirham, dan setiap tahunnya adalah 100 Dirham, lalu telah berlalu beberapa tahun sejak perjanjian dibuat, kemudian si majikan mengatakan "Engkau belum menunaikan apapun kepadaku", tapi budak mengatakan "Aku telah menunaikan kepadamu semua setoran", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan majikan disertai sumpahnya, sedangkan budak harus mengajukan bukti untuk mendukung perkataannya.

Jika budak tidak mampu mengajukan bukti sementara majikan telah bersumpah, maka dikatakan kepada budak, "Hendaklah engkau menunaikan setoran itu sekarang, dan bila tidak, maka majikanmu dapat membatalkan perjanjian denganmu dengan alasan ketidakmampuanmu menunaikan setoran".

Apabila majikan mengatakan "Aku telah menyatakan dirinya tidak mampu dan telah membatalkan perjanjian untuk memerdekakannya", tapi budak mengingkari bahwa perjanjian telah dibatalkan baik ia mengakui telah menyerahkan harta atau tidak mengakuinya, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si budak disertai sumpahnya. Adapun perkataan majikan yang menyatakan budak tidak mampu tidak dapat diterima, kecuali didukung oleh bukti yang menunjukkan adanya setoran yang belum dilunasi. Kemudian hendaknya majikan menghadirkan saksi untuk menyatakan bahwa perjanjian telah dibatalkan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dilakukan di depan hakim ataupun bukan di depan hakim.

Apabila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat budak menyerahkan setoran-setoran tertentu pada setiap tahunnya, lalu berlalu beberapa tahun sejak perjanjian dibuat, kemudian budak mengatakan "Aku telah menyerahkan kepadamu setoran pada tahun-tahun sebelumnya", akan tetapi majikan mengingkari hal itu, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan majikan disertai sumpahnya, sedangkan si budak harus mengajukan bukti yang menunjukkan dirinya telah melunasi setoran-tahun-tahun yang sebelumnya. Apabila budak tidak mampu mengajukan bukti, maka majikan berhak untuk menyatakan si budak tidak mampu. Demikian pula apabila majikan

meninggal dunia, kemudian ahli waris mengatakan bahwa setoran belum ditunaikan oleh si budak, maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah perkataan ahli waris disertai sumpah mereka, sebagaimana sebelumnya yang menjadi pegangan adalah perkataan bapak mereka. Sebagaimana pula sumpah mereka dapat digunakan untuk mendapatkan hak bapak mereka, sebab perjanjian memerdekakan budak dengan setoran tertentu dari budak merupakan hak bagi bapak mereka. Hak tersebut tidak batal dengan selesainya waktu yang disebutkan dalam perjanjian hingga si budak dapat mengajukan bukti telah memenuhi kewajibannya. Kalaupun budak mengajukan bukti telah membayar setoran untuk satu tahun terakhir, bukti itu tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa ia telah membayar setoran pada tahun-tahun sebelumnya, karena bisa saja budak membayar tahun terakhir namun tidak membayar tahun-tahun sebelum itu.

Bila keadaannya seperti itu, maka majikan disuruh bersumpah untuk membatalkan pernyataan majikan. Namun bila mereka tidak bersumpah, maka budak dapat bersumpah untuk mengukuhkan perkataannya, dan majikan diharuskan menerimanya.

Jika budak mengklaim bahwa majikannya telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakannya dengan tebusan tertentu, sementara si majikan telah meninggal dunia, akan tetapi hal ini diingkari oleh ahli waris, maka budak harus mengajukan bukti. Bila ia tidak mampu mengajukan bukti, ahli waris dapat bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa bapak mereka mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan tebusan tertentu.

Apabila seorang budak mengklaim atas majikannya bahwa si majikan telah membuat perjanjian untuk memerdekakannya dengan tebusan tertentu, atau ia mengatakan hal itu kepada seorang anak bahwa bapak si anak telah memerdekakan dirinya, lalu si majikan mengatakan "Aku membuat perjanjian untuk memerdekakannya di saat aku dilarang membelanjakan harta", atau si anak mengatakan "Bapakku mengadakan perjanjian untuk memerdekakannya sedangkan ia terlarang membelanjakan harta atau akalinya terganggu", namun si budak berkata kepada majikannya "Sungguh engkau saat itu tidak terlarang membelanjakan harta", atau ia berkata kepada si anak "Bapakmu saat itu tidak terlarang membelanjakan harta dan akalinya tidak pula terganggu", dan apabila diketahui bahwa si majikan atau si bapak pernah dilarang membelanjakan harta atau pernah terganggu akalinya, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan majikan atau si anak disertai sumpah. Sedangkan klaim si budak dinyatakan batal. Namun bila tidak diketahui bahwa majikan atau si bapak pernah dilarang membelanjakan harta

atau terganggu akalnya, maka si budak disuruh bersumpah bahwa majikannya saat membuat perjanjian memiliki hak mutlak untuk membelanjakan hartanya.

Apabila budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya mengklaim atas majikannya bahwa si majikan membuat perjanjian untuk memerdekakannya dengan tebusan 1000 Dirham, lalu ia telah menunaikannya dan dirinya pun telah dimerdekan, sementara majikan mengatakan "Aku membuat perjanjian untuk memerdekakannya dengan tebusan 2000 Dirham, lalu engkau telah membayar 1000 Dirham dan dirimu belum dimerdekan kecuali setelah menyerahkan 1000 Dirham yang tersisa", setelah itu masing-masing pihak mengajukan bukti, dan bukti si budak menyatakan perjanjian dibuat pada bulan Ramadhan tahun sekian, sedangkan bukti si majikan mengatakan perjanjian dibuat pada bulan Syawal tahun sekian, maka bukti-bukti ini saling mendustakan satu sama lain. Untuk itu, keduanya disuruh bersumpah dan budak tetap dimiliki oleh majikannya bila keduanya sama-sama mengatakan bahwa mereka hanya mengadakan satu kali perjanjian. Akan tetapi bila bukti yang diajukan oleh majikan menyatakan bahwa perjanjian dibuat pada bulan Ramadhan tahun sekian, sedangkan bukti yang diajukan oleh budak menyatakan bahwa perjanjian dibuat pada bulan Syawal di tahun yang sama, maka aku menerima bukti yang diajukan oleh si budak, sebab bisa saja keduanya adalah benar, dimana majikan membuat perjanjian pada bulan Ramadhan, lalu perjanjian itu batal dan dibuat lagi perjanjian baru pada bulan Syawal.

### **Kumpulan hukum-hukum tentang budak mukatab**

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak membayar 100 Dirham, lalu budak menunaikannya kecuali 10 Dirham, maka ia tetap berstatus budak. Seorang budak yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya tidaklah dimerdekan kecuali setelah menunaikan setorannya yang terakhir.

Jika seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan syarat si budak menebus dirinya dengan cara angsuran hingga mencapai 100 Dinar, dan setiap kali si budak menunaikan satu setoran, dimerdekan pula dari dirinya sebesar setoran itu, lalu si budak menunaikan satu setoran, maka dirinya dimerdekan seluruhnya, kemudian majikan dapat menuntut si budak agar membayar dirinya yang tersisa. Ini adalah perjanjian yang rusak (tidak sah).

Barangsiapa menuduh budak *mukatab* (budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan cara angsuran) melakukan zina, hukumannya sama seperti menuduh budak yang bukan *mukatab*. Jika seorang budak *mukatab* menuduh orang lain berzina, maka dilaksanakan atasnya hukuman seperti yang berlaku bagi seorang budak biasa. Demikian pula semua pelanggaran yang dilakukan budak *mukatab* atas kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu (*hadd*), ia juga dijatuhi hukuman yang berlaku atas budak biasa.

Budak *mukatab* tidak mewarisi dan tidak diwarisi karena hubungan nasab. Jika budak *mukatab* meninggal dunia, maka diwarisi dari jalur perbudakan. Begitu pula budak *mukatab* dapat mewarisi dari jalur perbudakan. Contoh bagi permasalahan terakhir adalah: seorang budak *mukatab* memiliki budak, lalu budak ini meninggal dunia, maka budak *mukatab* dapat mengambil harta budak yang meninggal dunia tersebut sebagaimana ia boleh menjualnya, sebab ia adalah pemilik atas diri si budak yang meninggal dunia.

Apabila budak *mukatab* meninggal dunia dan masih tersisa setoran atasnya, baik sedikit maupun banyak, maka sesungguhnya perjanjian dinyatakan batal.

Apabila budak *mukatab* mengatakan pada masa hidupnya "Aku tidak mampu menunaikan setoran", maka saat itu pula perjanjian untuk memerdekakan dirinya dinyatakan batal, karena ia memilih untuk meninggalkan perjanjian. Demikian pula bila budak benar-benar tidak mampu menunaikan setoran lalu majikan menyatakan bahwa si budak tidak mampu, maka perjanjian pun dinyatakan batal. Jika demikian halnya, maka tentu bila ia meninggal dunia perjanjian lebih patut untuk dibatalkan. Tidak ada kelebihan atas budak *mukatab* dibandingkan budak lainnya sejak perjanjian dibuat hingga dirinya dimerdekan.

Setelah budak yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) meninggal dunia dan kita mengetahui bahwa ia masih berstatus budak seperti budak-budak lainnya, maka seluruh hartanya dapat diambil lalu diserahkan kepada majikannya. Jika budak *mukatab* mewakili kepada seseorang untuk menyerahkan setorannya yang terakhir, kemudian ia meninggal dunia, lalu anak-anak budak *mukatab* yang merdeka mengatakan "Sesungguhnya orang yang diwakilkan telah menyerahkan setoran kepadamu, wahai majikan, di saat bapak kami masih hidup", sementara majikan mengatakan "Ia menyerahkan kepadaku setelah bapak kalian meninggal dunia", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si majikan, karena budak itu termasuk hartanya. Apabila anak-anak si budak

*mukatab* mengajukan bukti bahwa setoran itu diserahkan pada hari Senin dan bapak mereka meninggal dunia pada hari Senin pula, maka yang dijadikan pegangan tetap perkataan majikan, hingga bukti-bukti memastikan setoran diserahkan sebelum si budak meninggal dunia. Atau bukti menyebutkan waktu secara spesifik, seperti dikatakan bahwa setoran diserahkan kepada majikan sebelum fajar terbit pada hari Senin, sedangkan majikan mengaku bahwa budak *mukatab* miliknya meninggal dunia setelah matahari terbit pada hari yang sama. Bila demikian halnya, maka budak *mukatab* dinyatakan telah merdeka.

Akan tetapi bila majikan mewakili kepada seseorang untuk mengambil setoran terakhir dari budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, lalu wakil majikan bersaksi telah mengambil setoran dari si budak sebelum meninggal dunia, sedangkan majikan mengatakan bahwa wakilnya mengambil setoran sesudah kematian si budak, maka kesaksian wakil ini dapat diterima lalu para ahli waris diminta bersumpah untuk mengukuhkan kesaksiannya, dan bapak mereka dinyatakan sebagai orang yang merdeka dan diwarisi oleh ahli warisnya yang merdeka.

### Anak budak *mukatab* dan hartanya

Imam Syafi'i berkata: Abdullah bin Al Harts dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha', 'Seseorang yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya memberikan harta tertentu kepada si budak, namun si budak menyembunyikan hartanya dari majikan serta budak-budak miliknya'. Atha' berkata, 'Semua harta itu menjadi milik majikan'." Hal serupa dikatakan oleh Amr bin Dinar dan Sulaiman bin Musa.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Harts dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha', 'Bagaimana apabila majikan telah meminta harta budak tersebut, namun si budak tetap menyembunyikan hartanya?' Atha' menjawab, 'Harta itu untuk majikannya'." Hal serupa dikatakan pula oleh Amr bin Dinar dan Sulaiman bin Musa.

Ibnu Juraij berkata, "Aku bertanya kepada Atha', 'Bagaimana menurut pendapatmu apabila majikannya telah mengetahui tentang anak budaknya, akan tetapi majikan maupun budak tidak menyebutkannya saat perjanjian dibuat?' Ia menjawab, 'Ia adalah harta majikan keduanya'." Hal ini dikatakan pula oleh Amr bin Dinar.



Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Atha' dan Amr bin Dinar tentang anak budak *mukatab*, baik diketahui oleh majikan atau tidak, maka ia adalah harta majikan. Demikian pula semua harta budak adalah milik majikan dan tidak ada harta bagi budak. Apabila seseorang mengikat perjanjian untuk memerdekakan budaknya dan ia memiliki harta, maka majikan berhak mengambil semua harta milik budak sebelum perjanjian dibuat."

### Harta budak *mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak seorang pedagang atau bukan memiliki harta lalu majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan syarat si budak membayar harga dirinya dengan cara angsuran, maka harta menjadi milik majikan dan budak *mukatab* tidak memiliki hak apapun atas harta tersebut.

Adapun harta yang diperoleh budak saat perjanjian berlangsung, maka tidak ada hak bagi majikan untuk mengambilnya hingga si budak tidak mampu menunaikan setoran.

Apabila budak dan majikan berbeda pendapat namun mereka saling mengklaim tentang setoran dan belum membuat perjanjian, atau mereka tidak saling mengklaim tentang harta yang ada pada budak, maka harta tersebut menjadi milik majikan, dan tidak ada persoalan dalam perkara ini.

Akan tetapi bila mereka berbeda pendapat tentang harta yang berada di tangan budak setelah perjanjian dibuat, dimana budak mengatakan "Aku mendapatkannya setelah perjanjian dibuat", sementara majikan mengatakan "Ia mendapatkannya sebelum perjanjian dibuat", atau majikan mengatakan "Harta itu adalah harta milikku yang aku titipkan kepadanya", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan budak *mukatab* disertai sumpahnya, sedangkan majikan harus mengajukan bukti. Jika majikan dapat menghadirkan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua wanita, atau seorang saksi laki-laki dan majikan bersumpah bahwa harta itu telah ada pada budak sebelum perjanjian dibuat, maka harta yang dimaksud menjadi milik majikan.

Sekiranya para saksi memberi kesaksian tentang sesuatu yang berada di tangan budak, namun mereka tidak menetapkan batasan tertentu bahwa hal itu telah ada di tangan budak sebelum perjanjian dibuat, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan si budak hingga para saksi menyebutkan waktu yang darinya diketahui bahwa harta itu telah ada pada si budak sebelum perjanjian dibuat.

## Apa-apa yang diperoleh budak *mukatab*

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Apa-apa yang diperoleh budak *mukatab* setelah perjanjian dibuat melalui cara apapun, maka harta itu adalah miliknya dan tidak ada hak bagi majikan untuk mengambilnya."

Jika ditanyakan, "Mengapa majikan tidak boleh mengambilnya sementara si budak belum keluar dari kepemilikannya?" Maka dapat dijawab, "Ketika Allah memerintahkan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak dengan setoran tertentu, dan setoran itu adalah harta yang harus ditunaikan oleh budak dan karenanya ia dimerdekakan, maka bila majikan diberi kekuasaan untuk mengambil harta milik si budak, niscaya perjanjian untuk memerdekakan budak akan kehilangan maknanya." Apabila majikan mengambil apa yang seharusnya dijadikan setoran oleh budak, dan sebelumnya budak mampu menunaikan setorannya, hanya saja setelah diambil oleh si majikan dirinya menjadi tidak mampu, maka perjanjian yang ditetapkan Allah akan kehilangan manfaat.

Seorang budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) boleh membelanjakan hartanya sebagaimana yang ia kehendaki selama tidak mengarah kepada pengrusakan. Apabila budak menghibahkan satu dirham hartanya, maka lillah tersebut ditolak. Jika ia membeli sesuatu yang umumnya orang tidak saling menipu dalam jual-beli seperti itu, maka pembelian itu tidak sah. Begitu pula apabila ia menjual sesuatu dari hartanya yang umumnya manusia tidak saling menipu dalam jual-beli barang seperti itu, maka penjualan juga dinyatakan batal. Serupa dengannya apabila ia mengalami tindak kejahatan lalu memberi pengampunan kepada pelaku tanpa mengambil harta, maka pengampunan ini dinyatakan batal, karena itu merupakan perbuatan merusak harta miliknya.

Diperkenankan bagi budak *mukatab* melakukan jual-beli dengan perhitungan yang cermat, sebagaimana diterima pula pengakuannya dalam hal jual-beli. Akan tetapi, tidak boleh bagi budak yang telah mengikat perjanjian memerdekakan dirinya (*mukatab*) menikah tanpa izin majikannya. Apabila ia menikah tanpa izin majikan lalu telah mencampuri istrinya, maka pernikahan itu dapat diputuskan dan si wanita berhak mendapatkan mahar seperti yang biasa diterima oleh wanita sepertinya dari si budak setelah dimerdekakan; dan tidak ada hak bagi si wanita untuk mengambil maharnya itu sebelum budak yang menikahinya dimerdekakan, karena si budak menikahinya dengan dasar suka sama suka.

Apabila budak *mukatab* membeli budak wanita dalam suatu transaksi jual-beli yang rusak (tidak memenuhi syarat), lalu budak wanita itu meninggal dunia saat berada dalam kekuasaan budak *mukatab*, maka ia yang harus menanggung harganya, karena jual-beli yang dilakukan oleh budak *mukatab* adalah perkara yang diperbolehkan. Apa yang menjadi konsekuensi baginya dengan sebab jual-beli, maka menjadi keharusan pula pada hartanya.

Jika budak *mukatab* membeli budak wanita lalu mencampurinya, kemudian seseorang datang dan membuktikan bahwa budak itu miliknya, maka orang yang datang ini berhak mengambilnya serta mengambil mahar yang biasa diterima oleh wanita yang serupa dengannya dari budak *mukatab*, karena percampuran ini terjadi dengan sebab jual-beli, sementara hukum dasar jual-beli baginya adalah boleh. Namun, hukum dasar menikahi baginya adalah tidak boleh. Oleh sebab itu, aku tidak menetapkan bagi wanita yang dinikahi untuk mengambil mahar dari si budak *mukatab* selama setoran yang dibebankan kepadanya belum diselesaikan. Akan tetapi aku mengharuskan kepadanya untuk membayar mahar tersebut setelah dirinya dimerdekan.

### **Anak budak *mukatab* dari selain selimya**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) dan ia memiliki anak, maka si anak tidak masuk dalam perjanjian itu. Jika si budak memasukkan anaknya dalam perjanjian (dan si anak masih kecil), maka perjanjian dinyatakan rusak (tidak sah), sebab tidak boleh bagi budak untuk menanggung beban orang lain; baik terhadap majikannya maupun selain majikannya. Di samping itu, tidak boleh mengadakan perjanjian dengan budak yang belum dewasa untuk memerdekakan diri mereka dengan tebusan tertentu,

Jika anak-anak budak *mukatab* dilahirkan setelah perjanjian dibuat, maka anak-anak tersebut mengikuti status ibu mereka, karena status anak dalam masalah kemerdekaan dan perbudakan mengikuti status ibunya. Jika ibu mereka seorang yang merdeka, maka mereka pun dinyatakan merdeka. Tapi bila ibu mereka seorang budak, maka mereka juga dinyatakan sebagai budak milik majikan ibu mereka; baik ibunya itu seorang budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) atau yang lainnya.

Apabila ibu anak-anak itu telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan selain majikan suaminya, maka tidak ada

hak bagi bapak anak-anak itu untuk mendapatkannya. Bahkan, status anak-anak tersebut berada dalam dua keadaan:

*Pertama*, keputusan atas status mereka ditangguhkan dan menunggu perkembangan selanjutnya bagi status ibu mereka. Jika si ibu dimerdekakan, maka mereka pun dimerdekakan, demikian sebaliknya.

*Kedua*, anak-anak tersebut langsung dinyatakan sebagai budak.

Adapun bila ibu anak-anak itu mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan majikan yang juga merupakan majikan suaminya (baik suami berstatus *mukatab* atau bukan), hukum anak-anak tetap mengikuti ibu mereka dan bukan mengikuti status bapak. Perjanjian yang dilakukan oleh ibu anak-anak itu adalah selain perjanjian yang dilakukan oleh bapak mereka. Apabila si ibu menyelesaikan setorannya, maka dirinya dapat dimerdekakan, dan si bapak tetap dijadikan budak hingga menyelesaikan setorannya. Hal ini berlaku pula untuk sebaliknya, sebab setiap salah seorang dari mereka tidak bertanggung jawab terhadap yang lainnya.

### Status budak *mukatab* yang mengambil selir dan status anak dari selirnya

**Imam Syafi'i berkata:** Budak *mukatab* tidak boleh mengambil selir, baik atas izin majikan atau tidak. Apabila ia tetap mengambil selir lalu mendapatkan anak saat perjanjian berlangsung dan kemudian ia dimerdekakan, maka wanita selir itu tidak menjadi *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak majikannya) baginya. Wanita tersebut tidak dapat menjadi *ummul walad* bagi budak *mukatab* hingga si wanita melahirkan anaknya dari hasil percampuran yang terjadi setelah dirinya dimerdekakan, karena budak *mukatab* tidak dapat memiliki hartanya secara penuh hingga dirinya dimerdekakan.

Jika budak *mukatab* telah dimerdekakan lalu selirnya melahirkan anaknya enam bulan atau lebih sejak dirinya merdeka, maka wanita itu menjadi *ummul walad* baginya. Akan tetapi bila kelahiran terjadi kurang dari enam bulan, niscaya wanita itu tidak menjadi *ummul walad* baginya.

Apabila budak wanita milik budak *mukatab* atau istri yang ia beli melahirkan anak si budak *mukatab* saat setoran belum ditunaikan, diperbolehkan baginya untuk menjual wanita itu, karena wanita yang melahirkan anak untuknya akibat hubungan intim yang didasari oleh pernikahan tidak menjadi *ummul walad* baginya. Begitu pula wanita yang melahirkan anak untuknya melalui hubungan intim yang tidak memenuhi

syarat sah (*fasiḍ*). Seorang budak wanita tidak dapat menjadi *ummul walad* bagi seorang laki-laki kecuali bila ia melahirkan anak laki-laki yang mencampurinya atas dasar kepemilikan yang sah, baik seluruhnya atau sebagiannya.

Seandainya budak wanita melahirkan anak karena hubungan intim yang terjadi dengan laki-laki yang masih berstatus budak *mukatab*, lalu wanita itu melahirkan lagi anak dari hasil hubungan intim dengan laki-laki yang sama namun setelah si laki-laki dimerdekakan, maka wanita itu berubah status menjadi *ummul walad* dengan sebab melahirkan anak yang kedua, bukan karena melahirkan anak yang pertama.

Jika budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) memerdekakan budak wanita miliknya, maka pembebasan itu tidak dianggap sah. Seorang wanita tidak dimerdekakan dengan sebab kemerdekaan yang diberikan oleh majikannya yang masih berstatus budak *mukatab*. Bila si wanita melahirkan anak, statusnya tidak berubah menjadi *ummul walad* yang menyebabkannya terlarang diperjualbelikan.

Status *ummul walad* lebih rendah daripada status orang merdeka. Budak *mukatab* tidak sama dengan laki-laki merdeka yang mencampuri budak wanita yang separuhnya ia miliki. Karena bila laki-laki yang memiliki separuh diri budak memerdekakan bagiannya, maka budak itu dimerdekakan seluruhnya dan ia diharuskan membayar bagian sekutunya selama keadaannya berkecukupan.

Apabila *ummul walad* melakukan kejahatan, maka hukumnya sama seperti budak-budak lainnya. Bila majikan menghendaki ia dapat menjualnya, atau ia dapat menebus kejahatan itu sebagaimana ia menebus denda kejahatan yang dilakukan oleh budak-budak lainnya.

### Anak budak *mukatab* dari budak wanita miliknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak *mukatab* mendapatkan anak dari budak wanita miliknya, maka tidak boleh baginya menjual anak itu, namun boleh baginya menjual ibu si anak kapan pun ia mau. Apabila budak *mukatab* ini dimerdekakan, maka anaknya dapat dimerdekakan bersamanya. Setelah budak *mukatab* dimerdekakan, wanita yang melahirkan anaknya tersebut tidak menjadi *ummul walad* baginya, seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, boleh bagi budak *mukatab* untuk menjual budak wanita miliknya. Adapun denda kejahatan yang dialami oleh si anak atau harta yang diperoleh si anak dapat digunakan oleh bapaknya untuk menafkahinya atau menambah setoran pembebasan dirinya yang diserahkan kepada

majikan.

Sekiranya budak *mukatab* membeli anaknya, bapaknya, ibunya, atau orang-orang yang harus ia merdekakan, maka pembelian itu tidak diperbolehkan, karena membeli mereka berarti merusak hartanya. Budak *mukatab* hanya diperbolehkan membeli apa yang dapat ia jual kembali.

Jika orang-orang itu dihibahkan kepada budak *mukatab* atau disedekahkan kepadanya, maka tidak boleh baginya menjual mereka. Akan tetapi urusan mereka ditangguhkan bersama dirinya. Apabila dirinya dimerdekakan, niscaya saat itu pula mereka dimerdekakan, karena pada saat tersebut kepemilikannya atas mereka dinyatakan sah. Adapun bila dirinya tetap menjadi budak, maka orang-orang itu menjadi budak bagi majikannya, namun tidak boleh dijual.

Apabila setoran yang tersisa hanya satu dirham, lalu si budak *mukatab* meninggal dunia, kemudian orang-orang itu mengatakan "Kami akan menunaikan setorannya yang tersisa", maka permintaan mereka ini tidak dapat dikabulkan. Akan tetapi budak *mukatab* dapat mengambil harta yang ada di tangan mereka, lalu membayar setoran atas nama dirinya. Seandainya ada di antara mereka yang mengalami tindak kejahatan yang mengharuskan denda, diperbolehkan bagi budak *mukatab* mengambil denda itu dan boleh pula baginya mempekerjakan mereka lalu mengambil upah mereka, sebab mereka itu sama seperti harta baginya hingga dirinya dimerdekakan. Apabila ia telah dimerdekakan, maka saat itu juga mereka dimerdekakan.

**Imam Syafi'i berkata:** Tidak boleh bagi budak *mukatab* untuk memerdekakan seorang pun di antara orang-orang itu, karena urusan mereka ditangguhkan dan menunggu perkembangan status dirinya. Apabila ia (yakni budak *mukatab*) tidak mampu menyelesaikan setoran, maka orang-orang itu menjadi budak yang dimiliki oleh majikan budak *mukatab*.

Begitu pula tidak boleh bagi majikan memerdekakan salah seorang mereka selama perjanjian dengan budak *mukatab* berlangsung. Sebab bila salah seorang mereka mengalami kejahatan atau menghasilkan harta, maka boleh bagi budak *mukatab* menggunakan harta itu untuk menyelesaikan setorannya. Akan tetapi bila majikan dan budak *mukatab* sepakat untuk memerdekakan mereka, maka kemerdekaan tersebut dinyatakan sah.

Apabila budak *mukatab* mendapatkan anak dari budak wanita miliknya, lalu si majikan mengsiakan "Anak itu dilahirkan sebelum perjanjian", sedangkan si budak mengatakan "Anak itu dilahirkan sesudah perjanjian", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan budak *mukatab* selama memungkinkan untuk dibenarkan; seperti perjanjian dibuat sejak



setahun dan si anak mungkin dilahirkan sesudah itu. Adapun bila perjanjian baru berlangsung setahun sedangkan si anak dipastikan berumur lebih dari satu tahun, maka perkataan budak *mukatab* tidak dapat dibenarkan.

### **Perjanjian yang dilakukan oleh budak *mukatab* atas anaknya**

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak *mukatab* mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya dan anak-anaknya yang telah besar dan berada di tempat atas keridhaan mereka, maka perjanjian itu diperbolehkan, sebagaimana boleh baginya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya bersama dua budak (atau lebih) bersamanya.

Apabila ia mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya bersama dua anaknya dengan bayaran seluruhnya 1000 Dirham, maka jumlah tersebut dibagi antara si bapak dan kedua anaknya. Jika harga si bapak 100 Dirham dan harga dua anak 100 Dirham pula, maka si bapak harus menanggung 500 Dirham dan kedua anak menanggung 500 Dirham pula, tiap-tiap anak menanggung 250 Dirham jika harga keduanya sama. Apabila si bapak meninggal dunia, maka dihilangkan apa yang menjadi bagiannya dari setoran yang harus ditunaikan. Sedangkan bila yang meninggal dunia adalah salah satu dari kedua anak, maka dihilangkan bagiannya dari setoran yang harus ditunaikan, yaitu sebesar 250 Dirham, dan anak yang satunya tetap diharuskan membayar 250 Dirham.

Jika si bapak meninggal dunia dan ia memiliki harta, maka hartanya itu menjadi milik majikannya dan tidak ada bagian sedikitpun bagi kedua anaknya. Kedudukan kedua anak ditinjau dari posisi harta si bapak, sama seperti dua budak lain yang mengadakan pengikatan janji untuk memerdekakan diri bersamanya.

Demikian pula apabila kedua anak atau salah satunya meninggal dunia, dan ia memiliki harta. Hartanya itu menjadi milik majikan, karena siapa pun yang meninggal di antara mereka sebelum menyelesaikan setoran, niscaya dianggap meninggal dunia sebagai budak. Jika salah seorang mereka membayarkan setoran yang lainnya tanpa permintaan dari orang yang dibayar, lalu mereka dimerdekakan semuanya, maka tidak ada hak bagi budak yang membayar untuk menuntut ganti kepada budak yang dibayar.

### **Status anak budak *mukatabah***

Imam Syafi'i berkata: Budak wanita boleh mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan bayaran tertentu yang ditunaikan dengan cara angsuran. Jika majikannya mengadakan perjanjian untuk

membebaskan dirinya sementara ia memiliki suami, atau menikah dengan izin suaminya, lalu ia melahirkan anak dari hasil hubungan dengan suaminya sebelum perjanjian pembebasan dirinya dibuat, maka status anaknya ditangguhkan. Jika ia berhasil menyelesaikan setoran yang dibebankan kepadanya lalu ia dimerdekan, maka anaknya dapat dimerdekan, pula. Akan tetapi bila ia meninggal dunia sebelum menyelesaikan setoran dan ia memiliki harta yang dapat melunasi setorannya atau melebihi jumlah setoran, atau ia tidak memiliki harta, sesungguhnya ia meninggal dunia sebagai budak dan hartanya (apabila ada) menjadi milik majikannya. Sedangkan anak-anak menjadi budak milik majikan ibu mereka, sebab anak-anak ini tidak membuat perjanjian tersendiri sehingga tidak memiliki setoran yang harus mereka tunaikan agar mereka dimerdekan, meskipun ibu mereka tidak menunaikan apa yang dibebankan kepadanya.

Anak-anak yang dilahirkan oleh wanita *mukatabah* tidak sama dengan anak-anak yang dilahirkan oleh *ummul walad*. Anak-anak yang dilahirkan oleh wanita *mukatabah* tidak dijadikan budak saat perjanjian berlangsung, akan tetapi bisa saja menjadi budak jika si ibu tidak berhasil menunaikan syarat yang disebutkan dalam perjanjian. Adapun anak-anak yang dilahirkan oleh *ummul walad* tidak lah menjadi budak menurut pendapat mereka yang mengatakan *ummul walad* tidak dapat dijadikan budak biasa.

Sebagian mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh wanita yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatabah*) langsung menjadi budak, karena ibu mereka belum berstatus merdeka. Tapi pendapat pertama lebih aku sukai.

Apabila terjadi tindak kejahatan terhadap anak wanita *mukatabah* yang ia lahirkan saat perjanjian dengan majikannya berlangsung, dan kejahatan ini menghilangkan jiwa si anak, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya bahwa harga anak tersebut menjadi milik majikan ibunya.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa wanita tidak memiliki anaknya sehingga tidak dapat menjadi sebab kepemilikan baginya, sebagaimana budak *mukatabah* memiliki anak yang dilahirkan oleh budak wanita miliknya. Demikian pula apa yang dihasilkan atau diperoleh si anak kemudian ia meninggal dunia sebelum dimerdekan, hartanya itu menjadi milik majikan, karena ia meninggal dunia sebagai budak. Ibunya tidak memiliki hak sedikitpun atas hartanya selama ia hidup, karena ia bukanlah milik ibunya.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini, maka ia membebankan kepada majikan untuk menafkahi si anak ketika masih kecil dan tidak membebankan kepada ibunya, karena si ibu tidak memiliki anaknya itu.

Tapi bila si ibu dimerdekakan, maka anaknya pun dimerdekakan.

Apabila si anak mendapatkan harta atau memperolehnya melalui cara apapun, maka nafkahnya diberikan dari hartanya itu dan tidak boleh bagi majikan untuk mengambilnya. Jika anak itu meninggal dunia sebelum ibunya dimerdekakan, maka hartanya menjadi milik majikan ibunya. Tapi bila si anak dimerdekakan dengan sebab kemerdekaan ibunya, maka harta itu menjadi milik si anak.

Tidak diperbolehkan bagi wanita yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatabah*) menikah kecuali atas izin majikannya. Bila ia menikah tanpa izin majikan lalu melahirkan anak, maka anaknya memiliki status yang sama dengannya. Sama saja apakah anak itu diperoleh melalui pernikahan yang halal dengan izin majikan atau melalui hubungan yang tidak sah (*zina*) dan tanpa izin majikan, karena bukannya menempati hukum *ummud wala'*.

### Harta wanita budak *mukatabah*

Imam Syafi'i berkata: Majikan dilarang mengambil harta milik budak wanita yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, sebagaimana ia dilarang mengambil harta milik budak laki-laki yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Begitu pula majikan dilarang mencampuri wanita *mukatabah* sebagaimana terlarang melakukan kejahatan atasnya, sebab budak wanita dengan status *mukatabah* bila dicampuri secara halal berhak atas imbalan, sebagaimana ia berhak atas bayaran denda kejahatan yang dialaminya atau ganti rugi hartanya yang dirusak oleh pihak lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak wanita miliknya mencampuri budak wanita tersebut, baik si wanita rela atau terpaksa, maka tidak ada hukuman dera atau rajam atas majikan dan wanita, akan tetapi si majikan dijatuhi hukuman *ta'zir* (hukuman yang didasarkan pada kebijakan Imam-penerj), begitu pula si wanita apabila ia melakukannya dengan suka rela. Kecuali salah satu dari keduanya tidak mengetahui hukum atau terpaksa, maka hukuman *ta'zir* digugurkan darinya karena ketidaktahuan tersebut atau karena keterpaksaan. Kemudian majikan harus membayar mahar karena perbuatannya mencampuri wanita tersebut. Mahar ini diambil dari harta majikan lalu diserahkan kepada si wanita.

Jika telah sampai waktu bagi si wanita untuk membayar salah satu setorannya, maka mahar ini dapat dijadikan sebagai setoran. Adapun bila

waktu setoran belum datang dan majikan tidak memiliki harta, maka dikurangi dari kewajiban si wanita sekadar jumlah maharnya. Kecuali bila majikan mendapatkan kelapangan sebelum datang waktu setoran, maka si wanita berhak mengambil harta tersebut dari majikannya.

Wanita *mukatabah* yang dicampuri oleh majikannya tetap mendapatkan mahar, baik ia dicampuri secara suka rela atau terpaksa, sebab percampuran keduanya tidak mengharuskan adanya hukuman dera atau rajam. Sama halnya mencampuri wanita atas dasar suka sama suka dalam pernikahan yang rusak (tidak memenuhi syarat), dimana si wanita berhak mendapatkan mahar. Begitu pula bila wanita diperkosa, maka ia tetap mendapatkan mahar, sebab pada semua hubungan intim tersebut si wanita tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya hukuman bagi pezina.

Apabila wanita yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya mengalami kehamilan dan melahirkan anak hasil hubungan dengan majikannya, maka ia berhak memilih antara mengambil mahar dan meneruskan perjanjian atau membatalkannya dengan dalih tidak mampu.

Jika ia memilih mengambil mahar dan meneruskan perjanjian, bila setorannya selesai, ia pun dapat dimerdekan; dan jika majikan meninggal dunia sebelum setorannya selesai, maka ia tetap dimerdekan karena statusnya sebagai *ummul walad* (budak yang telah melahirkan anak untuk majikannya) menurut pendapat mereka yang dibolehkan memerdekakan *ummul walad* setelah majikan meninggal dunia. Sedangkan perjanjian untuk memerdekakan dirinya dibatalkan dan hartanya menjadi milik pribadinya, sebab hartanya terlarang diambil oleh majikannya karena perjanjian yang mereka buat. Harta wanita *mukatabah* tidak sama dengan harta *ummul walad* yang tidak mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Majikan tidak terlarang mengambil harta *ummul walad* yang seperti ini.

Adapun bila ia memilih membatalkan perjanjian dengan dalih tidak mampu, maka ia berstatus *ummul walad* dan hartanya menjadi milik majikannya. Jika majikan meninggal dunia, harta tersebut menjadi milik ahli warisnya, dan tidak ada lagi haknya untuk menuntut mahar dari majikannya, karena majikan telah memiliki kembali harta budak wanita itu dengan sebab ketidakmampuannya menunaikan setoran seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

Apabila majikan mencampuri wanita *mukatabah* satu kali atau beberapa kali, maka tidak ada kewajiban bagi majikan selain membayar satu kali mahar. Akan tetapi bila sesudah dicampuri wanita itu disuruh memilih antara mengambil mahar atau menyatakan diri tidak mampu membayar setoran, dan ia memilih mengambil mahar, lalu majikan

mencampurinya kembali, maka si wanita disuruh kembali memilih. Demikianlah seterusnya selama si wanita memilih mengambil mahar dan setelah itu majikan mencampurinya. Sama seperti laki-laki yang menikahi wanita dengan akad yang rusak (tidak memenuhi syarat), kemudian ia mencampuri wanita itu satu kali atau berkali-kali, tidak ada kewajiban baginya kecuali membayar satu mahar. Tapi bila keduanya telah dipisahkan lalu ia menikahi wanita itu kembali, maka wajib baginya membayar mahar yang lain.

### **Budak *mukatabah* yang disetubuhi salah seorang majikannya**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila budak wanita yang telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatabah*) dimiliki oleh dua majikan, lalu salah seorang majikan mencampurinya namun tidak hamil, maka majikan yang melakukan hubungan intim tersebut wajib membayar mahar, dan majikan yang satunya tidak berhak mengambil sedikitpun dari mahar tersebut selama si wanita masih terikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya.

Apabila wanita *mukatabah* tersebut tidak mampu menunaikan setoran atau ia memilih untuk membatalkan perjanjian dengan dalih tidak mampu sebelum mengambil mahar, maka majikan yang tidak mencampurinya berhak mengambil separuh mahar dari majikan yang melakukan hubungan intim. Tapi bila mahar telah diserahkan kepada si budak wanita sebelum ia menyatakan diri tidak mampu, maka majikan yang tidak berhubungan intim tidak dapat menagih apapun terhadap majikan yang satunya, karena mahar telah diserahkan dan dimiliki oleh si wanita. Sama saja apakah penyerahan itu atas perintah sultan (penguasa) atau tidak.

Jika wanita ini menyatakan diri tidak mampu melunasi setoran yang dibebankan kepadanya, lalu kedua majikannya mendapati ada harta padanya, baik berupa mahar yang diserahkan oleh majikan yang mencampurinya ataupun harta lainnya, lalu majikan yang tidak melakukan hubungan intim hendak mengambil semua mahar tanpa memberikan kepada majikan yang satunya, maka hal ini tidak boleh ia lakukan, sebab mahar itu telah menjadi milik si wanita saat perjanjian berlangsung, dan semua yang menjadi milik wanita tersebut harus dibagi rata oleh kedua majikannya.

Seandainya wanita tersebut hamil lalu ia menyatakan diri tidak mampu menunaikan setoran, maka majikan yang tidak berhubungan intim berhak mendapatkan separuh mahar serta separuh harga wanita itu yang diambil dari majikan yang satunya.

Apabila wanita ini hamil namun memilih meneruskan perjanjian untuk memerdekakan dirinya, maka hal itu boleh baginya dan ia dapat mengambil mahar dari majikan yang telah mencampurnya. Apabila mahar telah diambil lalu ia tidak mampu menyelesaikan setoran, maka majikan yang satunya tidak dapat menuntut apapun kepada majikan yang mencampuri si wanita. Namun ia berhak menuntut separuh dari harga si wanita kepada majikan yang telah melakukan hubungan intim, lalu wanita ini menjadi *ummul walad* bagi majikan yang menghamilinya.

Demikian pula apabila budak wanita itu hamil dan memilih melangsungkan perjanjian, kemudian majikan yang mencampurnya meninggal dunia sebelum setoran diselesaikan, maka dalam hal ini si budak wanita dapat dimerdekan karena statusnya sebagai *ummul walad* bagi majikan yang meninggal dunia (menurut mereka yang berpendapat memerdekakan *ummul walad*). Lalu majikan yang satunya dapat menuntut separuh harga si wanita dari si mayit yang diambil dari hartanya, karena perjanjian menjadi batal dengan sebab perbuatannya mencampuri wanita budak tersebut.

Sekiranya wanita *mukatabah* dimiliki oleh dua orang laki-laki dan keduanya sama-sama mencampurnya, maka setiap salah seorang mereka diwajibkan membayar mahar. Adapun besar mahar yang dibayar adalah sama seperti mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu. Apabila si wanita memilih membatalkan perjanjian dengan dalih tidak mampu membayar setoran, dan mahar yang diberikan adalah sama, maka setiap salah seorang dari mereka dapat mengambil mahar yang diberikan oleh yang satunya. Akan tetapi bila mahar yang diberikan berbeda, seperti salah satunya mencampuri wanita itu pada tahun dan negeri dimana mahar wanita seperti itu adalah 100 Dirham, sedangkan majikan yang satunya mencampuri si wanita pada tahun dan negeri dimana mahar wanita seperti itu adalah 200 Dirham, maka masing-masing mereka mengambil 100 Dirham, kemudian sisanya —yaitu 100 Dirham— dibagi rata oleh mereka.

Adapun bila wanita *mukatabah* dimiliki bersama oleh dua orang majikan, lalu salah seorang majikan mencampurnya, dan beberapa waktu kemudian majikan yang satunya mencampurnya pula, setelah itu wanita tersebut melahirkan enam bulan setelah percampurannya dengan majikan kedua, kemudian kedua majikan sama-sama mengklaim sebagai pemilik anak tersebut atau sama-sama tidak mengakuinya, akan tetapi keduanya sama-sama mengaku telah mencampuri si wanita, dan majikan yang kedua mencampurnya sebelum memastikan apakah rahim si wanita kosong dari janin setelah dicampuri oleh majikan yang pertama, maka dalam kasus seperti



ini si wanita disuruh memilih antara membatalkan perjanjian memerdekakan dirinya dengan dalih tidak mampu membayar setoran dan ia menjadi *ummul walad* atau tetap melanjutkan perjanjian.

Jika si wanita memilih membatalkan perjanjian, maka anak dapat diperlihatkan kepada *Al Qafah* (orang yang mahir mengetahui keturunan berdasarkan garis-garis kaki —penerj). Apabila *Al Qafah* menisbatkan anak itu kepada keduanya sekaligus, maka anak tersebut tidak menjadi anak seorang pun di antara mereka. Keduanya dihalangi dari mencampuri wanita itu dan dihanaskan memberi nafkah bagi si anak. Keduanya dapat menyewa ibu anak itu untuk merawat anaknya dan besar uang sewanya yang ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan prosentase kepemilikan pada diri si wanita. Apabila anak telah dewasa dan ia menisbatkan diri kepada salah seorang di antara keduanya, saat itu pula diputuskan hubungannya dengan majikan yang satunya, dan ia menjadi anak majikan yang ia menisbatkan diri kepadanya.

Apabila majikan yang menjadi bapak si anak kondisinya berkecukupan, ia harus membayar separuh harga si wanita kepada majikan yang satunya dan wanita itu menjadi *ummul walad* baginya. Demikian menurut pendapat mereka yang mengatakan tidak boleh menjual *ummul walad*. Adapun bila majikan yang menjadi bapak si anak kondisinya tidak berkecukupan, maka separuh diri si wanita tetap menjadi milik majikan yang satunya, dan percampuran yang ia lakukan dengan wanita itu hanyalah untuk memerdekakan bagian yang menjadi miliknya dari diri si wanita. Kemudian majikan yang satunya dapat menuntut separuh harga anak tersebut dari majikan yang menjadi bapaknya. Lalu kewajiban membayar mahar digugurkan dari keduanya sekaligus bila mahar itu sama. Tapi bila mahar tidak sama, maka majikan yang membayar mahar lebih kecil dapat menuntut kepada majikan yang membayar mahar lebih besar, seperti yang telah dijelaskan terdahulu.

## Menyegerakan setoran

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan setoran tertentu selama beberapa tahun tertentu pula, lalu budak *mukatab* ingin menyegerakan pembayaran setoran kepada majikan sebelum tahun-tahun yang ditentukan, akan tetapi majikan menolak untuk menerimanya, maka jika setoran itu berupa dinar atau dirham, majikan dipaksa menerimanya dan budak tersebut dapat dimerdakan.

Demikian juga jika majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya di suatu negeri dan ia mendapati budak itu di negeri lain, lalu si majikan mengatakan "Aku tidak menerima setoran darimu di negeri ini", maka dalam hal ini ia dipaksa untuk menerimanya dimana pun berada. Kecuali bila berada di jalan yang diketahui ada penyamun, atau di negeri yang terdapat banyak perampok, pada kondisi seperti ini majikan tidak dapat dipaksa untuk menerima setoran dari budaknya. Namun bila kondisi seperti itu terdapat di negeri yang dibuat perjanjian padanya, maka si majikan tetap dipaksa untuk menerimanya. Kemudian budak *mukatab* tidak dibebani untuk menyerahkan setoran kepada majikannya di selain negeri yang dibuat perjanjian padanya.

**Imam Syafi'i berkata:** Demikian pula ahli waris seseorang yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya, mereka dapat menggantikan posisi majikan dalam hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban majikan.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak membayar tebusan dirinya berupa barang tertentu, dan jika barang itu tidak mengalami perubahan berarti akibat lama disimpan, seperti besi, tembaga, timah, batu serta hal-hal lain yang tidak mengalami perubahan karena lama disimpan, seperti dinar dan dirham, maka menjadi kemestian bagi majikan untuk menerima setoran itu di negeri dimana perjanjian dibuat atau di negeri yang dipersyaratkan agar setoran dibayar padanya. Tidak ada kemestian baginya untuk menerima setoran itu di selain negeri yang telah ditentukan, sebab untuk membawanya butuh biaya, tidak sama dengan dinar dan dirham yang tidak butuh biaya untuk membawanya.

Dalam hal apa saja yang aku memaksa seseorang untuk menerima haknya dari orang lain, pada tempat itu pula aku memaksa majikan untuk menerima setoran dari budak *mukatab* miliknya. Lalu dalam hal apa saja yang aku tidak memaksa seseorang untuk menerima haknya dari orang lain, maka dalam hal itu pula aku tidak memaksa majikan untuk menerima setoran dari budak *mukatab*.

Kemudian semua perkara yang aku merasa ragu padanya apakah ia mengalami perubahan atau tidak, maka aku akan bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal itu. Jika ia tidak mengalami perubahan akibat disimpan dalam waktu lama, maka itu sama dengan besi dan timah serta apa-apa yang telah aku sebutkan. Namun bila mengalami perubahan, maka aku tidak mengharuskan majikan untuk menerimanya. Akan tetapi bila mengalami perubahan, aku tidak mengharuskan majikan

untuk menerimanya kecuali setelah setoran jatuh tempo. Adapun yang mengalami perubahan karena disimpan; misalnya gandum, sya'ir, padi dan semua hewan, kapan saja di antara setoran seperti ini jatuh tempo lalu diakhiri hingga satu tahun atau lebih dan majikan tidak menyatakan bahwa budak tidak mampu, setelah itu majikan mengatakan "Aku tidak mau mengambillnya karena bukan pada waktunya", maka ia dapat dipaksa menerimanya karena telah jatuh tempo, kecuali jika ia membebaskan budak *mukatab* dari setoran itu.

### Jual-beli yang dilakukan oleh budak *Mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan menjual bagian tertentu dari suatu tempat tinggal dan budak *mukatab* memiliki bagian dari tempat itu, maka boleh baginya mengajukan hak *syuf'ah*, karena majikan dilarang mengambil harta budak yang telah mengikat perjanjian dengannya untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) selama ia masih hidup dan belum membatalkan perjanjian. Sama seperti ini, dilarang menggunakan harta orang lain.

Jika yang menjual tempat tinggal tersebut adalah budak *mukatab*, maka majikannya berhak mengajukan hak *syuf'ah*. Sama saja apakah si budak menjualnya atas izin majikan atau tanpa izin majikan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak *mukatab* menjual bagiannya dari suatu tempat yang dimiliki bersama, dan penjualan itu dilakukan atas izin majikan, lalu pembeli mengatakan "Sesungguhnya majikan telah menyerahkan kepadaku hak *syuf'ah*", maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai pelepasan hak *syuf'ah*. Apakah kamu tidak memperhatikan apabila seseorang memiliki bagian pada suatu pemukiman, lalu sekutunya yang memiliki tempat itu memberi izin agar ia menjual bagiannya, bukankah yang demikian itu tidak dinamakan sebagai pelepasan hak *syuf'ah*? Karena, ada izin atau tidak darinya adalah sama. Tetap saja boleh bagi sekutu membeli kembali bagian yang telah dijual atas dasar hak *syuf'ah*.

Apabila majikan memberi izin kepada budak *mukatab* miliknya untuk menjual bagiannya yang mana umumnya manusia tidak saling menipu dalam masalah seperti itu, lalu budak *mukatab* menjualnya, niscaya jual-beli tersebut sah; dan majikan berhak membelinya kembali atas dasar *syuf'ah*, karena izin tersebut bukan berarti pelepasan hak *syuf'ah*.

Apabila pembeli mengatakan "Suruhlah majikan itu bersumpah bahwa izinnya bukan bermaksud melepaskan hak *syuf'ah*", maka tidak perlu bagi kita menurut permintaannya. Sebab meski majikan telah melepaskan hak

*syuf'ah* sebelum jual-beli, tetap saja ia berhak menggunakan hak *syuf'ah* setelah jual-beli terjadi. Kita hanya dapat menyuruh majikan bila ada pernyataan bahwa ia telah melepaskan hak *syuf'ah* setelah jual-beli.

Jika budak *mukatab* menjual sesuatu yang tidak ada padanya hak *syuf'ah* baik berupa barang, budak, perabot atau yang lainnya, lalu si majikan mengatakan "Aku akan membelinya kembali atas dasar *syuf'ah*", maka tidak ada hak baginya melakukan perbuatan itu, dan tidak ada hak *syuf'ah* bagi majikan atas sesuatu yang dijual oleh budak *mukatab* miliknya kecuali sebagaimana hak *syuf'ah* yang berlaku antara seseorang dengan sekutunya.

Tidak diperkenankan bagi budak *mukatab* menjual harta miliknya kecuali sesuatu yang biasanya saling menipu saat memperjualbelikannya, karena perbuatannya menjual sesuatu yang umumnya manusia tidak saling menipu dalam memperjualbelikannya merupakan tindakan yang merusak. Padahal, saat perjanjian pembebasan dirinya berlangsung, si budak dilarang merusak hartanya baik sedikit ataupun banyak.

Apabila budak *mukatab* menjual sesuatu yang umumnya manusia tidak saling menipu padanya tanpa izin majikan, maka jual-beli tersebut dianggap rusak (tidak sah). Jika barang yang dijual ditemukan sebagaimana adanya, maka barang tersebut harus dikembalikan. Tapi bila telah lenyap, maka pembeli harus mengembalikan barang serupa apabila ada, dan bila tidak ada, pembeli harus mengganti nilainya.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila budak *mukatab* melakukan jual-beli yang diperkenankan baginya tanpa mempersyaratkan khiyar, lalu budak *mukatab* dan pembeli belum berpisah dari tempat mereka bertransaksi, kemudian si budak meninggal dunia saat itu pula, maka jual-beli ini telah mengikat, karena si budak tidak memilih untuk membatalkannya hingga meninggal dunia. Jual-beli dianggap telah mengikat dengan sebab transaksi pertama.

Tidak diperkenankan bagi budak *mukatab* menghibahkan sesuatu karena mengharapkan imbalan, karena mereka yang memperbolehkan memberi hibah untuk mengharapkan imbalan mengatakan "Apabila imbalan tersebut kurang dari hibah yang diberikan dan pemberi hibah menerimanya, maka ia tidak berhak mengambil kembali harta yang telah ia hibahkan", akan tetapi hal ini dianggap sebagai pernyataan keridhaan yang mengikat atas mereka.

Tidak boleh pula bagi budak *mukatab* menyedekahkan hartanya baik sedikit ataupun banyak, dan tidak boleh membayar kafarat sumpah, kafarat zhihar, kafarat karena membunuh atau kafarat apapun dalam pelaksanaan

haji, atau kafarat lainnya dengan menggunakan hartanya. Akan tetapi ia harus membayar kafarat-kafarat tersebut dengan mengerjakan puasa selama masih berstatus budak *mukatab*. Bila ia mengakhirkan pembayaran semua kafarat itu hingga dimerdekakan, maka boleh baginya membayarnya dengan menggunakan hartanya, sebab pada saat ini ia telah memiliki hartanya secara penuh. Kafarat berbeda dengan denda kejahatannya, sebab kafarat dapat saja dibayar dengan mengerjakan puasa.

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila seseorang mengizinkan budak *mukatab* miliknya untuk memerdekakan budak milik budak *mukatab*, lalu ia (budak *mukatab*) memerdekakan budak tersebut; atau majikan mengizinkan budak *mukatab* untuk mengadakan perjanjian memerdekakan budak milik budak *mukatab*, lalu ia melakukannya dan budak milik budak *mukatab* ini ternyata lebih dahulu menyelesaikan setoranannya daripada budak *mukatab* itu sendiri dan ia dimerdekakan, atau budak tersebut tidak mampu membayar setoranannya, maka tidak ada yang boleh dikatakan dalam hal ini kecuali salah satu dari dua pendapat:

*Pertama*, pembebasan dan pembuatan perjanjian itu adalah batal, sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "*Wala bagi siapa yang memerdekakan.*" Oleh karena budak *mukatab* tidak berhak memiliki wala dari budak yang ia merdekakan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memerdekakan budak. Begitu pula tidak boleh baginya membuat perjanjian untuk memerdekakan budak, padahal ia tidak berhak mendapatkan wala budak tersebut setelah merdeka.

Bagi mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan, "Masalah ini tidak sama dengan jual-beli dan hibah, dimana apabila harta seseorang keluar melalui kedua proses ini, maka tidak akan kembali lagi kepadanya. Adapun harta seseorang yang keluar melalui proses memerdekakan budak dengan sistem perjanjian, maka orang yang memerdekakan masih memiliki hak perwalian terhadap diri si budak. Oleh karena kita tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa wala hanya untuk orang yang memerdekakan, maka kemerdekaan yang diberikan oleh budak *mukatab* terhadap budak miliknya tidak sah bagaimanapun keadaannya."

*Kedua*, boleh bagi budak *mukatab* memerdekakan budak miliknya atau membuat perjanjian untuk memerdekakannya dengan bayaran tertentu yang disetor dengan cara angsuran.

Adapun dalam masalah wala terdapat dua pendapat:

*Pertama*, apabila budak milik budak *mukatab* dimerdekakan lebih dahulu daripada budak *mukatab* itu sendiri, maka wala bagi budak milik

budak *mukatab* ini ditanggguhkan menunggu perkembangan si budak *mukatab*. Apabila kelak ia dimerdekakan, maka *wala* dari budak tersebut menjadi miliknya, karena ia adalah pemilik yang memerdekakan budak yang dimaksud. Sedangkan bila budak *mukatab* tidak dimerdekakan hingga ia meninggal dunia, maka *wala* dari budak yang ia merdekakan menjadi milik majikannya, sebab budak ini adalah milik dari budak si majikan.

*Kedua*, *wala* menjadi milik majikan si budak *mukatab* dalam segala keadaan, karena budak *mukatab* memerdekakan budak miliknya atas izin majikan di saat budak *mukatab* tidak memiliki hak atas *wala* dari budak yang ia merdekakan.

Apabila budak milik budak *mukatab* meninggal dunia setelah ia dimerdekakan, maka warisannya ditanggguhkan seperti halnya *wala*. Jika budak *mukatab* kelak dimerdekakan, maka warisan tersebut menjadi miliknya. Akan tetapi bila budak *mukatab* meninggal dunia sebelum dimerdekakan, atau tidak mampu melunasi setoran, maka harta menjadi milik majikan budak *mukatab* selama majikan ini hidup pada saat budak yang dimerdekakan oleh si budak *mukatab* miliknya meninggal dunia. Jika ternyata ia telah meninggal dunia, maka warisan itu menjadi milik ahli warisnya yang laki-laki, sebagaimana mereka memiliki warisan budak yang dimerdekakan oleh majikan sendiri. Sementara menurut pendapat kedua, warisan budak milik budak *mukatab* menjadi milik majikan si budak *mukatab*, karena ia pula yang memiliki *wala*-nya.

### Bagian tertentu untuk budak *mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan budak miliknya dengan bayaran yang telah ditentukan, maka hal itu diperbolehkan baginya. Jika si budak membayar setoran yang ditetapkan kepadanya sebelum jatuh tempo, lalu si majikan memperkenankan kepadanya untuk mengambil imbalan berupa sesuatu dari hartanya, atau ia menghapus sebagian dari setoran yang telah ditetapkan seraya mempercepat waktu pembebasan, maka hal itu tidak dibenarkan.

Jika masa pembayaran setoran belum tiba, namun majikan meminta agar si budak membayar sebagian setoran itu segera dengan syarat majikan akan membebaskan budak dari setoran yang tersisa dan si budak dimerdekakan saat itu juga, maka perkara ini tidak diperbolehkan pula. Sebagaimana halnya tidak diperbolehkan seorang yang merdeka menagih sebagian dari utang yang belum jatuh tempo, dengan syarat ia mengurangi jumlah utang atau membebaskan pengutang dari utang yang tersisa.



Apabila praktik seperti itu dilakukan terhadap budak *mukatab*, maka apa yang diambil oleh majikan dari budak *mukatab* dikembalikan kepada si budak dan ia tidak dimerdakkan, karena majikan membebaskan si budak dengan cara yang tidak boleh ia lakukan.

Tapi bila majikan melakukan hal itu dengan syarat ia memerdekakan si budak tanpa ada sangkut-paut dengan masalah setoran, maka si budak dianggap telah merdeka dari majikan dapat menuntutnya untuk membayar dirinya, karena majikan telah memerdekakan budak miliknya melalui jual-beli yang tidak memenuhi syarat, sama seperti yang aku katakan tentang hukum dasar bagi perjanjian memerdekakan budak yang rusak (tidak memenuhi syarat). Kemudian majikan tidak berhak lagi mengambil setoran dari si budak, karena perjanjian itu telah batal. Hanya saja si majikan diperkenankan menuntut budak itu agar membayar dirinya.

Jalan keluar bagi keduanya dari persoalan ini adalah: hendaknya budak *mukatab* menyatakan diri secara suka rela bahwa ia tidak mampu lagi menyelesaikan setoran. Setelah itu, hendaknya majikan mengambil sesuatu dari si budak dengan syarat ia akan memerdekakannya. Apabila keduanya melakukan hal ini, maka perjanjian dinyatakan batal. Sedangkan kemerdekaan yang diberikan oleh majikan dengan imbalan sesuatu dari si budak dinyatakan sah. Lalu majikan tidak lagi menuntut harga budak yang tersisa.

**Imam Syafi'i berkata:** Jika majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan syarat si budak membayar setoran berupa barang, namun kemudian majikan hendak mengubahnya menjadi dinar yang lebih sedikit daripada harga barang yang disebutkan dalam perjanjian, dan si majikan langsung memerdekakan si budak, maka hal ini tidak diperbolehkan karena dua faktor:

*Pertama*, majikan mengurangi setoran dengan maksud mempercepat kemerdekaan si budak, maka setoran baru yang ia tetapkan itu terbagi kepada kemerdekaan orang yang tidak ia miliki secara sempurna dan kepada sesuatu yang telah ditentukan secara spesifik, sementara tidak diketahui bagian untuk setiap salah satu dari keduanya.

*Kedua*, majikan telah membeli sesuatu yang menjadi miliknya dan masih berada pada si budak, sebelum majikan mengambil alih dari tangan si budak.

Demikian pula apabila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan bayaran tertentu dari si budak, lalu majikan hendak mengambil sesuatu yang lain, tidak ada perbedaannya

dengan hukum di atas.

Jika waktu penyerahan setoran telah jatuh tempo semuanya, dan setoran itu berupa dinar, namun majikan hendak mengambilnya dalam bentuk dirham atau barang yang diridhai oleh keduanya (majikan dan budak), lalu majikan telah menerimanya sebelum keduanya berpisah, maka hal ini diperbolehkan dan budak dinyatakan merdeka selama majikan menerima setoran itu atas dasar budak *mukatab* telah terbebas dari setoran yang dibebankan kepadanya. Sama seperti seseorang yang memiliki piutang berupa dinar pada seorang yang merdeka dan pembayarannya telah jatuh tempo, lalu ia mengambil bayarannya berupa barang atau dirham yang diridhai oleh kedua pihak, kemudian ia menerimanya sebelum berpisah, niscaya ini diperbolehkan. Demikian juga dengan kemerdekaan budak *mukatab* dan tidak ada lagi tuntutan apapun dari satu pihak kepada pihak lainnya.

### **Menjual perjanjian memerdekakan budak bersama diri budak yang mengikat perjanjian tersebut**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki setoran yang belum ditunaikan oleh budak *mukatab* miliknya, sementara setoran itu telah atau belum jatuh tempo, maka tidak boleh bagi majikan menjual setoran itu kepada seseorang baik secara tunai maupun tidak. Apabila majikan menjualnya kepada seseorang, maka jual-beli tersebut dinyatakan batal. Apabila pembeli telah menerimanya, ia harus segera mengembalikannya. Jika telah dikonsumsi, maka ia harus mengembalikan yang serupa dengannya atau mengembalikan harganya, kemudian penjual mengembalikan harga yang telah dibayar kepada pembeli.

Apabila seseorang memiliki setoran yang belum ditunaikan oleh budak *mukatab* miliknya, sementara setoran itu belum jatuh tempo, lalu majikan menjualnya kepada orang lain, kemudian orang lain ini telah menerimanya dari budak *mukatab*, maka si budak tidak dapat dimerdekan, karena asas dari jual-beli ini tidak sah.

Persoalan ini tidak sama dengan seseorang yang ditunjuk sebagai wakil oleh majikan si budak *mukatab* untuk memerdekakan si budak, dimana dalam hal ini budak *mukatab* dimerdekan sebagaimana halnya jika majikan itu sendiri yang memerdekakannya, sebab dalam kasus ini yang memerdekakan adalah wakil majikan dan ia melakukannya atas dasar perintah majikan.

Sedangkan dalam kasus di atas si budak *mukatab* dimerdekan oleh pembeli setoran, sementara pembeli setoran ini memerdekakan si budak

karena sesuatu yang ia ambil dari si budak tanpa menyertakan majikan. Adapun menjual setoran budak *mukatab* adalah batil diinjau dari berbagai segi.

*Pertama*, ini adalah jual-beli utang dengan utang yang tidak mengikat sebagaimana layaknya utang orang yang merdeka. Apakah kamu tidak memperhatikan apabila budak *mukatab* tidak mampu menyelesaikan setoran, maka tidak ada tuntutan apapun atasnya? Apakah kamu tidak memperhatikan pula bahwa mereka yang memperbolehkan menjual setoran budak *mukatab*, berarti telah memperbolehkan menjual yang tidak ada, karena tidak ada tanggung jawab yang mengikat bagi budak *mukatab* untuk menyerahkan setorannya sebagaimana tanggung jawab orang merdeka yang memiliki utang?

Apabila mereka yang memperbolehkan menjual setoran mengatakan “Apabila budak *mukatab* tidak mampu membayar setorannya, maka budak itu menjadi milik pembeli”, maka kesalahan pandangan ini lebih fatal dari yang terdahulu, dimana awalnya hanyalah menjual utang yang ada pada budak *mukatab*, tapi kemudian yang terjual adalah diri si budak itu sendiri, padahal tidak ada sama sekali transaksi untuk menjual budak itu.

Jika saat transaksi jual-beli setoran budak *mukatab* dikatakan “Apabila pembeli tidak berhasil mengambil setoran dari budak *mukatab*, maka budak itu menjadi miliknya”, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah jual-beli yang mustahil. Sekiranya benar seperti yang kamu katakan, maka ia masuk dalam kategori jual beli spekulasi, dimana barang yang dijual tidak diketahui secara pasti; apakah setoran yang akan dinikmati oleh si budak atau diri budak itu sendiri?

Bagaimana menurut pendapatmu apabila seseorang mengatakan “Aku menjual kepadamu piutanku yang ada pada seseorang yang merdeka. Jika orang itu bangkrut, maka budakku si fulan menjadi milikmu”? Jika kamu mengatakan jual-beli ini diperbolehkan, berarti kamu telah memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui. Tapi bila kamu mengatakan jual-beli ini tidak diperbolehkan, maka menjual setoran budak *mukatab* lebih patut untuk ditolak karena apa yang telah aku sebutkan, dan lebih patut pula pembeli — dalam kasus ini — tidak berhak memiliki diri si budak.

Apabila ada hakim yang memperbolehkan praktik tersebut, kemudian budak *mukatab* tidak mampu melunasi setorannya dan ia dijadikan sebagai budak si pembeli, lalu pembeli memerdekakannya, maka kemerdekaan ini tidak sah dan keputusan hakim tersebut harus ditolak, karena pembeli tidak dapat memiliki si budak melalui transaksi jual-beli yang tidak sah. Dan, hanya Allah SWT yang Maha Suci lagi Maha Mengetahui.

## Menghibahkan budak *mukatab* dan menjualnya

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang menjual budak *mukatab* dan tidak boleh pula menghibakkannya hingga ia tidak mampu lagi melunasi setoran. Apabila majikan menghibahkan atau menjual budak *mukatab* sebelum melunasi setorannya, atau sebelum memilih untuk membatalkan perjanjian dengan dalih tidak mampu, maka jual-beli ini tidak sah. Sekiranya pembeli dalam transaksi tersebut memerdekakan si budak, maka kemerdekaan dianggap batal, karena pembeli telah memerdekakan sesuatu yang tidak ia miliki.

Demikian pula bila majikan menjual budak *mukatab* sebelum melunasi setoran, lalu si budak menyatakan persetujuannya bahwa dirinya tidak mampu setelah dijual.

Jika majikan menjual budak *mukatab* sebelum melunasi setoran atau sebelum mengakui bahwa dirinya tidak mampu, kemudian majikan mengambil hartanya, maka jual-beli dibatalkan dan harta yang telah diambil oleh majikan dapat dikembalikan kepada si budak, kecuali bila telah jatuh tempo bagi salah satu setoran lalu majikan mengambil harta si budak yang seimbang dengan setoran tersebut. Begitu pula apabila majikan menjual budak *mukatab* beserta hartanya kepada seseorang, maka harta budak *mukatab* diambil dari tangan pembeli, lalu si budak tetap berada dalam perjanjiannya. Apabila harta yang ada di tangan pembeli telah hilang, maka budak *mukatab* dapat menuntut ganti rugi atas harta itu dari majikannya jika belum ada di antara setorannya yang jatuh tempo. Adapun bila ada setorannya yang jatuh tempo, maka harta tersebut dapat dimasukkan sebagai setoran. Adapun bila harta milik budak *mukatab* masih ada di tangan pembeli, maka budak *mukatab* dapat menuntut siapa saja yang ia kehendaki antara majikan dan pembeli.

## Kejahatan budak *mukatab* terhadap majikannya

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami, "Apabila budak *mukatab* dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap majikannya, maka majikan dapat menegakkan hukuman *qishash* atasnya selama kejahatan itu berlaku hukuman *qishash*. Hal serupa dapat juga dilakukan oleh ahli waris majikan apabila majikan meninggal dunia akibat kejahatan si budak."

Apabila kejahatan yang terjadi tidak berlaku hukuman *qishash*, maka majikan atau ahli warisnya berhak mengambil denda dari si budak yang dibayar secara tunai. Apabila si budak membayarnya, maka ia tetap dalam

perjanjiannya. Perjanjian tidak menjadi batal karena majikan meninggal dunia akibat kejahatan si budak ataupun tidak meninggal. Akan tetapi bila si budak tidak menunaikan denda kejahatannya, maka majikan atau ahli waris dapat menyatakan si budak tidak mampu melanjutkan perjanjian. Kemudian bila mereka menyatakan si budak tidak mampu melanjutkan perjanjian, maka tuntutan atas kejahatan si budak gugur dengan sendirinya, kecuali kejahatan yang berlaku padanya hukuman *qishash*. Adapun kejahatan yang hukumannya berupa harta, tidak ada kewajiban atas budak untuk menunaikannya kepada majikan. Jika tidak ada kewajiban bagi budak untuk membayar denda kepada majikan, maka tidak ada pula kewajiban baginya untuk membayar kepada ahli waris majikan.

Apabila seorang budak *mukatab* melakukan kejahatan terhadap majikannya dan orang lain, maka majikan dan orang lain memiliki kedudukan yang sama dalam mengambil denda dari si budak. Tidak ada seorang pun di antara keduanya yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang lain selama si budak *mukatab* belum dinyatakan tidak mampu melunasi setoran. Adapun bila budak dinyatakan tidak mampu, maka kewajiban membayar denda kepada majikan dianggap telah gugur, sedangkan kewajiban membayar denda kepada orang lain tetap mengikat baginya. Si budak dapat dijual untuk membayar denda kejahatannya itu bila ia tidak mampu membayarnya, atau ditebus oleh majikannya secara suka rela.

Apabila si budak tidak mampu membayar denda kepada majikan dan orang lain sekaligus, lalu majikan bermaksud membiarkannya melanjutkan perjanjian, maka orang lain yang menjadi korban kejahatan si budak dapat menjual budak itu kecuali bila majikan bersedia menebusnya secara suka rela.

Sekiranya seorang budak yang dimiliki oleh dua majikan melakukan kejahatan terhadap salah seorang dari kedua majikan itu, maka si budak harus membayar denda kejahatannya kepada majikan tadi, dan bila ia mampu membayarnya, berarti perjanjian untuk memerdekakan dirinya tetap berlangsung. Tapi bila budak tidak mampu untuk membayar denda kejahatannya, maka majikan yang menjadi korban dapat membatalkan perjanjian untuk memerdekakan si budak; dan bila hal ini dilakukan oleh majikan, maka telah gugur atas si budak separuh dari denda kejahatannya, karena si majikan memiliki separuh dari diri budak dan tidak ada piutang baginya pada sesuatu yang ia miliki. Kemudian hendaknya majikan ini memberikan kepada majikan yang satunya harta yang nilainya sedikit lebih kecil dari separuh denda kejahatan si budak, atau ia memberikan kepadanya

separuh harga si budak. Apabila semua itu tidak dilakukan, maka separuh diri si budak dapat dijual untuk membayar denda kejahatannya.

## Kejahatan budak *mukatab* dan budak miliknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak *mukatab* atau budak milik budak *mukatab* (laki-laki maupun perempuan) melakukan kejahatan, semuanya adalah sama. Bagi budak *mukatab* (laki-laki dan perempuan) yang melakukan kejahatan, ia harus membayar denda yang jumlahnya lebih sedikit daripada harganya pada hari terjadinya kejahatan. Apabila ia mampu membayarnya bersama dengan setoran untuk majikan, maka ia tetap berstatus sebagai budak *mukatab*. Boleh bagi budak *mukatab* membayar denda itu bila telah jatuh tempo meskipun setorannya untuk majikan belum selesai. Akan tetapi bila si budak menempuh jalur damai dengan korban untuk membayar denda setelah setorannya untuk majikan selesai, maka tidak boleh baginya mempercepat pembayaran sebelum waktu yang ditentukan, karena mempercepat pembayaran tersebut merupakan tambahan bagi pengeluaran terhadap hartanya, sementara tidak ada hak baginya untuk menambah pengeluaran tanpa izin majikan.

Apabila korban kejahatan si budak adalah majikannya sendiri, maka boleh bagi si budak membayar denda kejahatan itu sebelum setorannya selesai dan boleh pula membayarnya setelah setoran selesai, sebab antara budak *mukatab* dan majikannya berlaku hal-hal tertentu yang tidak bertaku antara budak dengan selain majikan.

Apabila budak *mukatab* memiliki tanggungan berupa utang, denda kejahatan dan setoran perjanjian, sementara utang dan denda kejahatan telah jatuh tempo, maka hendaknya ia menunaikan keduanya sebelum membayar setoran. Tapi bila setoran telah jatuh tempo, maka budak harus mendahulukan pembayarannya, baik utang dan denda kejahatan telah jatuh tempo atau belum, selama para pemilik hak belum menuntut dengan tegas. Bila para pemilik hak menuntut, maka hakim dapat membekukan harta si budak.

Perkara ini sama halnya dengan orang merdeka yang diperbolehkan membayar sebagian pemilik piutang sebelum membayar yang lainnya selama hartanya belum dibekukan oleh hakim. Hanya saja permasalahan budak menyelisih orang merdeka yang berutang, dimana tidak diperkenankan baginya membayar sesuatu dari tanggungannya tanpa izin majikannya, karena itu adalah tambahan pengeluaran atas hartanya, dan tidak ada hak bagi budak memberi tambahan pengeluaran terhadap hartanya tanpa izin majikan. Akan tetapi boleh bagi budak membayar kepada majikannya,



karena harta itu adalah miliknya, sementara harta miliknya adalah milik majikannya. Diperbolehkan pula bagi budak menunaikan kewajibannya terhadap orang lain meski belum jatuh tempo selama diizinkan oleh majikan.

Apabila hakim telah membekukan harta budak *mukatab*, maka hakim dapat membayar tanggungan si budak berupa setoran terhadap majikannya dan utangnya pada orang lain. Tapi bila harta yang ada tidak cukup untuk membayar semuanya, hakim dapat menjatuhkan vonis bahwa budak tidak mampu meskipun majikan dan budak itu sendiri tidak menyukainya. Apabila majikan berkenan meninggalkan haknya dan memberikan harta budak *mukatab* untuk menutupi hak orang lain, maka budak itu tetap berada dalam ikatan perjanjian untuk memerdekakan dirinya selama majikan belum menyatakan si budak tidak mampu. Jika para pemilik hak dan majikan sepakat memberi tangguh kepada si budak, maka perjanjiannya dengan majikan untuk memerdekakan dirinya tidak batal. Kemudian bila para pemilik hak dan majikan telah sepakat untuk memberi tangguh, kapanpun salah seorang mereka menuntut untuk dipenuhi haknya atau menyatakan si budak tidak mampu, hal itu diperbolehkan baginya.

Bila majikan menyatakan diri tidak mampu, atau budak *mukatab* telah pasrah atau divonis tidak mampu oleh hakim, maka hakim dapat memberi pilihan kepada majikan antara membayar jumlah paling minim dari denda kejahatannya dengan suka rela atau dibalas perbuatannya yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan; seperti membakar harta benda, merampas atau mencuri. Apabila majikan melakukan hal ini, maka budak *mukatab* kembali menjadi budak biasa. Akan tetapi bila majikan tidak melakukannya, maka si budak dapat dijual lalu harganya diserahkan kepada para korban kejahatan sesuai prosentase bagian masing-masing, tanpa ada satupun yang lebih didahulukan daripada yang lainnya.

Apabila budak *mukatab* memiliki utang yang diberikan oleh seseorang, baik melalui transaksi jual-beli maupun yang lainnya, maka pemilik utang ini tidak mengambil haknya bersama para korban kejahatan. Karena utang itu berada dalam tanggungannya dan kapanpun si budak dapat dimerdekakan, maka ia dapat memuntutnya. Sama saja apakah si budak melakukan kejahatan yang mengharuskan dirinya dijual secara terpisah-pisah atau kejahatan yang mengharuskannya dijual sekaligus, tetap saja pemilik utang itu tidak berhak mengambil haknya bersama para korban kejahatan.

Demikian pula apabila seorang budak *mukatab* (ketika masih terikat perjanjian) melakukan kejahatan terhadap seseorang, setelah dinyatakan tidak mampu ia melakukan lagi kejahatan terhadap orang lain, kedua korban

ini sama-sama mengambil bagian dari harga si budak sesuai prosentase hak masing-masing.

Apabila sebagian korban kejahatan membebaskan si budak *mukatab* dari kewajiban membayar denda, atau majikan mengusahakan mendaftarkan mereka dengan budak, atau majikan si budak membayar hak sebagian korban, maka bagi korban yang lain tetap berhak menjual si budak hingga hak mereka dipenuhi.

Kejahatan budak *mukatab* terhadap anak, bapak dan istri majikannya sama seperti kejahatannya terhadap orang lain tanpa ada perbedaan. Demikian pula kejahatannya terhadap harta benda mereka.

### **Kejahatan budak milik budak *mukatab***

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak *mukatab* memiliki budak, lalu budak itu melakukan kejahatan, maka budak *mukatab* diberi hak memilih antara menebus budaknya dengan membayar denda atau harga budak yang paling minim pada hari terjadinya kejahatan, atau budak *mukatab* membiarkan budaknya itu dijual dan harganya digunakan untuk menebus denda kejahatannya. Jika masih ada yang tersisa dari harganya, maka itu diberikan kepada budak *mukatab*. Jika budak milik budak *mukatab* melakukan kejahatan terhadap seorang yang merdeka, sementara budak pelaku kejahatan dalam keadaan sehat harganya 100 Dinar, kemudian budak itu sakit sehingga harganya turun menjadi 20 Dinar, sedangkan jumlah denda kejahatannya adalah 100 Dinar atau lebih dari 100 Dinar, setelah itu budak *mukatab* bermaksud menyerahkan budak miliknya kepada korban kejahatan dengan harga di bawah 100 Dinar namun di atas 20 Dinar, maka tidak diperkenankan baginya melakukan hal itu. Karena bila ia menjual budaknya saat itu dengan harga di atas 20 Dinar, maka itu tidak diperbolehkan. Hanya saja diperkenankan baginya menyerahkan si budak dengan harga paling maksimal yang mendekati jumlah denda kejahatan apabila si budak dijual dengan harga seperti itu dan jual-beli dianggap sah. Jika demikian halnya, hakim dapat menjual si budak lalu memberikan harganya kepada korban, dan tidak ada kewajiban atas budak *mukatab* selain itu. Di tempat ini budak *mukatab* berbeda dengan orang merdeka yang budaknya melakukan kejahatan.

Apabila budak milik budak *mukatab* melakukan kejahatan dengan denda senilai 100 Dinar dan harga budak itu juga 100 Dinar atau lebih dari 100 Dinar, lalu budak yang melakukan kejahatan melarikan diri, maka tidak ada keharusan bagi budak *mukatab* untuk membayar apapun terhadap korban.

Apabila budak *mukatab* melakukan kejahatan dan ia tidak membayar dendanya hingga tidak mampu menunaikan setoran, maka majikan disuruh memilih antara membayar denda si budak atau menjualnya. Demikian pula halnya budak milik budak *mukatab* yang melakukan kejahatan, lalu budak *mukatab* tidak membayar denda atas budak miliknya itu hingga ia tidak mampu melunasi setoran, maka hartanya menjadi milik majikannya, seakan-akan kejahatan itu terjadi saat budak dalam kekuasaan majikannya, maka dalam hal ini ia disuruh antara membayar tebusan atau menjual si budak untuk membayar denda kejahatannya.

Apabila terdapat kelebihan pada harga si budak setelah denda kejahatannya dibayar, maka majikan diberi pilihan antara menjual budak itu seluruhnya lalu mengambil sisa harganya atau menjual diri budak sekadar dapat membayar denda kejahatannya.

Jika budak *mukatab* melakukan kejahatan dan ia belum membayar denda kejahatannya itu hingga menyelesaikan setoran lalu ia dimerdekakan, maka kemerdekaan ini dianggap sah, dan wajib baginya membayar denda kejahatannya. Apabila budak *mukatab* melakukan kejahatan lalu dimerdekakan oleh majikan, kemudian ia tidak membayar denda kejahatannya, maka majikan harus mengganti rugi sebesar harga budak itu atau sebesar denda kejahatan yang dilakukannya. Jika budak *mukatab* melakukan kejahatan lain kemudian ia menunaikan setoran dan dimerdekakan, maka terdapat dua pendapat:

*Pertama*, wajib bagi budak membayar denda satu kali sesuai dengan harga dirinya atau membayar denda satu kejahatan itu kemudian kedua korban membaginya secara rata.

*Kedua*, setiap salah seorang korban mendapatkan bagian sesuai dengan harga minimal si budak atau denda kejahatannya. Demikian pula apabila kejahatan itu dinilai cukup besar.

### **Denda atas kejahatan yang dialami budak *mukatab* itu menjadi miliknya**

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Harts telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', "Apabila budak *mukatab* mengalami kejahatan, maka denda menjadi miliknya. Hal ini telah dikatakan oleh Amr bin Dimar."

Ibnu Juraij berkata, "Apakah karena telah diadakan perjanjian untuk memerdekakannya sehingga ia menguasai denda kejahatan atas dirinya itu

sebagaimana ia menguasai hartanya?" Ia menjawab, "Benar."

**Imam Syafi'i berkata:** Perkara ini sama seperti yang dikatakan oleh Atha' dan Amir bin Dinar. Denda kejahatan atas budak *mukatab* menjadi harta miliknya dan tidak ada hak bagi majikan untuk mengambilnya dalam kondisi bagaimanapun. Meskipun kejahatan itu menyebabkan si budak cacat sehingga tidak mampu lagi bekerja, karena bisa saja si budak menunaikan setorannya meski dirinya tidak dapat bekerja. Tidak ada hak sedikitpun bagi majikan terhadap denda kejahatan yang dialami oleh budak *mukatab*, kecuali si budak meninggal dunia sebelum menyelesaikan setorannya. Bila demikian halnya, seluruh bayaran atas denda kejahatan itu menjadi milik majikannya, karena dirinya meninggal dunia sebagai budak.

### **Kejahatan budak *mukatab* terhadap majikannya dan sebaliknya**

**Imam Syafi'i berkata:** Semua kejahatan yang dilakukan oleh majikan terhadap budak miliknya yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) selama tidak sampai pada tingkat pembunuhan, maka hukumnya sama seperti kejahatan selain majikan terhadap diri si budak. Budak *mukatab* dapat mengambil seluruh denda kejahatan atas dirinya dari majikan, kecuali apabila majikan memiliki hak atas si budak dimana salah satu setoran telah jatuh tempo, maka denda ini dapat dipotong sebagai setoran. Akan tetapi bila majikan melakukan kejahatan yang menyebabkan kematian si budak, maka perjanjian dapat dibatalkan dan ia dianggap meninggal dunia sebagai budak bila setoran belum dilunasi, dan majikan tidak dituntut apapun, karena itu adalah kejahatan terhadap budaknya sendiri.

Apabila majikan melakukan kejahatan terhadap budaknya dengan cara memotong tangannya, lalu budak *mukatab* meminta kepada penguasa untuk memberikan denda kejahatan kepadanya sebelum lukanya sembuh, maka perlu diperhatikan besarnya denda kejahatan yang dialaminya. Jika jumlah denda kejahatan itu dapat memerdekakan dirinya, maka dikatakan, "Jika engkau menjadikannya sebagai imbalan atas tanggunganmu dan perjanjianmu berlaku sebagaimana yang telah disepakati, maka aku akan memerdekakanmu lalu engkau dapat mengambil sisanya bila ada". Apabila budak memilih tawaran ini kemudian ia meninggal dunia, maka majikan harus membayar denda kejahatannya sebagaimana bila kejahatan itu dilakukan bukan terhadap budak orang lain. Si budak dimerdekakan sebelum meninggal dunia dan tidak ada *qishash* atas majikan meskipun kejahatan dilakukan secara sengaja, karena kejahatan apapun antara majikan dan budak tidak berlaku hukuman *qishash* padanya. Adapun bila budak tidak menerima

tawaran tersebut hingga ia meninggal dunia, maka denda kejahatan yang dialaminya dibatalkan, sebab ia meninggal dunia sebagai budak.

Apabila tersisa setoran pada budak *mukatab* dan telah jatuh tempo, kemudian majikan melakukan kejahatan terhadap budak itu, dimana jumlah denda kejahatan tersebut sama dengan jumlah setoran yang tersisa, lalu majikan menginginkan agar denda kejahatan yang dilakukannya dijadikan sebagai setoran untuknya, maka keinginannya ini dapat dikabulkan. Tapi bila setoran belum jatuh tempo, niscaya denda kejahatan tidak dapat dijadikan sebagai setoran kecuali diresmi oleh budak *mukatab*.

Apabila majikan melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab* yang nilai dendanya tidak dapat memerdekakan budak tersebut, lalu si budak meminta agar dendanya diberikan segera sebelum luka yang dialaminya sembuh, maka permintaannya ini dapat dikabulkan, kecuali bila kejahatan itu melebihi harga si budak sekiranya ia meninggal dunia. Jika jumlah denda kejahatan tersebut melebihi harga si budak sekiranya ia meninggal dunia, maka kita tidak dapat mengabulkan permintaannya hingga lukanya sembuh lalu diberikan dendanya secara penuh, sebab kita tidak mengetahui barangkali si budak meninggal dunia dan majikan dibebaskan dari denda kejahatannya.

Apabila anak atau bapak dari majikan si budak *mukatab* melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab*, maka kejahatannya itu sama seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan si budak, tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada hak bagi majikan untuk memberi pengampunan terhadap anak atau bapaknya itu, kecuali si budak meninggal dunia sebelum denda kejahatan ditunaikan. Apabila budak meninggal dunia sebelum denda kejahatan ditunaikan, maka majikan boleh memberi pengampunan, karena pada saat itu si budak kembali menjadi miliknya.

### Kejahatan terhadap budak *mukatab* dan budaknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab*, lalu budak *mukatab* menginginkan pelaksanaan *qishash* sedangkan majikannya menginginkan diyat, maka budak *mukatab* tetap berhak melakukan *qishash*, karena majikannya tidak berhak terhadap harta dan dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hak bagi budak *mukatab* menegakkan hukuman dera atau rajam terhadap budaknya yang berzina. Sedangkan budak *mukatab* dapat memberi hukuman peringatan terhadap

budaknya, namun tidak boleh menjatuhkannya hukuman yang telah ditetapkan kadarnya, sebab *hudud* tidak boleh dilakukan tanpa batasan.

Demikian pula apabila dilakukan suatu kejahatan yang berlaku padanya hukuman *qishash* terhadap budak milik budak *mukatab*, sesungguhnya yang dapat dituntut oleh keduanya (budak *mukatab* bersama budaknya) hanyalah denda berupa harta. Tidak ada hak bagi budak *mukatab* dan budaknya memberi pengampunan atas denda kejahatan yang mereka alami, baik sedikit maupun banyak. Tidak boleh pula melakukan perdamaian kecuali dipenuhi semua dendanya atau lebih dari itu. Apabila pelaku kejahatan terhadap budak *mukatab* menempuh jalur damai dengan syarat membayar harta melebihi dari jumlah denda kejahatan itu sendiri, maka tidak boleh bagi budak *mukatab* menolak kelebihan itu, karena pelaku telah memberikan kepadanya dan tidak ada hak baginya merusak sesuatu yang telah dimilikinya.

Apabila dilakukan suatu kejahatan yang disengaja terhadap budak *mukatab* atau budak miliknya, maka boleh bagi mereka memilih antara menuntut bayaran denda atau melakukan *qishash*. Apabila budak *mukatab* bermaksud memberi pengampunan terhadap pelaku kejahatan terhadap dirinya atau budaknya dari hukuman *qishash* tanpa mengambil bayaran berupa harta, maka pengampunan itu dianggap batal, karena budak *mukatab* dapat menuntut hukuman *qishash* atau memiliki harta dengan sebab kejahatan yang disengaja atas dirinya atau budak miliknya. Oleh karena itu, tidak ada hak baginya membatalkan keduanya sekaligus selama ia terlarang untuk merusak apa yang menjadi hartanya. Sementara perbuatan memberi pengampunan termasuk merusak harta.

Apabila budak *mukatab* memberi pengampunan kemudian dimerdekakan, maka boleh baginya mengambil harta dan tidak boleh menuntut *qishash*, karena ia memberi pengampunan saat tidak berhak merusak hartanya.

**Imam Syafi'i berkata:** Kejahatan terhadap budak *mukatab* diambil dari hartanya, dan harganya adalah harga budak yang tidak berstatus sebagai budak *mukatab*, dihitung pada saat terjadinya kejahatan. Kejahatan majikan atas budak *mukatab* dan budak miliknya serta hartanya dan kejahatan orang lain adalah sama. Majikan diharuskan membayar denda atas kejahatannya terhadap mereka sebagaimana denda yang mesti ia bayar atas kejahatannya terhadap orang lain, selama kejahatan belum mencapai tingkat pembunuhan, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Hanya saja jika majikan belum membayar denda terhadap budak *mukatab* miliknya atau budaknya hingga mereka tidak mampu menyelesaikan setoran atau meninggal dunia, maka gugurlah



kewajibannya untuk membayar denda kepada mereka, karena pada saat ini mereka telah menjadi harga si majikan.

Apabila majikan melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab* miliknya dan denda kejahatan itu dapat melunasi setoran yang dibebankan kepada budak *mukatab*, lalu budak *mukatab* berkeinginan agar denda itu dijadikan sebagai setoran, maka majikan dapat menerima keinginan itu. Lalu bila si budak *mukatab* meninggal dunia, sementara setoran telah jatuh tempo sebelum denda kejahatan itu dijadikan setorannya, maka ia meninggal dunia sebagai budak dan perjanjian pun dinyatakan batal, dan denda tersebut menjadi harta yang dimiliki kembali oleh majikan.

Apabila majikan melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab* miliknya dengan cara membunuhnya, dan harga budak itu adalah 1000 Dinar, sementara setoran hanya tersisa sekitar 1 Dinar, maka budak itu tidak dinyatakan merdeka tapi dinyatakan tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Demikian pula apabila majikan melakukan kejahatan terhadap budaknya dengan cara memotong tangannya, dan nilai kejahatan itu sama dengan 500 Dinar, baik setelah melakukan negosiasi ataupun tanpa negosiasi, sementara setoran si budak yang tersisa hanya 1 Dinar, maka ia tidak dimerdekakan hingga mengatakan "Aku telah menjadikan denda kejahatan yang aku alami sebagai bayaran atas setoranku yang tersisa". Apabila ia mengatakan hal itu sebelum meninggal dunia, lalu ia meninggal dunia, maka dirinya telah merdeka pada hari ia mengucapkannya. Jika ia tidak mengatakannya hingga meninggal dunia, maka dirinya tetap dianggap sebagai budak.

Apabila budak milik budak *mukatab* melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab*, maka tidak ada denda atas kejahatan itu kecuali bila berlaku padanya hukuman *qishash*, dimana dipertkenankan bagi budak *mukatab* untuk melakukan *qishash* terhadap budak miliknya. Adapun bila hukuman kejahatan itu hanya berupa harta, lalu budak *mukatab* hendak mengambil denda tersebut, maka tidak ada hak baginya. Akan tetapi budak *mukatab* boleh menjual budak miliknya itu dengan perhitungan cermat, sebagaimana boleh baginya menjual budak miliknya meskipun tidak melakukan kejahatan.

Apabila budak *mukatab* melakukan kejahatan terhadap budaknya yang boleh ia jual, maka kejahatan itu tidak ada dendanya kecuali bila kejahatan itu disengaja dan berlaku padanya hukuman *qishash*. Jika demikian halnya, maka boleh bagi si budak menuntut *qishash* terhadap si budak *mukatab*. Adapun hukuman berupa harta, tidak ada hak sedikitpun bagi budak untuk menuntut majikannya.

Demikian pula bila budak *mukatab* adalah hapaknya atau ibunya, lalu ia melakukan kejahatan terhadap keduanya, jika kejahatan yang ia lakukan berlaku hukuman *qishash* padanya, maka kedua orang tuanya boleh melakukan *qishash*. Adapun bila kejahatan itu hanya berlaku hukuman berupa harta, maka tidak ada hak bagi keduanya menuntut apapun, dan keduanya tetap berada dalam kepemilikan si budak *mukatab*. Apabila keduanya dimerdekakan dan si budak *mukatab* dimerdekakan pula, maka keduanya tidak dapat menuntut denda kejahatan yang mereka alami saat masih berstatus budak, karena kejadian itu terjadi saat keduanya masih berstatus budak bagi si anak.

Apabila budak *mukatab* melakukan kejahatan terhadap anaknya yang juga mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, maka kejahatannya itu sama seperti kejahatan terhadap orang lain. Si anak dapat mengambil harta dari bapaknya dan tidak boleh baginya memaafkan si bapak, karena si anak dimiliki oleh orang lain, sama seperti bapaknya. Sekiranya kejahatan itu disengaja, maka tidak boleh bagi anak menuntut *qishash*, tapi ia dapat menuntut dendanya. Bahkan, tidak boleh bagi anak untuk tidak mengambil denda dari bapaknya. Apabila si anak belum mengambil bayaran denda dari bapaknya, maka boleh baginya memaafkan bapaknya, baik bapaknya telah dimerdekakan atau belum, karena haknya adalah harta baginya, tidak ada hak bagi orang lain untuk ikut campur padanya.

### Kemerdekaan yang diberikan budak *mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membuat perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, lalu si budak telah menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya atau belum hingga akhirnya ia dimerdekakan oleh si majikan, maka kemerdekaan itu dinyatakan sah dan tidak ada lagi kewajiban baginya untuk membayar setoran. Semua harta yang diperoleh si budak saat perjanjian pembebasan dirinya berlangsung semuanya menjadi miliknya dan tidak ada sedikitpun yang menjadi hak majikannya.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, lalu ia berkata kepada si budak "Aku telah menghapus semua setoran yang ditetapkan atasmu", maka budak itu pun dianggap telah merdeka, karena si majikan telah membebaskannya dari kewajiban setoran.

Sekiranya majikan mengatakan "Aku telah menghapus setoran yang ditetapkan atasmu kecuali 1 Dinar" atau "Kecuali 10 Dinar", maka si budak terbebas dari setoran selain jumlah yang dikecualikan. Ia pun tidak dimerdekakan kecuali setelah terbebas dari setoran yang terakhir.

Apabila majikan menghapus setoran dari budak *mukatab* atau memerdekakannya saat si majikan dalam keadaan sakit, maka kemerdekaan itu dapat ditangguhkan. Apabila harga minimal budak itu tercakup dalam 1/3 harta warisan, atau setorannya yang tersisa tidak lebih dari 1/3 harta warisan, maka dirinya dinyatakan merdeka. Sedangkan bila tidak tercakup pada 1/3 harta warisan, maka dimerdekan dari diri si budak sekadar dengan 1/3 harta warisan majikannya. Adapun yang tersisa tetap berada dalam ikatan perjanjian dan wajib ditebus.

Kapanpun seorang majikan mengakui telah mengambil setoran dari budak *mukatab* ketika ia menderita sakit yang membawa pada kematiannya ataupun pada masa ia sehat, maka pengakuannya itu adalah sah, sebagaimana dianggap sah apabila seseorang mengaku telah mengambil bayaran piutang dari pengutang.

Jika majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dengan syarat si budak membayar setoran berupa dinar, lalu si majikan berkata kepada budaknya "Aku telah menghapus 1000 Dirham dari setoranmu", maka penghapusan ini tidak memiliki makna sama sekali, karena tidak ada setoran si budak yang berupa dirham.

Demikian juga bila majikan menetapkan setoran si budak berupa dirham, lalu ia berkata kepada budaknya "Aku telah menghapus dari setoranmu sejumlah 100 Dinar", dan 100 Dinar ini sama seperti jumlah setoran yang ditetapkan atas si budak atau kurang maupun lebih dari itu, maka sesungguhnya si majikan tidak menghapus setoran sedikitpun, karena ia hanya menghapus sesuatu yang tidak menjadi kewajiban si budak. Demikian juga bila majikan menetapkan setoran berupa jenis tertentu, lalu ia menghapus jenis yang lainnya.

Jika majikan mengatakan kepada budak *mukatab* miliknya "Aku telah mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirimu dengan syarat engkau membayar 1000 Dirham. Lalu aku mengatakan telah menghapus setoran darimu sejumlah 50 Dinar, dan maksudku adalah menghapus darimu 1000 Dirham yang nilainya sama dengan 50 Dinar", maka si majikan dianggap telah membebaskan budak *mukatab* dari setorannya dan budak pun dinyatakan merdeka.

Apabila majikan tidak mengucapkan hal itu, namun si budak *mukatab* mengklaim maksud majikan adalah demikian, maka aku menyuruh majikan untuk bersumpah menyatakan dirinya tidak bermaksud seperti itu. Apabila majikan meninggal dunia sebelum menjelaskan maksudnya, maka aku memerintahkan ahli waris untuk bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui majikan bermaksud menghapus setoran 1000 Dirham.

Jika para saksi memberi kesaksian bahwa majikan budak *mukatab* berkata kepada budaknya "Engkau telah menunaikan setoranmu", atau si budak berkata kepada majikan "Bukankah aku telah menunaikan setoran yang ditetapkan atasku", lalu majikan menjawab "Benar", kemudian si budak *mukatab* mengatakan "Ini adalah akhir dari setoranku", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si majikan.

### **Budak *mukatab* dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya**

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan seorang budak yang mereka miliki bersama, lalu si budak telah menunaikan sebagian setoran yang ditetapkan atasnya atau belum menunaikan sama sekali, tiba-tiba salah seorang mereka memerdekakan bagiannya dari diri si budak, maka bagiannya dari diri budak tersebut telah merdeka, sebagaimana boleh baginya memerdekakan budak yang menjadi ibu bagi anaknya (*ummul walad*), atau budak yang ia janjikan untuk dimerdekakan setelah dirinya meninggal dunia (*mudabbhar*), atau budaknya yang tidak terikat dengan perjanjian pembebasan dirinya.

Apabila ia memiliki harta, maka bagian majikan yang satunya dibebankan kepadanya untuk dibayar, lalu diri budak *mukatab* dapat dimerdekakan seluruhnya, sama seperti hukum seorang budak yang dimiliki oleh dua orang lalu salah satunya memerdekakan bagiannya. Apabila majikan yang memerdekakan bagiannya itu mampu membayar bagian majikan yang satunya, maka si budak *mukatab* telah merdeka secara penuh, dan bagi majikan yang memerdekakan bagiannya dapat membayar separuh harga budak tersebut kepada majikan yang satunya. Kemerdekakan yang dilakukan oleh majikan yang satunya dinyatakan batal, dan wala hanya menjadi milik majikan yang pertama memerdekakan bagiannya.

Tapi bila majikan yang memerdekakan bagiannya kondisinya tidak berkecukupan, maka majikan yang satunya dapat memerdekakan pula bagiannya; perbuatannya ini adalah sah dan wala si budak menjadi milik mereka berdua.

Apabila seorang budak *mukatab* dimiliki oleh dua orang lalu salah satunya menghapus setoran yang menjadi bagiannya dari perjanjian tanpa memerdekakan si budak, maka hal itu sama seperti memberi kemerdekaan baginya, dan bagian majikan yang satunya dibebankan kepadanya untuk dibayar selama ia mampu membayarnya. Demikian pula bila salah satu dari kedua majikan itu membebaskan budak *mukatab* dari setoran yang menjadi

bagiannya, sebab setoran itu adalah harga miliknya; dan bila ia memerdekakannya, maka wala si budak menjadi miliknya.

### Warisan budak *mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahkan anak perempuannya yang telah menjanda atas dasar keridhaan si wanita kepada seorang budak *mukatab* miliknya atau bukan budak *mukatab* namun kemudian ia mengadakan perjanjian untuk memerdekakannya, maka pernikahan itu adalah sah. Apabila majikan meninggal dunia sementara anak perempuannya menjadi ahli waris baginya, maka pernikahan dinyatakan batal, karena ia telah memiliki sesuatu (sebagai budak) dari diri suaminya.

Tapi bila majikan meninggal dunia dan anak perempuannya tidak mewarisinya, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan. Apabila si budak dimerdekan oleh salah seorang ahli waris, maka bagiannya dinyatakan merdeka, dari wala' si budak untuk majikan yang mengadakan perjanjian memerdekakannya. Demikian pula bila salah seorang ahli waris membebaskan si budak dari setoran yang menjadi bagiannya, maka bagian yang dibebaskan itu telah merdeka. Apabila budak ternyata tidak mampu, maka tidak ada hak sedikit pun baginya pada diri budak itu. Bahkan bagiannya telah dianggap merdeka dalam keadaan bagaimanapun, namun bagian ahli waris lainnya tidak dibebankan kepadanya untuk dibayar, karena pembebasannya terhadap si budak tidak diiringi oleh kepemilikan terhadap wala'. Bahkan, wala' si budak dimiliki oleh majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan si budak.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah RA bahwa ia bermaksud membeli budak wanita untuk dimerdekan. Namun majikan si budak berkata, "Kami menjualnya kepadamu dengan syarat wala' nya menjadi milik kami." Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

لَا يَسْتَعْبُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Janganlah perkara itu menghalangimu (untuk membelinya), hanya saja wala' untuk orang yang memerdekakan."

Apabila dua atau beberapa budak dalam satu akad perjanjian pembebasan diri mereka, lalu salah seorang mereka menyatakan dirinya tidak mampu atau ridha untuk tidak melanjutkan perjanjian, maka bagiannya dihapus dari perjanjian dan tidak dibebankan kepada budak-budak lainnya yang mengikat perjanjian bersamanya, sebagaimana setoran yang menjadi

bagiannya dihapus dari perjanjian apabila dirinya meninggal dunia atau dimerdekakan oleh majikannya. Sama saja apakah si budak *mukatab* menyatakan dirinya tidak mampu saat setoran jatuh tempo atau sebelum itu. Kapan saja ia menyatakan diri tidak mampu, maka pernyataannya diterima. Apabila ia telah menyatakan dirinya tidak mampu dan perjanjian pembebasannya dibatalkan, kemudian ia mengatakan "Aku ingin kembali melanjutkan perjanjian", maka tidak ada hak baginya atas hal itu kecuali membuat perjanjian yang baru.

Pernyataan tidak mampu dari si budak di hadapan majikannya atau di saat majikannya tidak ada hukumnya adalah sama. Apabila budak *mukatab* menyatakan dirinya tidak mampu dan ia membatalkan perjanjian, kemudian ia menyerahkan setoran kepada majikannya dan ia dimerdekakan atas dasar syarat pertama, setelah itu ditemukan bukti bahwa ia telah menyatakan dirinya tidak mampu atau ridha dengan pembatalan perjanjian, maka ia tetap berstatus budak dan apa yang diambil oleh majikannya darinya adalah halal. Apabila budak menginginkan agar majikannya bersumpah bahwa ia tidak pernah membuat perjanjian baru untuk memerdekakan dirinya, maka itu adalah hak si budak. Tidak ada pengetahuan yang pasti tentang pernyataan si budak bahwa dirinya tidak mampu dan juga tentang keridhaannya atas pembatalan perjanjian, bahkan semuanya itu berlaku antara dirinya dengan Allah SWT. Adapun majikannya berpegang pada hukum yang lahir dalam hal menetapkan pertudakan ataupun memerdekakan.

Semua yang diambil oleh majikan dari si budak saat diketahui budak telah membatalkan perjanjian tidak dapat diambil kembali, karena majikan mengambil semua itu atas dasar orang itu adalah budak miliknya.

### **Menyatakan ketidakmampuan budak *mukatab* menunaikan setoran tanpa ada keridhaan dari budak itu sendiri**

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan dan budak telah sepakat untuk membuat perjanjian pembebasan diri si budak, maka tidak ada hak bagi majikan membatalkan perjanjian itu hingga si budak tidak mampu lagi menunaikan salah satu setoran yang ditetapkan atasnya. Apabila si budak tidak dapat menunaikan salah satu setorannya namun majikan tidak mengatakan telah membatalkan perjanjian, maka perjanjian itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Perjanjian ini akan terus berlangsung hingga majikan membuat pernyataan telah membatalkannya, sebab majikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan perjanjian apabila budak tidak mampu lagi menunaikan apa yang menjadi kewajiban baginya. Tapi majikan berhak pula untuk tidak membatalkannya meskipun budak tidak menunaikan salah



satu setoran, karena keduanya telah sepakat dan ridha untuk mengadakan perjanjian pembebasan diri si budak. Kapan saja salah satu setoran yang ditetapkan dalam perjanjian telah jatuh tempo dan budak belum menunaikannya, sementara majikan belum membatalkan perjanjian, maka budak itu tetap terikat oleh perjanjian yang telah disepakati. Apabila ia membayar setoran itu setelah masa pembayarannya berlalu, baik dalam waktu singkat maupun lama, tetap tidak ada hak bagi majikan untuk menyatakan si budak tidak mampu. Majikan tidak dapat menyatakan si budak tidak mampu kecuali satu setoran atau sebagian setoran telah jatuh tempo dan budak tidak menunaikannya.

Apabila budak *mukatab* berada di tempat, maka tidak ada hak bagi majikan menyatakan si budak tidak mampu kecuali dilakukan di hadapan budak itu sendiri. Apabila si budak telah ada di hadapan majikan, terlebih dahulu majikan meminta kepadanya agar menunaikan apa yang menjadi tanggungannya, baik sedikit ataupun banyak. Apabila budak mengatakan "Aku tidak memiliki harta untuk membayarnya", maka majikan dapat mempersaksikan bahwa ia telah menyatakan si budak tidak mampu atau ia telah membatalkan perjanjian untuk memerdekakan budaknya itu.

Setelah majikan melakukan hal itu, berarti perjanjian telah batal. Jika beberapa saat kemudian si budak hendak menunaikan apa yang menjadi tanggungannya, ia tidak lagi terikat oleh perjanjian memerdekakan dirinya, dan majikan dapat mengambil harta yang diserahkan oleh budak itu, sebagaimana ia mengambil harta seorang budak yang tidak terikat perjanjian memerdekakan dirinya. Sama saja apakah hal ini dilakukan di hadapan sultan (penguasa) atau tidak.

Apabila budak *mukatab* mendatangi sultan dan meminta untuk diberi tempo untuk berusaha menunaikan setorannya, atau ia meminta hal ini kepada majikan, maka boleh bagi sultan atau majikan untuk tidak mengabulkan permintaan si budak, kecuali bila ia menghadirkan sesuatu yang hendak ia jual saat itu pula, maka ia boleh diberi tempo sekadar waktu dimana ia dapat menjual barang tersebut.

Jika budak *mukatab* mengatakan "Aku memiliki harta yang tidak berada di tempat ini, maka berilah aku waktu untuk mengambilnya", maka sultan tetap tidak boleh memberinya waktu hingga harta itu datang. Sebab bila diberi tangguh, risca si budak memiliki kesempatan untuk memberi pelayanan kepada majikan, padahal ia tidak pula menunaikan apa yang menjadi tanggungannya.

Hal ini tidak sama dengan orang merdeka yang meminta diberi tempo untuk membayar utang, karena utang hanya berada dalam tanggungannya.

bukan berkaitan dengan dirinya. Sedangkan si budak meminta tempo untuk membayar tanggungannya karena ingin menghalangi dirinya dari perbudakan.

Apabila budak *mukatab* tidak berada di tempat sementara setorannya telah jatuh tempo, lalu majikan mempersaksikan bahwa ia telah menyatakan si budak tidak mampu menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya, atau ia menyatakan telah membatalkan perjanjian, maka si budak tidak terikat lagi oleh perjanjian itu. Jika budak tersebut kembali dari perjalanannya dan mengemukakan bukti bahwa majikan telah menerima setoran yang dimaksud, atau majikan telah membebaskan dirinya dari setoran tersebut, atau majikan memberi tempo kepadanya untuk menyerahkan setoran itu, maka si budak tetap terikat oleh perjanjian pembebasan dirinya.

Demikian pula bila majikan budak *mukatab* mendatangi sultan dan meminta agar sultan membuat pernyataan tentang ketidakmampuan budak miliknya membayar setoran yang ditetapkan atasnya, maka tidak patut bagi sultan memenuhi permintaan itu hingga majikan memberi keterangan secara pasti tentang perjanjian yang telah dibuat dan setoran yang belum ditunaikan. Kemudian sultan dapat menyuruh majikan untuk bersumpah bahwa ia tidak membebaskan si budak dari setoran itu atau belum menerimanya, atau belum menyuruh seseorang untuk mengambilnya, atau tidak memberi tempo bagi si budak. Jika majikan melakukan hal ini, maka sultan dapat menyatakan si budak tidak mampu lagi menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya. Akan tetapi, sultan tetap meneliti hujjah si budak apabila ia mengajukan hujjah.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila majikan datang kepada sultan dan mengatakan "Aku telah mengulur waktu untuknya dalam membayar salah satu setorannya hingga waktu yang ditentukan, dan waktu yang ditentukan itu telah berlalu", maka dalam hal ini sultan dapat melakukan perbuatan yang sama ketika ada salah satu setoran budak yang jatuh tempo dan belum ditunaikan.

**Imam Syafi'i berkata:** Jika majikan mengatakan "Aku mengulur waktu untuknya tanpa batasan waktu... atau hingga waktu tertentu... lalu tampak bagiku untuk tidak memberinya waktu lagi", maka tidak boleh bagi hakim menyatakan si budak mampu menunaikan setorannya. Tapi hakim dapat menulis surat kepada hakim di mana si budak berada dan meminta agar diheritahukan kepadanya bahwa majikannya telah meralat pernyataannya. Lalu dikatakan kepada si budak, "Jika engkau menunaikan setoranmu saat ini kepada majikan atau wakilnya, maka engkau tetap terikat oleh perjanjian. Tapi bila engkau tidak melakukannya, maka perjanjian dibatalkan." Jika si budak minta tempo, maka hakim tidak boleh memberinya

tempo jika si majikan memiliki wakil di negeri itu. Tapi bila majikan tidak memiliki wakil di negeri itu, maka hakim dapat memberi tempo kepada si budak sekadar lama perjalanan majikan menuju negeri itu. Hakim dapat menetapkan waktu tertentu dimana bila budak tidak menyerahkan setoran dalam waktu itu, niscaya dirinya dinyatakan tidak mampu, kecuali bila budak mendatangkan harta yang hendak ia jual secepatnya, maka ia diberi tempo selama harta itu terjual tanpa melewati atau melebihi waktunya. Atau, si budak mendatangkan orang yang berutang kepadanya dan akan membayar utangnya saat itu juga, atau orang yang berutang itu akan menjual hartanya saat itu pula.

Apabila orang yang berutang itu tidak memiliki harta untuk membayar utangnya, maka ia boleh ditahan oleh hakim dan si budak dinyatakan tidak mampu menunaikan setoran. Kemudian harta budak yang ada pada si pengutang dijadikan hak majikan, karena itu adalah harta milik budaknya.

Kapan aku mengatakan "Boleh bagi majikan menyatakan si budak tidak mampu" atau "Boleh bagi sultan menyatakan bahwa si budak tidak mampu", lalu majikan atau sultan menyatakan budak tidak mampu menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya, kemudian si budak menghadirkan harta, maka pernyataan ketidakmampuannya tidak dapat dicabut?

Apabila seseorang mengatakan, "Apakah perkataanmu 'Boleh bagi majikan menyatakan si budak tidak mampu, namun tidak boleh bagi sultan menyatakan hal itu' memiliki pengaruh?" Maka aku katakan, "Pengaruhnya dapat diketahui secara logis dari apa yang telah aku sebutkan."

Imam Syafi'i berkata: Majikan dan sultan dapat menyatakan si budak tidak mampu menunaikan setorannya setelah salah satu dari setoran telah jatuh tempo dan belum ditunaikan. Kemudian bila salah satu setoran jatuh tempo dari majikan meminta kepada budak untuk membayarnya, tapi si budak mengatakan "Aku telah menunaikannya kepadamu" atau "Aku telah menunaikannya kepada wakilmu" atau "Aku telah menyerahkan kepada si fulan atas perintahmu", lalu si majikan mengingkari semua ini, maka hakim tidak boleh tergesa-gesa membatalkan perjanjian. Akan tetapi, hakim dapat memberi waktu satu hari atau lebih untuk meneliti persoalan lebih cermat. Apabila budak mendatangkan satu saksi, maka hakim dapat memerintahkan si budak untuk bersumpah guna mengukuhkan pernyataannya. Setelah itu, hakim dapat menetapkan keputusan berdasarkan kesaksian saksi yang diajukan oleh si budak. Tapi bila budak *mukatab* menghadirkan saksi yang tidak diketahui oleh hakim, maka hakim tidak dapat memberi keputusan segera hingga meneliti keadaan saksi terlebih dahulu. Apabila saksi itu

seorang yang adil, maka hakim dapat memerintahkan si budak untuk bersumpah guna mengukuhkan pernyataannya. Jika saksi itu tidak adil, hakim dapat memintanya agar mendatangkan saksi lain. Sekiranya ia dapat menghadirkan saksi lain pada hari itu pula atau keesokan harinya, atau pada hari berikutnya, maka hakim dapat melakukan seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan bila budak *mukatab* tidak mampu mendatangkan saksi lain, maka hakim dapat menyatakan dirinya tidak mampu.

Apabila budak menyebutkan tentang bukti yang berada di tempat lain, maka hakim dapat mempersaksikan bahwa budak memiliki bukti di tempat lain yang mendukung pernyataannya, namun ia telah dinyatakan tidak mampu menunaikan setoran. Kemudian bila bukti yang dimaksud telah datang dan diperiksa, dan ternyata dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, dimana bukti menyatakan bahwa si majikan telah membebaskan budak dari setoran, atau si budak telah menyerahkan setoran yang dimaksud, maka dalam kondisi demikian perjanjian tetap dilanjutkan, lalu majikannya tetap mengambil hasil dan pelayanan si budak sejak hakim memutuskan pembatalan perjanjian hingga keluar keputusan baru yang menetapkan perjanjian dilanjutkan. Adapun bila budak tidak mampu mengajukan bukti tersebut, maka telah sempurna pernyataan ketidakmampuannya.

Kemudian bila hakim telah menyatakan budak tidak mampu dengan syarat seperti di atas, lalu bukti yang mendatangkan menyatakan bahwa si budak telah dibebaskan dari setoran itu, dan itu merupakan setoran terakhir baginya, sementara saat itu si budak telah meninggal dunia, maka hartanya dapat diberikan kepada ahli warisnya yang merdeka, karena ia meninggal dunia sebagai orang merdeka.

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan beberapa budaknya dalam satu akad, dan ternyata mereka tidak mampu untuk menunaikan setoran, lalu si majikan hendak menyatakan bahwa sebagian budak itu tidak mampu dan sebagian lagi diakui tetap berada dalam ikatan perjanjian, maka hal ini adalah hak majikan dan setiap budak dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggungannya dalam perjanjian.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya dan si budak tidak mampu menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya, lalu si majikan mengatakan "Aku menyatakan bahwa sebagian dirimu tidak mampu dan sebagian lagi tetap terikat oleh perjanjian", maka tidak diperkenankan bagi majikan melakukannya sebagaimana tidak boleh baginya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan sebagian diri budak. Apabila majikan melakukannya dan budak menunaikan setoran

berdasarkan perjanjian itu, maka ia dapat dimerdekan seluruhnya lalu si majikan dapat menuntut separuh harga si budak; sebab bila dimerdekan sebagian diri budak dan ia adalah milik majikannya, maka budak itu harus dimerdekan seluruhnya. *Wallaahu a'lam.*

### **Menjual setoran budak *mukatab***

**Imam Syafi'i** berkata: Kami tidak memperbolehkan menjual setoran budak *mukatab*, baik secara tunai maupun tidak atau dengan cara apapun, karena setoran itu bukanlah sesuatu yang menjadi tanggung jawab mutlak si budak. Bahkan, kapanpun ia menginginkan dapat membatalkannya dengan dalih tidak mampu.

Apabila setoran budak *mukatab* dijual, maka jual-beli itu dinyatakan batal. Lalu bila budak *mukatab* menyerahkan setorannya kepada pembeli atas perintah majikan, maka dirinya dapat dimerdekan sebagaimana halnya bila ia menyerahkan setoran kepada wakil si majikan, sebab budak *mukatab* terbebas dari setoran itu berdasarkan perintah majikan, dan kapanpun ia terbebas dari setoran berarti dirinya telah merdeka. Kemudian pembeli dapat mengembalikan harta yang disetor oleh si budak selama belum mengalami perubahan, atau menyerahkan yang serupa bila ada, atau menyerahkan harganya bila harta sudah tidak ada dan tidak ada pula yang serupa dengannya. Demikian pula penjual mengembalikan apa yang telah ia ambil dari harga penjualan setoran budak *mukatab*.

### **Memastikan hak milik atas setoran yang diserahkan budak *mukatab***

**Imam Syafi'i** berkata: Apabila seseorang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya, dengan syarat si budak membayar setoran berupa barang, hewan, atau separuh hewan dan separuh makanan dengan ukuran tertentu, lalu budak *mukatab* menunaikan semua setoran itu dan dirinya pun dimerdekan, namun setelah ia meninggal dunia baru diketahui bahwa apa yang ia tunaikan adalah harta majikannya sendiri, maka sesungguhnya dirinya meninggal dunia dengan status budak. Majikan berhak mengambil seluruh apa yang diambil oleh budak itu serta hartanya yang telah diambil oleh ahli warisnya.

Demikian pula bila budak tadi mengalami tindak kejahatan, lalu ia mengambil bayaran denda yang berlaku bagi orang merdeka, maka orang-orang yang telah membayar denda tersebut dapat mengambil kembali kelebihan yang telah mereka serahkan. Sama seperti itu apabila majikan

mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budaknya dengan syarat si budak membayar setoran berupa dinar, lalu dapat dibuktikan bahwa dinar-dinar yang diserahkan adalah hak orang lain.

Apabila persoalan sama seperti di atas, lalu seseorang dapat membuktikan kepemilikannya atas sesuatu yang diserahkan sebagai setoran oleh si budak, dan sifat setoran itu belum berubah serta belum keluar dari kepemilikan majikan, maka kemerdekaan si budak tidak dibatalkan, namun ia harus mengganti rugi kepada orang yang memiliki harta tersebut.

Sekiranya setoran yang diserahkan oleh budak *mukatab* diketahui adalah milik seseorang setelah setoran itu ia serahkan kepada majikannya dan si budak masih hidup, maka orang tersebut dapat mengambil harta miliknya.

Apabila setoran si budak *mukatab* telah selesai seluruhnya pada hari ketika diketahui adanya hak milik orang lain atas setoran yang ia serahkan kepada majikannya, maka dapat dikatakan kepadanya, "Apabila engkau mau menunaikan seluruh setoranmu kepada majikanmu saat ini, maka engkau merdeka; dan bila engkau tidak menunaikannya, majikanmu berhak menyatakan engkau tidak mampu."

Jika diketahui adanya hak milik orang lain pada setoran, sementara si budak tidak berada di tempat dan ia memiliki harta, maka hartanya itu dapat dibekukan lalu ditunggu kehadirannya seperti yang aku jelaskan berkemauan dengan budak *mukatab* yang telah sampai masa setorannya dan ia tidak ada di tempat. Apabila ia datang dan menunaikan setoran, berarti perjanjian dapat dilanjutkan; tapi bila ia tidak menunaikannya, maka majikan berhak membatalkan perjanjian dengan dalih si budak tidak mampu. Kapanpun ia meninggal dunia ketika dalam perjalanannya sebelum menyelesaikan setoran, maka ia meninggal dunia dengan status budak.

Apabila seseorang datang dan mengaku sebagai pemilik harta yang dijadikan setoran oleh budak *mukatab*, dan pengakuan ini diakui oleh si majikan, namun si budak mengingkarinya, maka dirinya tetap merdeka dan si majikan menanggung sendiri konsekuensi dari pengakuannya. Begitu pula bila harta yang diakui sebagai milik orang lain itu telah digunakan oleh si majikan. Orang yang mengaku sebagai pemiliknya dapat menuntut kepada majikan si budak karena telah menggunakan harta milik orang lain, atau dapat pula menuntut si budak karena telah memberi kekuasaan kepada majikannya untuk menggunakan harta milik orang lain.

Apabila para saksi memberi kesaksian bahwa majikan berkata kepada si budak *mukatab* "Engkau telah merdeka" pada saat penyerahan setoran



yang ternyata diakui sebagai harta milik orang lain, kemudian majikan mengatakan "Sesungguhnya maksud perkataanku 'Engkau telah merdeka' adalah engkau telah menunaikan apa yang menjadi tanggunganmu", maka si majikan disuruh bersumpah bahwa ia tidak bermaksud memberi kemerdekaan yang lain kepada si budak. Apabila si majikan bersumpah, maka budak tersebut tetap berada dalam kepemilikannya. Demikian pula bila para saksi memberi kesaksian tersebut setelah setoran ditunaikan seluruhnya dan sebelum ada pihak ketiga yang menyatakan harta itu sebagai miliknya.

Apabila para saksi memberi kesaksian seperti ini setelah ada pernyataan bahwa setoran yang diserahkan oleh budak *mukatub* adalah harta milik orang lain, maka si budak dianggap telah merdeka, dan ini merupakan pemberian kemerdekaan yang lain dari si majikan.

Umm Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada budak miliknya "Apabila engkau membayar kepadaku 50 Dinar... atau... seorang budak dengan sifat-sifat seperti ini, maka engkau merdeka", lalu si budak menunaikan apa yang dimaksudkan oleh majikan, tapi kemudian seseorang datang dan mengatakan sebagai pemilik harta yang disetorkan oleh si budak, maka dirinya kembali berstatus budak.

Begitu pula bila majikan berkata kepada budaknya, "Bila engkau memberikan kepadaku budak ini atau pakaian ini, maka engkau telah merdeka", lalu si budak memberikan kepadanya budak atau pakaian yang dimaksud, namun kemudian diakui bahwa apa yang diberikan oleh budak itu adalah milik orang lain, maka ia pun tetap berstatus sebagai budak, sebab makna perkataan majikan itu adalah "Apabila engkau memberikan kepadaku budak ini atau pakaian ini, dan aku dapat memilikinya secara sah". Masalah ini sama seperti perkataan majikan kepada budaknya "Jika engkau menunaikan kepadaku harta dengan jumlah sekian, maka engkau telah merdeka".

Serupa dengannya apabila majikan berkata kepada budaknya, "Jika aku menikahkamu, maka engkau telah merdeka", lalu ia menikahkan budak itu dalam suatu akad yang rusak (tidak memenuhi syarat); atau majikan berkata, "Jika aku menjualmu, maka engkau telah merdeka" atau "Jika aku menjual si fulan, maka engkau telah merdeka", lalu majikan menjual budak itu atau menjual si fulan yang dimaksud dalam transaksi jual-beli yang tidak sah, maka si budak tidak dapat dimerdekakan, karena semua ucapan itu maksudnya adalah apabila dilakukan secara benar.

Apabila majikan berkata kepada budak miliknya, "Jika engkau memukul si fulan, maka engkau telah merdeka", lalu si budak memukul

fulan yang dimaksud, maka ia pun telah merdeka, karena ini bukanlah pembebasan atas dasar sesuatu yang dimiliki oleh si budak. Tapi bila majikan mengatakan "Jika engkau memukul fulan, maka engkau telah merdeka", lalu si budak memukul fulan yang dimaksud setelah meninggal dunia, maka dalam hal ini dirinya tidak dimerdekakan, karena memukul hanya berlaku pada orang yang hidup.

### **Wasiat tentang diri budak *mukatab***

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Apabila seseorang berwasiat memberikan budak *mukatab* miliknya kepada orang lain, maka wasiatnya tidak sah, karena ia tidak berkuasa untuk mengeluarkan budak tersebut dari kepemilikannya selama masih terikat perjanjian untuk membebaskan dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan mengatakan "Apabila aku meninggal dunia akibat sakitku ini... atau..., kapanpun aku meninggal dunia, maka si fulan—budakku yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*)—menjadi milik si fulan", maka wasiat ini dibatalkan. Apabila si budak tidak mampu menunaikan setorannya setelah kematian majikan ataupun sebelumnya, wasiat tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan, karena majikan mengucapkan wasiat itu saat tidak berhak mengeluarkan si budak dari kepemilikannya.

Jika majikan berwasiat agar diadakan perjanjian untuk memerdekakan diri si budak, maka wasiat itu dianggap sah; dan bila harga budak itu tidak lebih dari sepertiga harta, hendaknya dilakukan seluruhnya dan si budak dimerdekakan, sedangkan *wala'*-nya menjadi milik majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakannya.

Apabila seseorang berwasiat kepada orang lain tentang setoran budak *mukatab* miliknya, lalu si budak tidak mampu menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya, maka ia menjadi budak ahli waris majikan yang membuat wasiat, sedangkan wasiat tersebut dibatalkan.

Apabila majikan mengatakan "Hartaku pada budakku yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya menjadi milik si fulan; dan bila ia tidak mampu menyelesaikan setorannya, maka dirinya (yakni si budak) menjadi milik si fulan", maka wasiat ini adalah sah. Selama si budak terikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, maka setorannya menjadi milik orang yang diwasiatkan oleh majikan untuk menerimanya; dan bila si budak tidak mampu menunaikan setoran yang dibebankan kepadanya, maka dirinya menjadi milik orang yang disebutkan dalam wasiat dan ia berhak

memilikinya.

Jika majikan mewasiatkan kepada seseorang untuk menerima setoran dari budaknya, kemudian tiba saatnya penyerahan salah satu setoran namun si budak tidak mampu menunaikannya, lalu si penerima wasiat berkeinginan agar perjanjian memerdekakan diri si budak tidak dibatalkan tapi ia diberi kesempatan untuk menyelesaikan setorannya, tapi para ahli waris bermaksud membatalkan perjanjian dengan dalih si budak tidak mampu, maka itu adalah hak para ahli waris, karena diri si budak menjadi milik mereka.

Demikian pula bila majikan mewasiatkan setoran budak *mukatab* miliknya kepada seseorang dan mewasiatkan diri budak tersebut kepada orang lain. Jika ternyata budak tidak mampu menyelesaikan setoran, maka orang yang diwasiatkan menjadi pemilik si budak dapat membatalkan perjanjian.

Sedangkan bila majikan berwasiat bahwa setoran budak *mukatab* miliknya untuk seseorang bila si budak menyerahkan lebih awal dari waktu yang ditetapkan, dan bila setoran diserahkan oleh budak lebih awal dari waktu yang ditetapkan, maka itu menjadi milik orang yang disebutkan dalam wasiat. Tapi bila budak tidak melakukan hal itu, maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyegerakan setorannya dan tidak pula dinyatakan tidak mampu dengan sebab tidak menyegerakan setoran. Bahkan wasiat tersebut dinyatakan batal, sebab wasiat ini dikaitkan dengan syarat tertentu dimana bila syarat tersebut tidak ada, maka wasiat pun tidak berlaku.

### Wasiat terhadap budak *mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan berwasiat agar budak *mukatab* miliknya dimerdakan, maka budak itu dapat dimerdakan dengan ketentuan harga yang paling minimal atau atas bagian yang tersisa dari setorannya. Misalnya dalam perjanjian dikatakan si budak harus menebus dirinya dengan harga 1000 Dinar dan yang tersisa padanya hanyalah 500 Dinar, maka ia pun dimerdakan atas hal tersebut. Sebab, bila majikan berwasiat untuk memerdekakan budak *mukatab* miliknya, berarti ia telah membebaskan si budak dari setoran yang tersisa. Sementara bila majikan berwasiat agar budak *mukatab* miliknya dibebaskan dari setoran, niscaya budak itu dimerdakan. Misalnya ditetapkan atas si budak untuk menyeter sejumlah 2000 Dirham, dan tersisa atasnya 1000 Dirham, maka dirinya dimerdakan atas 1000 Dirham tersebut. kemudian jika budak *mukatab* telah dimerdakan, maka perjanjian untuk memerdekakan dirinya batal dengan sendirinya.

Apabila majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari setoran yang ditetapkan atasnya", atau majikan berwasiat agar dibuat perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, maka hal ini sama seperti wasiat untuk memerdekakan diri si budak. Sebab, bila setoran yang ditetapkan atasnya telah dihapus, berarti si budak telah dimerdekakan. Sama saja apakah perjanjian itu berupa utang ataupun tunai, tetap dihitung dari 1/3 harta warisan.

Apabila majikan berwasiat agar satu setoran diberikan kepada budak *mukatab* miliknya, maka diserahkan kepada ahli waris untuk menyerahkan setoran mana saja yang mereka kehendaki, apakah setoran yang terakhir, setoran yang pertama atau setoran mana saja. Apabila setoran yang satu berbeda dengan setoran yang lainnya, maka mereka dapat memberikan setoran paling sedikit selama mereka menghendaki hal itu. Jika majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari setorannya yang pertengahan", maka setoran yang pertengahan memiliki kemungkinan yang pertengahan dari segi jumlah dan waktu. Tidak ada salah satu di antara dua kemungkinan ini yang lebih kuat dibandingkan dengan kemungkinan lainnya. Untuk itu dikatakan kepada ahli waris, "Hapuslah setorannya yang pertengahan, dan terserah kepada kamu apakah pertengahan dari segi jumlah atau waktu."

Jika budak *mukatab* mengklaim bahwa setoran yang dihapus bukanlah apa yang dimaksudkan oleh majikan, maka para ahli waris disuruh bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh budak *mukatab*, bahkan mereka dapat menghapus setoran yang mana saja.

Seandainya majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari setorannya yang pertengahan dari segi jumlah harta", sementara setoran yang wajib ditunaikan oleh si budak ada tiga, maka dihapus darinya yang berjumlah sedang, bukan setoran yang paling besar dan bukan pula setoran yang paling kecil. Adapun bila setoran yang wajib ditunaikan oleh si budak ada empat, setoran pertama berjumlah 10 Dinar, setoran kedua berjumlah 20 Dinar, setoran ketiga berjumlah 30 Dinar, dan setoran keempat berjumlah 40 Dinar, lalu si budak mengatakan "Bebaskanlah darinya setoran yang pertengahan dari segi jumlah", maka ahli waris dapat menghapus setoran yang berjumlah 20 atau 30 Dinar, sebab setiap salah satu dari kedua setoran ini tidak lebih patut dinamakan sebagai setoran pertengahan dibandingkan dengan yang satunya. Demikian pula yang dilakukan pada persoalan-persoalan lain yang serupa.

Jika majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari salah satu setorannya" atau "Salah satu setorannya", maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris kecuali menghapus satu setoran, dan setoran mana saja yang

mereka kehendaki. Sedangkan bila majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari salah satu setorannya", maka para ahli waris berhak menghapus setoran mana saja yang mereka kehendaki, sebab dari ucapan majikan "Bebaskanlah si budak satu setoran" dapat diketahui secara jelas bahwa maksudnya dibebaskan dari si budak sesuatu dari setorannya.

Adapun bila majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari sesuatu yang dapat meringankan setorannya", atau "Bebaskanlah darinya sebagian dari setorannya" atau "Bebaskanlah darinya sebagian besar dari setorannya" atau "Bebaskanlah darinya sebagian kecil dari setorannya", atau "Bebaskanlah darinya harta ini dari setorannya", maka para ahli waris berhak menghapus setoran mana saja yang mereka kehendaki, karena menghapus sedikit setoran dapat dinamakan meringankan setoran si budak; dan dapat pula dinamakan sedikit dan banyak sekaligus, sebab ukuran sedikit dan banyak dalam hal ini merupakan perkara yang relatif.

Apabila majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari 100 Dinar yang merupakan setorannya yang terakhir disertai tambahan", maka dihapuskan 100 Dinar yang terakhir dari setoran si budak; sedangkan perkataannya "Disertai tambahan" tidak diperhitungkan, karena tidak dapat dihapus dari si budak sesuatu yang bukan menjadi kewajiban baginya.

Jika majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari sebagian besar setorannya yang tersisa", maka para ahli waris dapat menghapus separuh setorannya disertai sedikit kelebihan, karena yang demikian itu dapat dinamakan "sebagian besar dari setoran yang tersisa".

Sedangkan apabila si budak mengatakan "Bebaskan si budak dari sebagian besar setorannya yang tersisa, dan ditambah dengan separuh darinya", maka ahli waris dapat menghapus separuh lebih sedikit dari setoran yang tersisa ditambah dengan separuh dari jumlah yang mereka hapus tersebut. Demikian pula bila majikan mengatakan "Ditambah dengan  $\frac{3}{4}$  darinya", maka dibebaskan dari si budak sebesar yang ia katakan.

Adapun bila majikan mengatakan "Bebaskanlah si budak dari sebagian besar setoran yang ditetapkan atasnya ditambah dengan yang sepertinya", maka dihapus dari si budak seluruh setoran; sedangkan selebihnya dibatalkan, karena majikan membebaskan si budak dari sesuatu yang bukan kewajibannya.

Apabila majikan mengatakan "Kurangilah dari si budak apa yang ia kehendaki dari setorannya", lalu si budak mengatakan "Aku menghendaki agar dikurangi seluruhnya", maka tidak ada hak baginya melakukan hal itu. Sebab, merupakan perkara yang logis bila sesuatu dikurangi, maka pasti

ada yang tersisa darinya. Akan tetapi dihapuskan dari kewajiban si budak semua yang ia katakan selama masih tersisa sesuatu dari setorannya, baik sedikit maupun banyak.

### **Wasiat terhadap budak Agar membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya**

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwasiat agar dibuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, dan harga budak ini tidak lebih dari 1/3 harta warisan, maka para penerima wasiat dari si mayit mengambil harga budak itu secara tunai, lalu dibuat perjanjian untuk memerdekakan si budak. Para ahli waris tidak dapat dipaksa untuk melakukan selain itu.

Apabila majikan yang berwasiat tidak memiliki harta selain budak tersebut, tapi ia tidak pula memiliki utang maupun wasiat lainnya, maka para ahli waris tidak dipaksa untuk mengadakan perjanjian memerdekakan diri si budak. Bahkan dikatakan, "Apabila engkau mau, maka kami akan membuat perjanjian untuk memerdekakan 1/3 bagian dari dirimu; dan bila engkau menolak, maka tidak ada perjanjian apapun denganmu dan dirimu tetap berstatus budak."

Apabila budak menerima perjanjian untuk memerdekakan 1/3 bagian dirinya, maka dibuatlah perjanjian itu; dan bila syarat-syaratnya telah ditunaikan oleh si budak, maka 1/3 bagian dirinya telah dimerdekakan dan *wala'* bagi 1/3 bagian dirinya yang merdeka menjadi bagian si majikan yang membuat wasiat. Adapun 2/3 diri si budak tetap berstatus budak.

Apabila majikan berwasiat agar dibuat perjanjian untuk memerdekakan seorang budak miliknya, sementara harga budak itu lebih dari 1/3 harta warisan, dimana ia mengatakan "Buatlah perjanjian untuk memerdekakannya dengan syarat ia membayar 1000 Dinar", padahal harga budak itu tidak lebih besar dari 10 Dinar, dan bila dibuat perjanjian untuk memerdekakan 1/3 bagian budak, niscaya ia tidak dibebani melebihi dari 50 Dinar, maka dalam hal ini dapat dikatakan kepada si budak, "Jika engkau ridha dengan wasiat itu, niscaya dilakukan untukmu; tapi bila engkau tidak ridha atau tidak mampu, maka engkau tetap berstatus budak."

Apabila si budak disuruh mengambil keputusan atas hal itu dan ternyata ia memilih tidak membuat perjanjian, namun beberapa waktu kemudian ia meminta agar wasiat tersebut dilaksanakan, maka permintaannya ditolak, karena sebelumnya ia telah memilih untuk meninggalkannya. Sama halnya apabila seseorang menolak menerima wasiat yang diberikan kepadanya dan beberapa waktu kemudian ia hendak



mengambilnya kembali, sesungguhnya tidak ada hak baginya melakukan perbuatan itu.

Jika majikan mengatakan "Buatlah perjanjian untuk memerdekakan seseorang di antara budak milikku", maka para ahli waris dapat membuat perjanjian untuk memerdekakan siapapun di antara budak itu yang mereka kehendaki, dan mereka dapat dipaksa melakukannya.

Tidak boleh bagi ahli waris membuat perjanjian untuk memerdekakan budak yang perempuan apabila mayit mengatakan dalam wasiatnya, "Buatlah perjanjian untuk memerdekakan salah seorang budak laki-laki milikku". Demikian juga bila majikan mengatakan "Buatlah perjanjian untuk memerdekakan salah seorang budak perempuan milikku", maka ahli waris tidak boleh membuat perjanjian dengan budak yang laki-laki maupun yang banci.

### **Mengadakan perjanjian memerdekakan budak ketika sakit**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan budak miliknya ketika sakit, sementara harganya tidak lebih dari  $1/3$  harta warisan, niscaya hal itu diperbolehkan; karena bila saat itu ia memerdekakan budaknya secara langsung, niscaya pembebasan ini dianggap sah.

Adapun bila harga budak lebih besar dari  $1/3$  harta warisan, maka perjanjian itu ditangguhkan untuk sementara waktu. Jika majikan mendapatkan harta lain sehingga harga budak itu telah dalam cakupan  $1/3$  harta warisan, maka perjanjian dinyatakan sah. Tapi bila majikan tidak mendapatkan harta tersebut, maka perjanjian tidak sah, karena tidak boleh mengadakan perjanjian memerdekakan budak bila harga budak melebihi  $1/3$  harta warisan disebabkan ia bukanlah jual-beli langsung. Perjanjian untuk memerdekakan budak hanya diperkenankan selama harga si budak masih dalam cakupan  $1/3$  harta warisan selama majikan tidak memiliki utang atau wasiat. Apabila majikan memiliki utang yang dapat menghabiskan seluruh hartanya, niscaya perjanjian yang ia buat untuk memerdekakan si majikan dinyatakan batal. Apabila mayit meninggalkan wasiat pula, maka para penerima wasiat dapat mengambil hak bersama para budak *mukatab* tanpa ada yang didahulukan di antara mereka.

### **Bangkrutnya majikan si budak**

**Imam Syafi'i berkata:** Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan budaknya kemudian ia bangkrut, maka perjanjian tetap berlaku (tidak

batul), dan para pemilik piutang dapat mengambil setoran yang diserahkan oleh budak *mukatab* pada waktu yang telah ditetapkan. Apabila budak *mukatab* menyegerakan membayar tanggungannya sebelum jatuh tempo, tidak ada hak bagi majikan untuk melarangnya, dan para pemilik piutang dapat mengambilnya dari si budak. Apabila setoran ini tidak sempat diambil oleh para pemilik piutang hingga dihabiskan oleh majikan, hukumnya sama seperti harta lain milik majikan yang telah ia habiskan.

Diperkenankan bagi majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya meskipun ia telah bangkrut hingga hakim membekukan hartanya. Apabila hakim telah membekukan hartanya, niscaya perjanjian tersebut tidak dibenarkan dan ditolak. Jika si budak menunaikan setoran atas dasar perjanjian ini, niscaya dirinya tidak dimerdekakan.

Apabila terjadi perbedaan antara majikan dengan para pemilik piutang, dimana majikan mengatakan "Aku membuat perjanjian untuk memerdekakan budak milikku sebelum hartaku dibekukan", sedangkan para pemilik piutang mengatakan "Engkau membuat perjanjian untuk memerdekakannya setelah hakim membekukan hartamu", dan kedua belah pihak tidak dapat mengajukan bukti, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan majikan. Dalam hal ini tidak ada manfaat apapun yang hendak ia raih untuk dirinya, bahkan tidak lain hanyalah pengakuan hak dari majikan untuk budak miliknya.

Demikian juga apabila majikan mengadakan perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, lalu majikan dan para pemilik piutang mengatakan bahwa perjanjian itu dibuat setelah harta majikan dibekukan, sedangkan budak mengatakan perjanjian dibuat sebelum harta majikan dibekukan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si budak disertai sumpahnya, sementara majikan dan pemilik piutang diharuskan mendatangkan bukti.

Apabila seorang budak mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya secara sah, lalu majikan mengakui —setelah dirinya bangkrut— telah menerima sesuatu dari budaknya sebelum hakim membekukan hartanya, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataannya. Begitu pula apa yang diakui oleh para pemilik piutang, semuanya adalah pernyataan yang membebaskan budak dari tuntutan setoran yang telah ia tunaikan. Tapi bila majikan mengakui telah mengambil setoran dari budak *mukatab* setelah hartanya dibekukan oleh hakim, maka si budak tidak dibebaskan dari setoran itu hingga majikan mau menyerahkannya kepada para pemilik piutang, atau ia menjadi utang si budak terhadap para pemilik piutang.

## Warisan majikan budak *mukatab*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membuat perjanjian untuk memerdekakan budak miliknya, kemudian si majikan meninggal dunia, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sebagaimana adanya. Jika budak yang mengikat perjanjian itu menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya kepada para ahli waris, maka dirinya dapat dimerdakan dan *wala'*-nya menjadi milik majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Adapun bila ia tidak mampu menunaikan setoran, maka dirinya menjadi warisan untuk para ahli waris majikannya.

Apabila budak *mukatab* menikahi anak perempuan majikannya ketika majikan masih hidup atas keridhaan si wanita, kemudian majikan meninggal dunia dan anak perempuan itu mewarisi bapaknya, maka pernikahan dianggap telah rusak, karena istri telah menjadi majikan suaminya. Sedangkan bila anak perempuan itu tidak mewarisi bapaknya, baik karena perbedaan agama atau karena ia telah membunuh bapaknya, maka perjanjian tetap sebagaimana adanya dan pernikahan tetap sah. Sekiranya ia masuk Islam setelah kematian bapaknya, maka pernikahan tetap sah, karena ia tidak akan menjadi ahli waris bapaknya.

Para ahli waris menempati posisi mayit terhadap budak *mukatab*. Mereka akan memiliki diri budak *mukatab* sebagaimana yang dimiliki oleh mayit. Jika bukan karena diri si budak dapat dimiliki kembali dengan sebab ketidakmampuannya memunaikan setoran, niscaya si budak *mukatab* tidak dapat dikembalikan sebagai budak biasa.

Apabila seseorang bertanya, "Mengapa para ahli waris tidak menjual budak *mukatab*?" Maka dapat dijawab, "Tidak ada hak bagi yang mewarisi budak *mukatab* dari si mayit untuk menjualnya. Karena bila ahli waris menjualnya, berarti mereka tidak menempati posisi yang sama dengan mayit, atau menempati posisi yang lebih rendah darinya."

Apabila ditanyakan, "Mengapa *wala'* budak *mukatab* diberikan kepada majikan yang membuat perjanjian untuk memerdekakannya dan bukan kepada para ahli waris?" Maka dapat dijawab, "Karena akad yang mengikat bagi majikan dan budak selama si budak belum menibatkannya. Akad ini pula yang menghalangi majikan untuk menjual si budak. Harta si majikan adalah apa yang ditunaikan oleh budak. Sementara dalam perjanjian dikatakan bahwa *wala'* si budak menjadi milik majikan setelah setoran ditunaikan. Pembebasan budak dan *wala'* mengikat bagi majikan atas dasar syarat yang telah ditetapkan."

Siapa saja di antara ahli waris mayit yang memerdekakan bagiannya

dari diri budak, maka bagian itu dinyatakan merdeka; dan bagian yang lainnya tidak dibebankan kepadanya untuk dibayar, sebab *wala'* bagian yang dimerdekan itu kelak akan dimiliki oleh majikan yang membuat perjanjian untuk memerdekakan diri si budak. Apabila para ahli waris memerdekakan budak itu secara keseluruhan, maka *wala'* si budak menjadi milik majikan yang membuat perjanjian untuk memerdekakannya. Apabila si budak tidak mampu melunasi setoran yang ditetapkan atasnya, maka ahli waris yang memerdekakan bagiannya atau membebaskannya dari semua setoran tidak memiliki hak apapun atas diri si budak. Sedangkan ahli waris yang tersisa tetap memiliki bagian masing-masing pada diri budak itu.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat pendapat lain, yaitu apabila seorang ahli waris memerdekakan bagiannya pada diri si budak, maka ia dibebani kewajiban membayar bagian ahli waris lainnya; lalu ia berhak atas *wala'* budak tersebut secara keseluruhan, karena perjanjian untuk memerdekakan diri si budak telah batal dan ahli waris ini telah memerdekakan budaknya.

Apabila semua ahli waris atau sebagiannya membebaskan budak dari setoran, maka budak ini terbebas dari setoran yang menjadi bagian ahli waris yang membebaskannya, sebagaimana halnya apabila ia dibebaskan oleh majikan yang mengadakan perjanjian dengannya dari semua setoran.

Jika suatu kaum mewarisi budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, kemudian telah tiba waktu untuk membayar salah satu setoran namun si budak belum menunaikannya, lalu sebagian mereka bermaksud menyatakan bahwa si budak tidak mampu, sedangkan sebagian yang lain menginginkan perjanjian tetap diteruskan, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, mereka semua tetap mendapat bagian masing-masing. Barangsiapa menyatakan bahwa si budak tidak mampu, maka hal itu boleh ia lakukan dan bagiannya adalah budak miliknya. Sedangkan yang ingin melanjutkan perjanjian, maka bagiannya tetap dalam ikatan perjanjian. Apabila bagian ini dimerdekan, maka *wala'*-nya untuk majikan yang mengadakan perjanjian memerdekakan diri si budak. Tapi bagian mereka yang membatalkan perjanjian tidak dibebankan untuk dibayar oleh mereka yang memerdekakan bagiannya, karena *wala'* budak ini bukan milik orang yang memerdekakan bagiannya.

*Kedua*, apabila mereka sepakat untuk melanjutkan perjanjian, maka budak itu tetap terikat oleh perjanjian. Akan tetapi bila mereka tidak sepakat, dimana sebagian ingin membatalkan perjanjian dengan dalih si budak tidak

mampu, dan sebagian lagi menginginkan perjanjian dilanjutkan, maka perjanjian itu dibatalkan seluruhnya dan tidak ada hak bagi sebagian mereka untuk tetap melanjutkan perjanjian.

Bagi mereka yang berpendapat seperti pendapat terakhir ini mengatakan, sesungguhnya aku menjadikannya seperti mengawali membuat perjanjian, dan si budak dimiliki oleh dua orang, dimana tidak boleh bagi salah seorang mereka mengadakan perjanjian untuk memerdekakan apa yang menjadi bagiannya tanpa menyertakan majikan yang satunya.

Apabila kaum tersebut bersama-sama mengadakan perjanjian untuk memerdekakan diri si budak, maka si budak dapat dimerdakan bila sebagian mereka memerdekakan bagiannya; dan bila mereka mewarisinya, niscaya *wala'* si budak untuk selain mereka. Mereka menempati posisi mayit dalam mengambil setoran dari si budak dan kembali menjadikannya sebagai budak biasa bila tidak mampu melunasi setoran yang telah ditetapkan. Tapi mereka tidak menempati posisi mayit dalam hal *wala'*. Mereka tidak pula dianggap mengawali membuat perjanjian untuk memerdekakan si budak ketika budak itu tidak mampu menunaikan setoran. Akan tetapi mereka hanya melepaskan hak mereka ketika membatalkan perjanjian, dan seseorang tidak dilarang melepaskan sesuatu yang menjadi haknya kapanpun ia mau.

Jika seorang ahli waris dari majikan budak *mukatab* meninggal dunia, maka ahli warisnya menempati posisinya. Apabila majikan budak *mukatab* meninggal dunia, lalu si budak menginginkan perjanjian tertulis dengan orang yang akan menerima setoran darinya, maka hendaknya ia tidak menyerahkan setoran itu hingga mendatangi hakim. Apabila mayit memiliki ahli waris yang terdiri dari anak kecil dan orang dewasa, maka hakim dapat memerintahkan budak *mukatab* untuk menyerahkan setoran kepada ahli waris yang telah dewasa sesuai dengan prosentase bagian mereka, dan menyerahkan bagian ahli waris yang masih kecil kepada para wali mereka, setelah itu hakim dapat menyatakan si budak telah merdeka.

Jika ahli waris yang telah dewasa tidak berada di tempat, lalu budak *mukatab* meminta agar ditunjuk seorang yang adil untuk menerima setoran selama mereka tidak meninggalkan wakil, niscaya diperkenankan bagi *mukatab* untuk melakukannya. Apabila budak *mukatab* menyerahkan setoran kepada orang adil tersebut, maka dirinya dinyatakan merdeka.

### Kematian budak *mukatab*

Ar-Rabi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i *rahimahullah* telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al

Hartis telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha' tentang budak *mukatab* yang wafat dan ia memiliki anak-anak yang merdeka serta meninggalkan harta yang melebihi jumlah setorannya yang tersisa. Ia berkata, 'Dilunasi apa yang tersisa dari setorannya, lalu bila ada yang tersisa dapat diambil oleh anak-anaknya'. Aku bertanya, 'Apakah telah sampai kepadamu pendapat serupa dari seseorang?' Ia menjawab, 'Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalh RA biasa memberi keputusan seperti itu.'"

**Imam Syafi'i berkata:** Asas madzhab kami dan madzhab sejumlah ahli ilmu adalah bahwa budak yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (*mukatab*) tidaklah dimerdekan melainkan setelah menunaikan semua setoran yang ditetapkan atasnya, atau ia dibebaskan oleh majikannya dari semua setoran meskipun ia dalam posisi yang lapang dan mampu membayar setorannya.

Jika demikian halnya, maka menurut pendapat kami apabila seorang budak *mukatab* wafat dan meninggalkan harta yang dapat menutupi setorannya yang tersisa, niscaya perjanjian untuk memerdekakan dirinya dinyatakan batal, sedangkan hartanya menjadi milik majikannya dan ia meninggal dunia dengan status budak; sebab seseorang yang meninggal dunia dengan status tertentu, maka statusnya tidak akan berubah setelah kematiannya. Sementara ia telah meninggal dunia sebelum merdeka, maka tidak mungkin dinyatakan merdeka setelah kematiannya.

Apakah kamu tidak memperhatikan apabila seorang budak meninggal dunia lalu majikannya mengatakan "Ia telah merdeka", maka budak itu tidak dinyatakan merdeka, sebab pembebasan budak tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah mati. Apabila seseorang menuduhnya berzina, maka orang ini tidak dijatuhi hukuman yang berlaku atas orang yang menuduh orang lain berzina.

Apabila budak *mukatab* memiliki anak yang dilahirkan saat perjanjian memerdekakan dirinya berlangsung, sedangkan ibu dari anaknya itu tidak berstatus *mukatabah* (wanita budak yang telah mengikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya), maka anak tersebut tetap berstatus budak.

Jika budak *mukatab* memiliki anak-anak yang telah dewasa dan turut mengikat perjanjian untuk memerdekakan diri mereka, maka posisi anak-anak ini terhadap bapak mereka sama seperti budak-budak lain yang mengikat perjanjian untuk memerdekakan diri mereka bersama-sama dengan bapak tersebut. Maka, dihilangkan dari perjanjian setoran yang menjadi bagian si mayit dan yang tersisa tetap bertanggung jawab untuk menunaikan setoran masing-masing.



Anak-anak yang merdeka dari budak *mukatab* tidak dapat mewarisi harta bapak mereka sebelum ia menyelesaikan seluruh setoran yang ditetapkan atasnya. Demikian pula anak budak *mukatab* yang dilahirkan saat perjanjian untuk memerdekakan dirinya berlangsung, maupun anak-anaknya yang turut mengikat perjanjian untuk memerdekakan diri mereka bersama-sama si bapak.

Apabila dalam perjanjian pembebasan itu terdapat anak-anak yang telah baligh dari budak *mukatab* serta budak-budak yang tidak memiliki hubungan kerabat, maka kedudukan mereka adalah sama. Majikan tetap mengambil harta budak *mukatab* yang meninggal dunia, karena ia meninggal dengan status budak, lalu setoran yang menjadi bagiamnya dihapus dari perjanjian.

Apabila bersama budak *mukatab* terdapat anak-anaknya yang dilahirkan saat perjanjian pembebasan dirinya berlangsung, dan ibu mereka adalah budak wanita yang belum membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya, lalu si budak *mukatab* meninggal dunia sebelum menunaikan setoran yang ditetapkan atasnya, maka anak-anak itu beserta ibu mereka adalah budak, dan harta si budak *mukatab* tetap menjadi milik majikan, karena anak-anak ini hanya akan dimerdekakan apabila bapak mereka telah dimerdekakan. Dengan demikian, bila perjanjian untuk memerdekakan diri si budak batal dengan sebab kematiannya, anak-anak tersebut tidak pula dimerdekakan. Begitu pula apabila budak *mukatab* memiliki budak yang terdiri dari bapak atau ibunya sendiri, lalu si budak meninggal dunia sebelum menyelesaikan setoran, maka kedua orang tuanya tetap berstatus budak.

Adapun bila anak atau bapak dari budak *mukatab* dimuat pula dalam perjanjian pembebasan atas keridhaannya, maka ia tetap dalam perjanjian itu (meskipun si budak *mukatab* meninggal dunia), karena ia memiliki tanggungan tersendiri yang harus ia tunaikan.

Apabila budak *mukatab* mempunyai istri berupa seorang budak wanita milik majikannya, lalu majikan mengadakan perjanjian dengan wanita ini untuk memerdekakan dirinya, kemudian si wanita melahirkan anak-anak selama perjanjian pembebasan dirinya berlangsung, setelah itu si budak *mukatab* meninggal dunia, maka bagian yang menjadi tanggungannya dihapus dari perjanjian dan yang tersisa adalah bagian yang menjadi tanggungan istrinya. Sementara status anak-anaknya yang dilahirkan saat perjanjian berlangsung ditangguhkan menunggu perkembangan status ibu mereka. Jika si ibu dimerdekakan, maka anak-anak ini dimerdekakan; dan bila si ibu tidak mampu melunasi setoran, maka anak-anaknya dinyatakan sebagai budak.

Apabila anak-anak itu mengatakan "Kami akan membayar setoran ibu kami agar kami dimerdekan", maka tidak ada hak bagi mereka menuntut hal itu, karena perkara ini tidak dipersyaratkan dalam perjanjian, bahkan mereka hanya akan dimerdekan dengan sebab kemerdekaan ibu mereka. Ketika ibu mereka batal merdeka, mereka pun tidak dapat dimerdekan.

### **Kebangkrutan budak *mukatab***

Apabila budak *mukatab* meninggal dunia dan ia memiliki utang, hendaknya dimulai dengan melunasi utang-utangnya pada manusia, karena ia meninggal dunia dengan status budak dan perjanjian dinyatakan batal; dan tidak ada piutang bagi majikan atas budaknya itu, sedangkan harta budak yang tersisa menjadi milik majikannya. Demikian pula halnya apabila si budak tidak mampu menyelesaikan setoran yang ditetapkan atasnya.

Adapun bila budak tetap dalam perjanjian untuk memerdekakan dirinya, dan hendaknya utang dibayar lebih dahulu sebelum setoran, karena pada kondisi demikian harta budak *mukatab* bukan milik majikannya. Bahkan, posisi majikan dalam hal setoran sama seperti para pemilik piutang lainnya.

Apabila perjanjian memerdekakan budak dinyatakan batal, maka telah batal pula segala yang menjadi hak majikan atas si budak *mukatab* berupa harta yang ia habiskan atau denda kejahatan yang ia alami serta hal-hal yang lain, sebab majikan tidak memiliki piutang atas budak miliknya.

Jika Atha' mengatakan bahwa bila budak *mukatab* tidak mampu, maka tidak ada piutang majikan atas si budak, sebab majikan hanya memiliki piutang atas budak *mukatab* selama masih dalam ikatan perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Maka, perkataan ini tidaklah menyelisih apa yang kami katakan tentang budak *mukatab* yang meninggal dunia, sebab perjanjian untuk memerdekakan budak menjadi batal dengan sebab kematian si budak bila belum menyelesaikan setoran yang ditetapkan atasnya.

### **Warisan budak *mukatab* dan wala'nya**

Imam Syafi'i berkata: Abdullah bin Al Haris telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha', 'Seseorang wafat dan meninggalkan dua anak serta meninggalkan budak *mukatab*, lalu budak *mukatab* itu menjadi milik salah seorang dari kedua anak tadi. Kemudian budak *mukatab* itu menunaikan setorannya kepada ahli waris yang kini menjadi majikannya. Setelah itu, si budak *mukatab*

meninggal dunia, maka siapakah yang menjadi ahli waris baginya?' Ia berkata, 'Kedua anak itu bersama-sama mewarisi si budak *mukatab*. Hal ini telah dikemukakan oleh Amr bin Dinar'. Atha' berkata pula, 'Wala'-nya kembali kepada majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakannya'. Maka, aku menanyakan itu berulang kali kepadanya, dan ia tetap memberi jawaban yang sama."

**Imam Syafi'i berkata:** Perkataan Atha' dan Amr bin Dinar menjadi pegangan kami dalam hal budak *mukatab* yang majikannya meninggal dunia, kemudian budak *mukatab* tersebut menunaikan setoran yang ditetapkan kepadanya dan ia diemerdekakan atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Sesungguhnya *wala*'-nya untuk orang yang mengadakan perjanjian dengan si budak, sebab ketika ia telah membuat perjanjian itu tidak ada lagi hak baginya untuk mengembalikan si budak dalam perbudakan selama tetap menunaikan setoran yang ditetapkan baginya. Oleh karena itu, *wala*'-nya tetap menjadi milik majikan yang mengadakan perjanjian untuk memerdekakannya.

Akan tetapi kami tidak sependapat dengan Atha' tentang seseorang yang wafat dan meninggalkan budak *mukatab* serta dua orang anak, lalu kedua anak ini membagi harta peringgalan mayit hingga si budak *mukatab* menjadi milik salah seorang mereka, sebab pembagian adalah jual-beli, sementara memperjualbelikan budak *mukatab* tidak diperbolehkan.

Adapun yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah membagi setoran yang diserahkan oleh si budak *mukatab*. Ketika ia tidak mampu menunaikan setoran, maka ia kembali menjadi budak biasa. Para ahli waris berhak untuk membaginya. Apabila para ahli waris telah membagi warisan sebelum budak *mukatab* dinyatakan tidak mampu menunaikan setorannya, lalu si budak menjadi bagian salah seorang mereka, maka pembagian ini dinyatakan batal. Apa-apa yang diterima oleh ahli waris ini dari budak *mukatab* menjadi miliknya bersama ahli waris lain. *Wallahu a'lam*.

## **Bab: Wala'**

**Imam Syafi'i berkata:** Rasulullah SAW bersabda, "*Ketetapan Allah lebih patuh (dilaksanakan) dan syarat-Nya lebih kokoh, hanya saja wala' untuk orang yang memerdekakan.*"

Rasulullah SAW bersabda pula, "*Wala' adalah (hubungan) daging yang sama seperti (hubungan) daging nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh pula dihibahkan.*"

Tidak ada seorang pun yang memiliki *wala'* pada orang lain melainkan

didahului oleh pembebasan budak. Barangsiapa tidak dimerdekan, maka ia telah merdeka dan tidak ada wala' baginya, sedangkan denda kejahatan yang ia alami menjadi milik kaum muslimin. *Wallahu o'lam.*

1: